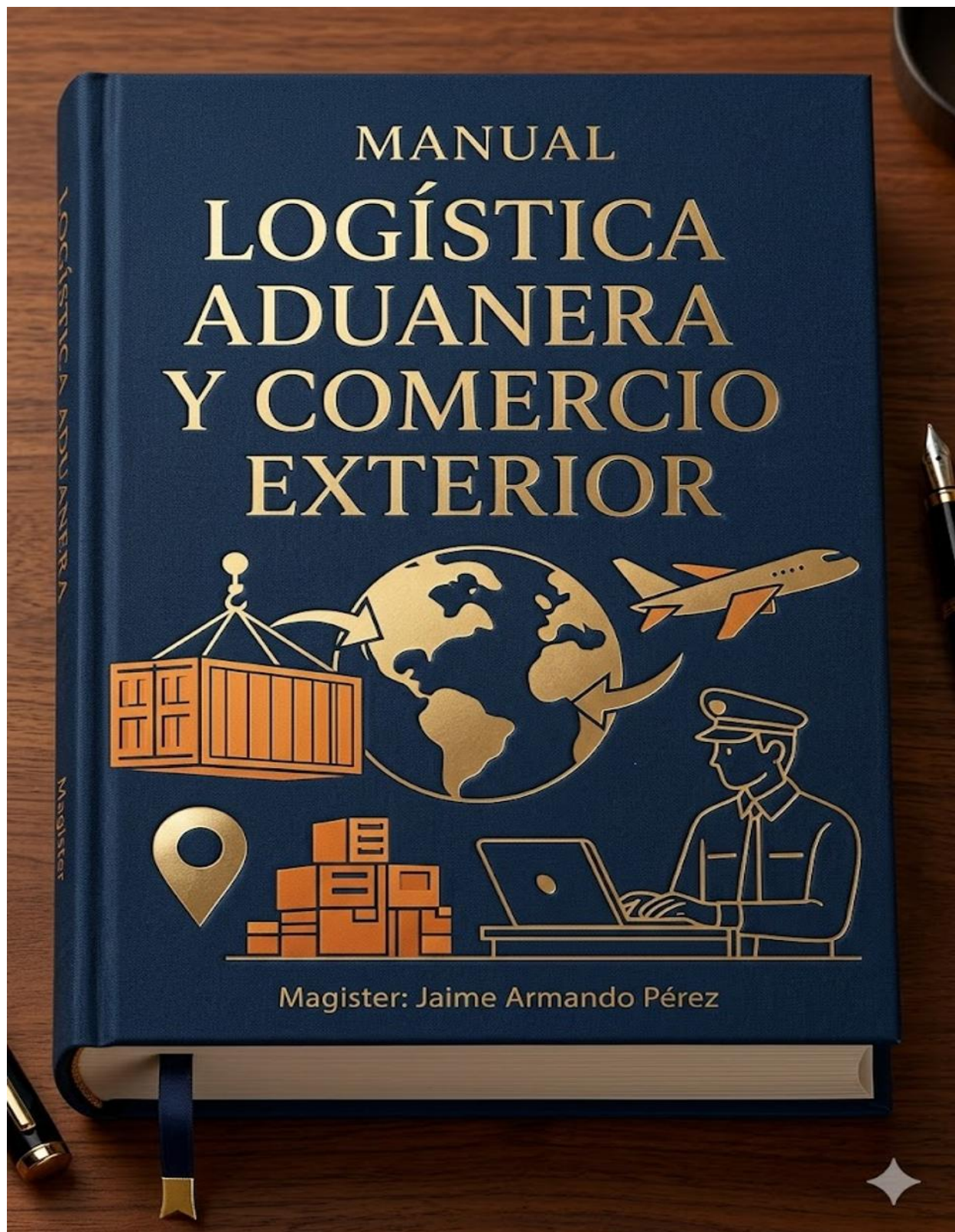






JAIME ARMANDO PEREZ

Administrador Público de la Escuela Superior de Administración Pública “ESAP”, con especialización en Administración Pública Contemporánea de la misma Escuela, Especialización en Comercio Exterior y Economía internacional de la Universidad de Barcelona España, Magister en Administración de Organizaciones de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia “UNAD”, con varios diplomados Gerencia de Comercio internacional, Negocios y Comercio Exterior, importaciones y Exportaciones y Docencia Virtual.

Con más de 40 años de experiencia en agenciamiento aduanero, logística aduanera y comercio exterior, desarrollando funciones, como la planeación, logística y coordinación de operaciones aduaneras y de comercio exterior para pequeñas, medianas y grandes empresas o industrias, con el cumplimiento de la normatividad que regula dichos temas o campos. Profesor en las universidades: Mariana, Nariño, San Martín, CUN, SENA.

El autor

Jaime Armando Pérez

El comercio exterior es mucho más que una operación de compra o venta internacional: es un puente que conecta economías, culturas, oportunidades y crecimiento. Pero para que ese intercambio sea posible, se requiere una estructura técnica sólida que garantice que cada mercancía se movilice con orden, seguridad, eficiencia y cumplimiento. Esa estructura es, precisamente, la logística aduanera.

Este manual nace de la experiencia académica y práctica en el sector, con el objetivo de brindar al lector una guía clara, útil y aplicable sobre los procesos esenciales del comercio exterior y la gestión aduanera. Su enfoque busca integrar conocimiento normativo, visión operativa y herramientas prácticas, especialmente orientadas a la realidad colombiana.

A través de estas páginas, el lector encontrará una ruta de aprendizaje que le permitirá comprender los fundamentos, identificar riesgos, fortalecer su criterio técnico y desarrollar competencias para enfrentar con responsabilidad los desafíos de una operación aduanera moderna.

El propósito directo es aportar al crecimiento profesional de quienes se forman y trabajan en este campo, impulsando una cultura de legalidad, ética, control preventivo y excelencia operativa.

Finalmente, agradezco a quienes, desde la práctica operativa, la docencia y la experiencia institucional, nos permitieron la construcción de este conocimiento. Confío en que este manual sea una herramienta útil para el aprendizaje, la consulta permanente y el desarrollo de una gestión aduanera cada vez más eficiente y transparente.

Introducción

La logística aduanera y el comercio exterior constituyen pilares esenciales para el desarrollo económico y la competitividad de Colombia en los mercados internacionales. En un entorno globalizado, caracterizado por el intercambio constante de bienes, servicios y capitales, la eficiencia en los procesos aduaneros se convierte en un factor determinante para facilitar las operaciones de exportación e importación, reducir costos logísticos y asegurar el cumplimiento normativo.

En el contexto colombiano, la logística aduanera integra un conjunto de procedimientos, regulaciones y actores que intervienen desde el ingreso o salida de mercancías, hasta su nacionalización o embarque hacia otros destinos. Instituciones como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), y entidades como la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), juegan un papel fundamental en la vigilancia, control y facilitación del comercio legítimo.

La logística aduanera es uno de los componentes clave dentro de esta dinámica. Más allá de los simples trámites de importación y exportación, involucra la coordinación eficiente de diversos actores, como empresas transportadoras, agencias de aduanas, autoridades portuarias y aeropuertos, así como organismos regulatorios, con el objetivo de asegurar que las operaciones se lleven a cabo de manera ágil, segura y conforme a la normativa vigente. En este sentido, las reformas aduaneras implementadas en Colombia en los últimos años han buscado hacer frente a los retos de la modernización tecnológica, la transparencia y la lucha contra el contrabando.

Las organizaciones actuales deben contemplar la posibilidad de desarrollar actividades referentes a la logística de carácter global, capaz de proveerse de materias primas y productos elaborados y provenientes de cualquier país que pueda ofrecerlos en condiciones favorables, tanto técnica como económicas, y de características ambientales sostenibles.

En un mundo globalizado, el comercio exterior se ha convertido en un pilar fundamental para el desarrollo económico de los países, y Colombia no es la excepción. Con una economía en constante evolución y un creciente interés por expandir sus mercados internacionales, el país ha puesto especial énfasis en mejorar su infraestructura y procedimientos aduaneros para facilitar el flujo de bienes y servicios hacia y desde el exterior.

La gestión aduanera, en el marco del comercio exterior o internacional, abarca una diversidad de operaciones que la hacen sumamente compleja. Coexisten operaciones comerciales de importación, exportación, regímenes especiales y tránsito de mercancías, junto con la logística del transporte, almacenaje y tangencialmente con la distribución, que operan en el cumplimiento de las normas fiscales, de control de seguridad y de política comercial exterior. Para los agentes que intervienen en el comercio internacional, ello significa disponer de una serie de servicios, infraestructuras y terminales logísticas adecuados para la circulación y el almacenamiento de mercancías, así como aplicar los procedimientos aduaneros que permitan atender las necesidades del mercado de manera eficaz, pues en un mercado abierto el más eficaz disfruta de ventaja comparativa frente a los demás.

La articulación entre logística aduanera y comercio exterior permite garantizar el flujo seguro y oportuno de mercancías, optimizar los tiempos de operación y promover la inserción del país en cadenas globales de valor. Comprender estos elementos es esencial para profesionales, empresas y estudiantes

que participan o aspiran a participar en actividades de comercio internacional, dado que un manejo adecuado de la normativa y los procedimientos es clave para competir en un mercado dinámico y altamente regulado.

Para un mejor entendimiento de los procesos de administración de importaciones y exportaciones de bienes y servicios, la globalización ha hecho que las operaciones logísticas inmersas en estos procesos tengan una realidad constante, por lo tanto, se han de tener muy presentes el conocimiento y el cumplimiento de las normas legales relativas a la gestión aduanera, junto con las operaciones conexas de transacciones financieras en divisas y los servicios de transporte internacional, almacenamiento y tráfico de mercancías.

En este contexto, para afrontar los retos derivados del comercio con mercados externos, las empresas precisan que sus gestores y directivos posean amplios conocimientos que permitan disponer de las herramientas necesarias para emprender tales actividades. Para ello será necesario, por una parte, que conozcan los deberes, obligaciones y responsabilidades de la gestión aduanera en referencia al intercambio de mercancías, producto de las compraventas con el exterior; y, por otra parte necesitarán contar con la ayuda de profesionales, internos o externos, capacitados en las técnicas del comercio internacional, que se sumen en el logro de los objetivos empresariales planteados en cuantas operaciones hayan de ejecutarse para que las mercancías lleguen a su destino en la forma más eficiente posible.

Las legislaciones y los acuerdos que regulan las transacciones internacionales, aunque son de origen diverso, poseen objetivos comunes y constituyen un marco de cooperación comercial sobre principios de concertación, que se adaptan progresivamente a los nuevos objetivos económicos, políticos y sociales. De igual modo, las instituciones regionales han evolucionado en función de sus cometidos y ha consolidado la integración comercial de los estados miembros, mientras los gobiernos de otros estados han formalizado acuerdos de cooperación con el objetivo de competir en el mercado mundial.

Las empresas y la administración pública han de disponer de los recursos necesarios para afrontar los retos del comercio internacional: las primeras, mediante la fabricación y la oferta de bienes y servicios según los requisitos solicitados por los clientes; la segunda, velando por el cumplimiento de las reglamentaciones de manera ágil. Ambas partes han de colaborar en el mismo objetivo, que no es otro que el desarrollo empresarial productivo, iniciando en el seno de la empresa y con repercusión final en el producto interno bruto (PIB) de cada país. Si alguna de las dos partes no cumple adecuadamente su cometido, la otra sufre las consecuencias, que finalmente se trasladan al conjunto de la sociedad mediante la disminución o el

Tabla de Contenido

El autor.....	3
Introducción	4
Tabla de Contenido	6
Tabla de Figuras	11
Tabla de Cuadros	13
Capítulo 1 Breve Historia del Comercio Exterior.....	14
1. Comercio Exterior Global.....	14
2. Breve Historia del Comercio Exterior Colombiano.....	18
Capítulo 2 Factores y Sectores de Producción	22
1. Factores de Producción	22
2. Sectores Productivos	24
Capítulo 3 Áreas Complementarias al Comercio Internacional.....	27
1. Negocios Internacionales	27
2. Finanzas internacionales	29
3. Marketing Internacional	30
4. Logística Internacional	31
5. La Globalización	32
Capítulo 4 Teorías del Comercio Internacional	34
1. Mercantilismo (Siglos XVI - XVIII).....	34
2. Teoría de la Ventaja Absoluta de Adam Smith (1776).....	34
3. Teoría de la Ventaja Comparativa de David Ricardo (1817)	34
4. Modelo Heckscher-Ohlin (H-O) (Principios del Siglo XX)	34
5. Teoría de la Demanda Representativa (Linder, 1961).....	35
6. Teoría del Ciclo de Vida del Producto de Vernon (1966).....	35
7. Teoría de Economías de Escala e Imperfecciones del Mercado (Década de 1980).....	35
8. Teoría de la Ventaja Competitiva de las Naciones de Porter (1990).....	35
9. Modelo de Competencia Imperfecta	35
10. Modelo de Gravedad	35
11. Teoría de las Barreras Comerciales.....	36
Capítulo 5 Introducción a la Economía Internacional	38
1. Objetivos Principales.....	38
2. La Organización Mundial del Comercio (OMC).....	40
Capítulo 6 Economía y Comercio Exterior.....	45
1. Crecimiento Económico	45
2. Política Económica.....	45
3. Balanza de Pagos	45
4. Tipos de Cambio.....	46
5. Desarrollo Sostenible	46
6. Integración Económica Regional y Global.....	46
7. Política Comercial.....	47
Capítulo 7 Política Comercial de Colombia	54
1. Tratados de Libre Comercio y Acuerdos Comerciales	54
2. Diversificación de Mercados y Exportaciones	54

3. Fortalecimiento de la Alianza del Pacífico	54
4. Promoción de la IED	54
5. Política de Sustitución de Importaciones y Competitividad Interna	54
6. Participación en Organizaciones Multilaterales	55
7. Política de Facilitación del Comercio	55
8. Promoción de Normas de Comercio Justo y Sostenible	55
9. Desafíos actuales	55
10. Balanza Comercial de Colombia 2024	58
Capítulo 8 Integración Comercial	61
1. Niveles de Integración Comercial	61
2. Integración Comercial de Colombia	64
Capítulo 9 Administración de Organizaciones y Comercio Exterior	69
1. Ampliación de Mercados	69
2. Competitividad y Eficiencia	69
3. Diversificación de Proveedores	69
4. Gestión de Riesgos	69
5. Cumplimiento Normativo y Adaptación	69
6. Planeación Estratégica Internacional	70
7. Estructura Organizacional y Logística	70
8. Gestión Financiera y Control de Costos	70
9. Cumplimiento Normativo y Gestión de Riesgos	70
10. Desarrollo del Talento y Competencias Globales	70
11. Innovación y Adaptación Tecnológica	70
12. Cultura Organizacional y Adaptación Cultural	70
13. Gestión de Alianzas y Redes Globales	71
14. Innovación en Modelos de Negocio Internacionales	71
15. Gestión del Conocimiento y Transferencia de Aprendizaje	71
16. Adaptación de Productos y Estrategias de Marketing Internacional	71
17. Sostenibilidad y Responsabilidad Social Empresarial (RSE) Global	71
18. Digitalización y Comercio Electrónico Internacional	72
19. Liderazgo y Gestión del Cambio	72
20. Desarrollo de Capacidades en <i>Compliance</i> Internacional	72
Capítulo 10 Incidencia de la Administración Pública en el Comercio Exterior de Colombia	74
1. Rol de la Administración Pública en el Comercio Exterior	74
2. Entidades Clave del Comercio Exterior	74
3. Políticas Públicas y Acuerdos Comerciales	75
4. Facilitación del Comercio	75
5. Obstáculos y Retos	75
6. Impacto Económico y Social	75
Capítulo 11 Desarrollo Teórico Práctico	77
Capítulo 12 Evolución de la Legislación Aduanera Colombiana	81
Capítulo 13 Clasificación Arancelaria	86
1. Clasificación Arancelaria de las Mercancías en Aduanas	86
2. Propósito e Importancia	86
3. Sistema de Clasificación Arancelaria	88
Capítulo 14 Aranceles y tarifas en Colombia	92
1. Aspectos importantes	92

2. Tipo de Aranceles	94
3. Principales Niveles Arancelarios	95
4. Medidas de Defensa Comercial	96
Capítulo 15 Origen de las Mercancías en el Comercio Exterior Colombiano	98
1. Origen de las Mercancías	98
2. Marco Normativo Colombiano	99
3. Importancia del Origen de las Mercancías	99
4. Retos y Desafíos	99
5. Normas o Reglas de Origen	100
6. Criterios de Calificación de Origen	100
7. Criterios Generales – CAN Decisión 416	100
8. Declaración Juramentada de origen	101
9. Pruebas de Origen Certificado de Origen	101
10. Prueba de Origen Física	101
11. Prueba de Origen Digital	101
12. Entidad Habilitada	102
13. Sistema Armonizado	102
14. Sistema Generalizado de Preferencias	102
15. Servicio Informático Electrónico de Origen	102
16. Verificación de origen	102
Capítulo 16 Valoración Aduanera	111
1. Historia e Información Técnica	111
2. Los seis métodos	114
3. Instituciones Internacionales	115
4. Instituciones Nacionales	116
5. Declaración Andina de Valor	116
Capítulo 17 Procedimientos Aduaneros Importaciones	118
1. Trámite Inicial para Importar en Colombia	118
2. Obligación Aduanera	118
3. Obligación Aduanera en la Importación	119
4. Registro de Importadores	120
5. Procedimientos Aduaneros de la Importación	120
6. Norma Legal para los Trámites de Importación	120
7. Requisitos, Permisos o Autorizaciones para Importar	120
8. Declaración de aduanas	121
9. Tributos Aduaneros	129
10. Conversiones monetarias	131
11. Formas de pago	131
12. Vigencia de los Tributos Aduaneros	132
13. Modalidades del Régimen de Importación	134
14. Entregas urgentes	135
15. Viajeros	136
16. Muestra sin valor comercial	136
17. Menaje doméstico	136
18. Tipos de declaración	138
19. Presentación de la declaración	138
Capítulo 18 Pasos para una Importación Ordinaria	143

1. Registro ante la Cámara de Comercio y la DIAN	143
2. Clasificación arancelaria	143
3. Estudio de Mercado y Factibilidad Económica	144
4. Registro o Licencia de Importación a través de la VUCE	147
5. Trámite de Registro o Licencia de Importación	152
6. Factura Comercial	155
7. Canalización de divisas y pago del valor de la importación	156
8. Financiación.	159
9. Expedición del certificado de origen	159
10. Contratación de Transporte y Seguro	159
Capítulo 19 Procesos Aduaneros: Régimen de Importación	162
1. Llegada de la Mercancía	162
2. Almacenamiento de mercancías.....	164
3. Desaduanamiento	166
4. Proceso aduanero de la importación.....	168
Capítulo 20 Procedimientos Aduaneros: Exportaciones	170
1. Exportación	170
2. Selección de Mercados	172
3. Términos de Negociación Internacional – INCOTERMS	173
4. Momento de Exportar.....	174
5. Registro Para Determinación de Origen o Certificado de Origen (Si se requiere)	175
6. Procedimiento Aduanero de Exportación de Bienes.....	177
7. Etapas de la Exportación	177
8. Exportación de mercancías que se rigen por normas especiales.	179
9. Modalidades de Exportación	180
Capítulo 21 Régimen de Tránsito Aduanero	186
1. Tránsito Aduanero	186
2. Antecedentes Históricos	186
3. Aspectos Legales en Colombia.....	186
4. Objetivo principal.....	187
5. Tipos de tránsito aduanero:.....	188
6. Operaciones Permitidas Dentro del Tránsito Aduanero.....	188
7. Proceso de Tránsito Aduanero.....	191
8. Tránsito Aduanero Internacional (TAI)	193
9. Aplicación del Tránsito Aduanero Internacional	194
10. Proceso para aplicar el Tránsito Aduanero Internacional (TAI) en Colombia	196
Capítulo 22 Zonas Francas.....	199
1. Importancia en Colombia.....	199
2. Que es una Zona Franca	200
3. Objetivos de las Zonas Francas	200
4. Normativa	201
5. Clases de Zonas Francas	201
6. Beneficios de las Zonas Francas	202
7. Operaciones que se Pueden Desarrollar en Zonas Francas	204
8. Papel de las Zonas Francas en el Comercio Exterior del País	207
Capítulo 23 Logística General.....	210
1. Introducción.....	210

2. Logística.....	210
3. Servicios Logísticos	210
4. Logística del Transporte en el Comercio Internacional	211
5. Carga en Logística	220
6. Tipos de Carga en Logística y Transporte.....	220
7. Logística de Almacenamiento en el Comercio Internacional	223
8. Empaque.....	226
9. Embalaje	226
10. Etiquetado.....	227
11. Almacenamiento y/o Transporte	230
Capítulo 24 Conclusiones Generales	235
Capítulo 25 Nuevo Régimen Sancionatorio Aduanero.....	237
1. Resumen.....	237
Capítulo 26: ANEXOS	240
Anexo A: Definiciones Aduaneras Colombianas	240
Anexo B: Glosario de Términos de Comercio Exterior	252
Anexo C: Glosario de Integración Económica	255
Anexo D : Glosario de Logística.....	258
Anexo E : Glosario de Términos de Seguros.....	269
Anexo F: Glosario de Formas y Medios De Pago.....	271
Referencias.....	272

Tabla de Figuras

Figura 1. Breve Historia del Comercio Exterior Global	17
Figura 2. Breve Historia del Comercio Exterior Colombiano	21
Figura 3. Factores de Producción	23
Figura 4. Sectores Productivos	26
Figura 5. Áreas afines al intercambio internacional.....	33
Figura 6. Teorías del Comercio Internacional	37
Figura 7. Introducción a la Economía Internacional	44
Figura 8. Economía y Comercio Exterior.....	46
Figura 9. Política Comercial.....	53
Figura 10. Política Comercial Colombiana.....	57
Figura 11. Balanza Comercial.....	59
Figura 12. Política de Integración Comercial.....	63
Figura 13. Integración Comercial de Colombia	68
Figura 14. Administración de Organizaciones y Comercio Exterior	73
Figura 15. Entidades Clave del Comercio Exterior	74
Figura 16. La Administración Pública y Comercio Exterior Colombiano	76
Figura 17. Legislación Aduanera.....	80
Figura 18. Estructura y Evolución de la Legislación Aduanera Colombiana	85
Figura 19. Clasificación arancelaria.....	90
Figura 20. Sistema Armonizado	91
Figura 21. Aranceles y Tarifas en Colombia.....	97
Figura 22. Origen de las mercancías en Colombia	105
Figura 23. Pruebas de Origen	106
Figura 24. Declaración del Exportador	108
Figura 25. Auto certificación del Exportador (Productor o Comercializador).....	109
Figura 26. Certificado de Origen de la ALADI – CAN.....	110
Figura 27. Valoración Aduanera.....	113
Figura 28. Declaración Andina de Valor. DAV	117
Figura 29. Obligación aduanera	119
Figura 30. Obligación aduanera en la importación	123
Figura 31. Documentos Soporte de la Declaración de Importación “DIM”	126
Figura 32. Formulario Declaración de Importación. DIM.....	128
Figura 33. Vigencia de los Tributos Aduaneros	132
Figura 34. Formulario Recibo Oficial de Pago. ROP	133
Figura 35. Modalidades en el Régimen de Importación	137
Figura 36. Tipo de Declaraciones	139
Figura 37. Requisitos Previos para Importar a Colombia	142
Figura 38. Ingreso a Depósito Autorizado	164
Figura 39. Proceso Aduanero en el Régimen de Importación	169
Figura 40. Normatividad Régimen de Exportación	170
Figura 41. Proceso Inicial en el Régimen de Exportación.....	176
Figura 42. Proceso Inicial en el Régimen de Exportación	180
Figura 43. Modalidades de Exportación	185
Figura 44. Régimen de Tránsitos	190
Figura 45. Tránsito Aduanero Nacional.....	193

Figura 46. Tránsito Aduanero Internacional (TAI)	198
Figura 47. Definición	200
Figura 48. Zona Francas Régimen de Comercio Exterior	207
Figura 49. Zonas Francas en Colombia	209
Figura 50. Buque Porta Contenedores	211
Figura 51. Tipo de Contenedores	213
Figura 52. Avión de carga pesada	213
Figura 53. Tipos de Aviones de carga	214
Figura 54. Tipo de vehículos de carga	215
Figura 55. Logística General	219
Figura 56. La Carga en Logística	222
Figura 57. Logística de Almacenamiento en el Comercio Internacional.....	225
Figura 58. Empaque, Embalaje y Etiquetado en Comercio Internacional.....	229
Figura 59. Estiba de madera	230
Figura 60. Pallet	231
Figura 61. Pallet según el material	232
Figura 62. Pallet según el diseño estructural.....	233
Figura 63. Pallet según su tamaño	233
Figura 64. Almacenamiento y transporte	234
Figura 65. Nuevo Régimen Sancionatorio Aduanero (Ley 2586 de 2026)	239

Tabla de Cuadros

Cuadro 1. Normas de Origen en los Acuerdos Comerciales	103
Cuadro 2. Declaraciones en Materia de Origen	106

Capítulo 1

Breve Historia del Comercio Exterior

1. Comercio Exterior Global

El comercio es una de las actividades económicas de mayor antigüedad, pues se inició con el hombre mismo.

El comercio se ha considerado como el intercambio, entre dos o más individuos, de bienes y servicios que les son necesarios para satisfacer sus necesidades.

Dicha actividad surge cuando el hombre advierte la dificultad o la imposibilidad de producir determinados bienes que otros poseen y que pueden ser adquiridos mediante el cambio; es así como aparece la forma primitiva de cambio, el trueque.

La Academia Española nos dice que el comercio es la negociación que se hace comprando, vendiendo o permutando unas cosas por otras.

Obviamente que en el presente la técnica ha evolucionado el primitivo comercio de los pueblos con lo que ahora conocemos como comercio en línea. Esto ha significado la ampliación en el volumen de transacciones debido a la inmediación geográfica de las naciones. Podemos decir que cuando la zona de intercambio sobrepasó las fronteras nacionales surgió el comercio internacional.

“El término “comercio exterior” es generalmente atribuido a John Stuart Mill, quien lo uso para sustituir el término “comercio internacional”. Este último, primeramente, usado por Bentham en 1780, puede crear ciertos problemas para la definición del concepto que nos interesa. Estrictamente hablando, las naciones como tales no surgieron sino hasta el período del Renacimiento (siglos XV y XVI); sin embargo, resultaría extraño decir que el término “comercio internacional”, esto es, el intercambio de bienes o servicios entre diferentes pueblos surgió en la tardía época medieval. Por ello es conveniente hacer una referencia, tan breve cómo es posible dentro de una introducción, al comercio que se desarrolló en los pueblos antiguos”.

1.1. Orígenes

Quedó establecido que el comercio apareció con el hombre mismo.

Con la finalidad de saciar las necesidades humanas, las causas motoras del comercio fueron la desigualdad en los recursos naturales del hábitat y la especialización en la producción.

El primer comercio fue terrestre, más después fue fluvial y luego marítimo y es en este medio donde se caracteriza en primer término el comercio exterior.

Los Fenicios. Estos últimos llegaron a dominar el comercio desde las costas de mar mediterráneo La historia nos dice que dentro del mundo occidental se considere a los pueblos mesopotámicos, a los egipcios y los fenicios como los pioneros del comercio hasta las costas occidentales del norte de África y las costas europeas, extendiendo su dominio hasta las costas del mar báltico.

Los Griegos. La cultura helénica logró su gran desarrollo debido a la atención que le prestó a la navegación y al comercio que los fenicios venían desarrollando, participando en sus relaciones comerciales con Cartago. La competencia comercial dio motivo a varios enfrentamientos bélicos.

Los griegos finalmente dominaron el mundo conocido hasta entonces conocido. Su dominio duró tres siglos para ser desplazados por los romanos.

Los Romanos. Los romanos fueron los más importantes constructores de caminos para fines militares, obras que también fueron usadas para el comercio; además desarrollaron vías marítimas, pues contaban con una impresionante flota de galeras para transportar las mercancías desde sus colonias hasta Roma y viceversa. Los códigos teodosianos y justinianos contienen disposiciones relativas al tráfico comercial.

En el cenit de su imperio, ellos controlaban toda Europa occidental, incluyendo las islas británicas, el medio oriente y la parte norte de África. Roma era el centro de intercambio de las diferentes mercancías que llegaban de todas sus provincias.

Las Ligas de Ciudades Comerciales. “Durante las últimas etapas de la edad media, el comercio volvió a florecer, siendo este el motivo del surgimiento de varias ligas ciudades.

Su objeto primordial era lograr la seguridad de sus naves y sus rutas comerciales en contra de los piratas y de los nobles feudales.

Existieron varias ligas: la Liga Romana con las ciudades del bajo Rhin y del Danubio, la Liga Suava (Nuremberg y Ausburgo en el siglo XIV).

La más importante fue la Liga Hanseática de 1241 que fue fundada por las ciudades alemanas de Hamburgo y Lubeck.

Esta Liga fue tan poderosa como un Estado, pues mantuvo un ejército y fuerza naval; entró en guerra con naciones y realizó tratados de paz con ellas, imponiendo sus condiciones en algunas ocasiones. Mantuvo enviados diplomáticos y cónsules en otros países para agilizar sus transacciones comerciales. Así mismo, concedía préstamos a gobiernos que la favorecían por medio de concesiones, exenciones o monopolios en las áreas de pesca, minería, manufacturas y agricultura.

En sus mejores tiempos, esta liga dominó el comercio en el Mar de Norte y en el Mar Báltico y fue un factor de influencia entre la etapa feudal y la renacentista.

Como la mayoría de las instituciones de esta época, tuvo un importante matiz religioso, participando activamente en las Cruzadas.

Las pugnas entre las diversas ciudades que la integraban, y la consolidación del Estado alemán, la llevaron a su desintegración”.

España. Durante el imperio español, el comercio exterior de este país fue exclusivamente mercantilista, es decir, que dependió de la explotación y exportación de oro y plata, prohibiendo que sus colonias comerciaran con otros países entre sí, lo cual detuvo el progreso de estas posesiones y su debilitamiento económico

Inglaterra. Este país al invadir la India y al crear sus colonias en la América del Norte amplió su economía hasta convertirse en una potencia económica.

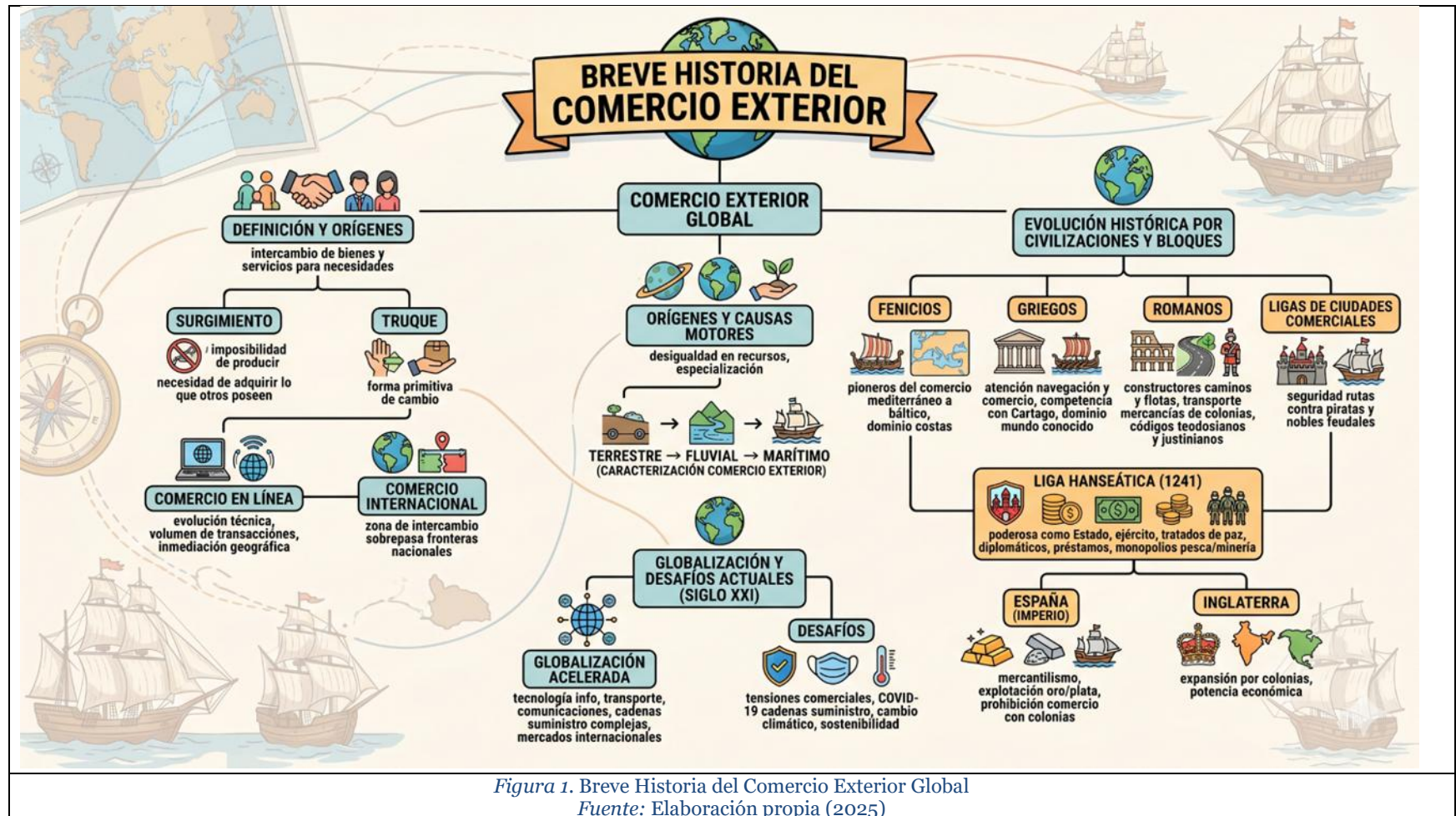
1.2. Desafíos y Tendencias Actuales

A medida que avanzamos en el siglo XXI, el comercio internacional enfrenta desafíos como tensiones comerciales entre las principales potencias, la pandemia de COVID-19 que afectó las cadenas de suministro globales y la creciente preocupación por cuestiones como el cambio climático y la sostenibilidad.

1.3. Globalización

A finales del siglo XX y principios del siglo XXI, la globalización aceleró el comercio internacional. Los avances en tecnología de la información, el transporte y las comunicaciones redujeron las barreras comerciales. Las cadenas de suministro se volvieron más complejas y las empresas buscaron mercados internacionales para expandirse.

En resumen, el comercio exterior global ha evolucionado a lo largo de los siglos, desde las antiguas rutas comerciales hasta la compleja red de intercambios que caracteriza la economía Mundial actual.



2. Breve Historia del Comercio Exterior Colombiano

El comercio exterior de Colombia tiene raíces que se remontan a la época precolombina, cuando las poblaciones indígenas intercambiaban bienes entre sí. Sin embargo, el comercio exterior formal comenzó a tomar forma durante la colonización española en el siglo XVI. En ese periodo, Colombia, como parte del Virreinato del Nuevo Reino de Granada, estaba vinculada principalmente a la economía española a través de la exportación de productos como oro, esmeraldas, café y tabaco.

Después de obtener su independencia en 1810, Colombia continuó exportando productos agrícolas, pero el comercio exterior experimentó cambios significativos a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX. Durante este periodo, el país diversificó sus exportaciones y comenzó a incluir productos como café, banano, flores, y productos derivados del petróleo.

En 1833 Se llevaron a cabo los primeros canales de exportación en el país, exportando tabaco desde Ambalema a Inglaterra, y en 1859 una de las primeras firmas extranjeras que exportó tabaco colombiano fue Powles, Gower & Co

Con la presidencia de Carlos Lleras Restrepo en 1967, se introdujo en el país el Estado Aduanero y Control Cambiario, a su vez se creó la Ley 444 de 1967 denominada como Plan de Promoción de Importación y Exportación (Plan Vallejo), a través del cual se puede importar materia prima, insumos, partes, repuestos y bienes de capital con exención total o parcial de tributos aduaneros, con destino a ser transformado en Colombia y posteriormente exportado. Por medio de la Ley 444 se estableció al Banco de la República como el único ente para ejercer el control cambiario.

En la presidencia de Misael Pastrana Borrero 1972, se creó el Abono Tributario, ahora denominado CERT (Certificado de Reembolso Tributario), este como incentivo del Estado para los exportadores en los pagos impositivos.

En el gobierno de Virgilio Barco 1982, se aplicaron flexibilizaciones sobre los productos importados: 80% de productos son de libre importación (anteriormente solo el 10% de la mercancía se podía importar sin el visto bueno del Gobierno), 5% prohibida importación (anteriormente la limitante estaba en el 30%. Aplica para la industria militar principalmente), 15% con licencia previa (antes estaba en el 60%). Por otra parte, se aplicaron disminuciones de aranceles, que estaban en un 80% y 120%, para pasar a un 5% y 20%.

Como presidente César Gaviria en 1991, se da la creación de la nueva constituyente y la gran reestructuración del comercio exterior, introduciendo nuevas instituciones como Mincomex, Bancoldex, DIAN (antes DAN y DIN), Consejo Superior de Comercio Exterior y los Intermediarios del Mercado Cambiario. A su vez se establece la libre tenencia y posesión de divisas.

Nace Procolombia en 1992 que es la entidad encargada de promover el Turismo, la Inversión Extranjera en Colombia, las Exportaciones no minero energéticas y la imagen del país en el exterior

En 2011 la economía colombiana se internacionaliza con nuevas normativas que permitieron multiplicar por ocho las exportaciones y la inversión extranjera. Las exportaciones pasaron de USD7.244 millones en 1991 a USD56.954 millones en 2011.

Actualmente se han dado grandes avances con importantes inversiones en base tecnológico. La DIAN cuenta con un sistema informático robusto, como lo es el SYGA (importaciones) y el MUISCA (exportaciones y tributos), además el Ministerio de Comercio cuenta con el VUCE (Ventanilla Única del Comercio Exterior) que agiliza trámites de permisos y registro de importaciones. De otro lado se ha dado la introducción de nuevas figuras que apoyan el comercio exterior como es el caso de las zonas francas y las comercializadoras internacionales.

El nuevo milenio trajo consigo una mayor globalización y la firma de tratados de libre comercio con varios países y regiones, como Estados Unidos, la Unión Europea y países de América Latina. Estos acuerdos buscaban ampliar las oportunidades comerciales y mejorar la competitividad de los productos colombianos en los mercados internacionales.

El comercio exterior de Colombia sigue siendo fundamental para su economía. Los principales socios comerciales incluyen Estados Unidos, China y países de la región latinoamericana. Las exportaciones colombianas siguen siendo diversas, abarcando productos como petróleo, café, flores, carbón, esmeraldas y textiles.

Es importante destacar que el comercio exterior de Colombia ha enfrentado desafíos, como la volatilidad de los precios de los productos básicos y los cambios en las condiciones económicas globales. Sin embargo, el país continúa adaptándose y buscando nuevas oportunidades para fortalecer su posición en el escenario internacional.

El comercio exterior de Colombia en el siglo XXI ha experimentado transformaciones significativas, impulsadas por cambios económicos, acuerdos comerciales, y fluctuaciones en los mercados globales. A continuación, se presentan algunos de los hitos y tendencias más importantes.

2.1. Acuerdos Comerciales

Colombia ha venido estructurando una política de integración económica abierta, en virtud de la cual ha logrado acercarse a un número cada vez mayor de mercados extranjeros. De manera particular para el ámbito latinoamericano, esta integración se ha dado en el marco de la Comunidad Andina (CAN), la Alianza del Pacífico y la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

2.2. Crecimiento de Exportaciones No Tradicionales

Durante la primera década del siglo XXI, Colombia comenzó a diversificar su oferta exportadora más allá del petróleo y el carbón, incluyendo productos agrícolas como flores, café especial, y frutas exóticas.

2.3. Impacto de la Caída de los Precios del Petróleo (2014-2015)

La caída de los precios del petróleo afectó significativamente las exportaciones colombianas, dado que los hidrocarburos representan una parte considerable de los ingresos por exportaciones. Esto obligó al país a acelerar sus esfuerzos de diversificación económica.

2.4. Fortalecimiento del Sector Agroindustrial

Productos como el café, las flores y el banano continuaron siendo fundamentales, pero también se impulsó la exportación de nuevos productos como aguacates y *berries*.

2.5. Inversión en Infraestructura

La inversión en infraestructura, especialmente en puertos y carreteras, ha sido crucial para mejorar la competitividad de Colombia en el comercio exterior.

2.6. Impacto del COVID-19

La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto profundo en el comercio mundial, y Colombia no fue la excepción. Las exportaciones se redujeron significativamente en 2020, pero comenzaron a recuperarse en 2021 con la reactivación económica global.

2.7. Nuevas Estrategias de Diversificación

Colombia ha continuado enfocándose en la diversificación de sus exportaciones. Productos como el cannabis medicinal, los productos de tecnología, y el sector servicios (incluyendo BPO y TIC) han ganado relevancia.

2.8. Mercados Emergentes

En los últimos años, Colombia ha puesto énfasis en fortalecer relaciones comerciales con mercados emergentes en Asia y África, buscando reducir su dependencia de Estados Unidos y Europa.

2.9. Tecnología y Sostenibilidad

La adopción de tecnologías avanzadas y prácticas sostenibles está en la agenda para hacer que las exportaciones colombianas sean más competitivas y amigables con el medio ambiente.

2.10. Infraestructura y Logística

El gobierno y el sector privado están invirtiendo en mejorar la infraestructura logística para reducir costos y tiempos de exportación, haciendo a Colombia un jugador más fuerte en el comercio global.

En resumen, el comercio exterior de Colombia en el siglo XXI ha sido dinámico, enfrentando desafíos, pero también aprovechando oportunidades para diversificar y expandir su presencia en el mercado global



Figura 2. Breve Historia del Comercio Exterior Colombiano

Fuente: Elaboración propia (2025)

Capítulo 2

Factores y Sectores de Producción

1. Factores de Producción

Los factores de producción son los recursos que se utilizan en el proceso de producción de bienes y servicios. Los principales factores de producción son tierra, trabajo, capital y habilidades empresariales.

1.1. Relación los factores de producción con el comercio internacional

Tierra. La disponibilidad y calidad de la tierra pueden afectar la producción de bienes agrícolas, lo que a su vez puede influir en la participación de un país en el comercio internacional de alimentos y productos agrícolas.

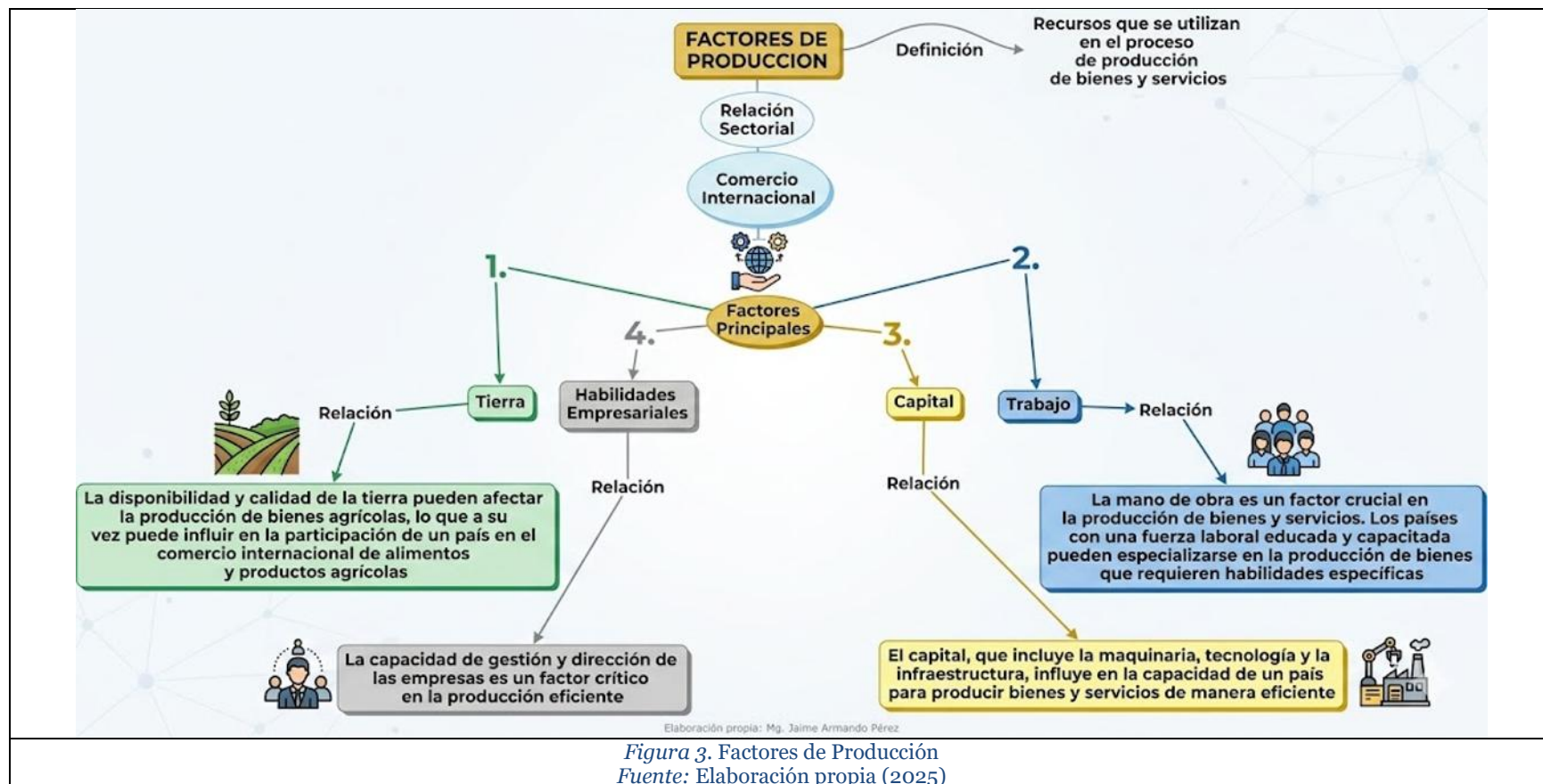
Trabajo. La mano de obra es un factor crucial en la producción de bienes y servicios. Los países con una fuerza laboral educada y capacitada pueden especializarse en la producción de bienes que requieren habilidades específicas. El comercio internacional permite a los países aprovechar las diferencias en los costos laborales y especializarse en la producción eficiente de ciertos bienes.

Capital. El capital, que incluye la maquinaria, tecnología y la infraestructura, influye en la capacidad de un país para producir bienes y servicios de manera eficiente. En el comercio internacional, la movilidad del capital puede permitir que las empresas busquen las condiciones más favorables para la inversión y la producción.

Habilidades Empresariales. Relación con el comercio: La capacidad de gestión y dirección de las empresas es un factor crítico en la producción eficiente. Los empresarios exitosos pueden identificar oportunidades en el mercado internacional y gestionar eficazmente las operaciones transfronterizas.

En el contexto del comercio internacional, surge el concepto de ventaja comparativa, propuesto por David Ricardo. Este concepto sugiere que los países se benefician al especializarse en la producción de bienes y servicios para los que tienen una ventaja comparativa (menores costos de oportunidad). El comercio internacional permite a los países aprovechar sus recursos de manera eficiente, ya que no todos los países tienen los mismos recursos en la misma cantidad o calidad.

Además, los acuerdos comerciales y la globalización han facilitado el movimiento de factores de producción a través de las fronteras, permitiendo una asignación más eficiente de estos recursos a nivel mundial.



2. Sectores Productivos

Los sectores productivos son categorías económicas que clasifican las actividades económicas de acuerdo con la naturaleza de su producción. Estos se dividen principalmente en tres sectores:

2.1. Sector Primario

- Engloba las actividades relacionadas con la extracción de recursos naturales.
- Incluye agricultura, ganadería, pesca, minería y explotación forestal.
- Provee materias primas para otros sectores.
- Es fuente fundamental de empleo en áreas rurales.

2.2. Sector Secundario

- Se centra en la transformación de materias primas en productos manufacturados.
- Incluye la industria manufacturera y la construcción.
- Aporta productos elaborados y bienes de consumo.
- Genera empleo en fábricas y sitios de construcción.

2.3. Sector Terciario

- Enfocado en la prestación de servicios y no en la producción de bienes tangibles.
- Incluye comercio, transporte, servicios financieros, educación, salud y turismo.
- Mayor énfasis en la interacción humana y la entrega de servicios.
- Principal fuente de empleo en economías desarrolladas.

Estos sectores están interconectados y dependen entre sí. Por ejemplo, el sector primario suministra materias primas al sector secundario, que a su vez produce bienes que pueden ser comercializados y distribuidos por el sector terciario.

Las economías suelen evolucionar de ser predominantemente agrícolas (sector primario) a industrializadas (sector secundario) y finalmente a economías basadas en servicios (sector terciario) a medida que avanzan en su desarrollo.

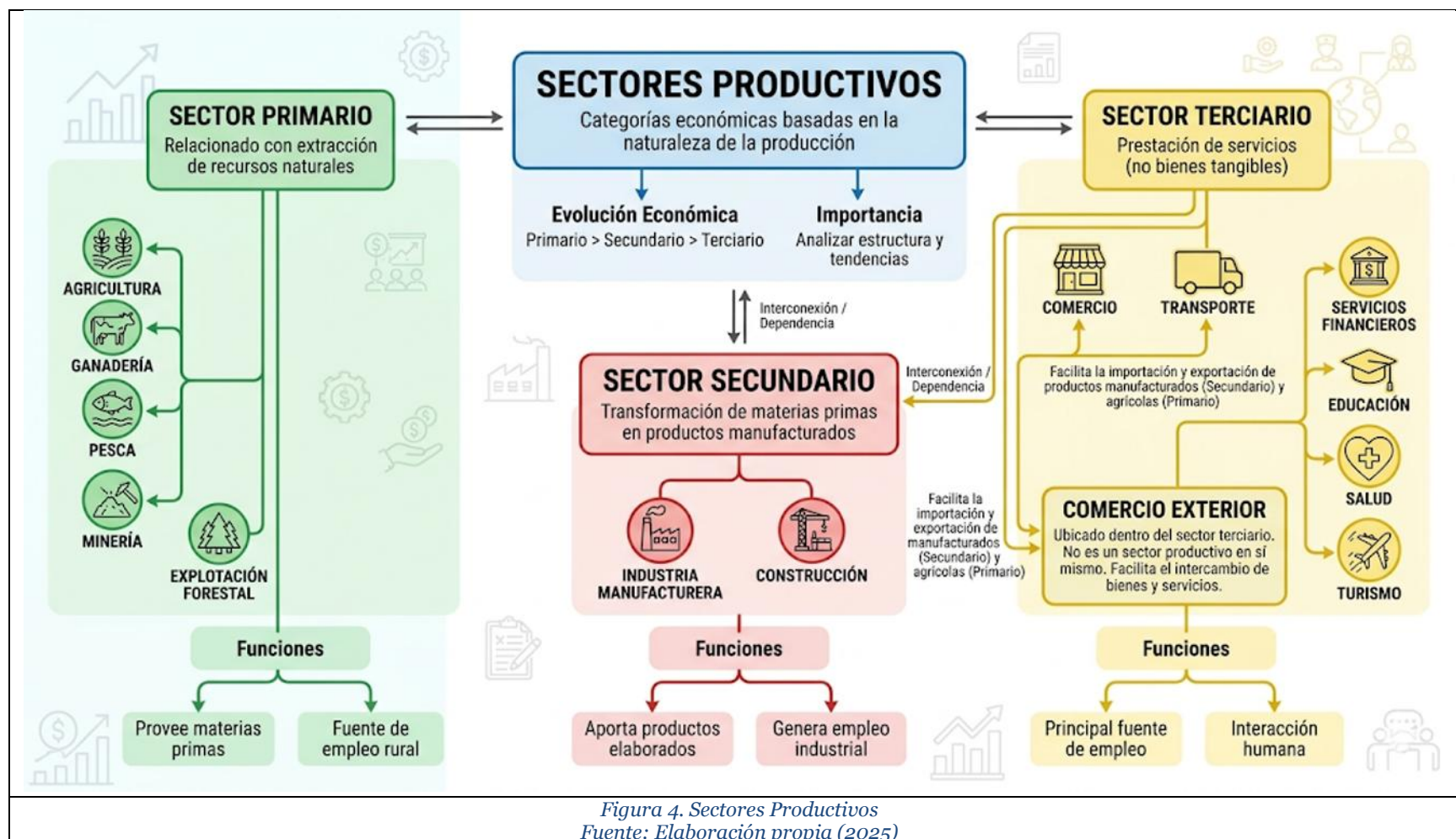
Comprender estos sectores es esencial para analizar la estructura económica de un país o región, así como para identificar tendencias y patrones en el desarrollo económico.

El comercio exterior no se clasifica típicamente como un sector productivo en sí mismo, ya que no involucra la creación directa de bienes o servicios. En cambio, el comercio exterior es una actividad económica que facilita el intercambio de bienes y servicios entre diferentes países o regiones. Se ubica más adecuadamente dentro del ámbito del sector terciario, específicamente en el área de servicios.

LOGISTICA ADUANERA Y COMERCIO EXTERIOR

El comercio exterior se relaciona estrechamente con otros sectores productivos al facilitar la exportación e importación de productos manufacturados (sector secundario) y productos agrícolas (sector primario). Puede tener un impacto significativo en la economía de un país, ya que afecta la balanza comercial, el crecimiento económico y la competitividad internacional.

En resumen, mientras que el comercio exterior no es un sector productivo en sí mismo, desempeña un papel crucial en la conexión y facilitación del intercambio de bienes y servicios entre los sectores productivos de diferentes regiones o países.



Capítulo 3

Áreas Complementarias al Comercio Internacional

El comercio internacional es un campo complejo que abarca diversas áreas complementarias que son fundamentales para su desarrollo. A continuación, presentamos algunas de las áreas complementarias clave:

1. Negocios Internacionales

Los negocios internacionales abarcan todas las transacciones comerciales y económicas que tienen lugar entre entidades de diferentes países. Estas pueden incluir la inversión extranjera directa, las alianzas estratégicas, y el comercio de bienes y servicios.

1.1. Conceptos Fundamentales

Globalización. Es el proceso por el cual los mercados y las empresas se expanden y se integran a nivel mundial. La globalización ha llevado a una mayor interdependencia económica entre los países.

Entorno Internacional. Incluye los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales (conocido como PESTEL) que afectan los negocios internacionales.

1.2. Modalidades de Entrada en Mercados Internacionales

Exportación e Importación. Es la forma más común y menos arriesgada de entrar en mercados extranjeros.

Exportación Directa. La empresa exporta directamente a un cliente en un mercado extranjero.

Exportación Indirecta. Utiliza intermediarios para vender sus productos en el extranjero.

Inversión Extranjera Directa (IED). Implica invertir directamente en instalaciones de producción o negocios en otro país.

Inversiones en Proyectos Nuevos. Establecimiento de operaciones nuevas.

Adquisiciones y Fusiones. Comprar o fusionarse con una empresa existente en el país extranjero.

Franquicia. La empresa otorga derechos a otra empresa para operar bajo su marca y modelo de negocio.

Licencia. Permitir a una empresa extranjera producir y vender productos utilizando la propiedad intelectual de la empresa.

Joint Venture. Creación de una nueva entidad empresarial compartida.

Alianza Estratégica. Acuerdo de cooperación sin la creación de una nueva entidad.

1.3. Factores Para Considerar

Culturales. Diferencias en valores, creencias, normas y comportamientos que pueden afectar las operaciones y el marketing.

Dimensiones Culturales. Comprender las diferencias culturales entre países.

Factores Legales y Regulatorios. Cada país tiene su propio conjunto de leyes y regulaciones que afectan cómo se hacen los negocios.

Leyes de Comercio Internacional. Incluyen acuerdos como la Organización Mundial del Comercio (OMC), tratados o convenios comerciales

Factores Económicos. Factores como tasas de cambio, inflación, y estabilidad económica.

Riesgo Cambiario. Riesgo asociado con las fluctuaciones en los tipos de cambio.

Riesgos Políticos. Estabilidad política, políticas comerciales, y relaciones internacionales, incluye expropiación, inestabilidad política y cambios en las políticas gubernamentales.

1.4. Estrategias

Estandarización. Ofrecer productos y usar estrategias similares en todos los mercados.

Adaptación. Ajustar productos y estrategias para satisfacer las preferencias y necesidades locales.

1.5. Entrada

Multidoméstica. Adaptar productos y estrategias para cada mercado local.

Global. Ofrecer productos estandarizados y tener una estrategia unificada.

Transnacional. Combinar la eficiencia global con la capacidad de respuesta local.

1.6. Desafíos Comunes

Barreras Comerciales. Aranceles, cuotas y barreras no arancelarias que dificultan el comercio.

Logística y Cadena de Suministro. Gestión de la cadena de suministro internacional, incluyendo transporte y almacenamiento.

Riesgos Políticos y Económicos. Inestabilidad en los países socios comerciales.

Cumplimiento Legal y Ético. Cumplir con las leyes locales e internacionales y mantener prácticas éticas.

1.7. Herramientas y Recursos

Acuerdos Comerciales. Tratados de libre comercio y acuerdos regionales que facilitan el comercio.

Consultoría y Asesoría. Empresas que ayudan a navegar los desafíos del comercio internacional.

Tecnología y Software. Herramientas para gestionar operaciones internacionales, como sistemas de gestión de la cadena de suministro (SCM) y software de planificación de recursos empresariales (ERP).

Los negocios internacionales requieren una comprensión profunda de las complejidades globales y una estrategia bien diseñada para navegar en diferentes mercados.

2. Finanzas internacionales

Las finanzas internacionales se refieren al estudio de las transacciones financieras globales y las interacciones entre diferentes mercados financieros en todo el mundo. Este campo abarca una variedad de temas relacionados con la gestión de activos, la inversión, el comercio internacional, los tipos de cambio, la política monetaria, entre otros.

2.1. Conceptos clave

Mercado de Divisas. Es donde se compran y venden diferentes monedas. El mercado de divisas es uno de los mercados financieros más grandes del mundo y juega un papel crucial en las finanzas internacionales.

Riesgo Cambiario. La posibilidad de pérdidas financieras debido a cambios adversos en los tipos de cambio. Las empresas que operan a nivel internacional a menudo deben gestionar este riesgo.

Inversión Extranjera Directa (IED). Implica la adquisición de activos productivos (como fábricas o empresas) en un país extranjero. La IED es una forma importante de participación económica a nivel global.

Arbitraje Internacional. Aprovechar las diferencias en los precios de activos o tasas de intercambio entre diferentes mercados internacionales para obtener ganancias.

Paridad del Poder Adquisitivo (PPA). Un principio que sugiere que, a largo plazo, las tasas de cambio deben ajustarse para igualar el costo de una canasta de bienes y servicios en diferentes países.

Organizaciones Internacionales. Instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial desempeñan un papel crucial en la estabilidad financiera global y proporcionan asistencia financiera a los países en desarrollo.

Globalización Financiera. Se refiere al creciente grado de integración e interdependencia de los mercados financieros a nivel mundial.

Política Monetaria y Fiscal. Las decisiones de política económica de un país pueden tener efectos significativos en los mercados financieros internacionales, especialmente en los tipos de cambio y los flujos de capital.

Tipo de Cambio. Es el precio relativo de una moneda en comparación con otra. Los tipos de cambio afectan directamente el comercio internacional y la inversión extranjera.

En el campo de los tipos de cambio tenemos el fijo, cuando la autoridad monetaria de un país (como un banco central) establece y mantiene un valor específico para su moneda en relación con otra moneda o un grupo de monedas, para mantener este tipo de cambio, y el flotante cuando valor de una moneda es determinado por las fuerzas del mercado, es decir, la oferta y la demanda en el mercado de divisas.

Las finanzas internacionales son esenciales para comprender cómo las decisiones económicas y financieras en un país pueden tener repercusiones en todo el mundo.

3. Marketing Internacional

El marketing internacional se enfoca en promover y vender productos o servicios en múltiples países. Esto implica adaptar estrategias de marketing para diferentes culturas, preferencias de consumidores, legislaciones locales y condiciones del mercado. Incluye investigación de mercados internacionales, desarrollo de productos globales, estrategias de precios, promociones y distribución internacional.

3.1. Fundamentos Básicos

Investigación del Mercado Internacional. Antes de entrar en un nuevo mercado, es crucial comprender las características demográficas, culturales, económicas y competitivas del país objetivo. La investigación de mercado ayuda a identificar oportunidades y desafíos.

Segmentación de Mercado Internacional. Los mercados internacionales pueden ser muy diversos, por lo que es importante segmentarlos en grupos más pequeños de consumidores con características y necesidades similares. Esto permite a la empresa adaptar sus estrategias de marketing de manera más efectiva.

Posicionamiento de la Marca. El posicionamiento implica cómo la empresa quiere que su marca sea percibida por los consumidores en el mercado internacional. Es importante comunicar de manera clara y consistente los valores y beneficios de la marca para diferenciarse de la competencia.

Adaptación del Producto y Promoción. Los productos y mensajes de marketing deben adaptarse a las preferencias culturales, idiomas y regulaciones locales. Esto puede implicar modificaciones en el producto mismo, así como en las estrategias de promoción y publicidad.

Canales de Distribución Internacionales. La elección de los canales de distribución adecuados es fundamental para llegar a los consumidores de manera efectiva en el mercado internacional. Esto puede incluir distribuidores, minoristas, tiendas en línea, entre otros.

Precios Internacionales. Los precios deben ser competitivos en el mercado internacional, teniendo en cuenta factores como los costos de producción, los impuestos, los aranceles, la competencia local y la percepción de valor por parte de los consumidores.

Logística Internacional. Como mencionamos anteriormente, la logística internacional juega un papel crucial en el marketing internacional al garantizar una entrega oportuna y eficiente de los productos a los clientes en diferentes partes del mundo.

Cultura y Sensibilidad Cultural. Es fundamental tener en cuenta las diferencias culturales al desarrollar estrategias de marketing internacional. Esto incluye aspectos como el lenguaje, los símbolos, las costumbres y las tradiciones que pueden influir en la percepción de la marca y los productos.

Estos son algunos de los fundamentos básicos del marketing internacional. Adaptar las estrategias de marketing a los mercados internacionales puede ser un desafío, pero también ofrece oportunidades emocionantes para el crecimiento y la expansión de la empresa.

4. Logística Internacional

Implica la gestión eficiente de la cadena de suministro a nivel global para asegurar que los bienes lleguen de manera oportuna y en buenas condiciones a su destino final.

4.1. Fundamentos básicos

Transporte. Es crucial elegir el medio de transporte adecuado según la naturaleza de la carga, la distancia y la urgencia. Las opciones incluyen transporte marítimo, aéreo, terrestre y ferroviario.

Almacenamiento y Manejo de Inventario. Se refiere a la gestión de la ubicación, el almacenamiento y el movimiento de los productos. Esto implica decidir dónde almacenar los productos y cómo organizarlos para una fácil recuperación y distribución.

Gestión de Pedidos. Implica el proceso de aceptar, procesar y cumplir con los pedidos de los clientes de manera eficiente. Esto incluye la entrada de pedidos, el procesamiento de pagos, el embalaje y el envío.

Gestión de la Cadena de Suministro. Se trata de coordinar todas las actividades involucradas en la adquisición, producción y distribución de bienes para garantizar una cadena de suministro eficiente y rentable.

Documentación Aduanera y Regulaciones Internacionales. Cada país tiene sus propias regulaciones aduaneras y requisitos de documentación para la importación y exportación de bienes. Es importante estar al tanto de estas regulaciones para evitar retrasos y problemas legales.

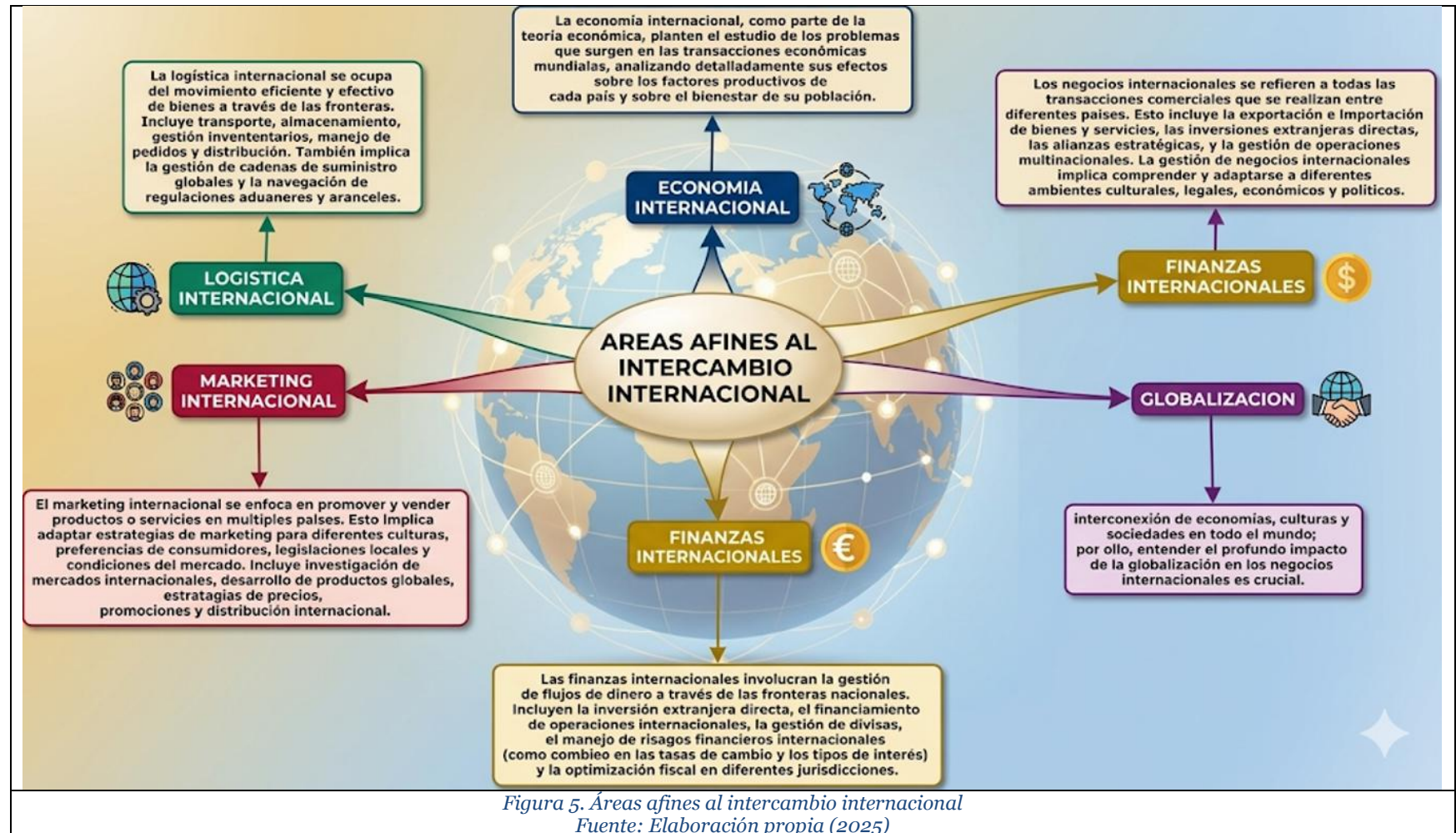
Seguro de Carga y Riesgos. Es esencial asegurar la carga contra posibles pérdidas o daños durante el transporte internacional. También es importante evaluar y mitigar otros riesgos como el robo, el deterioro o los desastres naturales.

Tecnología de la Información y Seguimiento. El uso de sistemas de gestión de la cadena de suministro (SCM) y tecnología de seguimiento (como GPS) es fundamental para monitorear el movimiento de la carga y garantizar una entrega precisa y oportuna.

Estos son solo algunos aspectos básicos de la logística internacional. Dependiendo de la empresa y del tipo de producto, pueden surgir consideraciones adicionales.

5. La Globalización

La globalización es una fuerza impulsora detrás del crecimiento de los negocios internacionales. Se refiere a la interconexión de economías, culturas y sociedades en todo el mundo; por ello, entender el profundo impacto de la globalización en los negocios internacionales es crucial.



Capítulo 4

Teorías del Comercio Internacional

Las teorías del comercio internacional buscan explicar las razones y los beneficios del intercambio de bienes y servicios entre países. A lo largo de la historia, estas teorías han evolucionado para adaptarse a las transformaciones económicas y políticas mundiales

El comercio internacional ha sido objeto de estudio por siglos, y sus teorías han evolucionado desde enfoques mercantilistas hasta modelos más complejos que explican la interdependencia económica global actual.

1. Mercantilismo (Siglos XVI - XVIII)

Derivado de su expansión militar e incipiente desarrollo manufacturero, como complemento de la producción clásica de la agricultura. No existía una economía monetaria, el valor residía normalmente en la acumulación de metales preciosos como el oro y la plata.

- Se centra en la acumulación de riqueza a través de un superávit comercial (exportaciones mayores que las importaciones).
- Promueve políticas proteccionistas, como aranceles y subsidios a las exportaciones, para maximizar las reservas de oro y plata.
- Considera al comercio como un juego de suma cero donde el beneficio de un país es la pérdida de otro.

2. Teoría de la Ventaja Absoluta de Adam Smith (1776)

- Propone que un país debe especializarse en la producción de bienes en los que tiene una ventaja absoluta, es decir, donde es más eficiente en términos de costos de producción que otros países.
- El comercio es beneficioso cuando cada país se especializa en los bienes que puede producir de manera más eficiente.

3. Teoría de la Ventaja Comparativa de David Ricardo (1817)

Sugiere que las naciones deben especializarse en la producción de bienes y servicios en los que tengan una ventaja comparativa (costos de oportunidad más bajos) en lugar de intentar producir todo por sí mismas. Así, el comercio permite que cada país se beneficie de la eficiencia y la especialización.

4. Modelo Heckscher-Ohlin (H-O) (Principios del Siglo XX)

Propuesto por Eli Heckscher y Bertil Ohlin, este modelo se basa en la idea de que las diferencias en los recursos (como trabajo y capital) entre los países determinan los patrones de comercio. Los

países tienden a exportar productos que utilizan intensivamente los recursos que poseen en abundancia y a importar productos que utilizan recursos que escasean en su territorio. Se centra en las diferencias de dotación de factores como el trabajo, el capital, y la tierra.

5. Teoría de la Demanda Representativa (Linder, 1961)

Los países con niveles similares de desarrollo económico tienden a tener gustos similares, por lo tanto, comercian más entre ellos en productos manufacturados.

6. Teoría del Ciclo de Vida del Producto de Vernon (1966)

Propuesta por Raymond Vernon, esta teoría sostiene que los productos experimentan un ciclo de vida en el cual las naciones tienden a pasar de ser exportadoras a ser importadoras de un producto a medida que evoluciona y se desarrolla. La producción y exportación inicial de nuevos productos suelen ser lideradas por países desarrollados.

Sugiere que el comercio internacional es impulsado por el ciclo de vida de un producto, desde su innovación hasta su madurez y eventual declive. A medida que los productos envejecen, la producción tiende a trasladarse a países con menores costos de producción.

7. Teoría de Economías de Escala e Imperfecciones del Mercado (Década de 1980)

Introduce la importancia de las economías de escala y la diferenciación de productos como factores que explican el comercio entre países similares. Explica por qué países con características similares comercian entre sí (comercio intraindustrial).

8. Teoría de la Ventaja Competitiva de las Naciones de Porter (1990)

Plantea que la ventaja competitiva de una nación depende de cuatro factores: condiciones de los factores, condiciones de la demanda, industrias relacionadas y de soporte, y estrategia, estructura y rivalidad de la empresa. Enfatiza la importancia de la innovación, la educación y la infraestructura en la competitividad internacional.

9. Modelo de Competencia Imperfecta

Desarrollado por Paul Krugman y otros, este modelo se centra en las imperfecciones del mercado, como el poder de mercado de las empresas. Argumenta que las empresas pueden tener ventajas competitivas basadas en la diferenciación del producto y la marca, lo que afecta los patrones de comercio.

10. Modelo de Gravedad

Este modelo se basa en la idea de que la magnitud del comercio entre dos países es directamente proporcional al tamaño de sus economías e inversamente proporcional a la distancia entre ellos. Fue desarrollado para explicar la relación entre el comercio y la distancia geográfica.

11. Teoría de las Barreras Comerciales

Se centra en las barreras comerciales, como aranceles y cuotas, y cómo afectan el comercio internacional. Las negociaciones y acuerdos comerciales, como la Organización Mundial del Comercio (OMC), buscan reducir estas barreras para fomentar el comercio.

Las teorías del comercio internacional han evolucionado considerablemente a lo largo del tiempo, adaptándose a cambios en la economía global y en las dinámicas del comercio. Desde las ideas mercantilistas de acumulación de riqueza hasta los modelos modernos que consideran la innovación, la diferenciación de productos, y las economías de escala, el estudio del comercio internacional continúa siendo fundamental para entender las relaciones económicas globales.

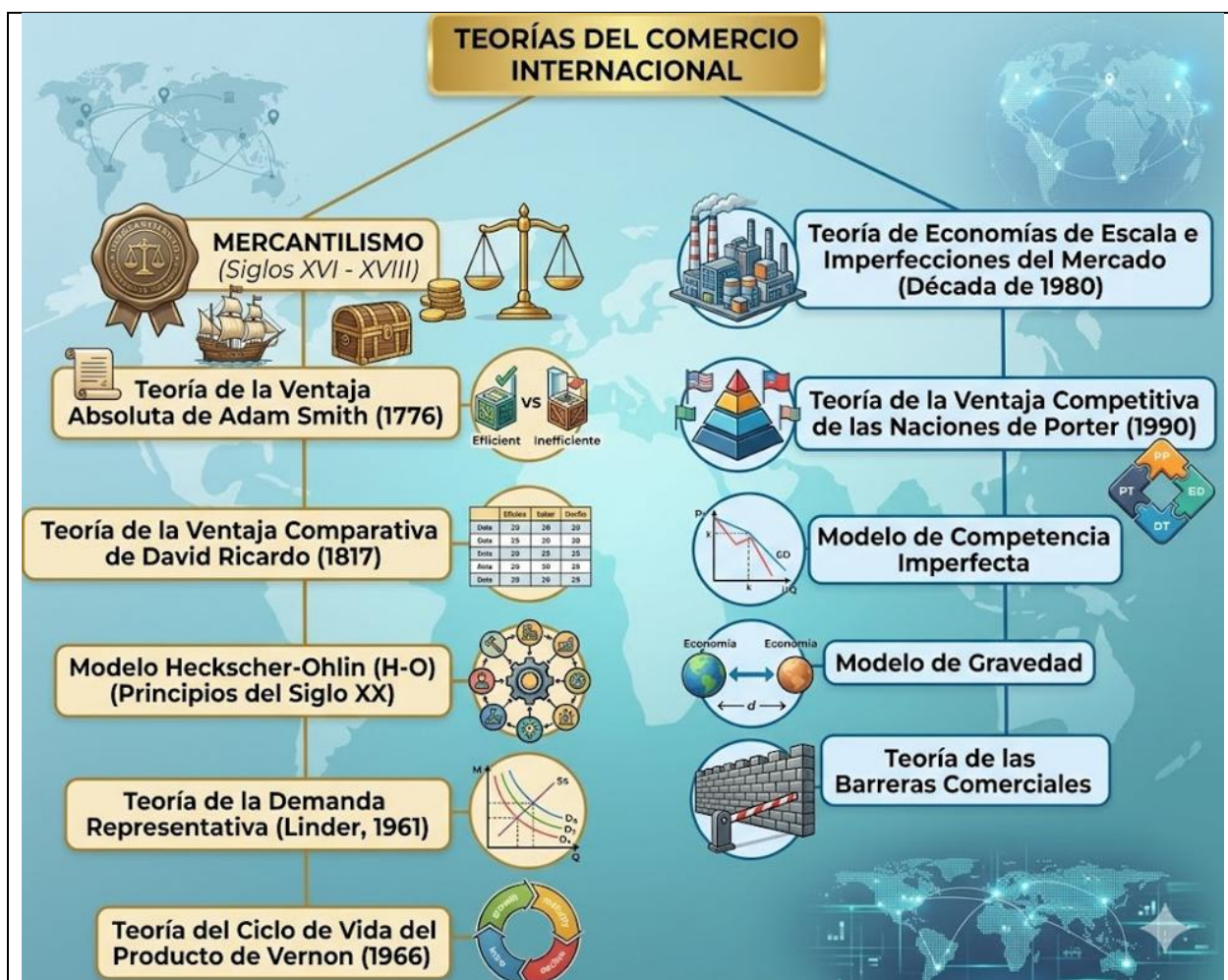


Figura 6. Teorías del Comercio Internacional
Fuente: Elaboración propia (2025)

Capítulo 5

Introducción a la Economía Internacional

Sin duda alguna actualmente se ha ido tomando más conciencia de la importancia de las transacciones internacionales en nuestra vida económica cotidiana. La expresión “cada día el mundo se está haciendo más pequeño” no se refiere a la creciente velocidad y facilidad del transporte y las comunicaciones, sino al creciente uso de los mercados internacionales para vender y comprar bienes, servicios y activos financieros. Esto, desde luego, no es un fenómeno nuevo, pues ya en la antigüedad el comercio internacional tuvo importancia para los egipcios, griegos, romanos, fenicios y más tarde para España, Portugal, Holanda e Inglaterra. De hecho, es posible decir que todas las grandes naciones del pasado que fueron importantes líderes mundiales, también fueron importantes comerciantes mundiales. No obstante, jamás ha estado tan clara como hoy la importancia del comercio y las finanzas internacionales para la salud económica y el nivel de vida general de un país.

Las manifestaciones de las actividades internacionales nos rodean. Nuestra ropa proviene de los centros de producción de todo el mundo: de los Estados Unidos a los países asiáticos, a Europa y los países de Centro y Sudamérica. Nuestros automóviles no solo salieron de fábricas de Estados Unidos sino de Canadá, México, Japón, Alemania, China, Corea, Italia, Inglaterra, Francia y Suecia. Lo mismo es cierto para lo que comemos, los zapatos, los electrodomésticos y los diversos servicios que utilizamos. Además, en muchos casos los productos que se fabrican en un país contienen importantes piezas que se fabrican en otros países; al mismo tiempo muchos productos que importa un país contienen importantes componentes hechos en su territorio.

La propiedad de activos internos por extranjeros complica aún más el crecimiento de la internacionalización de la vida económica. En muchos países, cada vez más empresas son propiedad parcial o total de extranjeros.

Así que algunos de los primeros datos económicos son del comercio internacional y muchas de sus primeras ideas económicas se centran en los efectos del comercio internacional en el bienestar de una región políticamente definida. Aunque en muchos aspectos la economía internacional es similar a la economía regional, históricamente ha sido tratada como una rama especial de la economía.

La economía internacional se centra en la elección en cuanto a la aplicación de recursos escasos para alcanzar metas económicas deseadas y, por ende, se interesa por la manera en que las actividades internacionales afectan aspectos como el bienestar social, la distribución de los ingresos, el empleo, el crecimiento y la estabilidad de precios, y por las formas potenciales en que las políticas gubernamentales pueden afectar los resultados.

1. Objetivos Principales

El objetivo fundamental de la economía internacional es estudiar, regular y optimizar los flujos comerciales, financieros y tecnológicos entre diferentes países. Busca maximizar la eficiencia y el

bienestar global a través del intercambio de bienes y servicios, gestionar los desequilibrios y promover la integración y cooperación entre las naciones.

Facilitar el Comercio Internacional

Promover el intercambio de bienes y servicios entre países para aprovechar las ventajas comparativas y mejorar la eficiencia económica.

Estabilidad Económica Global

Buscar la estabilidad en los mercados financieros internacionales y evitar crisis económicas que puedan tener un impacto negativo a nivel mundial.

Promover el Desarrollo Económico

Contribuir al crecimiento económico sostenible en los países, especialmente en aquellos en vías de desarrollo, a través de políticas y acuerdos que fomenten la inversión extranjera y el acceso a mercados internacionales.

Reducción de la Pobreza

Buscar la equidad y reducir la pobreza a nivel global mediante políticas que fomenten un reparto más justo de los beneficios del comercio internacional y la inversión extranjera.

Coordinación de Políticas Macroeconómicas

Coordinar políticas fiscales y monetarias entre países para evitar desequilibrios que puedan afectar negativamente a la economía mundial.

Gobernanza Económica Global.

Establecer instituciones y mecanismos de gobernanza que faciliten la cooperación entre países en asuntos económicos y financieros.

Promoción de la Paz

La integración económica puede contribuir a la estabilidad política y a la prevención de conflictos, ya que la interdependencia económica puede tener un efecto disuasorio.

Protección del Medio Ambiente

Desarrollar políticas y acuerdos que promuevan prácticas económicas sostenibles y mitiguen los impactos ambientales negativos asociados con el comercio y la inversión internacional.

Fomentar la Competitividad

Buscar la mejora de la competitividad de las empresas nacionales en el ámbito internacional, a través de la innovación, la eficiencia y la calidad.

Establecer Normas y Reglas Internacionales

Desarrollar acuerdos y tratados internacionales que establezcan reglas claras para el comercio, la inversión y otras actividades económicas transfronterizas.

Estos objetivos buscan promover un sistema económico internacional que sea justo, equitativo, sostenible y que contribuya al bienestar de los países y sus ciudadanos.

La economía y el comercio internacionales están entrelazados, ya que el comercio es una de las formas más prominentes de interacción económica entre países. Entre los aspectos esenciales para comprender cómo las naciones se relacionan económicamente en un entorno globalizado, se encuentran:

- Ventajas Comparativas
- Flujos de Capital y Financieros.

La economía internacional también incluye el estudio de los flujos de capital y financieros entre países. Esto incluye inversiones extranjeras directas, préstamos internacionales y otros movimientos de capital.

El comercio internacional no solo implica el intercambio de bienes y servicios, sino también movimientos de dinero y activos financieros entre países.

La economía internacional y el comercio internacional son componentes clave de la globalización económica. La globalización implica una mayor integración económica entre países a través del comercio, la inversión y la interconexión de mercados financieros

La economía internacional examina los desafíos y oportunidades que surgen debido a las interacciones entre países. Estos pueden incluir cuestiones como desequilibrios comerciales, conflictos comerciales, acuerdos comerciales y crisis financieras globales.

La política económica exterior de los países a menudo se centra en cuestiones relacionadas con el comercio internacional. Los gobiernos implementan políticas para promover exportaciones, proteger industrias locales y negociar acuerdos comerciales para mejorar el acceso a mercados extranjeros.

2. La Organización Mundial del Comercio (OMC)

Institución internacional que regula y facilita el comercio entre sus países miembros. Fue creada en 1995 como sucesora del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés), que había estado en vigor desde 1948. La OMC tiene como objetivo principal promover el comercio internacional, reducir las barreras comerciales y garantizar que el comercio se realice de manera justa y predecible.

2.1. Funciones

Administración de acuerdos comerciales: Supervisa la implementación de diversos acuerdos comerciales multilaterales entre sus miembros.

- a. Foro de negociaciones comerciales: Facilita negociaciones para la creación de nuevos acuerdos y la modificación de los existentes.
- b. Solución de diferencias: Proporciona un mecanismo para resolver disputas comerciales que puedan surgir entre los países miembros.

- c.** Examen de las políticas comerciales: Analiza y revisa periódicamente las políticas comerciales de los países miembros para asegurar transparencia.
- d.** Cooperación con otras organizaciones internacionales: Trabaja en colaboración con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, entre otros, para promover la coherencia en la formulación de políticas económicas a nivel mundial.

2.2. Acuerdos Comerciales

Los acuerdos comerciales de la OMC establecen el marco normativo para la actividad comercial global y están agrupados en diferentes categorías:

- a.** Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS): Regula el comercio de servicios entre países miembros y busca liberalizar gradualmente el acceso a los mercados de servicios.
- b.** Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC): Establece estándares mínimos para la protección y aplicación de derechos de propiedad intelectual, como patentes, marcas, derechos de autor, entre otros.
- c.** Acuerdo sobre la Agricultura: Regula el comercio de productos agrícolas, promoviendo la reducción de subsidios a la producción y exportación, así como la apertura de mercados.
- d.** Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) y el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF)**: Establecen normas para garantizar que las regulaciones técnicas y las medidas sanitarias y fitosanitarias no se utilicen como barreras comerciales injustas.
- e.** Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC): Busca agilizar el movimiento, liberación y despacho de mercancías, promoviendo la cooperación entre aduanas y mejorando la eficiencia de los procesos aduaneros.
- f.** Acuerdos sobre Solución de Diferencias: La OMC ofrece un procedimiento formal para resolver disputas entre los países miembros cuando creen que otros han violado las normas comerciales.

La OMC y sus acuerdos buscan establecer un marco predecible y transparente para el comercio mundial, contribuyendo a la reducción de conflictos comerciales y a la promoción de un comercio más libre y equitativo. A través de estos acuerdos, los países pueden beneficiarse de la estabilidad, el acceso a mercados y la protección ante prácticas comerciales desleales.

En resumen, la OMC es una pieza fundamental en el comercio internacional al establecer normas que promueven la apertura de mercados y garantizan un comercio más justo y equitativo para sus países miembros.

Los acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales son tratados firmados entre dos o más países con el objetivo de regular el comercio, establecer condiciones favorables para la exportación e importación de bienes y servicios, y fomentar la inversión entre las partes involucradas. A continuación, se presenta un resumen sobre ambos tipos de acuerdos:

2.3. Acuerdos Bilaterales

Son tratados comerciales entre dos países. Estos acuerdos buscan reducir o eliminar aranceles, cuotas y otras barreras comerciales, así como también establecer normas para facilitar el comercio y la inversión entre las partes.

Esta clase de acuerdos presenta las siguientes características:

- **Simplicidad.** Al involucrar solo a dos países, las negociaciones tienden a ser más rápidas y menos complejas.
- **Flexibilidad.** Pueden adaptarse a las necesidades y prioridades específicas de ambos países.
- **Estrategia geopolítica:** Permiten a los países estrechar relaciones económicas y políticas, así como asegurar acceso a recursos o mercados específicos.

Ejemplos:

- **T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá):** Aunque es un acuerdo trilateral (entre tres países), surgió como sucesor del NAFTA y representa una forma de cooperación bilateral ampliada.
- **Acuerdo de Libre Comercio entre Chile y China:** Establece condiciones preferenciales para el comercio de bienes y servicios entre ambos países.

2.4. Acuerdos Multilaterales

Son tratados que involucran a tres o más países. Estos acuerdos suelen tener un mayor impacto global, ya que abarcan un conjunto más amplio de economías y mercados. Generalmente, estos acuerdos buscan estandarizar normas comerciales y promover una integración económica regional o global.

Esta clase de acuerdos presenta las siguientes características:

- **Complejidad.** Requieren más tiempo y esfuerzo en las negociaciones debido a la participación de múltiples partes con diferentes intereses y prioridades.
- **Alcance amplio.** Tienden a incluir una mayor diversidad de temas, como comercio de bienes y servicios, propiedad intelectual, normas ambientales, derechos laborales, etc.
- **Integración regional o global.** Los acuerdos multilaterales pueden facilitar la creación de bloques económicos, como la Unión Europea (UE) o la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Ejemplos:

- **Acuerdo transpacífico de cooperación económica (TPP):** Inicialmente involucraba a 12 países de la región Asia-Pacífico y buscaba crear una zona de libre comercio que incluía estándares elevados en diversas áreas.
- **Mercado común del sur (MERCOSUR):** Bloque económico y político integrado por países de América del Sur que promueve la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos.

2.5. Diferencias Clave

- **Número de participantes.** Los acuerdos bilaterales implican dos países, mientras que los multilaterales involucran a tres o más.
- **Facilidad de negociación.** Los acuerdos bilaterales son más fáciles de negociar debido a que solo dos países deben ponerse de acuerdo. Los multilaterales, por otro lado, son más complejos, ya que involucran a más partes.
- **Impacto y alcance.** Los acuerdos multilaterales suelen tener un mayor impacto global, mientras que los bilaterales se enfocan en objetivos específicos entre dos países.
- **Reducción de barreras.** Ambos tipos de acuerdos buscan reducir barreras comerciales, pero los multilaterales tienden a armonizar normas comerciales entre un conjunto amplio de países, generando mayor coherencia en el comercio internacional.

2.6. Importancia de ambos tipos

- **Impulso al comercio y la inversión.** Facilitan el acceso a mercados y promueven condiciones favorables para la inversión extranjera directa.
- **Estabilidad económica.** Ofrecen un marco legal claro y predecible para el comercio y la inversión, lo que reduce el riesgo para las empresas.
- **Desarrollo regional.** Los acuerdos multilaterales contribuyen a la integración regional y a la creación de bloques económicos, fomentando el desarrollo económico conjunto.

En resumen, tanto los acuerdos bilaterales como multilaterales desempeñan un papel crucial en la configuración del comercio internacional y las relaciones económicas entre países, adaptándose a las necesidades y objetivos de las naciones involucradas.

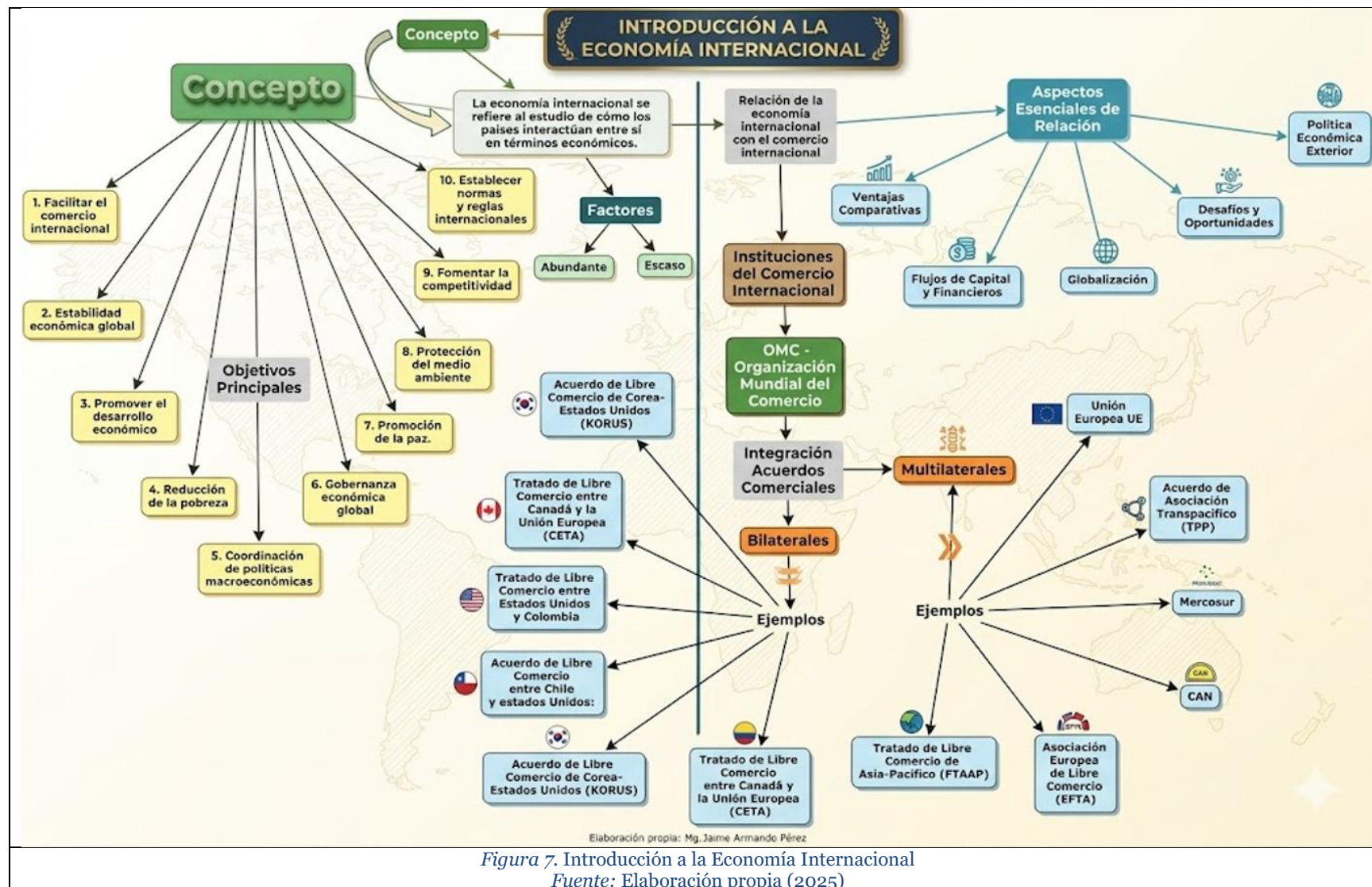


Figura 7. Introducción a la Economía Internacional
Fuente: Elaboración propia (2025)

Capítulo 6

Economía y Comercio Exterior

La economía y el comercio exterior están intrínsecamente relacionados y se influyen mutuamente de diversas maneras. Fundamental tener en cuenta ciertas conexiones entre los dos escenarios.

1. Crecimiento Económico

El comercio exterior puede ser un motor significativo del crecimiento económico. La exportación de bienes y servicios genera ingresos para el país, mientras que la importación permite el acceso a bienes y tecnologías que pueden mejorar la productividad y la calidad de vida.

1.1. Especialización y Ventajas Comparativas

Según la teoría de la ventaja comparativa, los países se benefician al especializarse en la producción de bienes y servicios en los que son más eficientes y luego comerciar con otros países. Esto puede aumentar la eficiencia global y el bienestar económico.

1.2. Diversificación del Riesgo

Participar en el comercio exterior permite a las economías diversificar sus fuentes de ingresos y recursos, reduciendo la dependencia de un solo mercado interno y disminuyendo el riesgo económico asociado a fluctuaciones internas.

1.3. Competitividad y Eficiencia

La competencia internacional obliga a las empresas locales a mejorar su eficiencia y calidad para poder competir en los mercados globales. Esto puede llevar a innovaciones y mejoras en la producción y gestión empresarial.

1.4. Inversiones Extranjeras

El comercio exterior está frecuentemente vinculado a la inversión extranjera directa (IED). Las empresas multinacionales pueden establecer operaciones en países extranjeros, trayendo capital, tecnología y conocimientos que pueden impulsar el desarrollo económico.

2. Política Económica

Las políticas gubernamentales sobre aranceles, cuotas, subsidios y acuerdos comerciales tienen un impacto directo en el comercio exterior. Estas políticas pueden promover o restringir el comercio, afectando a la economía de manera significativa.

3. Balanza de Pagos

El comercio exterior influye en la balanza de pagos de un país, que es un registro de todas las transacciones económicas con el resto del mundo. Un superávit comercial (exportaciones mayores

que las importaciones) puede fortalecer la posición económica de un país, mientras que un déficit puede indicar problemas económicos.

4. Tipos de Cambio

El comercio exterior afecta y es afectado por los tipos de cambio. Un tipo de cambio fuerte puede hacer que las exportaciones de un país sean más caras y menos competitivas, mientras que un tipo de cambio débil puede impulsar las exportaciones al hacerlas más baratas para los compradores extranjeros.

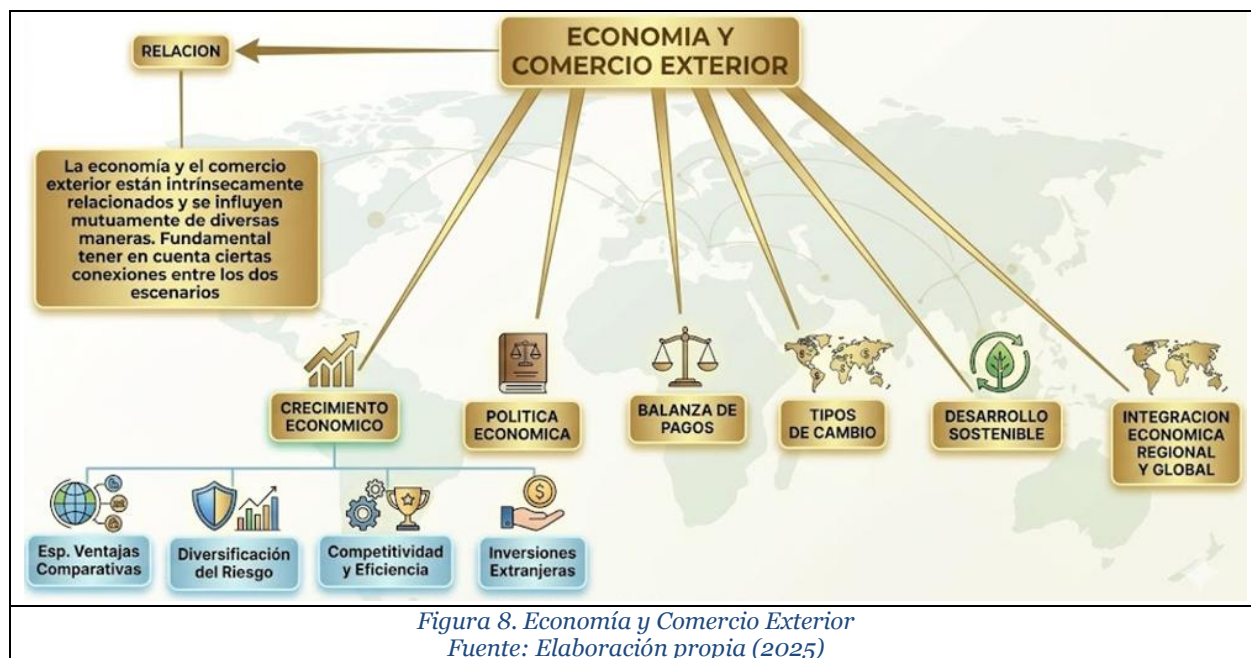
5. Desarrollo Sostenible

El comercio exterior también puede contribuir al desarrollo sostenible al facilitar el intercambio de tecnologías verdes y prácticas ambientales responsables, promoviendo un crecimiento económico que tenga en cuenta la sostenibilidad.

6. Integración Económica Regional y Global

La participación en acuerdos comerciales y organizaciones económicas internacionales (como la OMC, UE, T-MEC) puede fomentar la integración económica y política, aumentando la cooperación y estabilidad regional y global.

En resumen, el comercio exterior no solo es un componente vital de la economía global, sino que también desempeña un papel crucial en el desarrollo económico, la competitividad, y la estabilidad de las naciones.



7. Política Comercial

A pesar de los persuasivos argumentos teóricos que señalan las ventajas netas para el bienestar que genera el comercio internacional sin barreras, los individuos y las organizaciones ejercen una presión constante sobre las políticas del gobierno para restringir las importaciones y aumentar el nivel de las exportaciones del país. Debido a que la expansión o la contracción del comercio internacional tiene efectos en la distribución del ingreso, para estimar las ventajas políticas y económicas de los programas comerciales alternativos, es importante captar bien quien “gana” y quien “pierde” con la interferencia en el comercio. Como el impacto de las restricciones varía según los instrumentos comerciales que se apliquen, la política económica de los programas comerciales puede ser muy compleja. Esto ocurre, en particular, cuando se consideran los efectos dinámicos de la política comercial, en combinación con las estrategias y programas que aplican los gobiernos.

La política comercial es el conjunto de estrategias, medidas e instrumentos que un gobierno implementa para regular el comercio de bienes y servicios con otros países. Su objetivo principal es influir en la balanza comercial, proteger la industria nacional, fomentar el empleo y, en general, promover el desarrollo económico.

7.1. Enfoques de la Política Comercial

Proteccionismo. Este enfoque se basa en la protección de la industria nacional mediante barreras al comercio exterior, como aranceles, cuotas, y barreras no arancelarias. El proteccionismo busca reducir la competencia extranjera, fomentar el crecimiento de las industrias locales y preservar empleos nacionales.

Liberalismo Comercial. Propone la reducción o eliminación de barreras al comercio internacional, promoviendo el libre comercio. La liberalización del comercio está respaldada por la teoría de las ventajas comparativas, que sugiere que los países deben especializarse en la producción de bienes donde son más eficientes y comerciar con otros países para obtener los bienes que producen menos eficientemente.

7.2. Objetivos de la Política Comercial

Protección de la Industria Nacional. Reducir la competencia extranjera para proteger industrias nacientes o estratégicas.

Generación de Empleo. Apoyar industrias locales para mantener y crear empleos.

Promoción de Exportaciones. Fomentar las ventas al exterior para mejorar la balanza de pagos.

Seguridad Nacional. Proteger sectores clave que son vitales para la seguridad y el bienestar del país.

Al ser la política comercial una herramienta fundamental de la política económica, busca equilibrar intereses nacionales en un contexto globalizado, a través de la regulación de los flujos de comercio internacional.

Instrumentos de la Política Comercial

Los gobiernos utilizan varios instrumentos para implementar la política comercial, tales como:

Aranceles. Impuestos o tarifas que se aplican a bienes y servicios que son importados o exportados. Hay varios tipos de aranceles, y a continuación, te proporcionaré una breve descripción de algunos de los más comunes:

- **Ad Valorem.** Este tipo de arancel se calcula como un porcentaje del valor del bien importado. Por ejemplo, si un país aplica un arancel *ad valorem* del 10% sobre ciertos productos, el importador debe pagar el 10% del valor de esos productos como arancel.
- **Específico.** Se establece una cantidad fija de dinero por unidad de medida (como peso, volumen o cantidad) para el bien importado. Independientemente del valor del bien, se cobra una cantidad específica por unidad.
- **Mixto o Compuesto.** Es una combinación de los aranceles *ad valorem* y específicos. Se establece un porcentaje del valor del bien y una cantidad fija por unidad.
- **Arancel Escalonado.** Se aplica un porcentaje mayor a medida que aumenta el valor del bien importado. Este tipo de arancel puede diseñarse para proteger la producción nacional de bienes de menor valor agregado.
- **Arancel Compensatorio.** Se aplica para contrarrestar prácticas comerciales desleales, como subsidios o dumping (venta de productos por debajo de su costo de producción). El objetivo es proteger a los productores nacionales de competencia desleal.
- **Arancel Preferencial.** Se aplica a bienes provenientes de ciertos países con los cuales se tiene un acuerdo comercial preferencial, como un tratado de libre comercio.
- **Arancel de Contingente.** Se establece un límite máximo de importación para ciertos bienes. Si se supera ese límite, se aplican aranceles más altos o se prohíbe la importación.
- **Arancel Verde.** Se aplica a productos importados que cumplen con ciertos estándares ambientales o de sostenibilidad.

Cuotas de Importación. Limitaciones cuantitativas establecidas por un país para restringir la cantidad de ciertos bienes que pueden ser importados durante un período de tiempo específico. Estas cuotas buscan regular el flujo de productos extranjeros en el mercado nacional y pueden tomar diferentes formas. Las siguientes son los tipos de cuotas:

- **Globales.** Establecen un límite total para la cantidad de un producto que puede ser importado en un período determinado. Una vez que se alcanza este límite, ya no se permite la importación adicional.
- **Por País.** Limitan la cantidad de un producto que puede ser importado desde un país específico. Este tipo de cuota se utiliza para equilibrar las relaciones comerciales y proteger la industria nacional.
- **Por Producto.** Establecen límites específicos para cada tipo de producto. Por ejemplo, un país puede tener una cuota para la importación de automóviles, otra para textiles, etc.
- **Temporales.** Se aplican durante un período específico de tiempo. Pueden ser utilizadas para abordar problemas temporales en la industria nacional o para gestionar situaciones comerciales particulares.

- **Licencias.** Requieren que los importadores obtengan una licencia o permiso antes de importar una cantidad específica de un producto. Este proceso permite al gobierno controlar y supervisar las importaciones.
- **Por Valor.** Establecen límites basados en el valor monetario de los bienes importados en lugar de la cantidad física. Este enfoque se utiliza a veces para productos de alto valor.

Es importante destacar que las cuotas de importación son una forma de intervención en el comercio internacional y pueden tener implicaciones económicas y políticas significativas. Su objetivo principal es proteger la producción nacional y corregir desequilibrios comerciales, aunque su efectividad y justificación pueden ser objeto de debate.

Subsidios. Apoyo financiero para promover las exportaciones, éstos juegan un papel importante en la política comercial de los países. En términos generales, un subsidio es una ayuda económica que los gobiernos otorgan a determinadas industrias o sectores para reducir costos de producción, mejorar la competitividad o incentivar ciertos comportamientos económicos. Los subsidios pueden ser directos (como pagos en efectivo) o indirectos (como exenciones fiscales).

Los gobiernos utilizan subsidios para ayudar a las industrias nacionales a competir en el mercado global. Al reducir los costos de producción, los productos pueden ser vendidos a precios más bajos en mercados extranjeros, lo que aumenta las exportaciones.

De igual manera, los subsidios son utilizados para proteger a las industrias nacientes (*infant industries*) que aún no han alcanzado el nivel de competitividad necesario para competir a nivel internacional. Esto permite que estas industrias se desarrollen y ganen eficiencia

Acuerdos Comerciales. Tratados que establecen condiciones preferenciales de comercio entre países, son fundamentales en la política comercial de los países, ya que establecen las reglas y normas que regulan el comercio de bienes y servicios entre naciones. Algunos de los principales roles que desempeñan los acuerdos comerciales en la política comercial:

- **Facilitación del Comercio.** Los acuerdos comerciales reducen o eliminan barreras arancelarias y no arancelarias, lo que facilita el intercambio de bienes y servicios entre los países miembros. Esto reduce los costos de transacción y promueve el comercio.
- **Acceso a Mercados.** Permiten a los países obtener acceso preferencial a los mercados de sus socios comerciales, lo que puede resultar en un aumento de las exportaciones. Al reducir los aranceles y otras restricciones, los exportadores encuentran un entorno más favorable para sus productos.
- **Promoción de Inversiones.** Los acuerdos comerciales también suelen incluir disposiciones sobre la protección de inversiones y la resolución de disputas, lo que proporciona un marco jurídico más seguro para los inversores. Esto fomenta la inversión extranjera directa (IED) y la cooperación económica.
- **Aumento de la Competitividad.** Al abrir sus mercados a la competencia extranjera, los países se ven obligados a mejorar la eficiencia y competitividad de sus industrias nacionales. Esto puede llevar a una reestructuración económica, fomentando la innovación y la adopción de nuevas tecnologías.

- **Desarrollo Económico.** En el caso de los países en desarrollo, los acuerdos comerciales pueden ser una herramienta importante para integrarse en la economía global. A través del comercio, pueden diversificar sus economías, generar empleo y mejorar el nivel de vida de su población.
- **Fortalecimiento de Relaciones Diplomáticas.** Los acuerdos comerciales no solo son instrumentos económicos, sino también políticos. Ayudan a fortalecer las relaciones bilaterales o multilaterales entre los países, promoviendo la cooperación y la estabilidad regional.
- **Normas y Estándares Comunes.** Los acuerdos comerciales establecen reglas sobre diversas áreas, como los derechos de propiedad intelectual, el comercio de servicios, la competencia, y las políticas laborales y ambientales. Esto ayuda a crear un entorno comercial más predecible y transparente.
- **Resolución de Disputas Comerciales.** Establecen mecanismos para la resolución de disputas, que son esenciales para asegurar que las reglas del comercio se apliquen de manera justa y equitativa. Esto proporciona a los países una forma de resolver conflictos sin recurrir a medidas unilaterales o confrontaciones.

En resumen:

Los acuerdos comerciales son una herramienta clave en la política comercial de cualquier país. No solo facilitan el comercio, sino que también ayudan a promover la estabilidad económica y política, aumentar la competitividad y fomentar el desarrollo económico.

Regulaciones no arancelarias. Las regulaciones no arancelarias (NTMs, por sus siglas en inglés, "*Non-Tariff Measures*") son medidas utilizadas en la política comercial que no implican la imposición de aranceles o impuestos directos sobre los productos importados o exportados. Estas regulaciones juegan un papel crucial en la política comercial de los países, ya que pueden influir en el comercio internacional, proteger industrias locales, garantizar la seguridad de los productos, y promover estándares ambientales y de salud.

- **Protección de Industrias Nacionales.** Las regulaciones no arancelarias pueden limitar la cantidad de productos extranjeros en el mercado nacional, protegiendo a las industrias locales de la competencia externa. Ejemplos incluyen cuotas de importación, licencias de importación o controles de precios.
- **Garantía de Calidad y Seguridad.** Estas regulaciones también se utilizan para asegurar que los productos importados cumplan con los estándares de seguridad, salud y calidad de un país. Ejemplos incluyen normas sanitarias y fitosanitarias (SPS) que protegen la salud pública, animal y vegetal.
- **Promoción de Estándares Ambientales y Laborales.** Las medidas no arancelarias pueden ser utilizadas para promover estándares ambientales y laborales más estrictos. Esto incluye requisitos para la producción sostenible, la prohibición de sustancias tóxicas, o normas sobre el trabajo infantil o el trabajo forzoso en la producción de bienes.
- **Política Comercial Estratégica.** Los países a menudo usan regulaciones no arancelarias como herramientas de política comercial estratégica. Por ejemplo, regulaciones técnicas como etiquetado específico, requisitos de embalaje o estándares técnicos se utilizan para restringir el acceso de productos extranjeros que no cumplan con las especificaciones locales.

- **Sanciones Económicas y Retaliación Comercial.** Las regulaciones no arancelarias también pueden ser utilizadas como herramientas de sanción económica o retaliación comercial. Los países pueden establecer barreras no arancelarias para presionar políticamente a otros países.

Ejemplos:

Cuotas de Importación como límites específicos a la cantidad de un producto que se puede importar; licencias de importación, requisitos administrativos para la importación de ciertos productos; Normas Sanitarias y Fitosanitarias (SPS), requisitos que buscan proteger la vida y la salud humana, animal o vegetal; barreras técnicas al comercio, normas, regulaciones y procedimientos de evaluación de la conformidad que los productos deben cumplir; requisitos de contenido local, exigencias de que una proporción específica de un producto se produzca localmente.

En conjunto, las regulaciones no arancelarias son herramientas poderosas y a menudo más sutiles que los aranceles para influir en el comercio internacional y la política económica de un país.

7.3. Balanza Comercial.

Registro financiero que resume todas las transacciones económicas realizadas entre los residentes de un país y el resto del mundo durante un período determinado. Está compuesta por la balanza comercial (exportaciones e importaciones de bienes y servicios), la balanza de capital (movimiento de inversiones y préstamos), y la balanza de cuenta corriente (ingresos netos de inversiones y transferencias). La balanza de pagos juega un papel clave como instrumento de la política comercial de un país, ya que refleja su posición económica frente al mundo y guía las decisiones de política económica. Su papel es muy importante en el desarrollo de la Política Comercial de un país como:

- **Indicador de Sostenibilidad Económica.** La balanza de pagos sirve como un indicador clave de la sostenibilidad económica de un país. Un déficit persistente en la balanza de pagos puede indicar que el país está gastando más en bienes, servicios e inversiones de lo que está ganando, lo que puede llevar a una acumulación de deuda externa y problemas de financiamiento.
- **Determinación de Políticas Comerciales y de Intervención.** Los desequilibrios en la balanza de pagos pueden llevar a los gobiernos a implementar políticas comerciales específicas para corregir estos desequilibrios. Por ejemplo, si un país enfrenta un déficit comercial significativo, puede optar por políticas de sustitución de importaciones (fomentar la producción interna de bienes que normalmente se importarían) o promoción de exportaciones (incentivar la producción de bienes para exportación).
- **Control de la Oferta Monetaria y Tipo de Cambio.** La balanza de pagos influye en la política monetaria de un país. Un déficit en la balanza de pagos puede llevar a una disminución en las reservas de divisas, lo que puede presionar al banco central a intervenir en el mercado de divisas para estabilizar la moneda nacional. Por el contrario, un superávit puede llevar a una apreciación de la moneda, afectando la competitividad de las exportaciones.
- **Regulación de Flujos de Capital.** Las políticas relacionadas con la balanza de pagos también incluyen medidas para regular los flujos de capital. En caso de un déficit en la cuenta de capital, un país podría implementar controles de capital para evitar la fuga de capitales y

estabilizar su economía. Por otro lado, los países con superávit pueden alentar la inversión en el extranjero para diversificar sus reservas.

- **Herramienta para Negociaciones Internacionales.** La balanza de pagos puede ser utilizada como una herramienta en las negociaciones comerciales internacionales. Por ejemplo, un país con un gran superávit en su balanza de pagos puede ser presionado por sus socios comerciales para reducir las barreras comerciales o aumentar sus importaciones.

En resumen:

La balanza de pagos es un instrumento crucial en la política comercial porque refleja la posición económica de un país en relación con el resto del mundo. A través de su análisis, los gobiernos pueden diseñar políticas comerciales y económicas que promuevan la estabilidad económica, fomenten el crecimiento, y gestionen de manera efectiva los flujos de comercio y capitales.

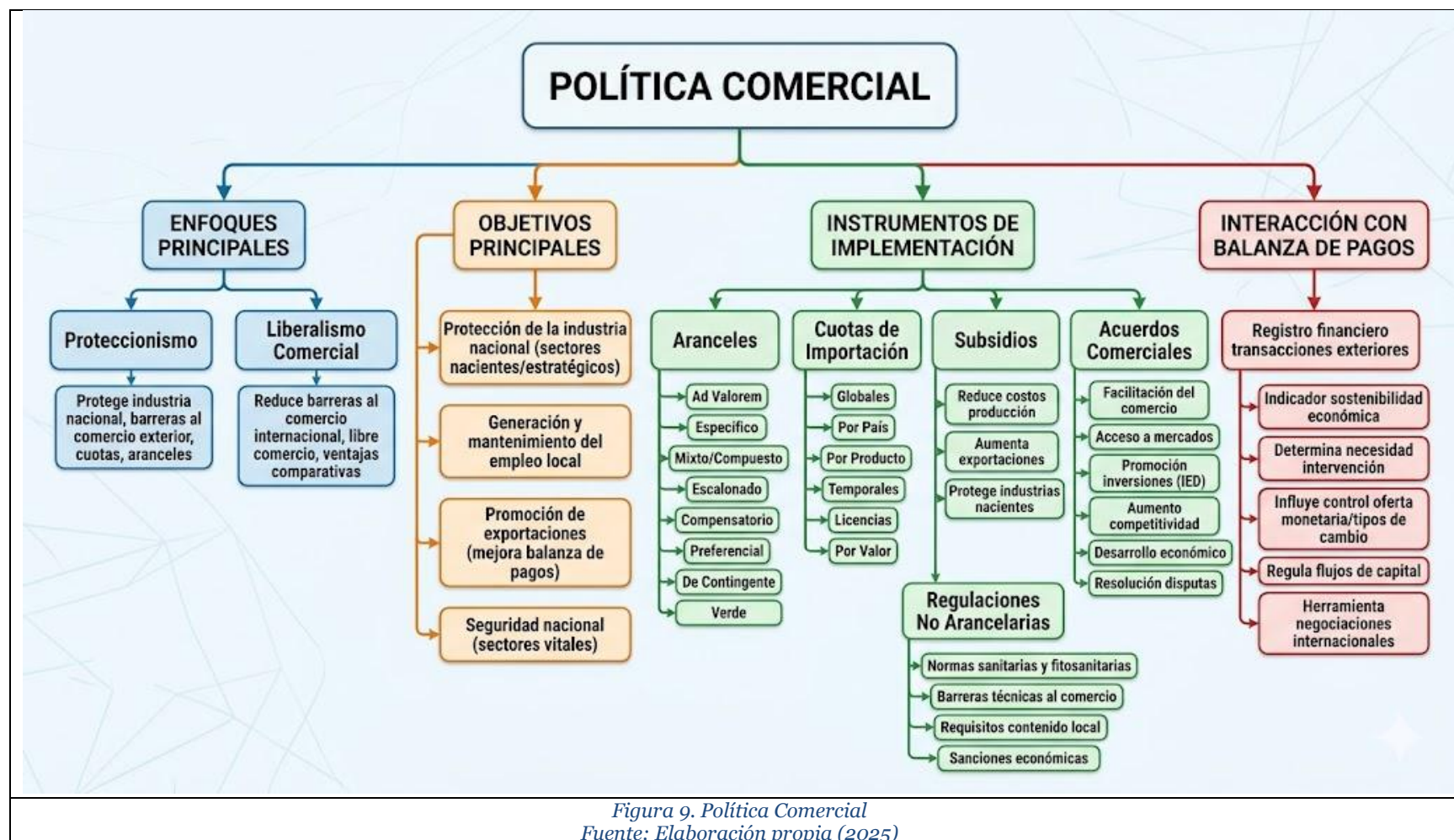


Figura 9. Política Comercial
Fuente: Elaboración propia (2025)

Capítulo 7

Política Comercial de Colombia

La política comercial de Colombia se centra en la integración económica internacional, la diversificación de mercados, el fortalecimiento de las exportaciones y la atracción de inversión extranjera. El país busca mejorar su competitividad en el mercado global a través de tratados de libre comercio (TLC), acuerdos bilaterales y participación en organizaciones multilaterales.

1. Tratados de Libre Comercio y Acuerdos Comerciales

Colombia ha firmado varios TLC con países y bloques económicos como Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), el Mercosur, la Alianza del Pacífico, y otros países de América Latina. Estos acuerdos buscan eliminar barreras arancelarias y no arancelarias, mejorar el acceso a mercados y atraer inversión extranjera.

2. Diversificación de Mercados y Exportaciones

La política comercial de Colombia se ha enfocado en diversificar su oferta exportadora, más allá de los tradicionales productos básicos como el petróleo, el carbón, el café y las flores. El país busca promover sectores no tradicionales como el turismo, el software, los servicios de salud, la agroindustria, y las industrias creativas.

3. Fortalecimiento de la Alianza del Pacífico

Colombia es miembro de la Alianza del Pacífico, una iniciativa regional con Chile, México y Perú, que busca la integración comercial y económica en la región Asia-Pacífico. Esta alianza facilita el comercio intrarregional, la movilidad de capitales, personas y servicios, y fomenta la cooperación en educación y turismo.

4. Promoción de la IED

Una parte importante de la política comercial colombiana es la atracción de inversión extranjera directa. El gobierno ofrece incentivos fiscales, estabilidad jurídica, y zonas francas para atraer inversión en sectores estratégicos como infraestructura, energías renovables, tecnología, y agroindustria.

5. Política de Sustitución de Importaciones y Competitividad Interna

Aunque Colombia ha apostado por la liberalización del comercio, también ha desarrollado políticas de sustitución de importaciones para proteger industrias locales estratégicas. Esto incluye medidas para fortalecer la competitividad interna mediante incentivos a la producción nacional, mejoras en infraestructura y programas de capacitación laboral.

6. Participación en Organizaciones Multilaterales

Colombia participa activamente en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y otros foros internacionales como la Comunidad Andina (CAN) y el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). A través de estos foros, busca influir en la formulación de normas comerciales globales y defender sus intereses comerciales.

7. Política de Facilitación del Comercio

En los últimos años, Colombia ha implementado políticas para facilitar el comercio, como la simplificación de trámites aduaneros, la digitalización de procesos y la mejora en la infraestructura logística y portuaria. Estas medidas buscan reducir costos, tiempos de exportación e importación, y mejorar el ambiente de negocios.

8. Promoción de Normas de Comercio Justo y Sostenible

Colombia también ha adoptado políticas para fomentar el comercio justo y sostenible. Esto incluye acuerdos que incorporan cláusulas de derechos laborales, protección ambiental y responsabilidad social empresarial, en línea con los estándares internacionales.

9. Desafíos actuales

Diversificación de exportaciones. Aunque hay esfuerzos por diversificar las exportaciones, Colombia sigue dependiendo en gran medida de los productos básicos como petróleo y carbón.

Fortalecimiento de infraestructura. La falta de infraestructura adecuada y eficiente sigue siendo un desafío para la competitividad del comercio exterior.

Mejorar la competitividad. La política comercial también enfrenta el reto de mejorar la competitividad interna, enfrentando barreras como la corrupción, la informalidad laboral y las cargas tributarias.

La política comercial actual de Colombia busca equilibrar la apertura al comercio global con el fortalecimiento de la economía interna y la atracción de inversiones. A través de acuerdos comerciales, la participación en alianzas regionales, la diversificación de exportaciones y la modernización de la infraestructura, Colombia pretende posicionarse como un actor relevante en el comercio internacional.

Las cifras fundamentales dentro del contexto de la interpretación de los resultados generados en el comportamiento de la balanza comercial, encontramos que para efectos del establecimiento de aranceles y otras medidas de comercio exterior, Colombia utiliza la Nomenclatura Arancelaria del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías aprobado por la Organización Mundial de Aduanas, hoy compilado en el Decreto 1881 de 2021.

En materia de aranceles, las tarifas oscilan, de forma general, entre 0%, 5%, 10% y 15%. En algunos casos específicos, como, por ejemplo, productos agrícolas, vehículos o confecciones estas tarifas pueden ser mayores.

Las importaciones están también gravadas con el impuesto al valor agregado, IVA, cuya tarifa actual general es del 19%, aunque existen tarifas del 5%, 0% (exentas) y otras que no causan el impuesto (excluidas).

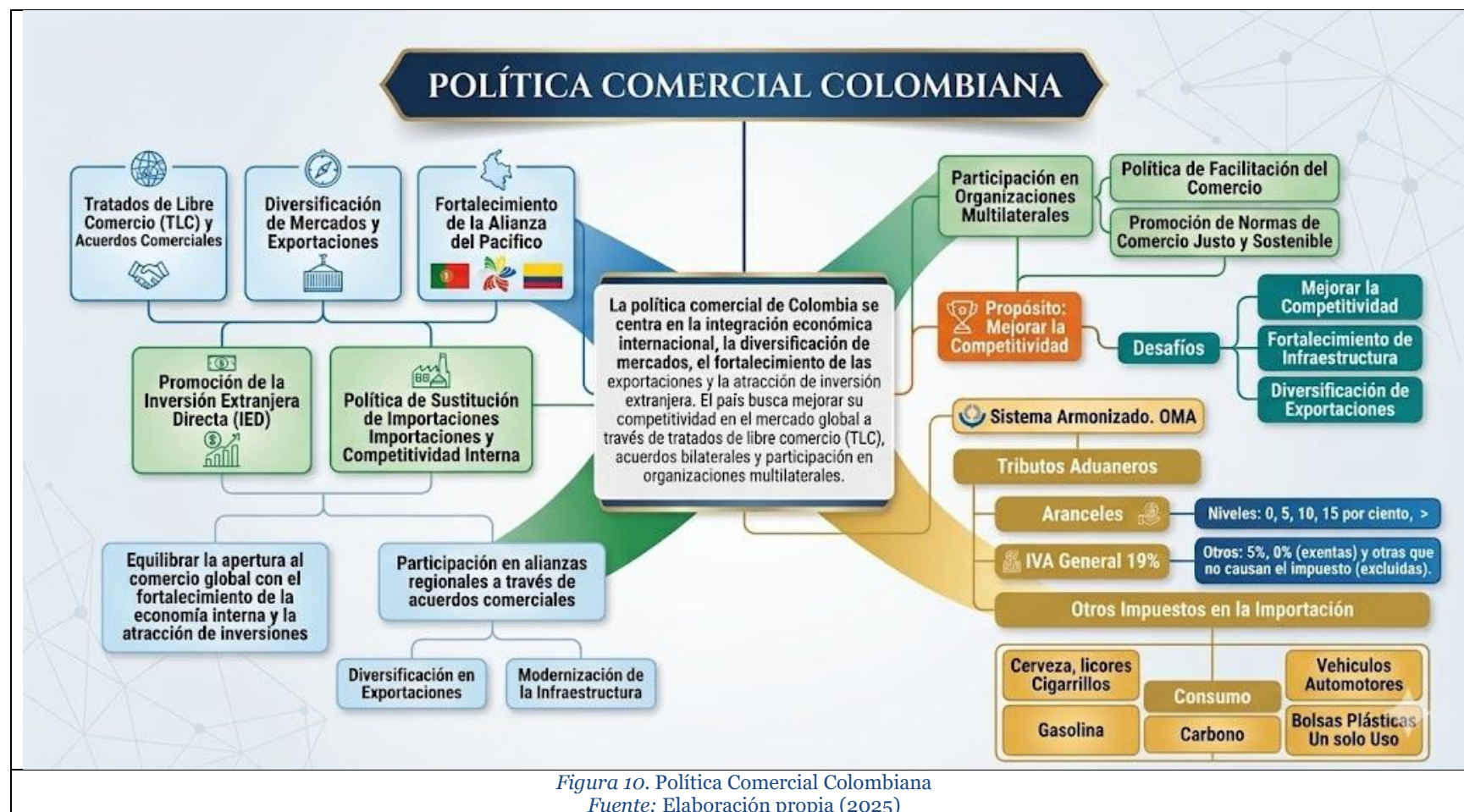
Además de los tributos aduaneros (arancel e IVA), la importación de algunos bienes causa otros impuestos como el impuesto al consumo de cervezas, licores y cigarrillos, el impuesto nacional al consumo para ciertos vehículos automotores, el impuesto a la gasolina, el impuesto al carbono para combustibles fósiles, el impuesto a las bolsas plásticas para un solo uso y los impuestos a los productos comestibles ultra - procesados y bebidas azucaradas.

Colombia cuenta con un sistema especial de importación y exportación (conocido como Plan Vallejo), que permite importar temporalmente con exención total de derechos e impuestos a la importación (arancel e IVA) materias primas e insumos para producir bienes con destino al mercado internacional. Adicionalmente, para el sector agrícola y el de servicios permite la importación exenta de arancel y diferimiento del IVA de bienes de capital y repuestos para producir bienes o servicios destinados al mercado internacional.

Colombia cuenta con diferentes modalidades aduaneras de importación y exportación para atender las necesidades de todas las empresas instaladas en el país.

El país ha desarrollado un régimen de zonas francas que permite a las compañías que allí se instalen, contar con una normatividad especial en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior.

Colombia goza de una ubicación geográfica estratégica y privilegiada para acceder a los mercados internacionales a través de Acuerdos Comerciales que otorgan preferencias arancelarias y garantizan las mejores condiciones para la comercialización de productos en mercados externos. Adicionalmente, cuenta con trámites de aduana ágiles, eficientes y modernos controlados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)



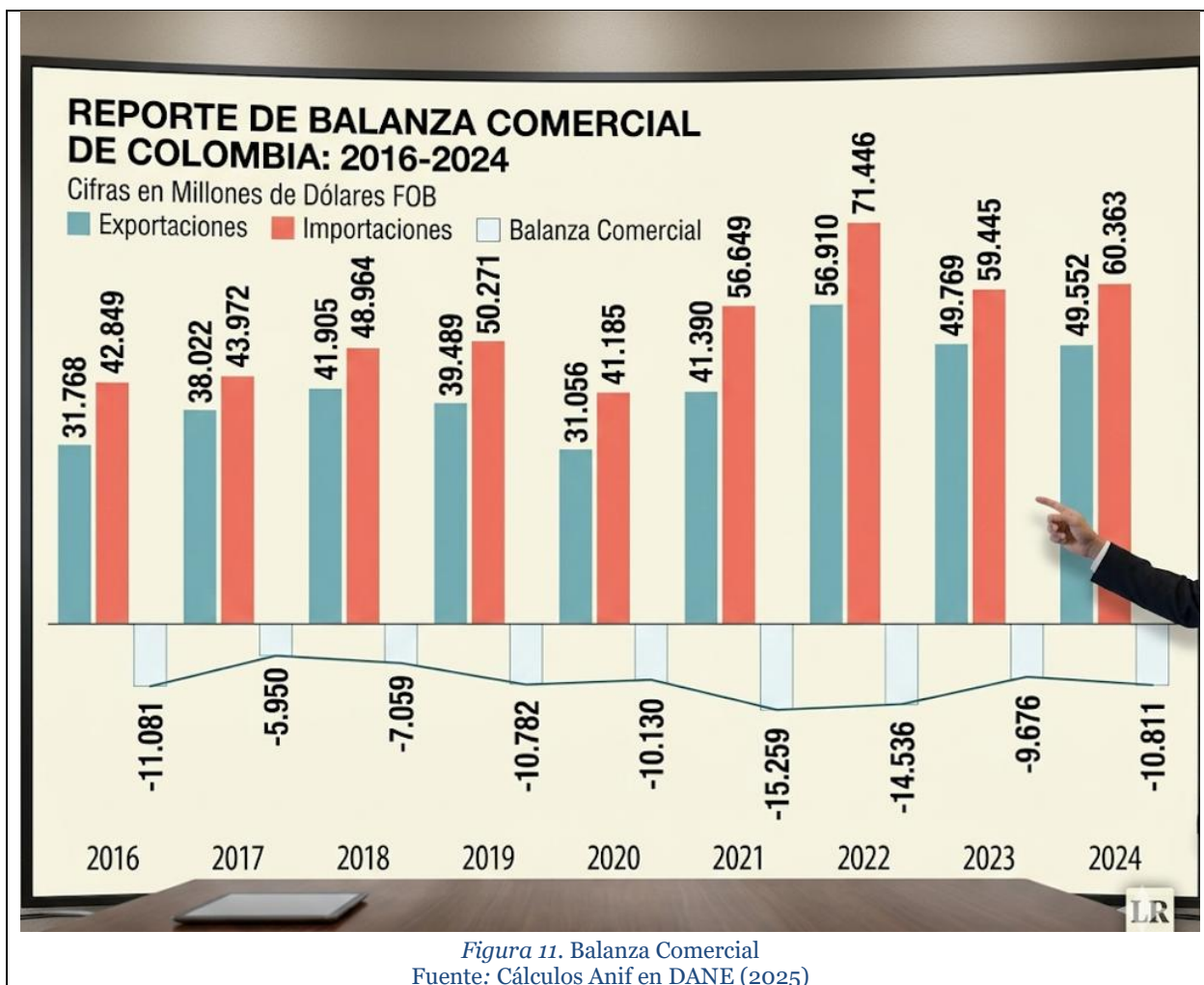
10. Balanza Comercial de Colombia 2024

En 2024, la balanza comercial de Colombia cerró con un déficit de US\$10.811 millones FOB de acuerdo con las cifras publicadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, lo que representó un aumento de 11,7% frente al año anterior.

Este resultado obedeció al desempeño combinado de exportaciones e importaciones, donde las ventas externas registraron una leve contracción, mientras que las compras al exterior continuaron en ascenso. La dinámica comercial estuvo marcada por una reducción en los envíos de productos de las industrias extractivas, contrastada con el crecimiento de sectores como el agropecuario y el manufacturero.

Las exportaciones colombianas alcanzaron un total de US\$49.522 millones FOB en 2024, reflejando una disminución de 0,4% en comparación con el cierre de 2023, lo que equivale a US\$217,1 millones FOB menos en ventas hacia el exterior. Este resultado se debió principalmente al desempeño de los combustibles y productos de las industrias extractivas, que representan 47,2% de la canasta exportadora del país.

Este grupo registró una variación negativa de 10,6%, con una contribución de -5,6 puntos porcentuales (pp) a la caída total de las exportaciones. Las ventas externas de los productos agropecuarios, alimentos y bebidas contrarrestaron esa caída con un aumento de 14,0% (contribución de 2,8pp), jalonado por el excelente comportamiento del café (21,8%, contribución de 1,2pp) cuyo precio por carga en los mercados internacionales ha alcanzado máximos históricos.



En el último año, Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de las exportaciones colombianas (28,9% del valor FOB), seguido de Panamá (8,7%) e India (5,4%). Así, Estados Unidos aportó 2,1 pp al crecimiento anual, impulsado por un aumento de 5,7% en las exportaciones de petróleo crudo. La caída general de las ventas al exterior se debió principalmente a la disminución de las exportaciones hacia Polonia y Países Bajos, que en conjunto restaron 2,3 pp a la variación total.

Por su parte, las importaciones ascendieron a US\$64.104 millones CIF y registraron un crecimiento de 2,1% frente al 2023. Los productos manufactureros explicaron el aumento dado un crecimiento de 3,9% (contribución de 2,8 pp), como resultado de las mayores compras de productos químicos y productos conexos (6,9%, contribución de 2,0pp a la variación del grupo).

Por su parte, los productos agropecuarios, incluidos los alimentos y bebidas, registraron US\$9.336 millones CIF y una disminución de 2,5% (contribución de -4,2%), dada la menor entrada al país de productos alimenticios y animales vivos.

En cuanto al país de origen, las compras de los bienes y servicios provenientes de Estados Unidos participaron con 25,7% del valor total CIF en el periodo, seguido por China (24,9%) y Brasil (5,2%). Las compras externas originarias de China contribuyeron con 3,8 pp a la variación anual, seguido por Estados Unidos con 0,7pp.

El comportamiento del país asiático se explicó principalmente por las mayores importaciones de computadores portátiles (28,0%) y de vehículos automotores para el transporte de personas (101,4%).

Capítulo 8

Integración Comercial

Se refiere al conjunto de estrategias, medidas, acuerdos, y normativas que un país implementa para fomentar su inserción en los mercados internacionales y regionales, promoviendo el comercio de bienes y servicios, la inversión extranjera, y la cooperación económica con otros países o bloques de países.

1. Niveles de Integración Comercial

Los niveles de integración comercial se refieren a las diferentes etapas en las que los países pueden colaborar económicamente, desde una cooperación mínima hasta una integración total. Aquí tienes una descripción de los niveles de integración comercial, ordenados de menor a mayor:

1.1. Acuerdo Preferencial de Comercio (APC)

Es el nivel más básico de integración. Los países reducen algunos aranceles para ciertos productos, pero no eliminan todas las barreras comerciales. Ejemplo: Algunos acuerdos entre países en desarrollo para promover ciertos productos.

1.2. Área de Libre Comercio (ALC)

Los países miembros eliminan los aranceles y restricciones al comercio de bienes y servicios entre ellos, pero mantienen sus propios aranceles frente a terceros países. Ejemplo: Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), hoy USMCA (T-MEC).

1.3. Unión Aduanera

Además de eliminar los aranceles entre los países miembros, estos adoptan un arancel externo común frente a terceros países. Ejemplo: Mercosur (Mercado Común del Sur).

1.4. Mercado Común

Además de los elementos de una unión aduanera, se permite la libre circulación de factores de producción (trabajo y capital) entre los países miembros. Ejemplo: Mercado Común Centroamericano (MCCA).

1.5. Unión Económica

Combina las características de un mercado común con la coordinación de políticas económicas y fiscales entre los países miembros. Ejemplo: La Unión Europea antes de la creación del euro.

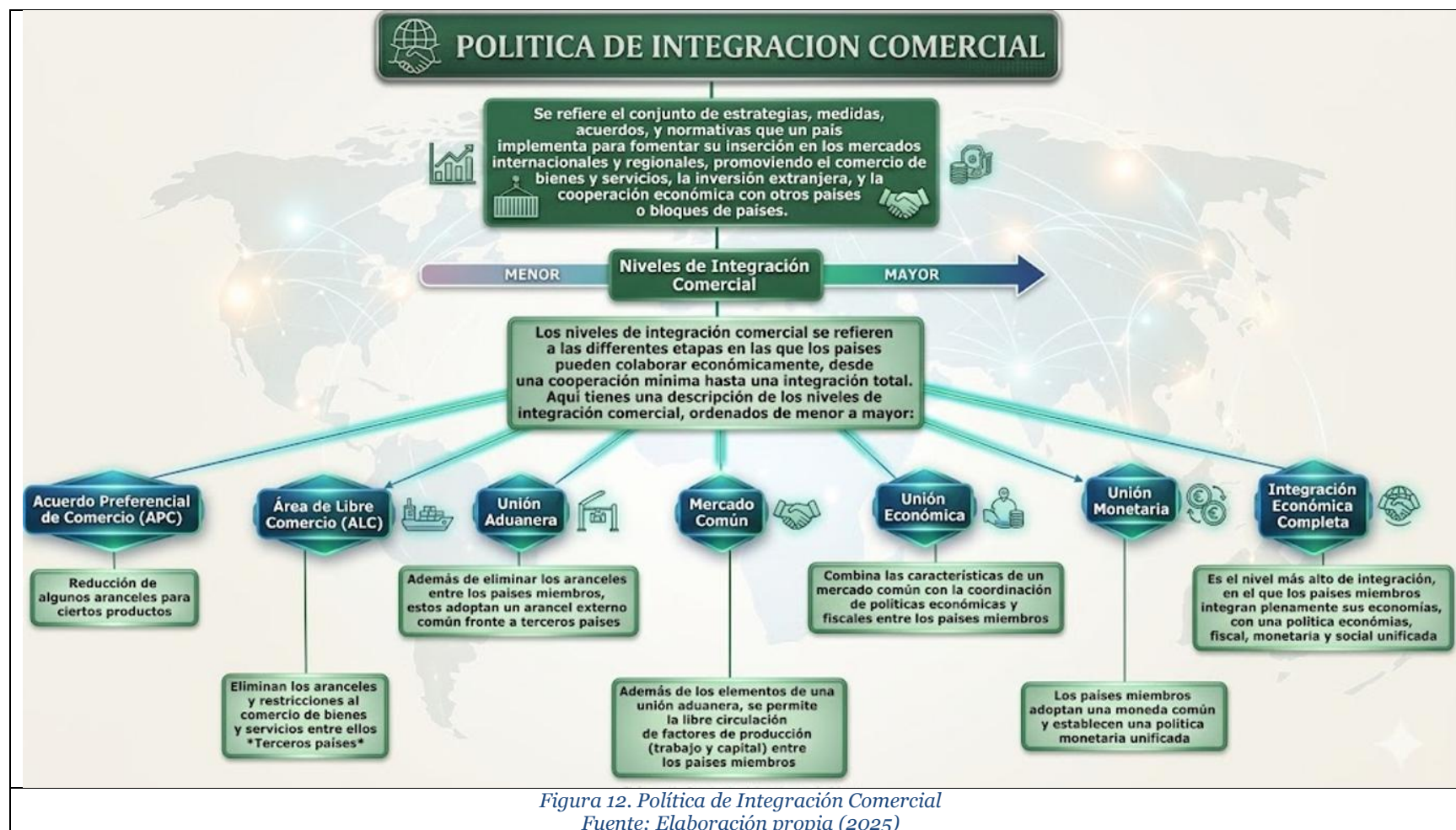
1.6. Unión Monetaria

Los países miembros adoptan una moneda común y establecen una política monetaria unificada. Ejemplo: La Eurozona, donde los países utilizan el euro como moneda común.

1.7. Integración Económica Completa

Es el nivel más alto de integración, en el que los países miembros integran plenamente sus economías, con una política económica, fiscal, monetaria y social unificada. Ejemplo: No existe un ejemplo completo de integración económica completa, pero la Unión Europea es la que más se acerca.

Estos niveles reflejan cómo los países pueden avanzar progresivamente en la integración económica, con cada nivel requiriendo un mayor grado de cooperación y coordinación.



2. Integración Comercial de Colombia

La política de integración comercial de Colombia está orientada a promover el acceso a nuevos mercados, fortalecer las exportaciones, atraer inversión extranjera directa (IED) y mejorar la competitividad del país en el contexto global. Esta política está articulada a través de una estrategia de apertura económica que busca consolidar la inserción de Colombia en los mercados internacionales mediante diversos acuerdos comerciales, mejoras en la infraestructura logística, y la diversificación de productos y servicios.

A continuación, se presenta un resumen de los pilares fundamentales de la política de integración comercial de Colombia.

2.1. Firma de Acuerdos Comerciales y TLC

Diversificación de Mercados. Colombia ha firmado numerosos tratados de libre comercio (TLC) para asegurar el acceso preferencial a productos colombianos en mercados internacionales. Entre los más destacados están los TLC con Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Corea del Sur, la Alianza del Pacífico, Israel, y más.

Fortalecimiento de Relaciones Comerciales Regionales. Colombia es un miembro activo de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y de la Alianza del Pacífico, lo que facilita el comercio con otros países de la región mediante la eliminación de barreras arancelarias y la coordinación de políticas comerciales.

2.2. Fomento de Exportaciones y Atracción a la IED

ProColombia. Esta agencia gubernamental es clave en la promoción de exportaciones y la atracción de IED. ProColombia se encarga de la promoción de bienes y servicios colombianos en el exterior y de facilitar la inversión extranjera mediante incentivos fiscales, asesorías, y otros apoyos.

Zonas Francas y Beneficios Fiscales. La política de integración comercial incluye la creación de zonas francas que ofrecen incentivos fiscales y aduaneros para fomentar la inversión en sectores estratégicos como la manufactura, tecnología, infraestructura, y servicios.

2.3. Facilitación del Comercio y Modernización de Infraestructura

Proyectos de Infraestructura y Logística. El desarrollo de infraestructura es fundamental para mejorar la competitividad de Colombia. Proyectos como el programa de Cuarta Generación de Concesiones Viales (4G) y mejoras en los puertos y aeropuertos son vitales para facilitar el comercio.

Digitalización de Trámites y Facilitación Aduanera. Se están implementando sistemas digitales para simplificar los trámites de exportación e importación, mejorar la eficiencia aduanera, y reducir costos y tiempos para los comerciantes.

Negociaciones Comerciales Multilaterales. Además de la OMC, Colombia está en proceso de explorar acuerdos comerciales con nuevos socios, como la posible adhesión al Acuerdo

Transpacífico de Cooperación Económica (TPP11), lo que facilitaría la integración en la región Asia-Pacífico.

2.4. Desarrollo de Sectores Productivos y Competitividad

Políticas de Innovación y Productividad. Colombia está promoviendo la innovación y el desarrollo de sectores de alto valor agregado. Esto incluye sectores tradicionales como el café, flores y banano, así como nuevos sectores como tecnología, servicios financieros, energía renovable, y manufactura avanzada.

Fortalecimiento de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs). A través de programas de capacitación, financiamiento y apoyo técnico, el gobierno busca integrar a las PYMEs en las cadenas globales de valor.

2.5. Sostenibilidad y Comercio Responsable

Incorporación de Prácticas Sostenibles. La política comercial colombiana también se alinea con prácticas sostenibles, fomentando la exportación de productos que cumplan con estándares ambientales y sociales. Esto es clave para ingresar a mercados exigentes, como la Unión Europea.

2.6. Turismo como Instrumento de Integración Comercial

Turismo como Estrategia de Integración. Colombia ha potenciado su sector turístico como parte de su política de integración, atrayendo turistas internacionales y promoviendo el país como un destino de inversión y negocios.

Integración a través de la Inversión Extranjera

Colombia fomenta la integración no solo mediante el comercio de bienes y servicios, sino también a través de la inversión extranjera directa (IED). Se han establecido marcos normativos favorables y tratados bilaterales de inversión (TBI) con varios países.

En conclusión, Colombia ha avanzado en diversos niveles de integración comercial, desde acuerdos bilaterales y regionales hasta su participación en foros multilaterales. Este enfoque múltiple busca mejorar el acceso a mercados, diversificar la economía y atraer inversiones, posicionando al país como un actor importante en el comercio internacional.

2.7. Participación en Organismos Internacionales

Colombia participa activamente en diversos organismos internacionales de carácter comercial, los cuales buscan promover el comercio internacional, la integración económica y el desarrollo sostenible.

Organización Mundial del Comercio (OMC)

- Colombia es miembro de la OMC desde 1995. En el marco de esta organización, Colombia participa activamente en las negociaciones para la liberalización del comercio internacional, el establecimiento de normas comerciales y la resolución de disputas comerciales entre países miembros.

- La OMC es fundamental para Colombia porque ofrece un marco jurídico internacional para el comercio y asegura que las políticas comerciales del país sean consistentes con las normas internacionales.

Comunidad Andina (CAN)

- Colombia es miembro fundador de la Comunidad Andina, una organización regional que promueve la integración económica y política entre Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia.
- La CAN facilita el comercio intrarregional a través de la eliminación de aranceles, la adopción de políticas comerciales comunes y la cooperación en diversas áreas como transporte, energía, y medio ambiente.

Alianza del Pacífico

- Fundada en 2011, la Alianza del Pacífico es una iniciativa de integración regional conformada por Colombia, Chile, México y Perú.
- Este bloque busca la integración profunda en términos de comercio, inversiones, libre circulación de personas, y cooperación en educación y turismo. A través de la Alianza del Pacífico, Colombia ha buscado diversificar sus mercados de exportación y fortalecer los lazos comerciales con Asia-Pacífico.

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)

- La ALADI es un organismo que promueve la integración económica en América Latina mediante acuerdos preferenciales entre los países miembros.
- Colombia, como miembro de la ALADI, participa en acuerdos de alcance parcial que permiten la liberalización del comercio de bienes y servicios, el acceso a mercados, y la cooperación económica y técnica.

Organización de Estados Americanos (OEA)

- Aunque la OEA no es un organismo exclusivamente comercial, su Comisión Interamericana de Comercio de la OEA (CIC-OEA) facilita la cooperación y el diálogo sobre políticas comerciales y de inversión entre los países de América.
- A través de la OEA, Colombia participa en discusiones sobre comercio, inversión, y desarrollo económico, así como en iniciativas para la integración comercial en las Américas.

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

- El BID es una institución financiera internacional que apoya el desarrollo económico, social e institucional en América Latina y el Caribe.
- Colombia participa activamente en el BID para obtener financiamiento para proyectos de infraestructura, desarrollo sostenible y modernización del comercio exterior.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)

- Colombia se convirtió en miembro de la OCDE en 2020. La OCDE brinda un foro para que los países compartan experiencias y busquen soluciones a problemas comunes, incluido el comercio.
- La adhesión a la OCDE ha permitido a Colombia alinear sus políticas comerciales y económicas con estándares internacionales, mejorar la competitividad y atraer más inversión extranjera.

Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC)

- Colombia no es miembro de APEC, pero ha manifestado interés en ingresar al foro debido a la importancia de la región Asia-Pacífico en el comercio mundial.
- Colombia participa en eventos de APEC como invitado y mantiene un diálogo abierto con los países miembros.

Acuerdos de Libre Comercio (TLC s)

- Colombia ha firmado varios tratados de libre comercio con diferentes países y bloques económicos, como Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Corea del Sur, y otros países latinoamericanos.
- Estos acuerdos permiten a Colombia diversificar sus exportaciones, atraer inversiones y mejorar la competitividad de sus productos y servicios en mercados internacionales.

La participación de Colombia en estos organismos internacionales de carácter comercial demuestra su compromiso con la integración económica, la apertura comercial y el desarrollo sostenible en el ámbito global y regional.

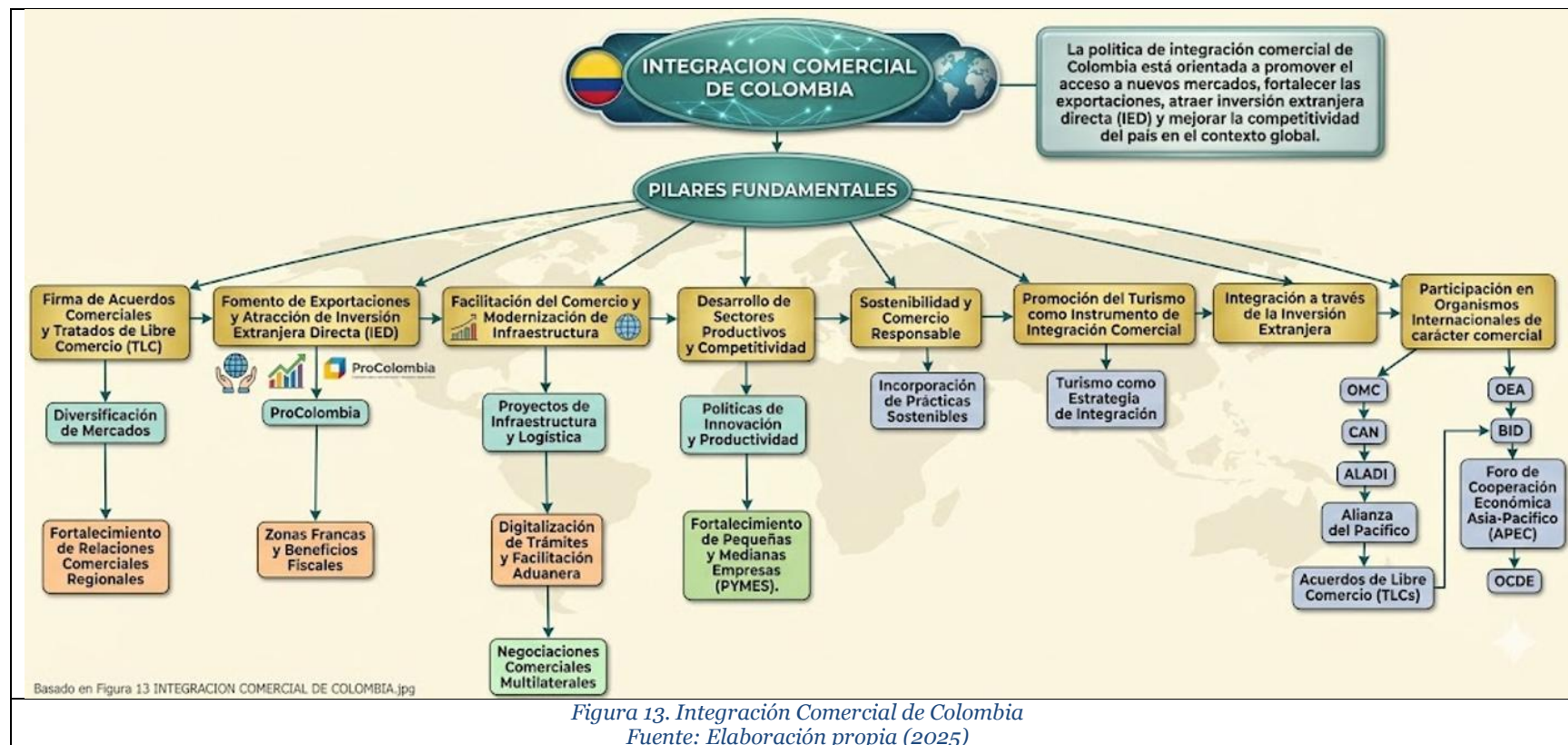


Figura 13. Integración Comercial de Colombia
Fuente: Elaboración propia (2025)

Capítulo 9

Administración de Organizaciones y Comercio Exterior

El comercio exterior influye significativamente en la administración de las organizaciones, ya que determina cómo las empresas interactúan y compiten en un entorno global.

A continuación, se destacan algunos puntos clave sobre su incidencia

1. Ampliación de Mercados

Permite a las empresas acceder a mercados internacionales, expandiendo su base de clientes y diversificando sus fuentes de ingresos. Esto conlleva a un crecimiento potencial en las ventas y una mayor estabilidad financiera.

2. Competitividad y Eficiencia

La apertura al comercio exterior expone a las empresas a estándares internacionales, lo que impulsa a mejorar la calidad, la eficiencia y la innovación. Las organizaciones se ven obligadas a optimizar sus procesos productivos y operativos para mantenerse competitivas.

3. Diversificación de Proveedores

Facilita el acceso a una gama más amplia de insumos, materias primas y tecnologías. Al diversificar las fuentes de abastecimiento, las empresas pueden reducir costos y mitigar riesgos relacionados con la dependencia de un solo proveedor.

4. Gestión de Riesgos

La participación en el comercio exterior también implica enfrentar riesgos como fluctuaciones cambiarias, regulaciones aduaneras y barreras comerciales. Esto exige a las organizaciones implementar estrategias de gestión de riesgos que aseguren su estabilidad en el mercado global.

5. Cumplimiento Normativo y Adaptación

Las empresas deben adaptarse a diferentes normativas internacionales y aduaneras, lo cual requiere una gestión especializada en comercio exterior. Esto influye en la toma de decisiones y en la estructura organizacional para cumplir con las regulaciones vigentes en cada país de operación.

La administración de organizaciones tiene un impacto significativo en el éxito y la efectividad del comercio exterior, ya que establece las bases para que las empresas puedan desenvolverse con éxito en mercados internacionales. A continuación, se señalan algunas áreas clave en las que la administración influye en el comercio exterior:

6. Planeación Estratégica Internacional

La administración de organizaciones define los objetivos estratégicos relacionados con el comercio exterior, como la selección de mercados, el posicionamiento de productos y la gestión de la expansión internacional. Esto involucra análisis de mercado, estudios de viabilidad y la elaboración de planes de negocio adaptados a diferentes regiones y culturas.

7. Estructura Organizacional y Logística

La administración decide la estructura adecuada para gestionar operaciones internacionales, ya sea mediante la creación de departamentos de comercio exterior, alianzas estratégicas o sucursales en otros países. Además, establece los procesos logísticos y la cadena de suministro global, asegurando el flujo eficiente de bienes y servicios a través de fronteras.

8. Gestión Financiera y Control de Costos

La administración se encarga de la planificación y control financiero en el ámbito del comercio exterior. Esto incluye la gestión de divisas, la evaluación de costos de exportación/importación y la implementación de estrategias para optimizar el uso de recursos. También aborda el financiamiento de proyectos internacionales y la gestión de riesgos financieros.

9. Cumplimiento Normativo y Gestión de Riesgos

La administración de organizaciones establece políticas y procedimientos para asegurar que las operaciones internacionales cumplan con las regulaciones aduaneras, arancelarias y comerciales de cada país. Además, implementa medidas para gestionar riesgos legales y comerciales, como cambios en regulaciones o conflictos comerciales entre naciones.

10. Desarrollo del Talento y Competencias Globales

La administración también influye en la formación y desarrollo de talento con competencias globales. La capacitación en aspectos culturales, lingüísticos y comerciales internacionales es esencial para que el personal pueda manejar las complejidades del comercio exterior.

11. Innovación y Adaptación Tecnológica

La administración impulsa la adopción de tecnologías que facilitan el comercio exterior, como sistemas de gestión de comercio electrónico, plataformas de logística internacional y software de gestión aduanera. La capacidad de adaptarse a las innovaciones tecnológicas determina en gran medida el éxito de la empresa en el comercio internacional.

Existen otros factores que la administración organizacional puede influir en el comercio exterior, los cuales a continuación nos permitimos presentar

12. Cultura Organizacional y Adaptación Cultural

La administración debe promover una cultura organizacional orientada a la internacionalización, donde se fomente la apertura y sensibilidad hacia las diferencias culturales. Esta actitud se traduce

en prácticas comerciales más efectivas, respeto a las normas culturales y un mejor entendimiento de los comportamientos de consumo locales. La adaptación cultural mejora las negociaciones internacionales y la gestión de relaciones con clientes, proveedores y socios de negocios.

13. Gestión de Alianzas y Redes Globales

La administración también desempeña un papel crucial en la formación de alianzas estratégicas internacionales, *joint ventures*, acuerdos de distribución y otros tipos de colaboraciones. Estas alianzas permiten a las empresas acceder a nuevos mercados con menores costos y riesgos, aprovechar las fortalezas de socios locales y adquirir conocimientos específicos del mercado.

14. Innovación en Modelos de Negocio Internacionales

La administración de organizaciones puede fomentar la creación y adaptación de modelos de negocio específicos para cada mercado. La internacionalización implica considerar variables como el comportamiento del consumidor local, las regulaciones específicas de cada país y las prácticas de negocio tradicionales. Un modelo de negocio flexible y adaptado es más efectivo y permite una mayor penetración en mercados extranjeros.

15. Gestión del Conocimiento y Transferencia de Aprendizaje

Las organizaciones que participan en el comercio exterior tienen la oportunidad de aprender y adquirir conocimientos valiosos sobre mercados, tecnologías y procesos. La administración puede fomentar la gestión del conocimiento, garantizando que estas experiencias se compartan internamente y se traduzcan en mejores prácticas organizacionales que se repliquen en diferentes filiales o países.

16. Adaptación de Productos y Estrategias de Marketing Internacional

La administración organiza y lidera los esfuerzos de adaptación de productos y estrategias de marketing según las preferencias y necesidades de los mercados internacionales. Esto incluye modificaciones en el diseño, empaques, tamaños o características de los productos, así como en la comunicación de marca. Una estrategia de marketing global bien ejecutada puede ser determinante para el éxito en el comercio exterior.

17. Sostenibilidad y Responsabilidad Social Empresarial (RSE) Global

En el contexto internacional, la administración debe considerar la sostenibilidad y la RSE no solo como un deber ético, sino como un elemento estratégico. La forma en que una organización gestiona su impacto ambiental y social puede influir en su aceptación y reputación en mercados internacionales. Además, las regulaciones ambientales y sociales varían en cada país, lo que exige a las empresas una adaptación constante y una administración proactiva para cumplir con estas normas.

18. Digitalización y Comercio Electrónico Internacional

La administración también impulsa la adopción de tecnologías y plataformas de comercio electrónico que facilitan la exportación e importación, reducen costos y tiempos de transacción y permiten llegar a consumidores globales de manera directa. La implementación de tecnologías como inteligencia artificial, *blockchain* para la trazabilidad, y plataformas digitales de comercio pueden transformar las estrategias de comercio exterior de la organización.

19. Liderazgo y Gestión del Cambio

El liderazgo de la administración organizacional es fundamental para guiar a la empresa a través de los cambios que conlleva la internacionalización. La administración debe gestionar adecuadamente las transiciones organizacionales, culturales y estratégicas para asegurar que la empresa pueda adaptarse y prosperar en nuevos entornos comerciales.

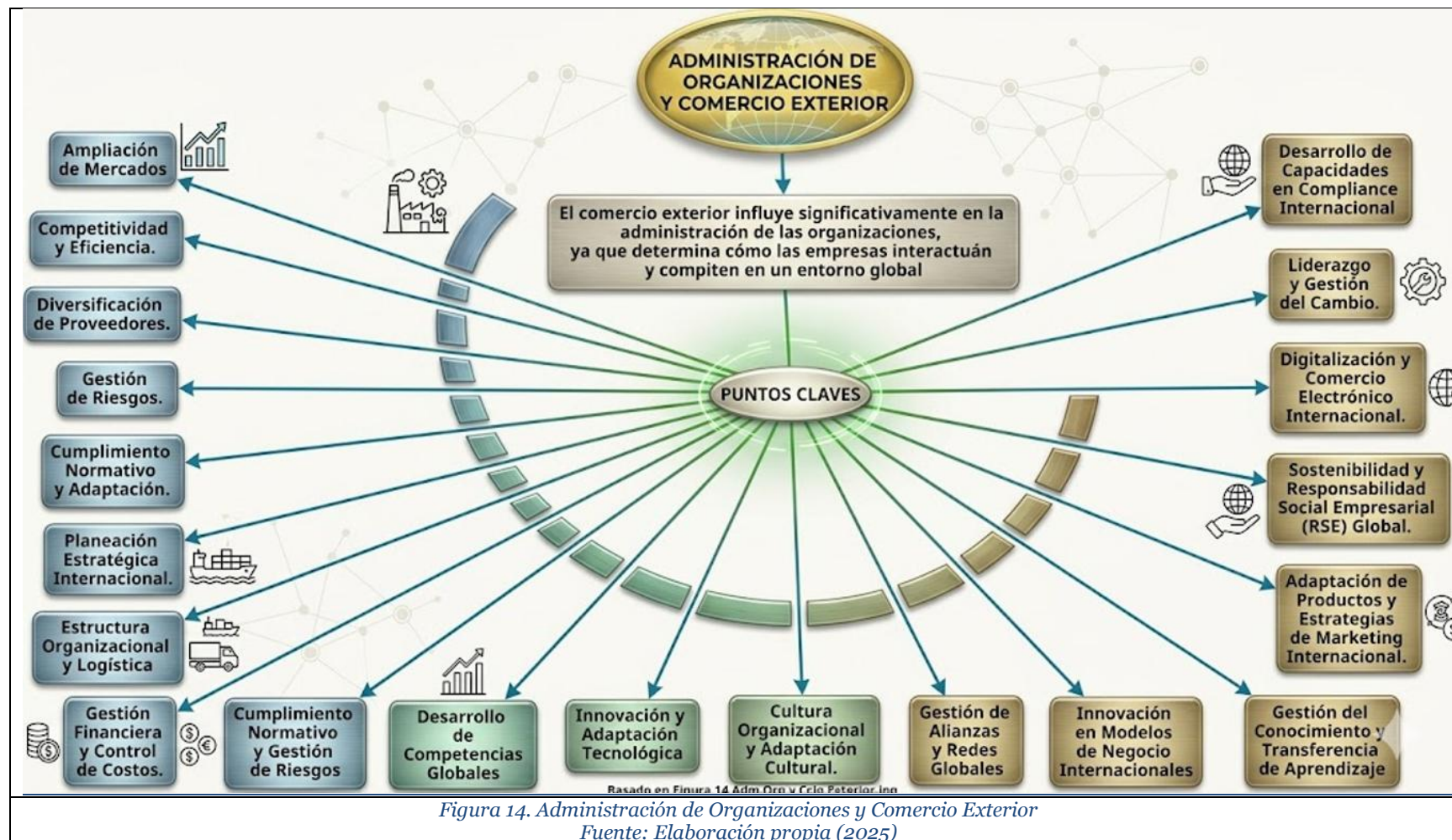
20. Desarrollo de Capacidades en *Compliance* Internacional

El cumplimiento de las normativas internacionales (*compliance*) es cada vez más relevante en el comercio exterior. La administración debe desarrollar capacidades para gestionar normativas en áreas como lavado de dinero, sanciones internacionales, protección de datos y propiedad intelectual. Esto no solo reduce riesgos legales, sino que también protege la reputación y viabilidad de la empresa en mercados extranjeros.

El comercio exterior impacta de manera integral en la administración de las organizaciones, ya que afecta su estrategia comercial, operativa y financiera, obligándolas a adaptarse continuamente para aprovechar las oportunidades y mitigar los desafíos del entorno global.

La administración de organizaciones define las estrategias, estructuras y procesos que permiten a las empresas operar eficazmente en mercados internacionales. Una administración eficiente se traduce en la capacidad de la organización para identificar oportunidades, reducir riesgos y adaptarse a las dinámicas del comercio exterior, garantizando así su competitividad y sostenibilidad global.

En conclusión, la administración organizacional tiene un impacto multifacético en el comercio exterior, y su capacidad para gestionar estos diversos factores determina el éxito o fracaso de una empresa en su incursión en mercados internacionales.



Capítulo 10

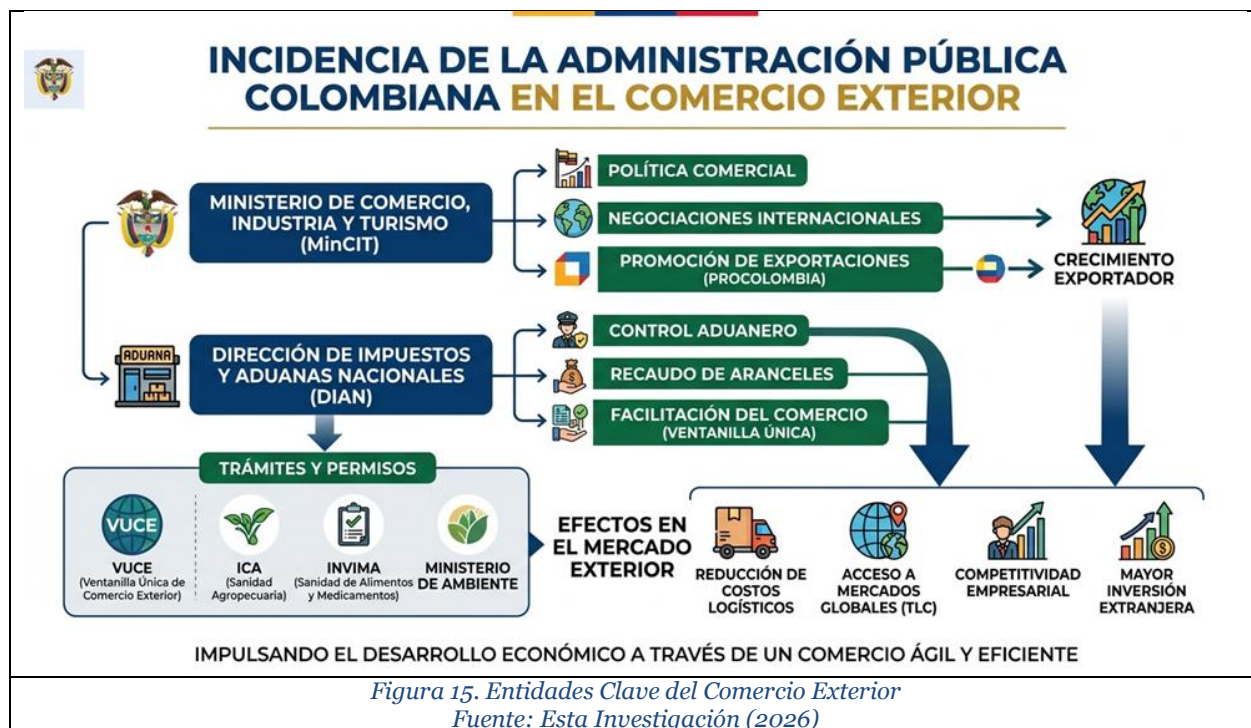
Incidencia de la Administración Pública en el Comercio Exterior de Colombia

La incidencia de la administración pública en el comercio exterior de Colombia es un tema clave para entender cómo las decisiones y acciones del Estado influyen en la manera en que el país se integra a los mercados internacionales.

1. Rol de la Administración Pública en el Comercio Exterior

La administración pública actúa como un ente regulador, facilitador y promotor del comercio exterior. Su objetivo principal es garantizar que las transacciones internacionales se realicen de manera eficiente, legal, transparente y alineadas con los intereses del país.

2. Entidades Clave del Comercio Exterior



Otras entidades que inciden directamente en el comercio exterior:

- **ProColombia:** Promueve las exportaciones no minero-energéticas, el turismo internacional y la inversión extranjera.
- **Cancillería y misiones diplomáticas:** Facilitan acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales.

- **Ministerio de Hacienda y Crédito Público:** Establece políticas fiscales que afectan directamente los aranceles e impuestos a las importaciones/exportaciones.

3. Políticas Públicas y Acuerdos Comerciales

Colombia ha firmado múltiples tratados de libre comercio (TLC), como con EE. UU., la Unión Europea, y países de América Latina. La administración pública tiene la responsabilidad de:

- Negociar y aplicar los tratados.
- Crear normas internas que armonicen con los compromisos internacionales.
- Supervisar y controlar el cumplimiento de las reglas comerciales.

4. Facilitación del Comercio

El Estado ha impulsado iniciativas como:

- Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE): Plataforma que reduce tiempos y trámites para importadores y exportadores.
- Modernización aduanera: Mejora de los procesos en puertos y aeropuertos, digitalización de la documentación.
- Programas de apoyo a MIPYMES exportadoras.

5. Obstáculos y Retos

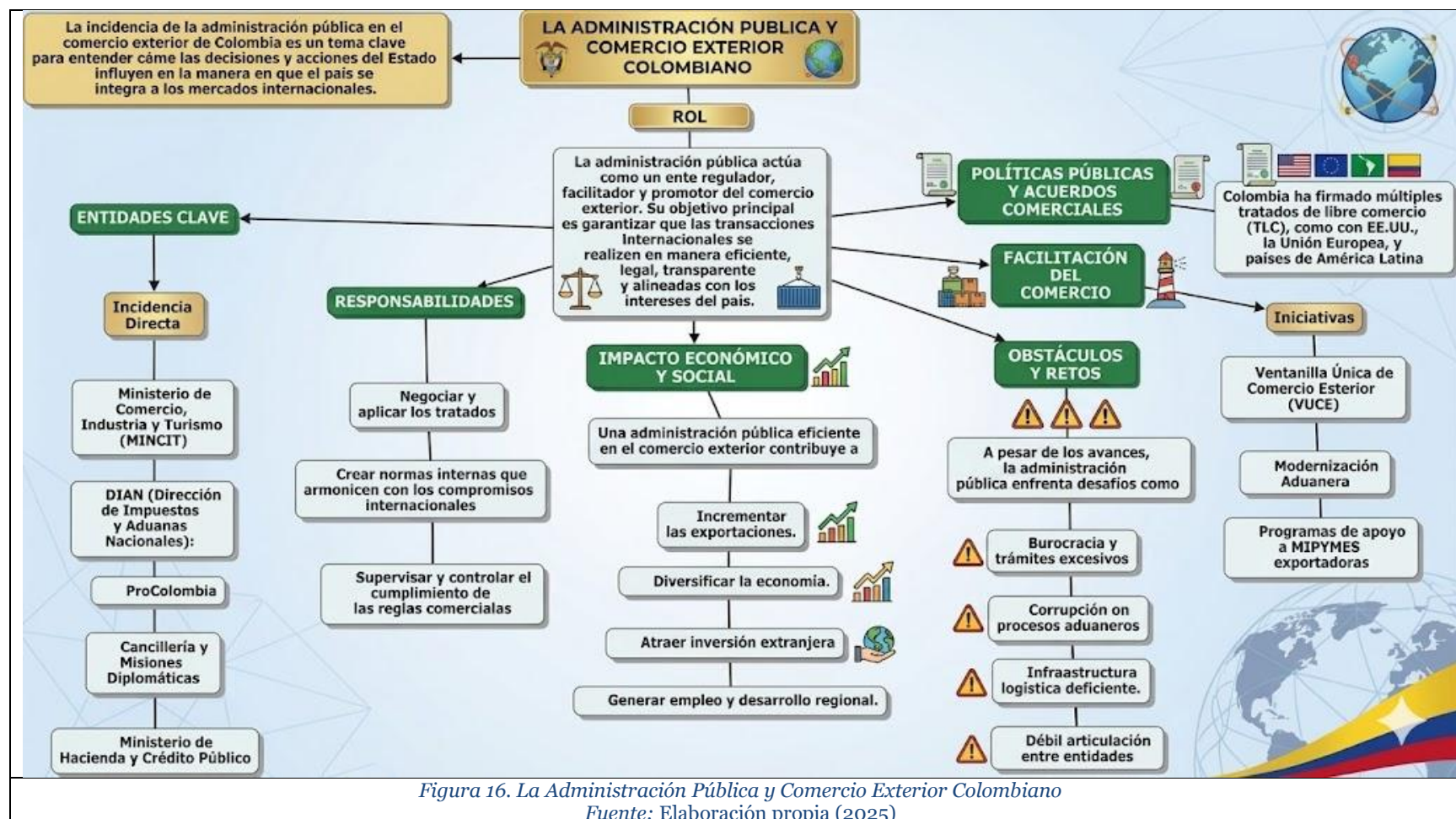
A pesar de los avances, la administración pública enfrenta desafíos como:

- Burocracia y trámites excesivos.
- Corrupción en procesos aduaneros.
- Infraestructura logística deficiente.
- Débil articulación entre entidades.

6. Impacto Económico y Social

Una administración pública eficiente en el comercio exterior contribuye a:

- Incrementar las exportaciones.
- Diversificar la economía.
- Atraer inversión extranjera.
- Generar empleo y desarrollo regional.



Capítulo 11

Desarrollo Teórico Práctico

El comercio exterior es el tipo de actividades económicas que se encuentran sujetas a diversas normas de control de productos, procedimientos y tributación específicas para tener un control de las operaciones que se realizan entre países.

Cuando los países que van a realizar la entrada o salida de productos tienen monedas distintas, el valor de la vida se refleja en el tipo de cambio y se produce un flujo de divisas. Las fluctuaciones del tipo de cambio pueden afectar a los flujos de comercio exterior de los países con distintas monedas.

La Aduana es el organismo público que se encarga de controlar la entrada y salida de bienes de un país. Su función es controlar los flujos de entrada y salida a través de la frontera y la aplicación de los impuestos que determine la ley.

Sus características son:

- El comercio se realiza fuera de las fronteras del país
- Los países tienen economías abiertas o acuerdos con algún país en particular
- Este tipo de operaciones están sujetas a una normativa especial
- Los países suelen tener acuerdos comerciales

1. Formas Básicas

Importación. Conjunto de bienes y servicios comprados por un país en territorio extranjero para utilizarlos en territorio nacional.

Exportación. Conjunto de bienes y servicios vendidos por un país a un territorio extranjero.

Comercio de tránsito. Cuando el individuo que realiza la operación no tiene domicilio social en el país exportador ni importador.

La distribución de las mercancías se puede realizar directamente entre el productor y el comprador o indirectamente a través de empresas dedicadas al comercio exterior.

El comercio exterior se rige por sus propias normas y leyes, por esta razón, es importante que las empresas que quieran mantener relaciones con el extranjero cuenten con profesionales cualificados que lleven a cabo este tipo de operaciones.

El objetivo principal del comercio exterior es satisfacer la demanda de los consumidores y poder aprovechar las ventajas competitivas que tiene cada país.

El comercio exterior permite que las empresas puedan acceder a bienes y servicios de manera más económica, además de poder ofrecer bienes más variados. De esta manera, las personas pueden acceder a bienes que no se producen localmente.

En ocasiones, también sirve para complementar la producción interna del país cuando esta es insuficiente para satisfacer la demanda.

Colombia como todos los países cuentan con una legislación aduanera la cual se refiere al conjunto de normas, leyes y regulaciones que rigen las actividades aduaneras en un país. Estas leyes están diseñadas para regular el flujo de bienes a través de las fronteras, asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras, y facilitar el comercio internacional.

La legislación aduanera abarca una variedad de temas, incluyendo la clasificación arancelaria de mercancías, la valoración aduanera, los procedimientos de importación y exportación, las sanciones por infracciones aduaneras, entre otros. Su objetivo principal es establecer un marco legal que permita un comercio internacional ordenado, justo y eficiente, al mismo tiempo que protege los intereses fiscales y de seguridad del país.

Los países suelen tener leyes aduaneras específicas que se alinean con los estándares internacionales, como el Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Convención del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. Estas normativas proporcionan pautas para la aplicación uniforme de las reglas aduaneras a nivel global, la Organización Mundial de Aduanas (OMA) organización internacional que brinda soporte a sus Estados miembros en materia aduanera, además la Organización Mundial de Aduanas contribuye a la cooperación y comunicación de los mismos para mejorar la eficiencia en el control aduanero.

Es muy difícil obtener la última actualización e información específica sobre la legislación aduanera actualizada de todo el mundo, ya que las leyes aduaneras son cambiantes y varían según el país.

Los siguientes son los aspectos generales y comunes que suelen abordar las legislaciones aduaneras a nivel mundial:

La Clasificación Arancelaria. Se refiere a que las mercancías deben ser clasificadas de acuerdo con un sistema arancelario específico, como el Sistema Armonizado (SA) o el Sistema Armonizado Global (SAG). La clasificación determina la tasa arancelaria aplicable, documentos, requisitos y restricciones de carácter administrativo.

Los aranceles y tarifas. En Colombia son herramientas clave para equilibrar el comercio exterior, proteger la producción nacional, cumplir con acuerdos internacionales y promover el desarrollo de sectores estratégicos.

Origen de las Mercancías. El origen de las mercancías se refiere al país o territorio donde las mercancías fueron producidas o, en su defecto, el lugar donde se les dio su última transformación sustancial. No siempre es el país de donde se exportan, sino donde adquirieron sus características esenciales. El origen se clasifica en dos tipos:

- **Origen Preferencial.** Se aplica cuando existen acuerdos o tratados comerciales que reducen o eliminan aranceles entre los países firmantes. Las mercancías deben cumplir con requisitos específicos de origen para gozar de estas preferencias.

- **Origen No Preferencial.** Aplica cuando no existen tratados comerciales preferenciales y las mercancías están sujetas a los aranceles generales del país importador.

Valoración Aduanera. La legislación aduanera suele establecer cómo se valúan los bienes para efectos aduaneros. Esto puede basarse en el valor de transacción de las mercancías, pero también se pueden considerar otros métodos, como el valor de transacción de bienes similares o el valor de costos de producción.

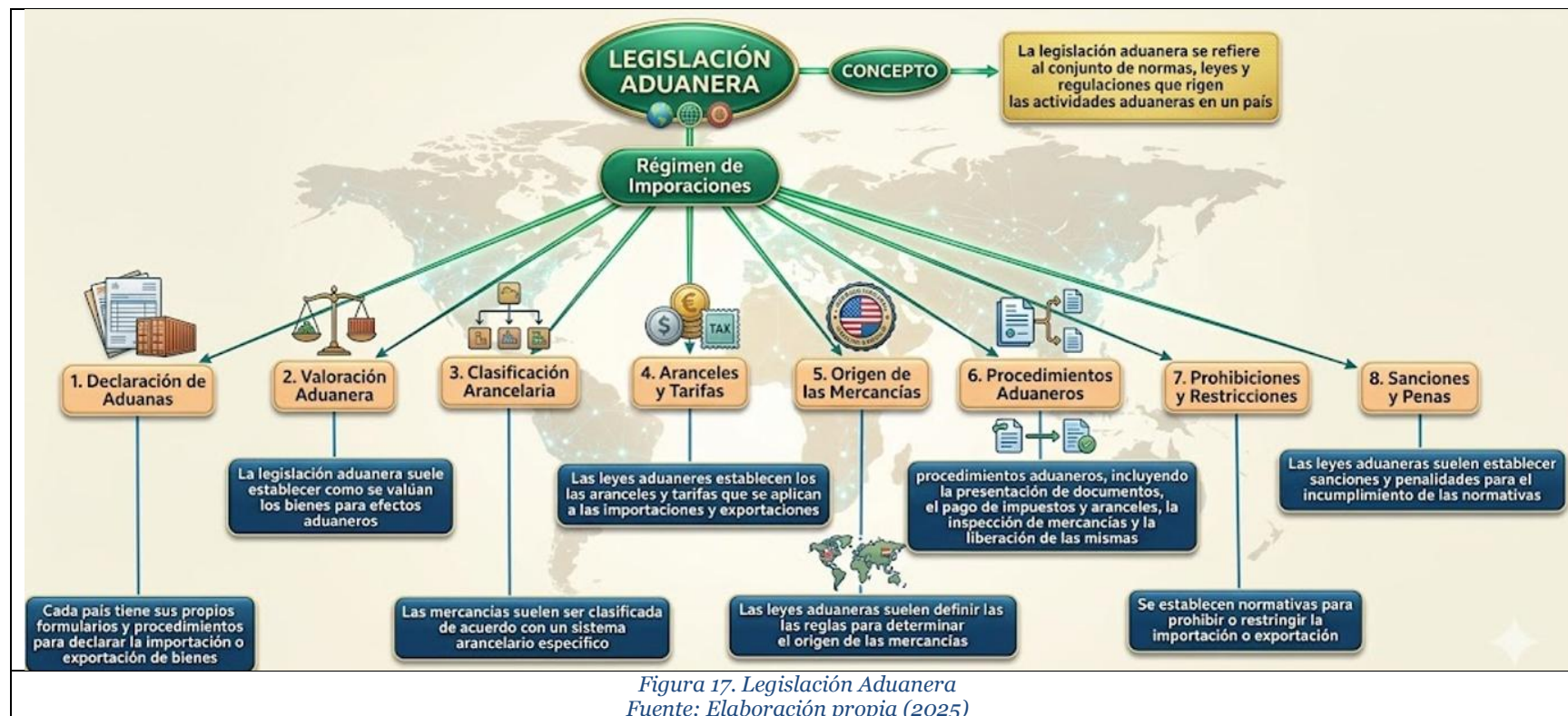
Declaración de importación. Para la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia) es un documento oficial que detalla las mercancías que se van a ingresar al territorio colombiano. Su principal función es formalizar el proceso de importación y garantizar el cumplimiento de las normativas aduaneras, tributarias y comerciales del país.

Prohibiciones y Restricciones. Se establecen normativas para prohibir o restringir la importación o exportación de ciertos bienes por razones de seguridad, salud pública, protección del medio ambiente, entre otros.

Sanciones y Penas. Las leyes aduaneras suelen establecer sanciones y penalidades para el incumplimiento de las normativas. Esto puede incluir multas, confiscación de bienes y en algunos casos, acciones legales.

Las instituciones encargadas de la ejecución y control de las actividades de carácter aduanero establecen sus propios formularios y procedimientos para declarar la importación o exportación de bienes. La información proporcionada en estos formularios incluye detalles sobre la naturaleza de la mercancía, su valor, origen y otros datos relevantes.

Es fundamental tener en cuenta que la legislación aduanera puede cambiar, y la información actualizada debe obtenerse directamente de las autoridades aduaneras de cada país o de fuentes especializadas.



Capítulo 12

Evolución de la Legislación Aduanera Colombiana

En lo que hace relación al régimen de aduanas, la constitución de 1991 mantuvo, con algunos cambios significativos, la división de competencias entre el Congreso y el ejecutivo que establecía la antigua Carta Política (Reforma constitucional de 1968).

Con el argumento de que ciertos temas requieren una capacidad de reacción rápida, el constituyente de la época decidió que, respecto a ellos, el legislativo se limitaría a dictar “normas generales” y señalar los “objetivos y criterios” que deben orientar la normatividad. Son estas las llamadas “leyes marco” o “leyes cuadro”, provenientes del derecho francés, que no solo existen en lo aduanero, sino que también son el vehículo constitucionalmente apropiado para que el Congreso regule los asuntos tan importantes como los mercados financiero, bursátil y asegurador, el crédito público, el comercio exterior o el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos.

Al ejecutivo le corresponde desarrollar las leyes marco, mediante decretos de una clase especial que tiene fuerza material de una ley común, los cuales puede modificar de forma flexible a medida que las necesidades lo requieran, siempre y cuando se conserven dentro de las directrices formuladas en las leyes marco.

La competencia del Congreso está consagrada en literal c) del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Nacional, que otorga al Congreso la facultad de dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para modificar, por razones de política comercial, los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas.

El numeral 25 del artículo 189 establece las competencias correlativas del ejecutivo, al decir que le corresponde (...) modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas

En el año de 1931 en la presidencia de Enrique Olaya Herrera, se da la Ley 79 de 1931 por recomendaciones dadas por la misión Kemmerer la cual estructura la regulación aduanera de la época y que últimamente se la llamo ley orgánica dando como resultado Ley de Timbre con la se replanteó el funcionamiento aduanero y se estableció la recaudación de Rentas Nacionales. Aunque este economista norte americano también asesoró en la estructuración de la Contraloría General de la República.

Con la ley 79 de 1931 se creó en Colombia la Dirección General de Aduanas, entidad dependiente del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y se reglamentaron los aranceles para la clasificación, reconocimiento, aforo y valoración de mercancías objeto de Importación y Exportación

En 1967 durante el gobierno del doctor Carlos Lleras Restrepo se expidió el Decreto Ley 444 de 1967, llamado Estatuto Cambiario, pero también incluían los sistemas especiales de importación

y exportación llamados el Plan Vallejo que fue un gran aporte al desarrollo industrial de nuestro país.

En el año 1971 durante el gobierno de Misael Pastrana Borrero se expidió la Ley 6 Marco de Aduana de Colombia vigente hasta diciembre de 2012, donde se dan unas facultades al señor presidente el cual pudo expedir decretos para modificar los aranceles, disposiciones relacionadas con el régimen de aduana, fue objeto de amplias críticas durante los últimos años, por parte de la doctrina y de los usuarios aduaneros y del comercio exterior, por considerarse ya una norma bastante desactualizada frente a las exigencias y circunstancias reales del país.

En el año 1984 durante la presidencia de Belisario Betancourt Cuartas se expide el Decreto 2666 de 1984 como Estatuto Aduanero que reemplazó la Ley Orgánica de Aduanas 79 de 1931, Con este decreto se pretendía lograr obligar a los empresarios a desarrollar y consumir los productos y materias primas nacionales u originarios de los países miembros de la CEPAL.

En 1990 en el gobierno del Sr. Cesar Gaviria Trujillo se expide la nueva constitución de 1991, la cual fija en el artículo 150 numerales 16 y 19 las facultades del congreso en lo tiene que ver con la regulación del comercio exterior, modificar aranceles y las demás disposiciones del régimen aduanero.

Se revistió al presidente de facultades para dictar normas de regulación de comercio exterior y demás aspectos del régimen aduanero.

También en el año de 1991 se expide por parte del congreso la Ley 7 de 1991 por la cual se dictan normas generales a las cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular el comercio exterior del país, se crea el Ministerio de Comercio Exterior, se determina la composición y funciones del Consejo Superior de Comercio Exterior, se crean el Banco de Comercio Exterior y el Fondo de Modernización Económica, se confieren unas autorizaciones y se dictan otras disposiciones

En 1992 el ejecutivo promulgó el decreto 1909 de 1992 el cual modificó el decreto 2666 de 1984, con fines de impulsar un nuevo modelo de desarrollo basado en la internacionalización de la economía y la modernización del Estado, dentro del cual es requisito básico, la readecuación de las distintas entidades públicas, y en especial, las involucradas en el comercio exterior.

En 1999 durante el gobierno del doctor Andrés Pastrana Arango se expide el decreto 2685 de 1999 que expidió el estatuto aduanero y el cual tuvo 150 modificaciones donde se pudo apreciar muchas improvisaciones y falta de técnicas aduaneras recomendadas por organismos internacionales.

Para efectos de su aplicación, se hizo necesario desarrollar y precisar algunos de los procedimientos, trámites, requisitos y términos establecidos en el citado decreto.

En mérito de lo expuesto, la Dirección General de Impuestos y Aduanas Nacionales, expidió la Resolución 4240 de 2000, la misma que reglamenta el decreto en mención.

En el mes de enero de 2013 durante el gobierno de Juan Manuel Santos, se aprobó, después de más de cuarenta años de vigencia de Ley 6 de 1971 marco de aduanas, la nueva Ley Marco de Aduanas, la Ley 1609 de 2013.

Esta nueva ley Marco es de gran importancia regula principios, y materias de tributación aduanera pues contiene los criterios y objetivos generales señalados por el legislador, a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para modificar los aranceles y las tarifas en las operaciones de ingreso y salida de mercancías al país, respondiendo a una verdadera naturaleza de tributos, y desarrollando las facultades constitucionales del Congreso como representación popular democráticamente elegida por el Pueblo.

Durante el gobierno de Iván Duque Márquez se expide el Decreto 1165 de 2019 el cual compiló y armonizó la legislación aduanera contenida en los decretos 2685 de 1999, 390 de 2016, los títulos II y III del 2147 de 2016 y 349 de 2018, consolidando las normas hasta entonces vigentes en materia aduanera.

El Decreto 1165 fue reglamentado por la Resolución 46 de 2019 de la DIAN, modificada por la Resolución 39 de 2021, con fin de ajustar y precisar procedimientos, agilizar las operaciones aduaneras e implementar algunas operaciones logísticas que impulsen la competitividad

Con la expedición de este decreto se logró un avance en seguridad jurídica para los usuarios del comercio exterior que hasta el momento tenían que lidiar con normas dispersas y en ocasiones contradictorias que generaban problemas de interpretación entre la DIAN y los operadores.

Con el fin de corregir las inexactitudes que quedaron en el Decreto 1165 de 2019, facilitar algunas operaciones de comercio exterior y ajustar normas frente a necesidades originadas por la emergencia sanitaria generada por el covid-19, en abril 07 fue expedido el Decreto 360 de 2021 que introdujo cambios fundamentales a la normatividad aduanera en lo sustantivo, procedimental y sancionatorio.

En lo relativo al tema de garantías de cumplimiento de disposiciones legales, fue necesario expedir otro decreto modificatorio del Decreto 1165 de 2019. En efecto, con el Decreto 572 de 2021 se autorizaron nuevos tipos de garantías para amparar las obligaciones y responsabilidades en las operaciones y/o trámites aduaneros tales como hipotecas sobre inmuebles, naves o aeronaves, fiducia mercantil en garantía, prenda sin tenencia y CDT.

La expedición del Decreto 572 de 2021 hizo necesario desarrollar y precisar los procedimientos, trámites, requisitos y términos establecidos para las garantías globales y específicas mediante la Resolución 55 de 2021.

En gobierno de Gustavo Petro Urrego expidió el Decreto 920 de 2023, mediante el cual establece el nuevo régimen sancionatorio, de decomiso y procedimiento en materia aduanera. Esta disposición contiene la normativa aplicable al incumplimiento de obligaciones, responsabilidades, trámites y procedimientos que se encuentran establecidos en el ordenamiento jurídico colombiano relacionado con aduanas. En síntesis, es un nuevo régimen enfocado en el cumplimiento de las garantías y principios constitucionales aplicables a los obligados aduaneros, en el que se desarrollan los distintos estándares internacionales de Auditoría posterior al despacho, procedimiento de aprehensión, decomiso e imposición de sanciones, con el objetivo de incentivar el cumplimiento voluntario de las obligaciones aduaneras.

El 21 de junio de 2023, la DIAN expidió la Resolución No. 000095, “Por medio de la cual se dictan disposiciones que desarrollan el Decreto Ley 920 del 6 de junio de 2023.”

Para dar cumplimiento a lo previsto en el Decreto Ley 920 de 2023 y precisar algunas temáticas operativas del régimen sancionatorio, de decomiso y procedimiento, El 21 de junio de 2023, la DIAN expidió la Resolución No. 000095, con el fin de garantizar su cumplimiento efectivo y real, brindando certeza y dinamismo en la imposición de sanciones, aprehensiones, decomiso y el procedimiento con base en los principios y criterios previstos en el mencionado Decreto Ley. Que la presente Resolución se estructuró temáticamente en los siguientes capítulos: 1) Fiscalización Aduanera, 2) Auditoría Posterior al Despacho, 3) Medidas Cautelares, 4) Del avalúo de las mercancías, 5) Procedimiento de verificación de origen de mercancías importadas y exportadas, y 6) Recurso de Reconsideración y Revocatoria Directa.

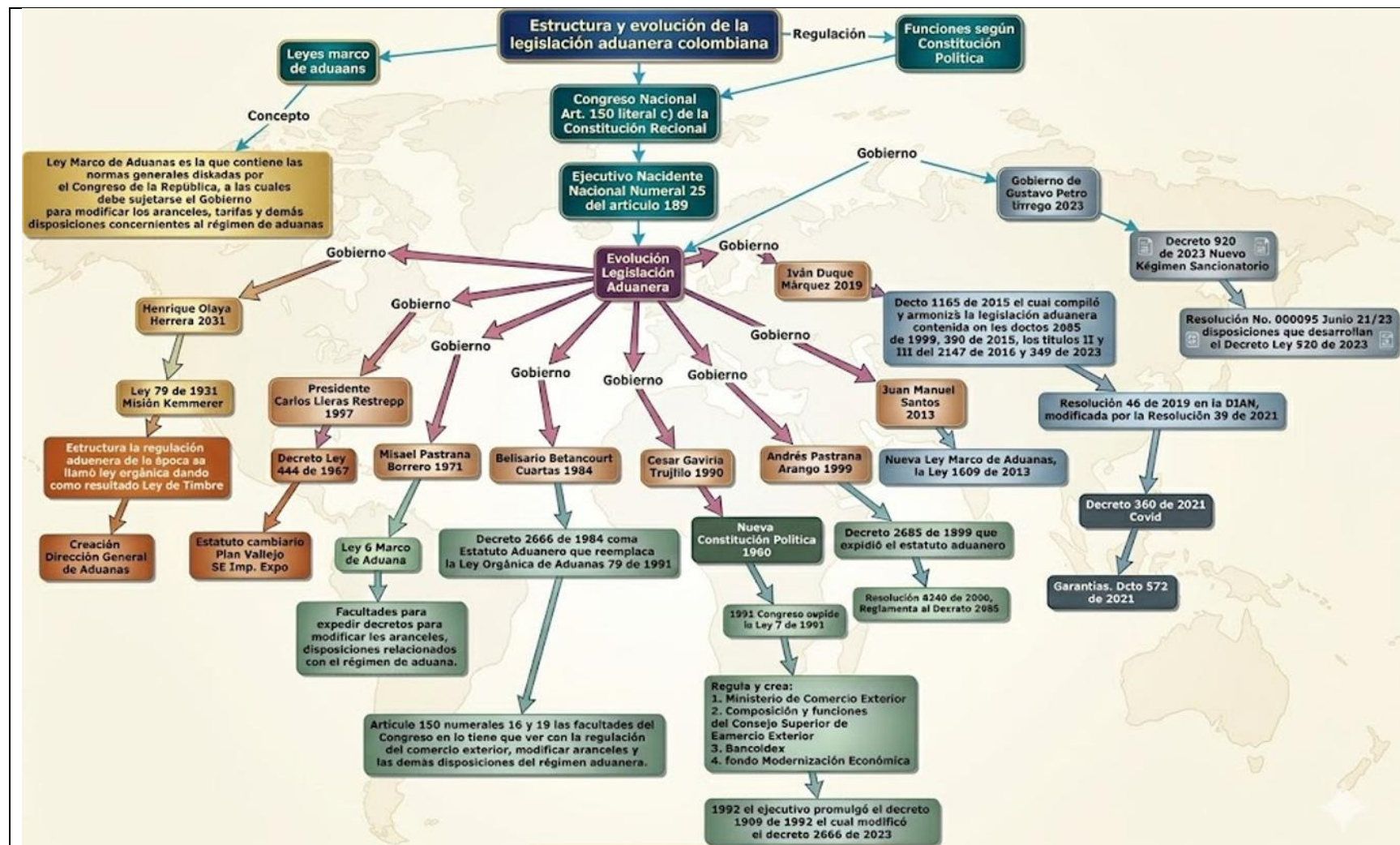


Figura 18. Estructura y Evolución de la Legislación Aduanera Colombiana
Fuente: Elaboración propia (2025)

Capítulo 13

Clasificación Arancelaria

1. Clasificación Arancelaria de las Mercancías en Aduanas

La clasificación arancelaria de las mercancías se puede definir como el conjunto de operaciones que se realizan basadas en las Reglas Generales Interpretativas del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, en adelante el Sistema Armonizado con el fin de determinar la subpartida arancelaria única para una mercancía en el Arancel de Aduanas. El conocimiento de las mercancías y el adecuado manejo de la Nomenclatura Arancelaria son los principios fundamentales para la correcta clasificación de las mercancías.

1.1. Arancel de Aduanas

Para entrar al estudio relativo a la clasificación arancelaria de las mercancías, es necesario previamente conocer que es el arancel de aduanas, el cual se define así:

Es un instrumento de Política Aduanera, por medio del cual se establece un gravamen aduanero a las mercancías objeto del Comercio Internacional, clasificadas en forma ordenada, científica y sistemática dentro de un sistema de nomenclatura.

Es fundamental tener en cuenta la existencia del desglose del proceso arancelario y la terminología necesaria para comprender de qué manera se efectúa un sistema para trabajar acorde con cualquier tipo de mercancía que ingrese al territorio colombiano. Se recomienda igualmente tener en cuenta la importancia del proceso aduanero dentro de una importación, ya que cualquier falencia por acción u omisión de los intervinientes en la cadena logística lo puede llevar a perder demasiado dinero. En cuanto al proceso de exportación no se puede hablar del mismo grado de responsabilidad, ya que se identifica una partida arancelaria y se facilita más la gestión. La legislación promulgada por el gobierno nacional realiza todo un engranaje asignando responsabilidades a los diferentes entes para empezar a combatir el contrabando y poder presentar a nivel mundial una organización logística que facilita el ingreso de mercancías al territorio nacional. La descripción de los tipos de arancel que existen se inicia desde la premisa que el arancel es un impuesto manejado por la mayoría de los países donde la mano del estado se hace participe activamente para poder obtener un recaudo.

2. Propósito e Importancia

Propósito

Facilitar el comercio internacional al estandarizar la identificación de los bienes en las transacciones comerciales entre países. Al asignar códigos específicos a los productos, se simplifica el proceso de determinar los aranceles, impuestos y regulaciones que se aplican a cada producto

en particular. Esto ayuda a los importadores y exportadores a calcular los costos involucrados en el intercambio de bienes y a cumplir con los requisitos aduaneros de cada país.

Además, la clasificación arancelaria también sirve como base para la recopilación de datos estadísticos sobre el comercio internacional, lo que permite a los gobiernos y organizaciones realizar análisis económicos, monitorear tendencias comerciales y formular políticas comerciales efectivas.

Importancia

La clasificación arancelaria determina el arancel aplicable a un producto específico al ingresar a un país. Los aranceles son impuestos que los gobiernos imponen a las importaciones y, a veces, a las exportaciones. La tasa arancelaria aplicada puede variar según la clasificación arancelaria del producto, por lo que una clasificación incorrecta puede resultar en el pago de tarifas más altas o incluso en la negativa de entrada al mercado.

2.1. Cumplimiento Normativo

Los productos están sujetos a diferentes regulaciones y requisitos normativos según su clasificación arancelaria. Esto puede incluir estándares de seguridad, normas medioambientales, requisitos sanitarios, entre otros. Es fundamental que las empresas conozcan la clasificación correcta de sus productos para asegurarse de que cumplan con todas las regulaciones aplicables en los países a los que exportan.

2.2. Facilitación del Comercio

Una clasificación arancelaria precisa ayuda a facilitar el comercio internacional al proporcionar una base clara y uniforme para la identificación de productos. Esto es fundamental para el despacho aduanero eficiente y la gestión de la cadena de suministro, lo que a su vez reduce los costos y los tiempos de envío.

2.3. Determinación de la Competencia

La clasificación arancelaria puede afectar la competitividad de un producto en el mercado internacional. Una clasificación incorrecta puede resultar en un precio final más alto para el producto, lo que puede dificultar su competitividad frente a productos similares que están correctamente clasificados y, por lo tanto, tienen aranceles más bajos.

2.4. Resolución de Disputas Comerciales

En caso de disputas comerciales entre países, la clasificación arancelaria puede ser un punto de conflicto. Las discrepancias en la clasificación pueden llevar a disputas sobre el cumplimiento de acuerdos comerciales internacionales o sobre prácticas comerciales desleales.

En resumen, la clasificación arancelaria es esencial para el comercio internacional porque afecta directamente los costos, la conformidad regulatoria, la eficiencia en la gestión de la cadena de suministro y la competitividad de los productos en el mercado global. Una clasificación precisa es fundamental para el éxito de las operaciones comerciales transfronterizas.

3. Sistema de Clasificación Arancelaria

3.1. Sistema Armonizado

El Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (SA) es un marco internacionalmente reconocido para la clasificación de mercancías que se utiliza en el comercio internacional. Su importancia y preponderancia se derivan de varios factores:

Proporciona un estándar internacionalmente aceptado para la clasificación de productos. Esto facilita el intercambio de información comercial entre países y promueve la armonización y la coherencia en los procedimientos aduaneros en todo el mundo.

El SA facilita el comercio al proporcionar un sistema uniforme de clasificación de productos, el SA facilita el comercio internacional al reducir la complejidad y la confusión en los procesos de despacho aduanero. Los exportadores e importadores pueden utilizar el SA para determinar fácilmente los aranceles aplicables, los requisitos reglamentarios y otros aspectos relacionados con el comercio.

El SA sirve como base para la negociación de acuerdos comerciales internacionales. Muchos acuerdos comerciales y tratados bilaterales hacen referencia al SA para determinar las tasas arancelarias y establecer reglas de origen, entre otros aspectos. Al adoptar el SA como referencia común, los países pueden simplificar y agilizar las negociaciones comerciales.

El SA proporciona un marco coherente para la aplicación de regulaciones comerciales, aduaneras y estadísticas. Esto ayuda a garantizar que los países apliquen las mismas reglas y procedimientos en relación con la clasificación de productos, lo que reduce la posibilidad de conflictos y malentendidos.

El SA se utiliza ampliamente en la compilación de estadísticas comerciales a nivel mundial. Al estandarizar la clasificación de productos, el SA facilita el seguimiento y análisis del comercio internacional, lo que a su vez permite a los gobiernos, organizaciones internacionales y empresas tomar decisiones informadas sobre políticas comerciales, inversiones y estrategias de mercado.

3.2. Estructura del Sistema Armonizado (SA)

Capítulos: La clasificación comienza con capítulos generales que agrupan productos similares.

Partidas: Subdivisiones más específicas dentro de cada capítulo.

Subpartidas: Detalles aún más específicos que definen un producto con mayor precisión.

Notas Explicativas: Guía para la interpretación y aplicación de la clasificación.

3.3. Proceso de Clasificación

Identificación del Producto: Descripción detallada de la mercancía.

Determinación de la Clasificación: Uso de herramientas como la Nomenclatura Arancelaria, consultas con expertos, etc.

Asignación del Código Arancelario: Número específico que identifica la clasificación del producto.

3.4. Desafíos y consideraciones

Interpretación Subjetiva: Algunos productos pueden ser difíciles de clasificar debido a su naturaleza o composición.

Actualizaciones y Cambios en la Legislación: Las clasificaciones pueden cambiar con el tiempo debido a nuevas regulaciones o acuerdos comerciales

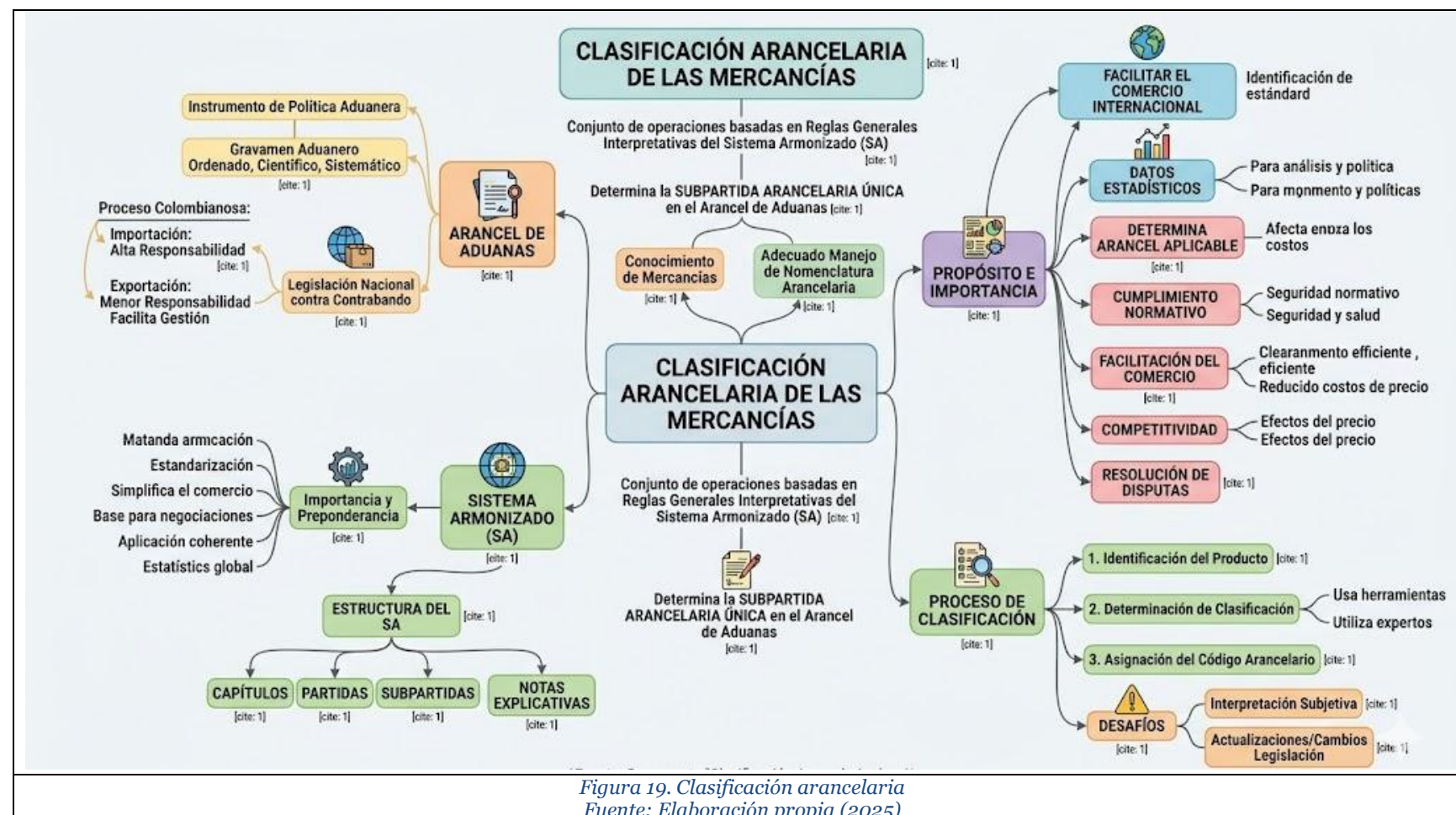
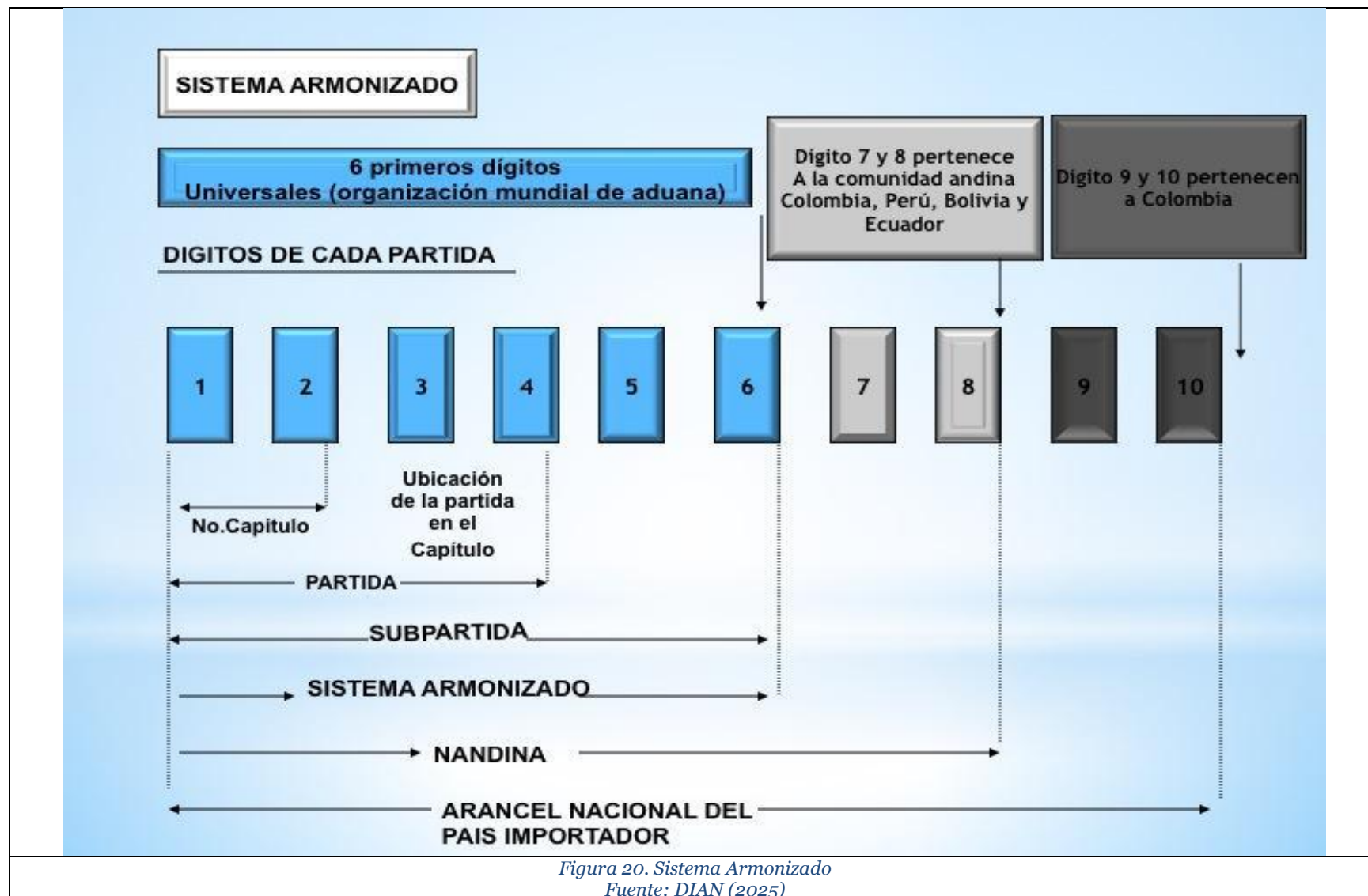


Figura 19. Clasificación arancelaria
Fuente: Elaboración propia (2025)



Capítulo 14

Aranceles y tarifas en Colombia

La política arancelaria de Colombia se enfoca en la regulación de los impuestos que se aplican a las importaciones y exportaciones de bienes y servicios.

1. Aspectos importantes

1.1. Aranceles

Colombia establece aranceles a la importación de productos para proteger la industria nacional y regular el comercio exterior. Estos aranceles varían dependiendo del tipo de producto y su clasificación en el arancel de aduanas, el cual sigue las directrices de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

1.2. Clasificación Arancelaria

Los productos se clasifican bajo el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (SA), lo que permite determinar el arancel correspondiente para cada tipo de mercancía.

1.3. Acuerdos Comerciales

Colombia participa en varios acuerdos comerciales, como la Alianza del Pacífico, el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y otros países, que influyen en las tarifas arancelarias, reduciendo o eliminando aranceles para ciertos productos provenientes de los países firmantes.

1.4. Política de Protección

La política arancelaria busca proteger a sectores sensibles de la economía colombiana, como la agricultura y la manufactura, imponiendo aranceles más altos a productos que compiten directamente con la producción nacional.

1.5. Facilitación del Comercio

Con el fin de fomentar el comercio exterior, Colombia ha implementado medidas para facilitar el proceso de importación y exportación, como la simplificación de trámites aduaneros y la reducción de costos logísticos.

1.6. Modificaciones y Actualizaciones

La política arancelaria es revisada y modificada periódicamente para adaptarse a cambios en la economía global, las demandas del mercado interno y los compromisos internacionales de Colombia.

En resumen, la política arancelaria de Colombia es una herramienta clave para el manejo de la economía, que busca proteger la producción nacional, promover la competitividad y cumplir con los compromisos internacionales.

Los aranceles son derechos de aduana que impone un Estado a las importaciones recibidas por este, es decir, es una tarifa a pagar por parte de la persona o empresa, sea o no residente, que se encuentra realizando actividades de importación a través de las aduanas de la República para poder ingresar los productos que este comercializa a una jurisdicción distinta.

Los derechos aduaneros son gravámenes externos puesto que recaen sobre actividades de comercio exterior, solo existen en la medida en que una mercancía ingrese a un territorio aduanero, por lo que necesariamente se presenta el fenómeno de la importación.

Los derechos de aduanas tienen las siguientes características:

- Son gravámenes que recaen sobre el tráfico internacional de mercancías.
- Estos gravámenes se encuentran generalizados a nivel global y están bajo la regulación de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
- Son de contenido impositivo sobre actos jurídicos de comercio exterior.
- Su modificación se da mediante negociaciones de carácter multilateral.

Los derechos aduaneros cumplen con el principio de protección arancelaria exclusiva, el cual tiene sustento en el artículo XI del GATTM de 1994, consagrando que el comercio de mercancías debía encontrarse protegido mediante arancel aduanero por lo que no se podría recurrir a otro tipo de restricciones económicas, como licencias económicas o monopolios. Es una forma de protección del comercio globalmente.

Las finalidades perseguidas por los aranceles son principalmente dos, la primera consiste en dar una ventaja, en materia de precios, al producto nacional, debido que el producto importado se encontraría sometido a un gravamen adicional, en comparación con el producido localmente, por lo que es posible afirmar que, en materia de competitividad, el arancel busca fortalecer los mercados locales por encima de los mercados extranjeros. En segunda instancia, el arancel, al igual que otros tributos como el impuesto sobre la renta, el impuesto de industria y comercio (ICA) o el impuesto sobre las ventas (IVA), es un gravamen que supone una erogación de dinero por parte de un contribuyente para sufragar los gastos del Estado, es decir, el arancel es un ingreso para el Gobierno que lo cobra, con el sustento que se han ingresado unos productos a una jurisdicción distinta a donde estos han sido producidos.

En temas de comercio exterior, el establecimiento de aranceles es de gran importancia a la hora de entablar relaciones comerciales entre países, por lo que es común que al escuchar hablar de aranceles también se haga mención a los acuerdos comerciales o tratados de libre comercio, así mismo, ese país está estableciendo una tarifa para la entrada de mis productos a la jurisdicción extranjera, por lo que el sistema arancelario, determina en gran medida la amplitud del mercado internacional que tenga un determinado país.

2. Tipo de Aranceles

2.1. Arancel *Ad-valorem*

Este consiste en un porcentaje del valor que tiene el producto importado, incluyendo el costo, seguro y flete.

2.2. Arancel *Específico*

Se calcula como una determinada cantidad de unidades monetarias por unidad de volumen de importación.

2.3. Arancel *Mixto*

Se compone de las dos modalidades anteriormente enunciadas (Arancel *Ad-valorem* y Arancel *Específico*).

Por otro lado, las partidas arancelarias son las designaciones numéricas encargadas de describir y codificar cada mercancía, diferenciado cada elemento de la partida que está siendo clasificada. Como se observa, estas se diferencian de los aranceles, ya que los segundos son derechos aduaneros mientras que las partidas son clasificaciones numéricas.

Así las cosas, la determinación de estos derechos aduaneros depende así mismo del producto que se esté pretendiendo ingresar al mercado, es por eso que la tarifa a la que se ven sometidos puede variar entre los distintos bienes, dicha variación, en principio debe corresponder, como se enuncio anteriormente, a la necesidad que tenga el Gobierno de proteger determinado mercado nacional.

Es por lo anterior que, en Colombia, los bienes que pagan más aranceles actualmente son los vehículos para el transporte de mercancías y personas, los medicamentos, el calzado, el maíz duro y los neumáticos, de acuerdo con los listados emitidos en materia por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Así pues, la política arancelaria es una herramienta mediante la cual el Estado, en este caso el colombiano, define la estructura arancelaria encargada de regir el comercio exterior de mercancías y productos, incidiendo directamente en el comportamiento comercial de un país, tanto nacional como internacionalmente.

En el caso particular de Colombia, desde 1990 se implementó una política de apertura económica la cual produjo la disminución de aranceles a lo largo de una década, por factores tales como Nación Más Favorecida (NMF) y por los acuerdos comerciales con países vecinos cuyas economías eran y son similares.

Frente a esto es pertinente recordar que la Nación Más Favorecida (NMF), es un principio de no discriminación que se encuentra consagrado en el artículo 1 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), en donde cualquier concesión concedida por parte de un contratante a otro, deberá concederse a las demás partes del acuerdo de comercio internacional, sin discriminación alguna, esto con el fin de evitar tratados desiguales entre las economías más fuertes en desmejora de las economías en desarrollo.

Gracias al principio de la Nación Más Favorecida (NMF), el promedio arancelario en Colombia paso de ser en 1989 del 40% para reducirse a aproximadamente un 11% en 1996, generando efectos económicos muy favorables para el comercio interno del país. Actualmente los efectos de esta han logrado reducir el arancel a una tasa de alrededor del 5%, la cual supone un nivel bastante bajo.

Por otro lado, en la Organización Mundial del Comercio (OMC) fue negociada la eliminación de los aranceles-molestia, reconociéndoles un nivel inferior al 2%, arancel que no tiene una mayor relevancia fiscal ni un impacto económico significativo.

En materia de política arancelaria, bajar los aranceles, según expertos es una estrategia ideal para mejorar las condiciones del comercio exterior, sin embargo, dicha estrategia puede implementarse únicamente cuando los niveles arancelarios son elevados, caso que actualmente no es el de Colombia, lo que dificulta la implementación de la mencionada política.

Así mismo, cuando los aranceles son insignificantes, otras problemáticas son las que comienzan a surgir al momento de determinar las relaciones de comercio exterior, dificultades de consideración económica tales como los costos de transporte de las importaciones.

Otro factor relevante son las altas imposiciones de tipo tributario como el Impuesto sobre las Ventas, el cual ha sido incrementado de manera progresiva con el paso de los años mediante distintas reformas tributarias, como la reforma de la ley 1819 de 2016 que entro a regir a partir del primero de enero de 2017, situando como tarifa general del impuesto sobre las ventas la del 19%, con sus exclusiones, exenciones y tarifas especiales correspondientes. Actualmente el IVA tiene diez veces mayor incidencia en el mercado colombiano que el que tiene el arancel.

Es posible afirmar que, en materia arancelaria, Colombia se posiciona como un país abierto al comercio exterior debido a la progresiva rebaja arancelaria y el hecho que Colombia no se destaque por la utilización de esta herramienta, por lo que el nivel arancelario en Colombia es depreciable. En consecuencia, la modificación del mismo no produciría cambios relevantes en la productividad, cayendo casi en desuso la política arancelaria según el perfil que tiene el país internacionalmente y haciendo un llamado a que sean atendidas otras circunstancias como las anteriormente descritas, que ponen en duda la apertura de Colombia a nuevos mercados.

En Colombia, la política arancelaria está regulada principalmente por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

3. Principales Niveles Arancelarios

3.1. Bienes de Capital.

Estos pueden tener aranceles reducidos o exentos para fomentar la inversión en maquinaria y tecnología.

3.2. Materias Primas

En general, tienen aranceles bajos o están exentas para apoyar la producción nacional.

3.3. Productos Intermedios

Tienen aranceles que varían según el grado de procesamiento y la necesidad de proteger la industria nacional.

3.4. Productos Finales

Tienen aranceles más altos para proteger a los productores nacionales de la competencia extranjera.

3.5. Aranceles Preferenciales

En virtud de los acuerdos comerciales mencionados, muchos productos pueden tener aranceles preferenciales o estar exentos, lo que significa que se aplican tasas reducidas o nulas en comparación con los aranceles generales.

4. Medidas de Defensa Comercial

Además de los aranceles convencionales, Colombia también puede aplicar:

4.1. Medidas de Salvaguardias

Medidas temporales para proteger a una industria nacional específica de un aumento en las importaciones.

4.2. Derechos Antidumping

Derechos adicionales sobre productos que se importan a un precio inferior al valor normal, causando daño a la industria nacional.

4.3. Derechos Compensatorios

Derechos adicionales para contrarrestar subsidios otorgados en el país exportador.

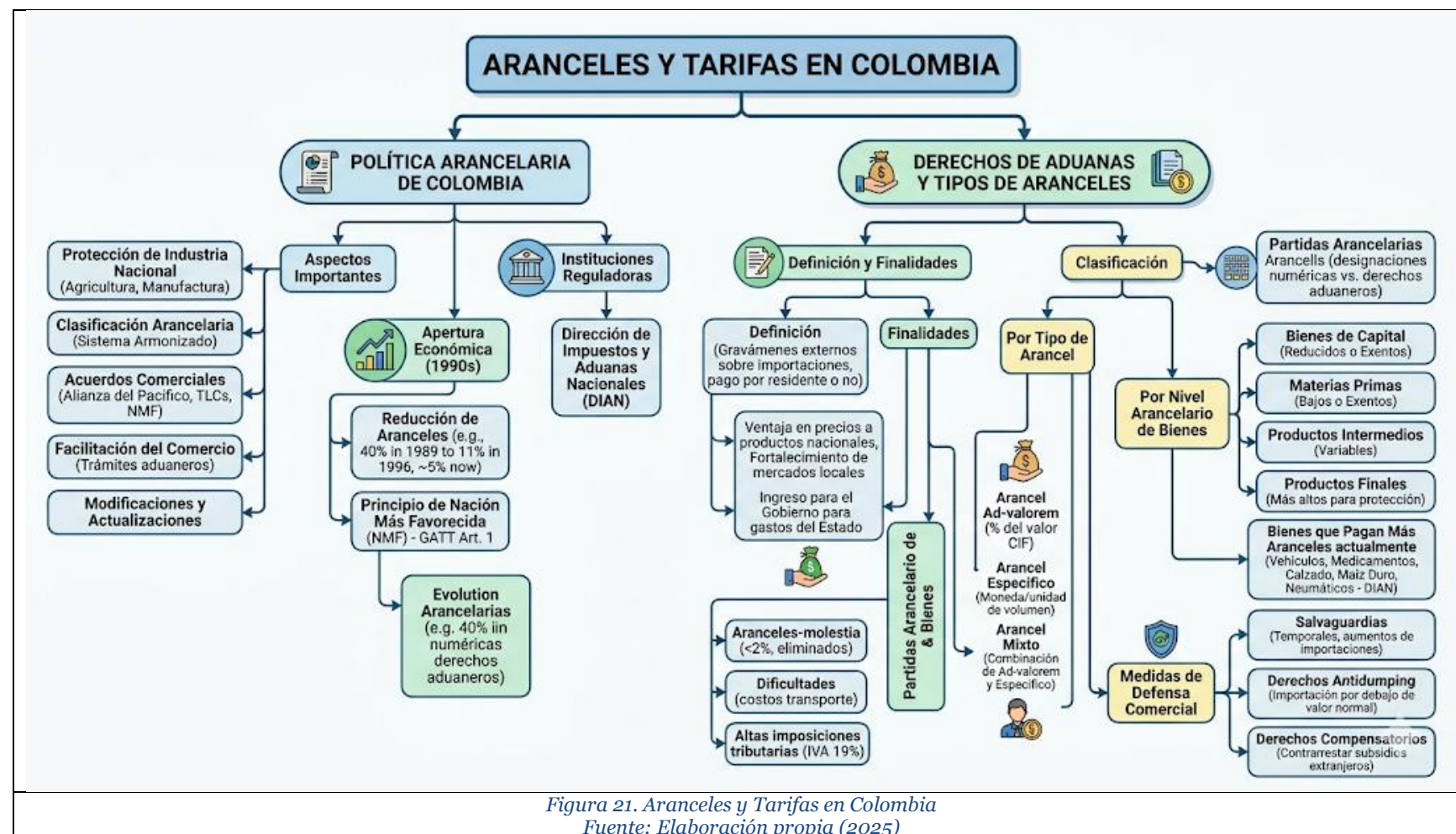


Figura 21. Aranceles y Tarifas en Colombia
Fuente: Elaboración propia (2025)

Capítulo 15

Origen de las Mercancías en el Comercio Exterior Colombiano

El origen de las mercancías es uno de los factores (junto con la clasificación arancelaria y el valor en aduana – para el caso del arancel *ad valorem*–) más importantes para determinar la política comercial y, por tanto, el tratamiento aduanero que se va a aplicar a una mercancía en una operación de comercio exterior, principalmente en el momento de la importación.

La normativa aduanera de importación de cualquier país (o acuerdo comercial) aplica diferentes medidas de política comercial (protección arancelaria, restricciones a la importación, controles y requisitos técnicos, etc.) a una misma mercancía según cuál sea su país de origen.

Hay que diferenciar entre origen y procedencia: el origen será el país donde han sido fabricadas o elaboradas unas mercancías (algo equivalente similar a la nacionalidad en el caso de las personas) mientras que la procedencia alude exclusivamente al punto de origen del transporte que ha traído las mercancías a un país. A efectos aduaneros lo relevante es el país de origen.

En el comercio internacional, el origen de las mercancías es un aspecto fundamental para determinar el tratamiento arancelario, la aplicación de medidas comerciales y el cumplimiento de normas internacionales. En Colombia, el origen de las mercancías cobra especial relevancia debido a su participación en múltiples acuerdos comerciales, tratados de libre comercio (TLC) y su vinculación a organismos como la Comunidad Andina (CAN) y la Organización Mundial del Comercio (OMC).

1. Origen de las Mercancías

El origen de una mercancía se refiere al país en el que ha sido producida o transformada sustancialmente. Este criterio es esencial para:

- Aplicar preferencias arancelarias en el marco de acuerdos comerciales.
- Imponer derechos antidumping o compensatorios.
- Determinar medidas sanitarias o fitosanitarias.
- Aplicar restricciones o prohibiciones comerciales.

1.1. Origen Preferencial

Se aplica cuando una mercancía cumple con los requisitos establecidos en un acuerdo comercial que concede trato arancelario preferencial.

Ejemplo: un producto colombiano que cumple con las reglas de origen del TLC con EE.UU. puede ingresar a ese país con reducción o exención de aranceles.

1.2. Origen No Preferencial

Es el que se utiliza en ausencia de acuerdos comerciales preferenciales. Se basa en criterios generales establecidos por la OMC, como la transformación sustancial o el cambio de clasificación arancelaria.

2. Marco Normativo Colombiano

Colombia ha desarrollado un marco legal y normativo sólido para determinar el origen de las mercancías:

- Decreto 1165 de 2019: regula el régimen aduanero colombiano e incluye disposiciones sobre origen.
- Decreto 285 de 2020: reglamenta específicamente el régimen de origen de las mercancías.
- Resoluciones de la DIAN: detallan procedimientos operativos, certificaciones de origen, controles y sanciones.
- Tratados de Libre Comercio: cada acuerdo comercial contiene un capítulo específico sobre reglas de origen (por ejemplo, el TLC con EE.UU., UE, Alianza del Pacífico, etc.).

3. Importancia del Origen de las Mercancías

El correcto manejo del origen en el comercio exterior colombiano permite:

- Aprovechar beneficios arancelarios de los acuerdos comerciales.
- Evitar sanciones aduaneras por falsedad o incumplimiento.
- Facilitar el acceso a mercados internacionales bajo condiciones preferenciales.
- Promover la producción nacional con contenido local.
- Prevenir el fraude comercial (triangulación indebida o desvío de comercio).

4. Retos y Desafíos

A pesar de los avances normativos e institucionales, Colombia enfrenta varios desafíos en esta materia:

- Capacitación empresarial insuficiente: muchas pymes desconocen los requisitos de origen.
- Falta de armonización técnica entre acuerdos: cada tratado tiene reglas distintas, lo que complica la operatividad.
- Limitaciones tecnológicas en los sistemas de certificación y trazabilidad.
- Control y verificación del origen: dificultades para la DIAN en verificar el cumplimiento real de las reglas.
- Evasión o fraude: uso indebido de certificados o alteración documental.

El origen de las mercancías es un pilar esencial del comercio exterior colombiano. Su correcta determinación permite a los exportadores e importadores acceder a beneficios, cumplir con la normativa internacional y evitar sanciones. El país ha desarrollado una estructura legal sólida, pero aún enfrenta retos en capacitación, verificación y simplificación normativa.

Los Tratados de Libre Comercio son una herramienta fundamental para buscar mayores tasas de crecimiento económico y fortalecer el posicionamiento de los productos colombianos en el exterior. Colombia tiene acceso a más de 60 mercados internacionales y más de 1500 millones de consumidores, esto es gracias a los Acuerdos Comerciales que se han firmado con el objetivo de incrementar las exportaciones colombianas y facilitar el comercio internacional entre países.

5. Normas o Reglas de Origen

Son un conjunto de disposiciones generales y específicas de los acuerdos comerciales que establecen los criterios que deben ser aplicados por las empresas para determinar si su mercancía califica como original. Son acordadas por los países que suscriben acuerdos y tratados comerciales, con el fin de favorecer el comercio entre estos. El cumplimiento de estas reglas asegura el aprovechamiento de los beneficios arancelarios de productos originarios y procedentes de los países participantes del acuerdo o beneficiarios del esquema comercial.

6. Criterios de Calificación de Origen

El criterio de calificación de origen señalado en una prueba de origen corresponde a un conjunto de consideraciones relativas a las normas de origen cuyo cumplimiento se hace constar, lo que permite que los productos amparados sean elegibles para el trato arancelario preferencial establecido en un acuerdo comercial. En principio, el criterio de calificación de origen puede obedecer a tres consideraciones básicas generales

- Productos totalmente producidos o íntegramente producidos en las partes: que incluyen usualmente los productos extraídos (minerales y demás recursos naturales), animales vivos nacidos y/o criados, animales obtenidos de la caza o la pesca, vegetales cultivados o cosechados, desechos y desperdicios generados en la producción industrial o recolectados utilizables como materias primas, y productos producidos exclusivamente a partir de los anteriores.
- Productos producidos exclusivamente a partir de materiales originarios de las partes, o productos producidos con la participación parcial o total de materiales no originarios.

7. Criterios Generales – CAN Decisión 416

Literal A (a). Íntegramente Producidas. De acuerdo con lo establecido en el artículo 1 de la citada Decisión.

Literal B (b). Elaboradas en su Totalidad con Materiales Originarios del territorio de los Países Miembros.

Literal C (c). Que Cumplan con los Requisitos Específicos de Origen. Fijados de conformidad con lo establecido en el Artículo 113 del Acuerdo de Cartagena, los que prevalecerán sobre los demás criterios de la mencionada Decisión.

Literal D (d). Las que no se les han fijado requisitos específicos de origen, cuando resulten de un proceso de ensamblaje o montaje siempre que en su elaboración se utilicen materiales originarios del territorio de los Países Miembros y el valor CIF de los materiales no originarios no

exceda el 50 por ciento del valor FOB de exportación del producto en el caso de Colombia y Perú, y el 60 por ciento del valor FOB de exportación del producto en el caso de Bolivia y Ecuador.

Literal E (e). Las no comprendidas en el literal anterior, que no se les han fijado requisitos específicos de origen y en cuya elaboración se utilicen materiales no originarios cuando cumplan con las siguientes condiciones:

- Que resulten de un proceso de producción o transformación realizado en el territorio de un país miembro; y
- Que dicho proceso les confiera una nueva individualidad caracterizada por el hecho de estar clasificadas en la NANDINA en partidas diferentes a la de los materiales no originarios.

Literal F (f). A las que no se les han fijado requisitos específicos de origen y que no cumplan con lo señalado en el inciso segundo de literal anterior, siempre que en su proceso de producción o transformación se utilicen materiales originarios del territorio de los Países Miembros y el valor CIF de los materiales originarios no exceda el 50 por ciento del valor FOB de exportación del producto en el caso de Colombia y Perú, y el 60 por ciento de exportación del producto de exportación del producto en el caso de Bolivia y Ecuador.

Literal G (g). Los juegos o surtidos de mercancías, siempre que cada una de las mercancías en ellos contenida, cumplan con las normas establecidas en la citada Decisión.

8. Declaración Juramentada de origen

Declaración bajo juramento emitida por el productor que contiene información del proceso productivo, materiales, costos de producción y en general toda aquella información que permita

9. Pruebas de Origen Certificado de Origen

Documento físico o electrónico en que se hace constar que la mercancía califica como originaria para acceder a las preferencias arancelarias en el marco de un acuerdo comercial. Para el efecto, se puede considerar como prueba de origen los documentos que para tal fin se encuentren previstos en cada acuerdo comercial.

10. Prueba de Origen Física

Prueba de origen emitida en papel con firma manuscrita del productor, exportador o importador, y si es el caso firma manuscrita del funcionario autorizado de la autoridad delegada o entidad autorizada.

11. Prueba de Origen Digital

Prueba de origen emitida con firma digital del productor, exportador o importador, y, si es el caso, firma digital del funcionario autorizado de la autoridad delegada o entidad autorizada.

12. Entidad Habilitada

Se entiende por Entidad Habilitada la entidad (no gubernamental, usualmente asociaciones gremiales o cámaras de comercio) autorizada por el Gobierno Nacional de un país para cumplir la función de expedición del certificado de origen.

13. Sistema Armonizado

Nomenclatura internacional establecida por la Organización Mundial de Aduanas, basada en una clasificación de las mercancías conforme a un sistema de códigos de 6 dígitos aceptado por todos los países participantes. Éstos pueden establecer sus propias subclasificaciones de más de 6 dígitos con fines arancelarios o de otra clase.

14. Sistema Generalizado de Preferencias

el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) concede arancel cero o aranceles reducidos a los países beneficiarios. Los países menos desarrollados generalmente reciben tratamiento preferencial para ciertos productos y reducciones arancelarias significativas.

“los objetivos del sistema generalizado de preferencias, sin reciprocidad ni discriminación, en favor de los países en desarrollo, con inclusión de medidas especiales en favor de los países de menor desarrollo relativo, deberían ser:

- a. Aumentar los ingresos de exportación de esos países.
- b. Promover su industrialización.
- c. Acelerar el ritmo de su crecimiento económico.”

15. Servicio Informático Electrónico de Origen

Es el servicio dispuesto por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, para facilitar la elaboración, firma y transmisión, de los formularios de la declaración Juramentada de origen y de los certificados de origen.

16. Verificación de origen

Procedimiento establecido en los acuerdos comerciales mediante el cual la autoridad competente (para Colombia, la DIAN), determina si un bien importado o exportado califica como originario del país declarado.

Actualmente Colombia cuenta con varios Tratados Comerciales vigentes, lo cual es una ventaja competitiva y lo convierte en un país atractivo para tener clientes internacionales. Las empresas deben sacar provecho de esto y buscar mercados de exportación con cuales tengamos estos beneficios en temas arancelarios.

Cuadro 1. Normas de Origen en los Acuerdos Comerciales

Fuente: DIAN (2025)

No	ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO EN VIGOR PARA COLOMBIA	REGIMEN DE ORIGEN Y CRITERIOS
1	ACUERDO COMERCIAL ENTRE COLOMBIA, PERÚ Y LA REPÚBLICA DEL ECUADOR POR UNA PARTE Y LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR OTRA	ANEXO II - SECCIÓN II DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE «PRODUCTOS ORIGINARIOS». ARTÍCULO II REQUISITOS GENERALES
2	ACUERDO COMERCIAL ENTRE EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE POR UNA PARTE Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LA REPÚBLICA DEL PERÚ POR OTRA	ANEXO II - SECCIÓN II DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE «PRODUCTOS ORIGINARIOS». ARTÍCULO II REQUISITOS GENERALES Y LAS MODIFICACIONES REALIZADAS AL ANEXO II
3A	ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA No. 59 ENTRE MERCOSUR, LA CAN Y LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA – ALADI	ANEXO IV RÉGIMEN DE ORIGEN - SECCIÓN I: CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN DEL ORIGEN
3B	ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA No. 72 ENTRE LOS ESTADOS PARTE DEL MERCOSUR Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA	ANEXO IV RÉGIMEN DE ORIGEN - SECCIÓN I: CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN DEL ORIGEN
4	ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CANADÁ Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA	CAPÍTULO 3 REGLAS DE ORIGEN - ARTÍCULO 301 - MERCANCÍAS ORIGINARIAS
5	ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LOS ESTADOS AELC (ISLANDIA, LIECHTENSTEIN, NORUEGA Y SUIZA)	ANEXO V - TÍTULO II DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE 'PRODUCTOS ORIGINARIOS' - ARTÍCULO 2 - CRITERIOS DE ORIGEN
6	ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA LADI	CAPÍTULO 4. RÉGIMEN DE ORIGEN - SECCIÓN A - REGLAS DE ORIGEN - ARTÍCULO 4.1 MERCANCÍAS ORIGINARIAS
7	ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA REPÚBLICA DE COREA	CAPÍTULO TRES - REGLAS DE ORIGEN Y PROCEDIMIENTOS DE ORIGEN - SECCIÓN A - REGLAS DE ORIGEN - ARTÍCULO 3.1 MERCANCÍAS ORIGINARIAS
8	ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA	CAPÍTULO TRES - TEXTILES Y VESTIDO CAPÍTULO CUATRO - REGLAS DE ORIGEN Y PROCEDIMIENTOS DE ORIGEN - SECCIÓN A - REGLAS DE ORIGEN - ARTÍCULO 4.1 MERCANCÍAS ORIGINARIAS
9	ALIANZA DEL PACÍFICO	CAPÍTULO 4 - REGLAS DE ORIGEN Y PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON EL ORIGEN - SECCIÓN A - REGLAS DE ORIGEN
10	COMUNIDAD ANDINA	DECISIÓN 416 CAPÍTULO II - DE LAS NORMAS PARA LA CALIFICACIÓN DEL ORIGEN
11	TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA REPÚBLICA DE COSTA RICA	CAPÍTULO 3 REGLAS DE ORIGEN Y PROCEDIMIENTOS DE ORIGEN - SECCIÓN A REGLAS DE ORIGEN - ARTÍCULO 3.1 MERCANCÍAS ORIGINARIAS
12	TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LAS REPÚBLICAS DE EL SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS	CAPÍTULO 4 REGLAS DE ORIGEN - ARTÍCULO 4.3 MERCANCÍA ORIGINARIA
13	TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (G-2) AAP No. 33 – ALADI	CAPÍTULO VI: REGLAS DE ORIGEN – ARTÍCULO 6-03 BIENES ORIGINARIOS
14	TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y EL ESTADO DE ISRAEL	CAPÍTULO 3 REGLAS DE ORIGEN - ARTÍCULO 3.2 REQUISITOS GENERALES

15	ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL DE NATURALEZA COMERCIAL ENTRE LA REP. DE COLOMBIA Y LA REP. BOLIVARIANA DE VENEZUELA AAP. 28 - ALADI	ANEXO II - SECCIÓN II CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN DE ORIGEN – ARTÍCULO 3 MERCANCÍAS ORIGINARIAS
16	ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL No. 29 ENTRE COLOMBIA Y PANAMÁ - ALADI	CAPÍTULO III NORMAS DE ORIGEN - ANEXO I REGLAMENTO SOBRE EL ORIGEN DE LAS MERCANCÍAS - CAPÍTULO II: DE LA DETERMINACIÓN DEL ORIGEN
17	ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL No. 31 SOBRE COMERCIO Y COOPERACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA ENTRE LA REP. DE COLOMBIA Y LA CARICOM – ALADI	ANEXO III. NORMAS DE ORIGEN - CAPÍTULO II DETERMINACIÓN DEL ORIGEN DEL PRIMER PROTOCOLO ADICIONAL MODIFICATORIO - NORMAS DE ORIGEN PENDIENTE DE VERIFICAR
18	ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA No. 49 ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA REPÚBLICA DE CUBA - ALADI	ANEXO III DEL TERCER PROTOCOLO ADICIONAL - RÉGIMEN DE ORIGEN Y PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL Y VERIFICACIÓN DEL ORIGEN DE LAS MERCANCÍAS - SECCIÓN I: REGLAS DE ORIGEN
19	ACUERDO REGIONAL RELATIVO A LA PREFERENCIA ARANCELARIA REGIONAL No. 4 (AR-PAR No. 4) – ALADI	RESOLUCIÓN 252 DEL COMITÉ DE REPRESENTANTES - ANEXO RÉGIMEN GENERAL DE ORIGEN DE LA ALADI - CAPÍTULO I CALIFICACIÓN DE ORIGEN
20	SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS - S.G.P	RÉGIMEN DE ORIGEN DEL ESQUEMA DE CADA PAÍS
Quien expide una prueba de origen calificará la mercancía como originaria con fundamento en el “criterio” que le corresponda, haciendo constar en la misma que la mercancía cumple con el conjunto de consideraciones establecidas en las respectivas normas de origen, lo que permite que los productos amparados sean elegibles para el trato arancelario preferencial establecido en un acuerdo comercial.		

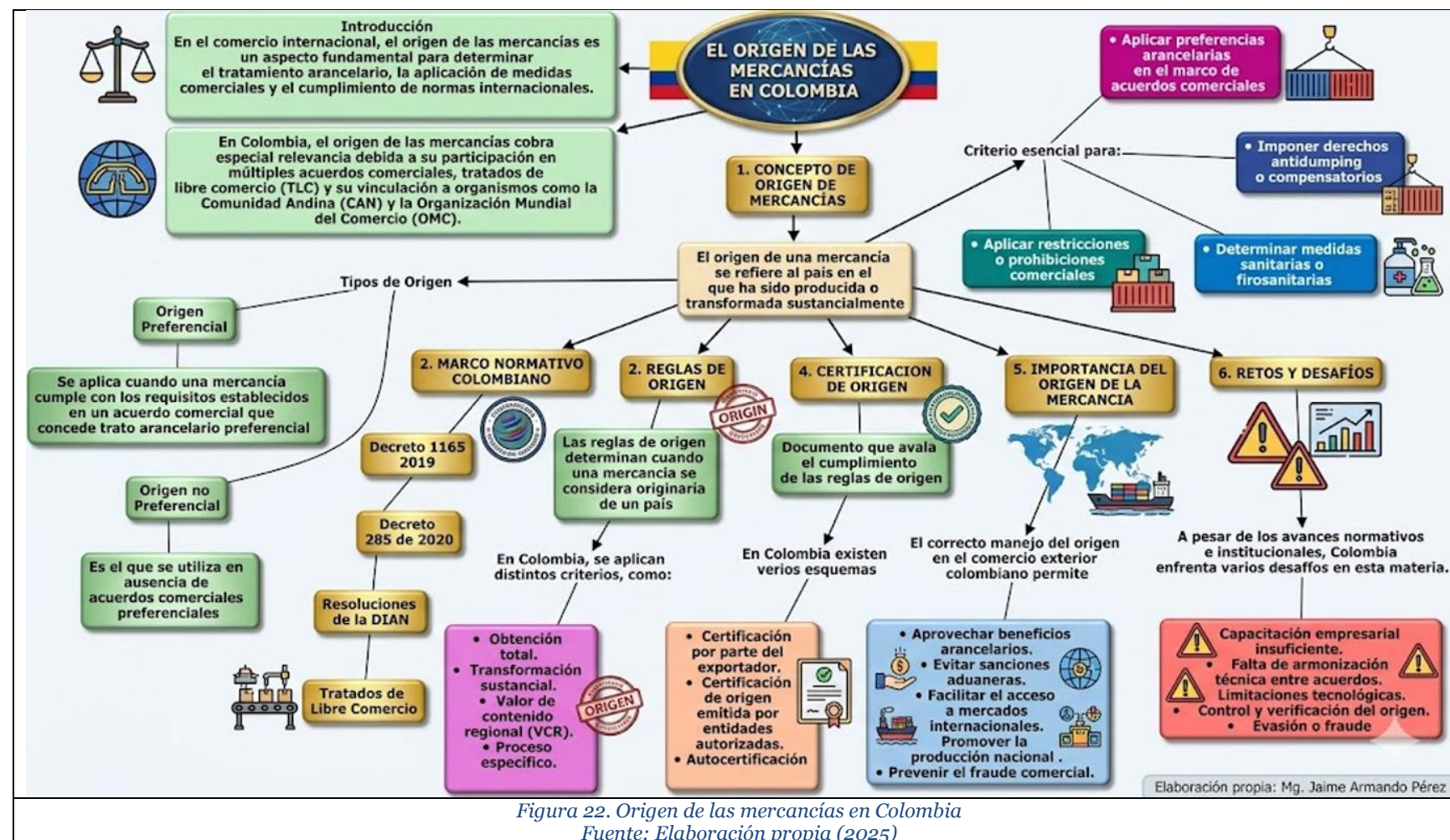
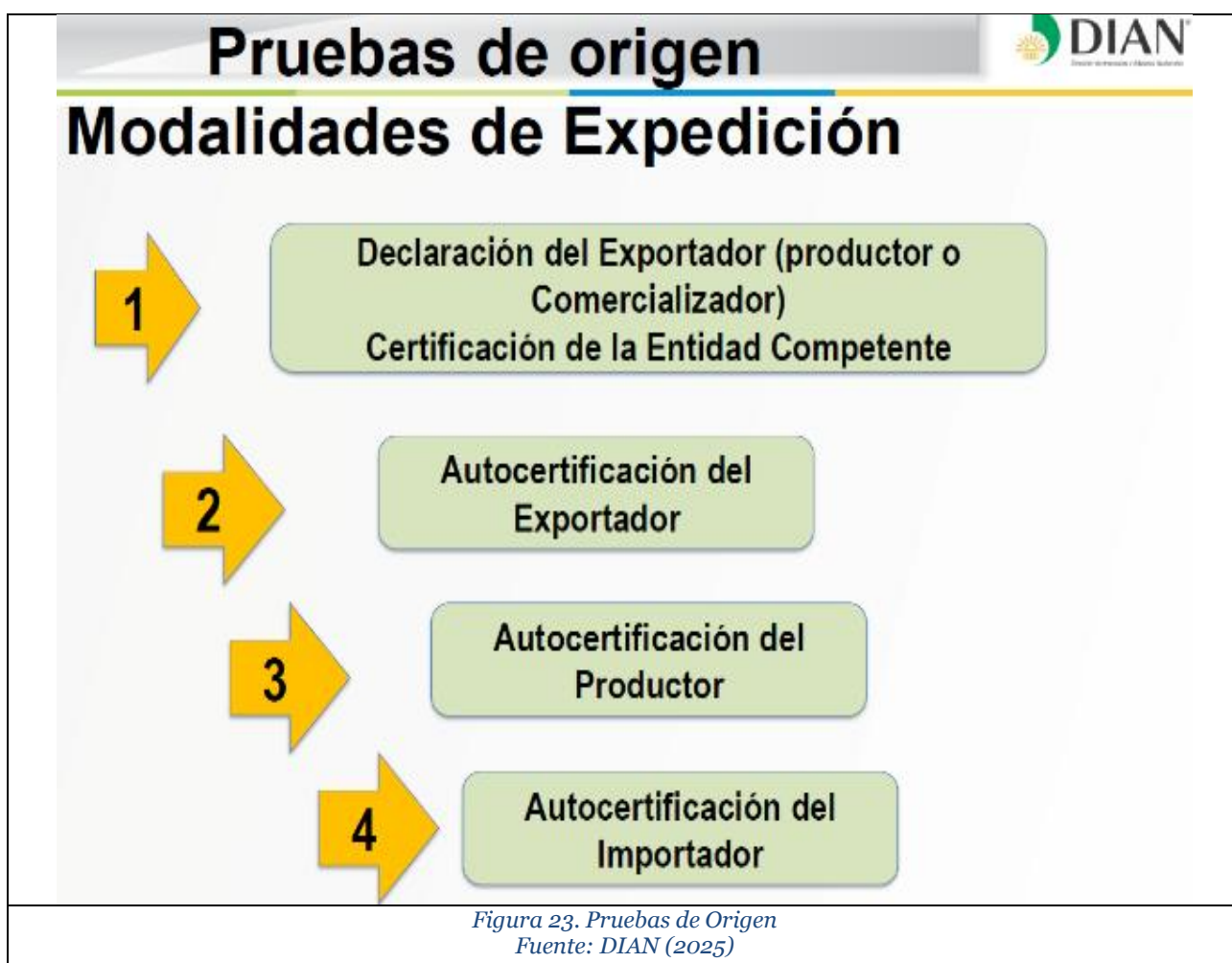


Figura 22. Origen de las mercancías en Colombia
Fuente: Elaboración propia (2025)

Cuadro 2. Declaraciones en Materia de Origen
Fuente: DIAN (2025)

Declaración Jurada de Origen del Productor	Declaración bajo la gravedad del juramento en una prueba de origen	Declaración de Origen (o en factura) del Exportador
Declaración jurada: establecida en algunos acuerdos (ALADI) para que sirva de fundamento a la certificación de origen, la presenta el productor con la información necesaria para acreditar el cumplimiento de las Reglas de Origen que declara cumplir, ante las autoridades competentes del País de Exportación.	Declaración bajo la gravedad del juramento del productor, el exportador o el importador, del hecho que las mercancías descritas en una prueba de origen califican como originarias.	Se emite por el exportador en una factura, una nota de entrega o cualquier otro documento comercial que describa los productos en cuestión con suficientes detalles para hacer posible su identificación.



Certificado De Origen Emitido por la Autoridad Aduanera. Las pruebas de origen son emitidas por la autoridad delegada por el Gobierno Nacional (en Colombia es la DIAN), conforme se señala en el Acuerdo Comercial correspondiente. Estas pruebas de origen requieren el trámite

previo de una declaración juramentada de origen y deben diligenciarse por el exportador, siguiendo las instrucciones para las mismas definidas en los acuerdos comerciales o su reglamentación en Colombia, la información que se aporte en las pruebas de origen se constituye en una declaración del exportador bajo la gravedad del juramento.

Auto certificado. Se entienden como auto certificado de origen, las pruebas de origen que son emitidas directamente por el productor o el exportador colombiano o el importador en el país de destino, sin intervención de la DIAN (como autoridad delegada o entidad autorizada).

En los siguientes casos aplica el auto certificado:

- Los Certificados de Origen establecidos en los acuerdos comerciales con Canadá, con Corea y con El Salvador, Guatemala y Honduras que pueden emitirse por el productor o el exportador.
- La Certificación escrita o electrónica, prueba de origen establecida en el APC con los Estados Unidos de América que podrá emitirse por el productor o el exportador colombiano, o el importador en los Estados Unidos de América.
- Las declaraciones de origen y las declaraciones en factura, pruebas de origen establecidas en el ALC con los Estados AELC y el AC con la UE, que se emiten por el exportador (o el exportador autorizado por la DIAN).

Validez de un Certificado de Origen

Los términos dentro de los cuales puede ser presentada una prueba están determinados en cada acuerdo comercial.

Cada Cuánto Tiempo Debe Sacarse el Certificado de Origen

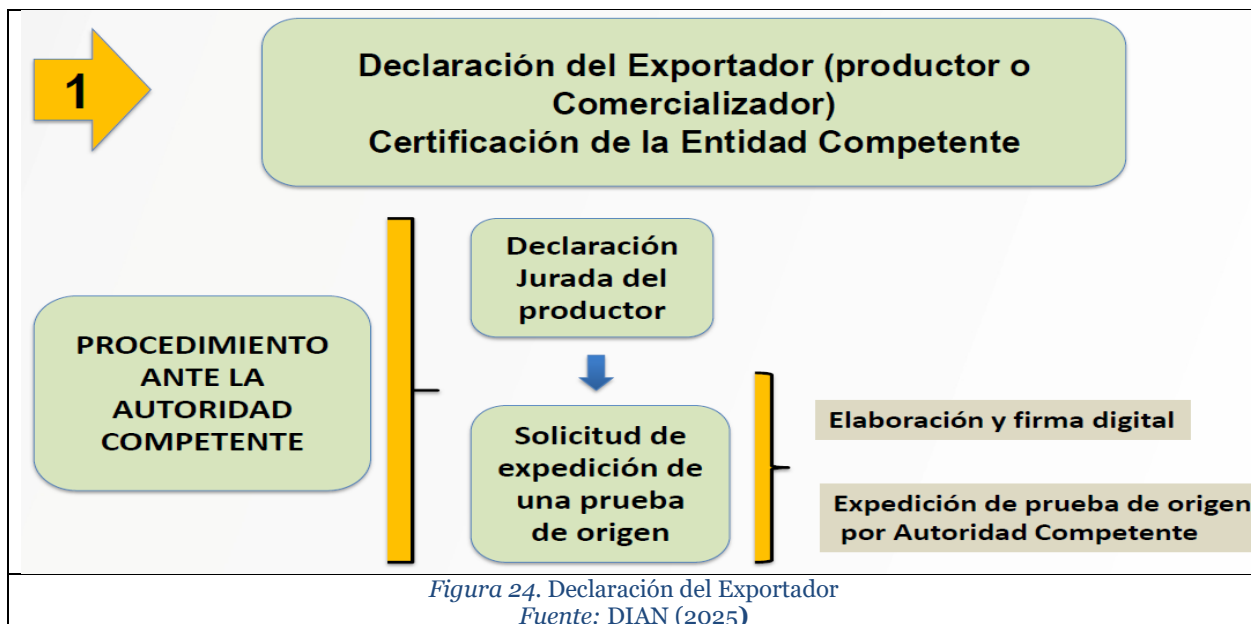
Las pruebas de origen o certificados de origen que establecen los acuerdos comerciales en vigor para Colombia se pueden clasificar en dos grupos: El primero, los que establecen que una prueba de origen puede ser aplicada para varios embarques y el segundo, que establece que una prueba de origen ampara exclusivamente las mercancías que correspondan a un solo embarque. Esto depende de cada acuerdo comercial y sus normas.

Cuál es el Procedimiento para Obtener un Certificado de Origen

Cuando es Emitido por la Dian.

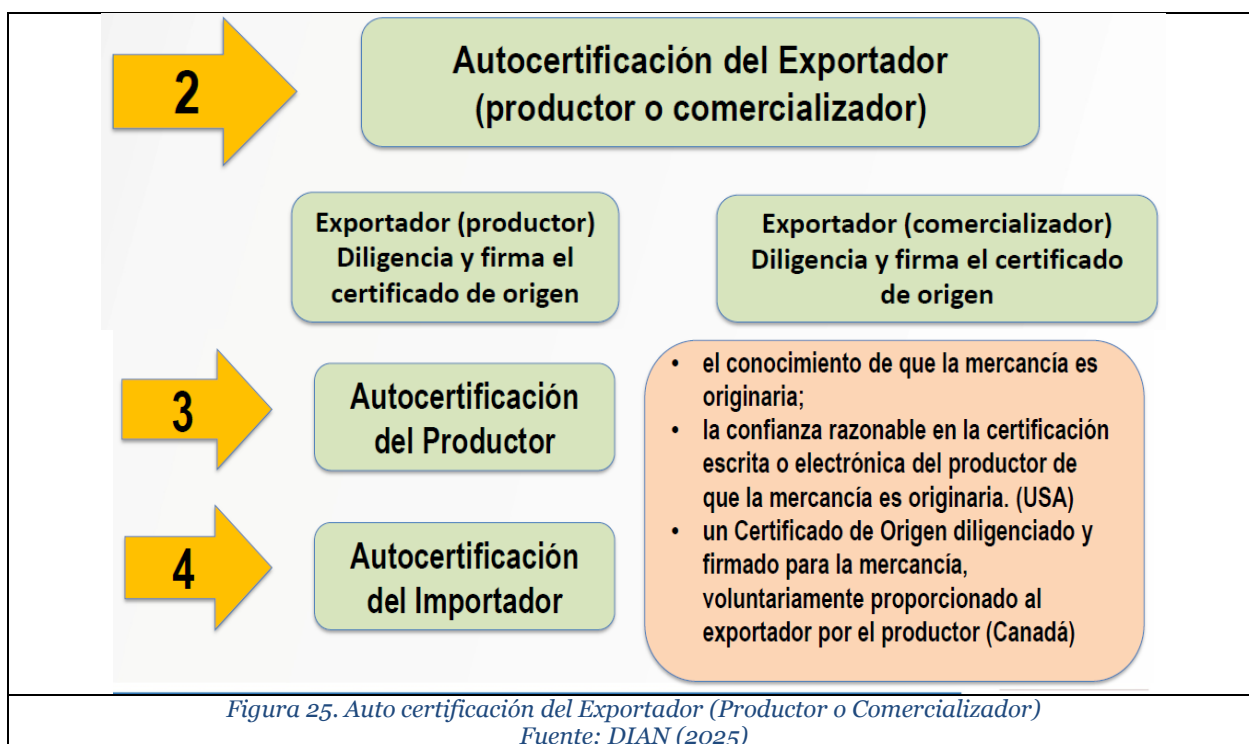
- Presentar factura comercial.
- Tener Declaración Juramentada de origen en donde el productor con fundamento en los procedimientos productivos de la mercancía objeto de exportación (cultivo, explotación, levante, producción, manufactura, elaboración, fabricación etc.), señala el cumplimiento del criterio de origen del producto a exportar conforme lo establece cada Acuerdo Comercial.
- Tener firma digital a través de alguna de las empresas autorizadas para tal fin u otorgar poder a una persona natural o jurídica que la posea para que en su nombre realice el trámite, por ejemplo: un agente de aduana.
- Inscribirse en el MUISCA, el cuál es el portal web que la DIAN tiene para hacer los trámites de comercio exterior.

- Montar la declaración juramentada al MUISCA con la factura para poder obtener el certificado de origen. Tener en cuenta que la declaración juramentada tiene una validez de dos años.
- Reclamar el certificado de origen presencialmente o en algunos casos se envía online, dependiendo del acuerdo. La aprobación de certificado de origen puede tomar desde uno a cuatro días hábiles.



Auto certificado.

- Tener la factura comercial.
- Identificar el formato de certificado de origen establecido por el acuerdo comercial.
- Diligenciar el auto certificado con la información importante que pide el documento:
 - Firmar el auto certificado.
 - Información del exportador
 - Información del importador
 - Fecha
 - Número de factura
 - Descripción de la mercancía a exportar
 - Partida arancelaria
 - Criterio para cumplir origen



LOGISTICA ADUANERA Y COMERCIO EXTERIOR

 REPÚBLICA DE COLOMBIA		CERTIFICADO DE ORIGEN ASOCIACION LATINOAMERICANA DE INTEGRACION		Aprobación No													
1. PAIS EXPORTADOR		2. PAIS IMPORTADOR															
3N/0	4. NALADISA	5. DENOMINACION DE LAS MERCADERIAS															
6. DECLARACION DE ORIGEN DECLARAMOS que las mercancías indicadas en el presente formulario correspondientes a la factura Comercial No. _____ cumplen con lo establecido en las normas de origen del Acuerdo (2) de Cartagena No. _____ de conformidad con el siguiente desglose:																	
3N/0	7. NORMAS (3)																
<table border="1"> <tr> <td colspan="3">8. FECHA</td> <td colspan="2" rowspan="2">9. RAZON SOCIAL DEL EXPORTADOR O PRODUCTOR</td> </tr> <tr> <td>AÑO</td> <td>MES</td> <td>DÍA</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">10. FIRMA Y SELLO DEL EXPORTADOR O PRODUCTOR</td> </tr> </table>					8. FECHA			9. RAZON SOCIAL DEL EXPORTADOR O PRODUCTOR		AÑO	MES	DÍA				10. FIRMA Y SELLO DEL EXPORTADOR O PRODUCTOR	
8. FECHA			9. RAZON SOCIAL DEL EXPORTADOR O PRODUCTOR														
AÑO	MES	DÍA															
			10. FIRMA Y SELLO DEL EXPORTADOR O PRODUCTOR														
11. OBSERVACIONES																	
12. CERTIFICACION DE ORIGEN Certifico la veracidad de la presente declaración, que sello y firmo en la ciudad de _____ a los _____																	
_____ NOMBRE, FIRMA Y SELLO ENTIDAD CERTIFICADORA																	
NOTAS (1) Esta columna indica el orden en que se individualizan las mercaderías comprendidas en el presente certificado. En caso de ser insuficiente, se continuara la individualización de las mercaderías en ejemplares suplementarios de este certificado, numerados correlativamente. (2) Especificar si se trata de un Acuerdo de alcance regional o de alcance parcial, indicando número de este. En esta columna se indicara la norma de origen con que cumple cada mercadería individualizada por su número de orden. (3) En esta columna se identificara la norma de origen con que cumple cada mercadería individualizada por número de orden. El formulario no podrá presentar tachaduras, rapaduras o enmiendas.																	

Figura 26. Certificado de Origen de la ALADI – CAN
Fuente: DIAN (2025)

Capítulo 16

Valoración Aduanera

El valor en aduanas de las mercancías es la base imponible para la liquidación de los derechos *ad valorem*. Será determinado de conformidad con los métodos y procedimientos del Acuerdo sobre Valoración de la OMC, en concordancia con lo establecido en la Decisión 571 y el Reglamento Comunitario de la CAN adoptado mediante Resolución 1684 de 2014.

La técnica de valoración consiste en aplicar, en su orden, uno de los seis métodos de valoración de que tratan los artículos 1 a 7 del Acuerdo en conjunto con los procedimientos establecidos por el Acuerdo sobre valoración de la OMC para determinar el valor en Aduana de las mercancías.

1. Historia e Información Técnica

La historia de la valoración aduanera ha evolucionado significativamente a lo largo del tiempo, adaptándose a las necesidades del comercio internacional y buscando siempre mayor transparencia y equidad.

Década de 1920. Los primeros intentos formales de sistemas de valoración aduanera comenzaron en esta época, aunque eran bastante rudimentarios.

Artículo VII del GATT. El artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio estableció los principios generales de un sistema internacional de valoración. Se disponía en él que el valor a fines aduaneros de las mercancías importadas debería basarse en el valor real de las mercancías.

Definición del valor de Bruselas (DVB). Década de 1950. Muchos países adoptaron la Definición del Valor de Bruselas, que determinaba un precio normal de mercado para calcular los derechos de aduana. Sin embargo, este método no reflejaba adecuadamente las variaciones de precios y las ventajas competitivas.

Código de valoración de la Ronda de Tokio. 1979. Se concluyó el Código de Valoración de la Ronda de Tokio, que introdujo el concepto de “valor de transacción”. Este método se basa en el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas, proporcionando un sistema más equitativo y realista.

Acuerdo de Valoración de la OMC. 1994. Con la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC), se adoptó el Acuerdo de Valoración en Aduana, que consolidó y amplió los principios del Código de Valoración de la Ronda de Tokio. Este acuerdo busca asegurar que la valoración aduanera sea justa, uniforme y neutra.

En el Acuerdo se dispone que la valoración en aduana debe basarse, salvo en determinados casos, en el precio real de las mercancías objeto de valoración, que se indica por lo general en la factura. Este precio, más los ajustes correspondientes a determinados elementos enumerados en el

artículo 8, equivale al valor de transacción como principio básico, que constituye el primer y principal método a que se refiere el Acuerdo.

Actualidad. La valoración aduanera sigue evolucionando con la implementación de nuevas tecnologías y prácticas para mejorar la precisión y eficiencia en la determinación del valor de las mercancías. Las administraciones aduaneras de todo el mundo continúan adaptándose a los cambios en el comercio global



Figura 27. Valoración Aduanera
Fuente: Elaboración propia (2025)

2. Los seis métodos

En los casos en que no exista valor de transacción o en que el valor de transacción no sea aceptable como valor en aduana por haberse distorsionado el precio como consecuencia de ciertas condiciones, el Acuerdo establece otros cinco métodos de valoración en aduana, que habrán de aplicarse en el orden prescrito. En total, en el Acuerdo se consideran los seis métodos siguientes:

2.1. Método 1: Valor de Transacción

El precio realmente pagado o por pagar es el pago total que por las mercancías importadas haya hecho o vaya a hacer el comprador al vendedor o en beneficio de éste e incluye todos los pagos hechos como condición de la venta de las mercancías importadas por el comprador al vendedor, o por el comprador a una tercera parte para cumplir una obligación del vendedor.

En el valor de la transacción debe existir una prueba de venta para la exportación al país de importación (es decir, facturas comerciales, contratos, pedidos, declaraciones de cambio etc.).

2.2. Método 2: Valor de Transacción de Mercancías Idénticas

El valor de transacción se calcula de la misma manera con respecto a mercancías idénticas, que han de responder a los siguientes criterios:

- Ser iguales en todos los aspectos, con inclusión de sus características físicas, calidad y prestigio comercial;
- Haberse producido en el mismo país que las mercancías objeto de valoración; y que las haya producido el productor de las mercancías objeto de valoración.

Para que pueda aplicarse este método, las mercancías deben haberse vendido al mismo país de importación que las mercancías objeto de valoración. Deben también haberse exportado en el mismo momento que las mercancías objeto de valoración, o en un momento aproximado.

2.3. Método 3: Valor de Transacción de Mercancías Similares

El valor de transacción se calcula de la misma manera con respecto a mercancías similares, que han de responder a los siguientes criterios:

- Que sean muy semejantes a las mercancías objeto de valoración en lo que se refiere a su composición y características;
- Que puedan cumplir las mismas funciones que las mercancías objeto de valoración y ser comercialmente intercambiables;
- Que se hayan producido en el mismo país y por el mismo productor de las mercancías objeto de valoración. Para que pueda utilizarse este método, las mercancías deben haberse vendido al mismo país de importación que las mercancías objeto de valoración. Deben también haberse exportado en el mismo momento que las mercancías objeto de valoración, o en un momento aproximado.

2.4. Método 4: Método Deductivo

En el Acuerdo se dispone que, cuando no pueda determinarse el valor en aduana sobre la base del valor de transacción de las mercancías importadas o de mercancías idénticas o similares, se determinará sobre la base del precio unitario al que se venda a un comprador no vinculado con el vendedor la mayor cantidad total de las mercancías importadas, o de otras mercancías importadas que sean idénticas o similares a ellas, en el país de importación. El comprador y el vendedor en el país importador no deben estar vinculados y la venta debe realizarse en el momento de la importación de las mercancías objeto de valoración o en un momento aproximado. Si no se han realizado ventas en el momento de la importación o en un momento aproximado, podrán utilizarse como base las ventas realizadas hasta 90 días después de la importación de las mercancías objeto de valoración.

2.5. Método 5: Método del Valor Reconstruido

Es el método más difícil y menos utilizado, el valor en aduana se determina sobre la base del costo de producción de las mercancías objeto de valoración más una cantidad por concepto de beneficios y gastos generales igual a la reflejada habitualmente en las ventas de mercancías de la misma especie o clase del país de exportación al país de importación.

2.6. Método 6: Método de Última Instancia

Determinación del valor en aduana sobre la base de “criterios razonables, compatibles con los principios y las disposiciones generales de este Acuerdo y el artículo VII del GATT de 1994, sobre la base de los datos disponibles” Cuando el valor en aduana no pueda determinarse por ninguno de los métodos citados anteriormente, podrá determinarse según criterios razonables, compatibles con los principios y las disposiciones generales del Acuerdo y del artículo VII del GATT de 1994, sobre la base de los datos disponibles en el país de importación. En la mayor medida posible, este método deberá basarse en los valores y métodos determinados anteriormente, con una flexibilidad razonable en su aplicación.

3. Instituciones Internacionales

3.1. Organización Mundial del Comercio (OMC)

- Establece las normas y directrices para la valoración aduanera a nivel global.
- El Acuerdo de Valoración en Aduana de la OMC proporciona un marco para la valoración de mercancías importadas.

3.2. Organización Mundial de Aduanas (OMA)

- Proporciona apoyo y capacitación a las administraciones aduaneras para la implementación de las normas de valoración.
- Desarrolla herramientas y guías para facilitar el cumplimiento de las normativas aduaneras

4. Instituciones Nacionales

4.1. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

- Encargada de la administración y control de los impuestos y aduanas en Colombia
- Implementa y supervisa las políticas de valoración aduanera en el país

5. Declaración Andina de Valor

La DAV o Declaración del Valor es un documento soporte de la Declaración de Importación. Contiene la información relativa a la transacción comercial y el detalle de los elementos de hecho y circunstancias comerciales de la negociación, así como los conceptos y cálculos para la determinación de valor en aduanas de las mercancías importadas que se declaran ante la autoridad aduanera.

		Declaración Andina del Valor				560	
1. Año		4. Número de formulario					
Lea cuidadosamente las instrucciones							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
11. Razón social							
Datos generales							
24. Cód. Dirección seccional		25. No. Declaración de importación		26. Fecha		27. Tipo declaración de importación	
28. Cód. Nivel comercial comprador		29. Especifique		30. Cód. Condición Vendedor		31. Especifique	
32. Resolución		33. Fecha					
34. Cód. Tipo resolución		35. Cód. Naturaleza transacción		36. Cód. Forma de envío		37. Condiciones de entrega	
38. Lugar		39. Cód. País procedencia		40. Factura No.		41. Fecha	
42. Tipo contrato o documento		43. Número contrato u otro documento		44. Fecha		45. Valor del contrato u otro documento	
46. Valor FOB total							
47. Cód. Moneda		48. Tipo de cambio		49. Fecha		50. Cód. Moneda	
51. Tipo de cambio		52. Fecha		53. Cód. Moneda		54. Tipo de cambio	
55. Fecha							
Intermediación							
56. Existe intermediación?		57. Cód. Tipo intermediario		58. Especifique		59. Primer apellido	
60. Segundo apellido		61. Primer nombre		62. Otros nombres			
63. Razón social		64. Dirección		65. Ciudad		66. Cód. País	
Descripción de la mercancía							
67. Nombre comercial		68. Marca comercial		69. Tipo		70. Clase	
71. Modelo							
72. Referencia		73. Cód. Estado		74. Año fabricación		75. Otras características	
76. Cantidad		77. Unid. Cial.		78. Precio FOB unitario USD			
Requisitos							
79. Existen restricciones?		80. Cód. Tipo restricción		81. Existen condiciones o contraprestaciones?		82. Cód. Tipo condición o contraprestación	
83. Especifique		84. Puede determinarse?		85. Existen cánones y derechos de licencia?			
86. Existen reversiones al vendedor?		87. Existe vinculación entre comprador y vendedor?		88. Cód. Tipo vinculación		89. Influye la vinculación en el precio?	
90. Existen valores criterio?		91. Declaración de importación No.		92. Fecha			
Determinación del valor en aduana							
Determinación del valor		Valor moneda de facturación distinta al dólar		USD			
Precio neto según factura		93		94			
Pagos indirectos, descuentos retroactivos u otros		95		96			
Precio pagado o por pagar		97		98			
Comisiones, corretajes, excepto las comisiones de compra		99		100			
Envases y embalajes		101		102			
Prestaciones en materias primas y otros		103		104			
Prestaciones en herramientas, matrices, moldes, etc.		105		106			
Prestaciones en insumos y otros		107		108			
Prestaciones en ingeniería, creación, planos, otros		109		110			
Cánones y derechos de licencia (regalias)		111		112			
Producto de la reventa, cesión o utilización posterior, que revierta al vendedor de manera directa o indirecta		113		114			
114. Lugar de importación		20		115			
116. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		117		118			
119. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		120		121			
122. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		123		124			
125. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		126		127			
128. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		128		129			
130. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		130		131			
132. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		132		133			
134. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		134		135			
136. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?		136		137			
Signatario							
137. Número de Identificación Tributaria (NIT)		138. D.V.		139. Primer apellido		140. Segundo apellido	
141. Primer nombre		142. Otros nombres		143. Fecha de expedición			
Firma declarante		144. Fecha de expedición		145. Fecha de expedición			

Figura 28. Declaración Andina de Valor. DAV
Fuente: DIAN (2025)

Capítulo 17

Procedimientos Aduaneros

Importaciones

Decreto 1165 del 2019, artículo 3º define la importación como la introducción de mercancías de procedencia extranjera al territorio aduanero nacional cumpliendo con los términos y condiciones previstos en el presente decreto.

También se considera importación, la introducción de mercancías procedentes de zona franca, o de un depósito franco al resto del territorio aduanero nacional, en las condiciones previstas en este decreto.

Para adelantar actividades de importación en Colombia, ya sea como persona natural o jurídica (empresa) se debe tramitar previamente el Registro Único Tributario (RUT), el cual se constituye en el único mecanismo para identificar, ubicar y clasificar a los sujetos de obligaciones administradas y controladas por la DIAN.

Los trámites generales para surtir en el proceso de ingreso de mercancías al territorio aduanero nacional y su despacho corresponden a los consagrados en los artículos 140 a 297 del Decreto 1165 de 2019 y artículos 185 a 303 de la Resolución 46 de 2019 y sus modificaciones o adiciones.

La Circular 018 del 03 de septiembre de 2020, modificada por la Circular 004 del 25 de febrero de 2021 (anexos), emitida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, dio a conocer los requisitos, permisos o autorizaciones previas a la importación exigidos por las entidades vinculadas a la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), para la presentación de solicitudes de registro y licencia de importación. Esto, en concordancia con lo dispuesto en el Decretos 925 de 2013.

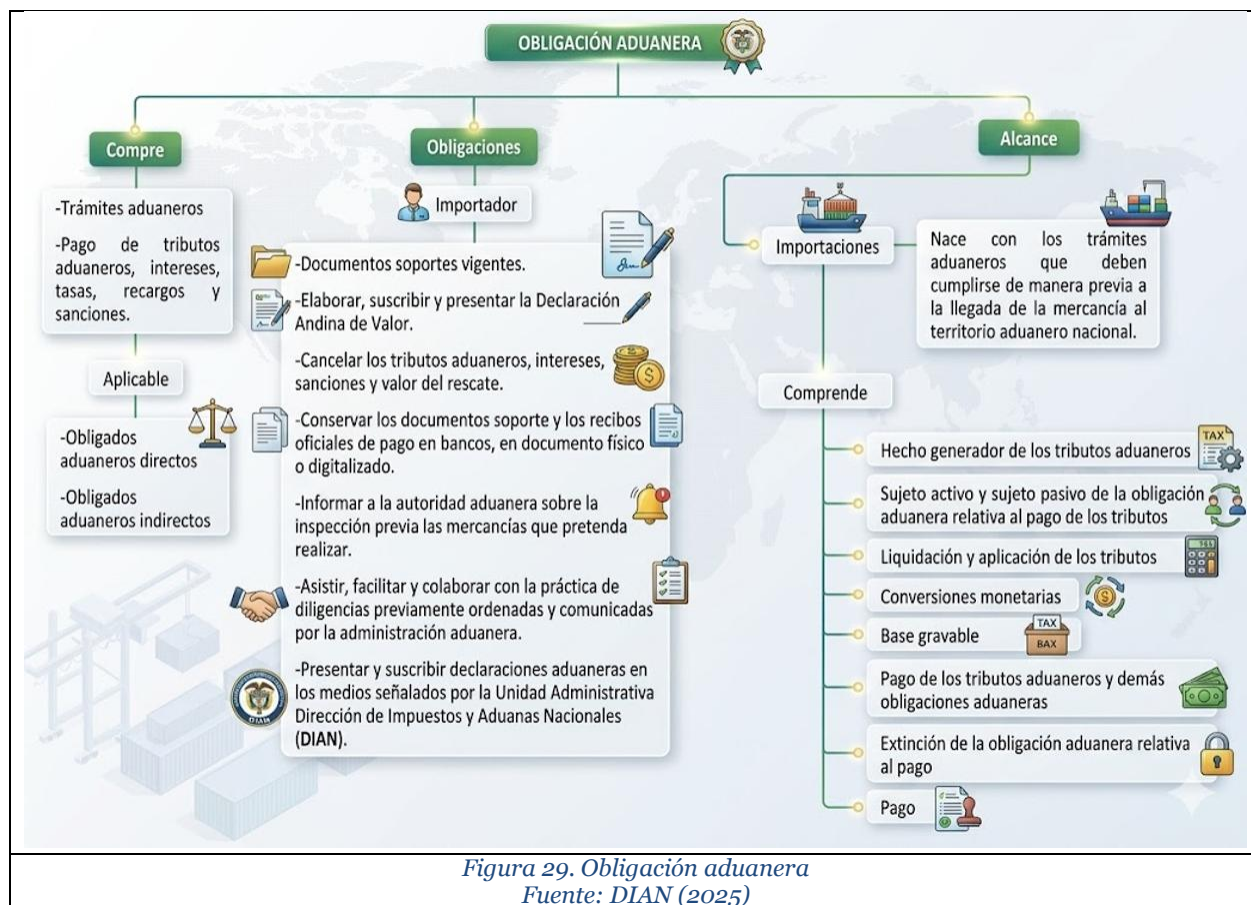
1. Trámite Inicial para Importar en Colombia

Para adelantar actividades de importación en Colombia, ya sea como persona natural o jurídica (empresa) se debe tramitar previamente el Registro Único Tributario (RUT), el cual se constituye en el único mecanismo para identificar, ubicar y clasificar a los sujetos de obligaciones administradas y controladas por la DIAN.

2. Obligación Aduanera

Es el vínculo jurídico entre la administración aduanera y cualquier persona directa o indirectamente relacionada con cualquier régimen, modalidad u operación aduanera, derivado del cumplimiento de las obligaciones correspondientes a cada una de ellas, quedando las mercancías sometidas a la potestad aduanera y los obligados, al pago de los tributos aduaneros, intereses, tasas, recargos y sanciones, a que hubiere lugar.

Es de carácter personal, sin perjuicio de que pueda hacerse efectivo su cumplimiento sobre la mercancía, mediante el abandono o el decomiso, con preferencia sobre cualquier otra garantía u obligación que recaiga sobre ella.



3. Obligación Aduanera en la Importación

Nace con los trámites aduaneros que deben cumplirse de manera previa o posterior a la llegada de la mercancía al territorio aduanero nacional. Comprende las siguientes etapas:

- El suministro de información y/o documentación anticipada
- Trámites aduaneros y requisitos que deben cumplirse al arribo de las mercancías
- Presentación de la mercancía a la autoridad aduanera
- Presentación de la declaración aduanera
- Pago de los tributos aduaneros causados por la importación y de los intereses
- Valor de rescate y las sanciones a que haya lugar
- La obligación de obtener y conservar los documentos que soportan la operación y presentarlos cuando los requiera la autoridad aduanera
- Atender las solicitudes de información y pruebas
- Cumplir con las exigencias, requisitos y condiciones establecidos en las normas correspondientes

Son responsables de la obligación aduanera en la importación, el importador de las mercancías y los demás usuarios aduaneros respecto de las actuaciones derivadas de su intervención (transportador, agente de aduana, depósito, etc.)

4. Registro de Importadores

Antes de realizar cualquier operación de importación, es necesario que el importador se registre ante la DIAN como tal, obteniendo un Número de Identificación Tributaria (NIT-RUT).

5. Procedimientos Aduaneros de la Importación

SYGA. Sistema de Información y Gestión Aduanera. Es la primera vez en más de 20 años que el sistema tecnológico que aloja el SYGA se actualiza, a pesar de que sus vulnerabilidades en materia de seguridad han representado un riesgo para la seguridad nacional durante más de dos décadas.

Esta actualización se inició el 15 de noviembre de 2023, y durante la contingencia declarada el 20 de noviembre de 2023, la DIAN ha respaldado a los usuarios aduaneros mediante reuniones estratégicas, participación en eventos públicos y respuesta a los comunicados de usuarios y agremiaciones. Además, se han establecido canales de comunicación directa a través de WhatsApp y Microsoft Teams para abordar preguntas y desafíos operativos.

Asimismo, se han adecuado las instalaciones de seccionales y se ha capacitado a su personal. Por otro lado, se ha publicado información detallada sobre las medidas implementadas para asegurar la continuidad y calidad de los servicios aduaneros, demostrando el compromiso de la entidad y brindando apoyo efectivo durante toda la contingencia.

6. Norma Legal para los Trámites de Importación

Los trámites generales para surtir en el proceso de ingreso de mercancías al territorio aduanero nacional y su despacho corresponden a los consagrados en los **artículos 140 a 297 del Decreto 1165 de 2019 y artículos 185 a 303 de la Resolución 46 de 2019 y sus modificaciones o adiciones.**

7. Requisitos, Permisos o Autorizaciones para Importar

La Circular 018 del 03 de septiembre de 2020, modificada por la Circular 004 del 25 de febrero de 2021 (anexos), emitida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, dio a conocer los requisitos, permisos o autorizaciones previas a la importación exigidos por las entidades vinculadas a la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), para la presentación de solicitudes de registro y licencia de importación. Esto, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 925 de 2013.

Para determinar las autorizaciones exigibles, la tarifa arancelaria, IVA aplicable o preferencias arancelarias por país de origen o bloque económico, es necesario contar con la clasificación arancelaria de la mercancía, para lo cual puede consultar el arancel de aduanas publicado en la página web de la entidad (DIAN – Mincit). No obstante, el importador puede acudir al servicio de solicitud de clasificación arancelaria que presta la DIAN a través de la Coordinación de Clasificación Arancelaria de la Subdirección de Técnica Aduanera

Antes de realizar cualquier operación de importación, es necesario que el importador se registre ante la DIAN como tal, obteniendo un Número de Identificación Tributaria (NIT-RUT) y cumpliendo con otros requisitos establecidos por la entidad.

8. Declaración de aduanas

La declaración de importación en Colombia es un proceso fundamental para regular y controlar el ingreso de mercancías extranjeras al país. Es un trámite aduanero mediante el cual se informa a la autoridad aduanera sobre la entrada de mercancías al territorio colombiano.

El único documento que acredita la introducción legal de una mercancía al territorio aduanero nacional es la declaración de importación en la que conste el levante de la mercancía. Ningún otro documento puede entenderse habilitado para tales efectos.

Es importante tener en cuenta que la autoridad aduanera en cualquier momento puede requerir la declaración de importación que ampara la mercancía; por lo tanto, se sugiere que dicha declaración la acompañe cuando ésta sea transportada o almacenada. En caso de que no la acompañe, se propone que en los documentos con que se conduzca la mercancía se relacione el número y fecha de la declaración de importación.

8.1. Obligatoriedad

- El importador. Cuando actúe de manera directa ante la Administración Aduanera, por cualquier cuantía, para adelantar los trámites aduaneros inherentes al régimen, modalidad u operación aduanera de que se trate y quien suscribe la declaración de importación.
- Las agencias de aduanas. Quienes actúan a nombre y por encargo de los importadores.
- Los almacenes generales de depósito. Sometidos al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, quienes podrán actuar como agencias de aduanas respecto de las mercancías consignadas o endosadas a su nombre en el documento de transporte, siempre que hubieren obtenido la autorización para ejercer dicha actividad por parte de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), sin que se requiera constituir una nueva sociedad dedicada a ese único fin. En este caso, se les aplicará el régimen de responsabilidades, infracciones y sanciones previstas para las agencias de aduanas.
- Las personas jurídicas. Que actúen como importadores para realizar las operaciones y trámites aduaneros, actuarán ante la administración aduanera a través de sus representantes legales o cuando éstos lo deleguen en un empleado de la respectiva empresa.
- Los consignatarios de las entregas urgentes. Que ingresen como auxilios para damnificados de catástrofes o siniestros, por su especial naturaleza o porque respondan a la satisfacción de una necesidad apremiante, quienes podrán actuar de manera personal y directa o a través de apoderado debidamente constituido.
- La Nación, las Entidades Territoriales y las Entidades Descentralizadas. Para las importaciones, respecto de las mercancías consignadas o endosadas en el documento de transporte a dichas Entidades, quienes podrán actuar a través de su representante legal o apoderado debidamente constituido.
- Los agentes diplomáticos, consulares y los organismos internacionales acreditados en el país. Los diplomáticos colombianos que regresen al término de su misión, quienes podrán actuar

de manera directa o a través de representante legal o jefe de la misión o, de apoderado designado por estos.

- Los raizales y residentes legalmente establecidos en el territorio del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Que no tengan la calidad de comerciantes, para la presentación de la declaración especial de ingreso en la importación de mercancía en cantidades no comerciales.
- Los usuarios de un programa especial de exportación (PEX) y los autores de obras de arte.

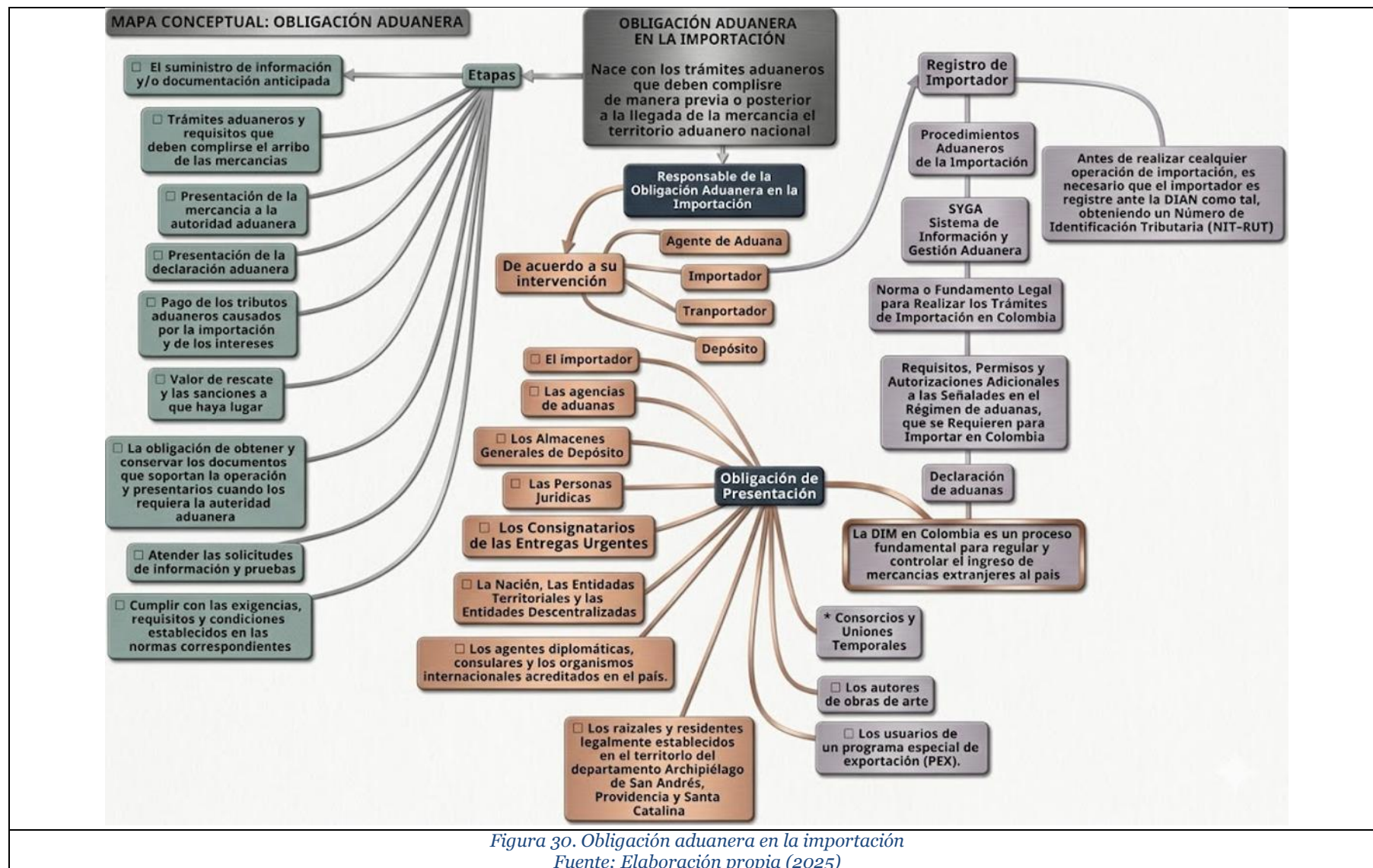


Figura 30. Obligación aduanera en la importación
Fuente: Elaboración propia (2025)

8.2. Documentos soporte de la DIM

Los documentos soporte originales deberán obtenerse por parte del declarante antes de la presentación y aceptación de la declaración de importación, por lo tanto, es necesario revisar la fecha de expedición de estos, a fin de evitar la sanción contemplada en el numeral 2.1 del artículo 615 del Decreto 1165 de 2019, modificado por el artículo 109 del Decreto 360 de 2021. Así mismo, cuando el trámite sea manual se debe registrar en el original de cada uno de los documentos soporte el número y fecha de la declaración de importación a la cual corresponden, salvo que el declarante sea una persona jurídica reconocida, e inscrita como usuario aduanero permanente (UAP), usuario altamente exportador (ALTEX) u operador económico autorizado (OEA). El incumplimiento de esta obligación genera la sanción prevista en el numeral 3.1. del mencionado artículo.

Los documentos soporte acorde con lo contemplado en el artículo 177 del Decreto 1165 de 2019, modificado por el artículo 57 del Decreto 360 de 2021 son:

1. Registro o licencia de importación: que ampare la mercancía, cuando a ello hubiere lugar.

2. Factura comercial: Cuando hubiere lugar a ella. (la factura debe cumplir los requisitos del artículo 9 del Reglamento Comunitario adoptado por la Resolución 1684 de 2014 artículo 9 de la Secretaría General de la Comunidad Andina.

A los efectos de la aplicación del primer método "Valor de Transacción de las mercancías importadas" establecido en el artículo 1 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC, la factura comercial debe:

- Reflejar el precio realmente pagado o por pagar, por el comprador al vendedor, por las mercancías importadas, independientemente de que la forma de pago sea directa y/o indirecta.
- Ser un documento emitida de manera electrónica. La factura comercial puede tomar la forma de un mensaje electrónico, en cuyo caso deberá cumplir con los requisitos antes señalados. Para efectos de control se tendrá en cuenta lo establecido en la legislación nacional sobre regulación del comercio electrónico.
- Ser expedida por el vendedor de la mercancía.
- Carecer de borrones, enmendaduras o adulteraciones.
- Contener como mínimo los siguientes datos:
 - Número y fecha de expedición.
 - Lugar de expedición de la factura.
 - Nombre y dirección del vendedor.
 - Nombre y dirección del comprador.
 - Descripción de la mercancía.
 - Cantidad.
 - Precio unitario y total.
 - Moneda de la transacción comercial.
 - Lugar y condiciones de entrega de la mercancía, según los términos internacionales de comercio "INCOTERMS", establecidos por la Cámara de Comercio Internacional.

- Otros datos establecidos de acuerdo con la legislación de cada País Miembro.

3. Documento de transporte: Atendiendo a criterios específicos, los transportes se clasifican como sigue:

- **Terrestre** (Carta de porte internacional por carretera CMR (CMR letter of transport))
- **Marítimo** (Conocimiento de embarque marítimo (Maritime bill of lading))
- **Ferrocarril** (Carta de porte internacional por ferrocarril CIM (CIM letter of transport))
- **Aéreo** (Conocimiento aéreo (Airway bill))
- **Multimodal** (Conocimiento de embarque multimodal FIATA (FIATA bill of lading))

4. La prueba de origen señalada en el respectivo acuerdo comercial y los documentos relativos a las condiciones de expedición directa, tránsito y/o transbordo, cuando a ello hubiere lugar; o certificación de origen no preferencial, cuando se requiera.

5. Certificado de sanidad y aquellos otros documentos exigidos por normas especiales, cuando hubiere lugar.

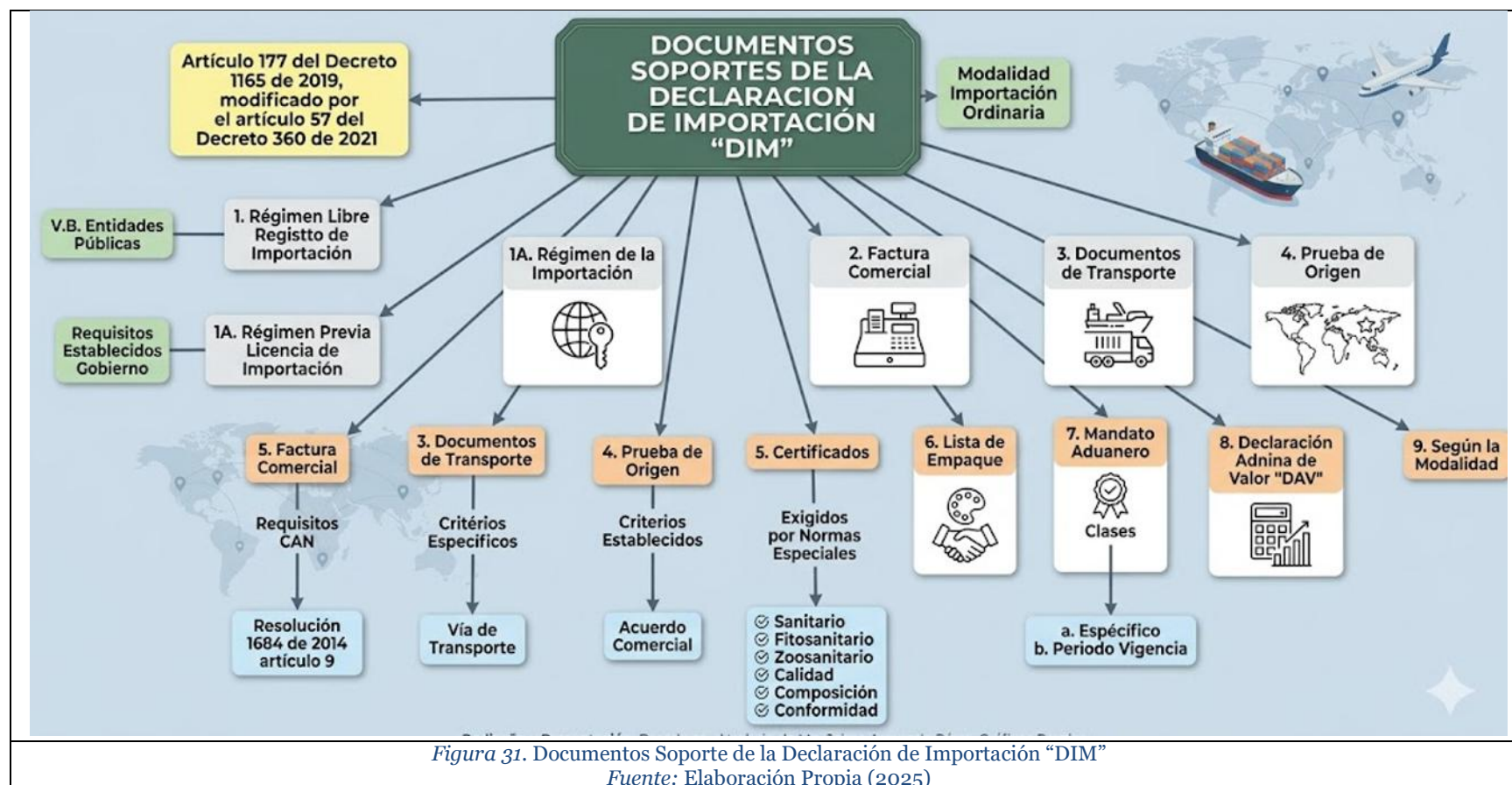
6. Lista de empaque, cuando hubiere lugar a ella.

7. Mandato, cuando no exista endoso aduanero y la declaración de importación se presente a través de una agencia de aduanas o apoderado.

8. Declaración andina del valor y los documentos justificativos de esta.

9. Copia de la declaración de exportación o el documento que acredite la operación de exportación, en las modalidades de reimportación en el mismo estado y reimportación por perfeccionamiento pasivo.

Las autorizaciones previas establecidas por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para la importación de determinadas mercancías.



El procedimiento para realizar la declaración de importación varía según el tipo de mercancía, el medio de transporte, el lugar de ingreso al país, entre otros factores. Sin embargo, en general, implica la presentación de la documentación requerida ante la DIAN y el pago de los impuestos correspondientes.

El incumplimiento de las normas y requisitos establecidos para la declaración de importación puede conllevar sanciones económicas, retención de la mercancía, e incluso acciones legales por parte de la autoridad aduanera.

Es importante destacar que las regulaciones y procedimientos aduaneros pueden estar sujetos a cambios, por lo que es fundamental mantenerse actualizado con la normativa vigente en materia de importación en Colombia.

 REPUBLICA DE COLOMBIA Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales		Declaración de Importación				500	
Espacio reservado para la DIAN				1. Año 4. Número de formulario 500600000000 0  (415)7707212489984(8020)0500600000000 0			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV.		11. Apellidos y nombres o razón social			
13. Dirección		15. Teléfono		12. Cód. Admón.		16. Cód. Dpto.	
17. Cód. Ciudad/ Municipio		24. Número de Identificación Tributaria (NIT)		25. DV.		26. Razón social del declarante autorizado	
27. Tipo usuario		28. Cód. Usuario		29. Número documento de identificación		30. Apellidos y nombres	
31. Clase importador		32. Actividad económica		33. Tipo declaración		34. Cód.	
35. Adhesivo declaración de Importación anterior No.		36. Año		Mes		Día	
37. Cód. Admón.		38. Declaración de exportación No.		39. Año		Mes	
40. Cód. Admón.		41. Cód. Lugar ingreso de las mercancías		42. Cód. Depósito		43. Manifiesto de carga No.	
44. Año		Mes		Día		45. Documento de transporte No.	
46. Año		Mes		Día		47. Nombre exportador o proveedor en el exterior	
48. Ciudad		49. Cód. País exportador		50. Dirección exportador o proveedor en el exterior		51. E-mail	
52. No. de factura		53. Año		Mes		Día	
54. Cód. País procedencia		55. Cód. Modo transporte		56. Código de bandera		57. Cód. Dpto. destino	
58. Empresa transportadora		59. Tasa de cambio \$ cvs.		60. Subpartida arancelaria		61. Cód. Modalidad	
62. No. Cuotas o meses		63. Valor cuota USD		64. Periodicidad del pago de la cuota		65. Cód. País de origen	
66. Cód. Acuerdo		67. Forma de pago de la importación		68. Tipo de importación		69. Cód. País compra	
70. Peso bruto kgs.		71. Peso neto kgs.		72. Cód. Embalaje		73. No. Bultos	
74. Subpartidas		75. Cód. Unidad comercial		76. Cantidad		77. Valor FOB USD	
78. Valor fletes USD		79. Valor seguros USD		80. Valor otros gastos USD		81. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	
82. Ajuste valor USD		83. Valor aduana USD		84. Código registro o licencia		85. Número	
86. Cód. oficina		87. Año		88. Programa No.		89. Cód. Interno del producto	
90. Descripción de las mercancías (NO inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros). Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario.		91. Concepto		92. %		93. Base \$	
94. Total liquidado \$		95. Total a pagar con esta declaración \$		96. Concepto		97. %	
98. Base \$		99. Total liquidado \$		100. Total a pagar con esta declaración \$		101. Concepto	
102. %		103. Base \$		104. Total liquidado \$		105. Total a pagar con esta declaración \$	
106. Concepto		107. %		108. Base \$		109. Total liquidado \$	
110. Total a pagar con esta declaración \$		111. Concepto		112. %		113. Base \$	
114. Total liquidado \$		115. Total a pagar con esta declaración \$		116. Concepto		117. %	
118. Base \$		119. Total liquidado \$		120. Total a pagar con esta declaración \$		121. Concepto	
122. %		123. Base \$		124. Total liquidado \$		125. Total a pagar con esta declaración \$	
126. Concepto		127. %		128. Base \$		129. Total liquidado \$	
130. Total a pagar con esta declaración \$		131. Concepto		132. %		133. Base \$	
134. Total liquidado \$		135. Total a pagar con esta declaración \$		136. Concepto		137. %	
138. Base \$		139. Total liquidado \$		140. Total a pagar con esta declaración \$		141. Concepto	
142. %		143. Base \$		144. Total liquidado \$		145. Total a pagar con esta declaración \$	
146. Concepto		147. %		148. Base \$		149. Total liquidado \$	
150. Total a pagar con esta declaración \$		151. Concepto		152. %		153. Base \$	
154. Total liquidado \$		155. Total a pagar con esta declaración \$		156. Concepto		157. %	
158. Base \$		159. Total liquidado \$		160. Total a pagar con esta declaración \$		161. Concepto	
162. %		163. Base \$		164. Total liquidado \$		165. Total a pagar con esta declaración \$	
166. Concepto		167. %		168. Base \$		169. Total liquidado \$	
170. Total a pagar con esta declaración \$		171. Concepto		172. %		173. Base \$	
174. Total liquidado \$		175. Total a pagar con esta declaración \$		176. Concepto		177. %	
178. Base \$		179. Total liquidado \$		180. Total a pagar con esta declaración \$		181. Concepto	
182. %		183. Base \$		184. Total liquidado \$		185. Total a pagar con esta declaración \$	
186. Concepto		187. %		188. Base \$		189. Total liquidado \$	
190. Total a pagar con esta declaración \$		191. Concepto		192. %		193. Base \$	
194. Total liquidado \$		195. Total a pagar con esta declaración \$		196. Concepto		197. %	
198. Base \$		199. Total liquidado \$		200. Total a pagar con esta declaración \$		201. Concepto	
202. %		203. Base \$		204. Total liquidado \$		205. Total a pagar con esta declaración \$	
206. Concepto		207. %		208. Base \$		209. Total liquidado \$	
210. Total a pagar con esta declaración \$		211. Concepto		212. %		213. Base \$	
214. Total liquidado \$		215. Total a pagar con esta declaración \$		216. Concepto		217. %	
218. Base \$		219. Total liquidado \$		220. Total a pagar con esta declaración \$		221. Concepto	
222. %		223. Base \$		224. Total liquidado \$		225. Total a pagar con esta declaración \$	
226. Concepto		227. %		228. Base \$		229. Total liquidado \$	
230. Total a pagar con esta declaración \$		231. Concepto		232. %		233. Base \$	
234. Total liquidado \$		235. Total a pagar con esta declaración \$		236. Concepto		237. %	
238. Base \$		239. Total liquidado \$		240. Total a pagar con esta declaración \$		241. Concepto	
242. %		243. Base \$		244. Total liquidado \$		245. Total a pagar con esta declaración \$	
246. Concepto		247. %		248. Base \$		249. Total liquidado \$	
250. Total a pagar con esta declaración \$		251. Concepto		252. %		253. Base \$	
254. Total liquidado \$		255. Total a pagar con esta declaración \$		256. Concepto		257. %	
258. Base \$		259. Total liquidado \$		260. Total a pagar con esta declaración \$		261. Concepto	
262. %		263. Base \$		264. Total liquidado \$		265. Total a pagar con esta declaración \$	
266. Concepto		267. %		268. Base \$		269. Total liquidado \$	
270. Total a pagar con esta declaración \$		271. Concepto		272. %		273. Base \$	
274. Total liquidado \$		275. Total a pagar con esta declaración \$		276. Concepto		277. %	
278. Base \$		279. Total liquidado \$		280. Total a pagar con esta declaración \$		281. Concepto	
282. %		283. Base \$		284. Total liquidado \$		285. Total a pagar con esta declaración \$	
286. Concepto		287. %		288. Base \$		289. Total liquidado \$	
290. Total a pagar con esta declaración \$		291. Concepto		292. %		293. Base \$	
294. Total liquidado \$		295. Total a pagar con esta declaración \$		296. Concepto		297. %	
298. Base \$		299. Total liquidado \$		300. Total a pagar con esta declaración \$		301. Concepto	
302. %		303. Base \$		304. Total liquidado \$		305. Total a pagar con esta declaración \$	
306. Concepto		307. %		308. Base \$		309. Total liquidado \$	
310. Total a pagar con esta declaración \$		311. Concepto		312. %		313. Base \$	
314. Total liquidado \$		315. Total a pagar con esta declaración \$		316. Concepto		317. %	
318. Base \$		319. Total liquidado \$		320. Total a pagar con esta declaración \$		321. Concepto	
322. %		323. Base \$		324. Total liquidado \$		325. Total a pagar con esta declaración \$	
326. Concepto		327. %		328. Base \$		329. Total liquidado \$	
330. Total a pagar con esta declaración \$		331. Concepto		332. %		333. Base \$	
334. Total liquidado \$		335. Total a pagar con esta declaración \$		336. Concepto		337. %	
338. Base \$		339. Total liquidado \$		340. Total a pagar con esta declaración \$		341. Concepto	
342. %		343. Base \$		344. Total liquidado \$		345. Total a pagar con esta declaración \$	
346. Concepto		347. %		348. Base \$		349. Total liquidado \$	
350. Total a pagar con esta declaración \$		351. Concepto		352. %		353. Base \$	
354. Total liquidado \$		355. Total a pagar con esta declaración \$		356. Concepto		357. %	
358. Base \$		359. Total liquidado \$		360. Total a pagar con esta declaración \$		361. Concepto	
362. %		363. Base \$		364. Total liquidado \$		365. Total a pagar con esta declaración \$	
366. Concepto		367. %		368. Base \$		369. Total liquidado \$	
370. Total a pagar con esta declaración \$		371. Concepto		372. %		373. Base \$	
374. Total liquidado \$		375. Total a pagar con esta declaración \$		376. Concepto		377. %	
378. Base \$		379. Total liquidado \$		380. Total a pagar con esta declaración \$		381. Concepto	
382. %		383. Base \$		384. Total liquidado \$		385. Total a pagar con esta declaración \$	
386. Concepto		387. %		388. Base \$		389. Total liquidado \$	
390. Total a pagar con esta declaración \$		391. Concepto		392. %		393. Base \$	
394. Total liquidado \$		395. Total a pagar con esta declaración \$		396. Concepto		397. %	
398. Base \$		399. Total liquidado \$		400. Total a pagar con esta declaración \$		401. Concepto	
402. %		403. Base \$		404. Total liquidado \$		405. Total a pagar con esta declaración \$	
406. Concepto		407. %		408. Base \$		409. Total liquidado \$	
410. Total a pagar con esta declaración \$		411. Concepto		412. %		413. Base \$	
414. Total liquidado \$		415. Total a pagar con esta declaración \$		416. Concepto		417. %	
418. Base \$		419. Total liquidado \$		420. Total a pagar con esta declaración \$		421. Concepto	
422. %		423. Base \$		424. Total liquidado \$		425. Total a pagar con esta declaración \$	
426. Concepto		427. %		428. Base \$		429. Total liquidado \$	
430. Total a pagar con esta declaración \$		431. Concepto		432. %		433. Base \$	
434. Total liquidado \$		435. Total a pagar con esta declaración \$		436. Concepto		437. %	
438. Base \$		439. Total liquidado \$		440. Total a pagar con esta declaración \$		441. Concepto	
442. %		443. Base \$		444. Total liquidado \$		445. Total a pagar con esta declaración \$	
446. Concepto		447. %		448. Base \$		449. Total liquidado \$	
450. Total a pagar con esta declaración \$		451. Concepto		452. %		453. Base \$	
454. Total liquidado \$		455. Total a pagar con esta declaración \$		456. Concepto		457. %	
458. Base \$		459. Total liquidado \$		460. Total a pagar con esta declaración \$		461. Concepto	
462. %		463. Base \$		464. Total liquidado \$		465. Total a pagar con esta declaración \$	
466. Concepto		467. %		468. Base \$		469. Total liquidado \$	
470. Total a pagar con esta declaración \$		471. Concepto		472. %		473. Base \$	
474. Total liquidado \$		475. Total a pagar con esta declaración \$		476. Concepto		477. %	
478. Base \$		479. Total liquidado \$		480. Total a pagar con esta declaración \$		481. Concepto	
482. %		483. Base \$		484. Total liquidado \$		485. Total a pagar con esta declaración \$	
486. Concepto		487. %		488. Base \$		489. Total liquidado \$	
490. Total a pagar con esta declaración \$		491. Concepto		492. %		493. Base \$	
494. Total liquidado \$		495. Total a pagar con esta declaración \$		496. Concepto		497. %	
498. Base \$		499. Total liquidado \$		500. Total a pagar con esta declaración \$		501. Concepto	
502. %		503. Base \$		504. Total liquidado \$		505. Total a pagar con esta declaración \$	
506. Concepto		507. %		508. Base \$		509. Total liquidado \$	
510. Total a pagar con esta declaración \$		511. Concepto		512. %		513. Base \$	
514. Total liquidado \$		515. Total a pagar con esta declaración \$		516. Concepto		517. %	
518. Base \$		519. Total liquidado \$		520. Total a pagar con esta declaración \$		521. Concepto	
522. %		523. Base \$		524. Total liquidado \$		525. Total a pagar con esta declaración \$	
526. Concepto		527. %		528. Base \$			

9. Tributos Aduaneros

En un sentido global, la expresión “tributos aduaneros” se utiliza para nombrar en su conjunto todas las erogaciones de naturaleza tributaria a favor del Estado que se perciben con ocasión y por causa del ingreso o salida de mercancías del territorio aduanero.

Este concepto en la literatura del derecho aduanero puede también recibir otras denominaciones como las de “derechos de aduana”, “Impuestos de aduana” o incluso “derechos e impuestos a la importación”

El régimen de aduanas colombiano establece dos expresiones como derechos de aduana y tributos aduaneros, asimismo, define la expresión derechos de aduana como: “Los derechos establecidos en el arancel de aduanas, a los cuales se encuentran sometidas las mercancías, tanto a la entrada como a la salida del Territorio Aduanero Nacional, cuando haya lugar a ello.”

De igual manera establece una definición sobre los tributos aduaneros: “Los derechos de aduana y todos los otros derechos, impuestos o recargos percibidos en la importación o con motivo de la importación de mercancías.

El impuesto a las ventas causado por la importación de las mercancías al Territorio Aduanero Nacional está comprendido dentro esta definición. No se consideran tributos aduaneros las sanciones, multas y los recargos al precio de los servicios prestados.”

Se constituye hecho generador de los tributos aduaneros, los siguientes:

1. La introducción de las mercancías al territorio aduanero nacional y la introducción de mercancías en el área demarcada del país vecino donde se cumplan los trámites y controles aduaneros en virtud de acuerdos binacionales fronterizos.
2. Respecto de los impuestos (IVA) que se generen con ocasión de la importación, será el que establezca la respectiva ley que lo consagre.

El sujeto activo de la obligación de pagos de tributos aduaneros es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y el sujeto pasivo es el importador o el declarante cuando haya lugar a ello, o el adquirente de mercancías que salen del departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y de las zonas de régimen aduanero especial con destino al resto del territorio aduanero nacional.

9.1. Obligación de pago de los tributos aduaneros

Los tributos aduaneros son los derechos de aduana y todos los otros derechos, impuestos o recargos percibidos en la importación o con motivo de la importación de mercancías, salvo los recargos cuyo monto se limite al costo aproximado de los servicios prestados o percibidos por la aduana por cuenta de otra autoridad nacional.

Se constituye hecho generador de los tributos aduaneros, los siguientes:

1. La introducción de las mercancías al territorio aduanero nacional y la introducción de mercancías en el área demarcada del país vecino donde se cumplan los trámites y controles aduaneros en virtud de acuerdos binacionales fronterizos.
2. Respecto de los impuestos (IVA, consumo, gasolina, carbono, etc.) que se generen con ocasión de la importación, será el que establezca en respectiva ley que lo consagre.

El sujeto activo de la obligación de pagos de tributos aduaneros es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y el sujeto pasivo es el importador o el declarante cuando haya lugar a ello, o el adquirente de mercancías que salen del departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y de las zonas de régimen aduanero especial con destino al resto del territorio aduanero nacional.

La transacción de pago de los tributos aduaneros y sanciones exigibles en una declaración de importación se podrá realizar a través de canales electrónicos utilizando recibos oficiales de pago diligenciados a través de los servicios informáticos electrónicos que para tal efecto disponga la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

9.2. Base gravable Para Pago de los tributos aduaneros

La base gravable sobre la cual se liquidan los tributos aduaneros (derechos de aduana e impuestos como IVA, gasolina, carbono, etc.) es el valor en aduana.

- Para liquidar los derechos de aduana (gravamen arancelario) se toma como base gravable el valor en aduana de la mercancía importada, determinado conforme lo establecen las disposiciones que rigen la valoración aduanera.

La base gravable es el valor en aduana determinado por las condiciones y requisitos del acuerdo sobre valoración de la OMC, la normativa emitida por la Comunidad Andina de Naciones y la legislación nacional vigente.

La valoración aduanera es un proceso técnico mediante el cual se determina la base gravable de las mercancías importadas para la liquidación de los derechos de aduanas y los demás impuestos a la importación.

Al momento de determinar el valor en aduana, tenga en cuenta los Términos de Comercio Internacional (Incoterms) conjunto de reglas internacionales, regidos por la Cámara de Comercio Internacional, que determinan el alcance de las cláusulas comerciales incluidas en el contrato de compraventa internacional

9.3. Liquidación de los tributos aduaneros

Una vez se conozca la subpartida arancelaria, el declarante tomará las tarifas que, de acuerdo con el arancel de aduanas, correspondan a tal subpartida, y las aplica al valor en aduanas de las mercancías así:

- Valor en aduanas = Valor FOB + Fletes + Seguros + otros gastos (Valor CIF).
- Gravamen arancelario = Valor CIF * % de la Tarifa Arancelaria establecida para la Subpartida (arancel de aduanas)
- IVA = (Valor CIF + Gravamen Arancelario) * Tarifa del IVA establecida para la Subpartida.
- Tributos aduaneros = Gravamen Arancelario + IVA.

Ejemplo:

- Se realiza una compra en EE. UU. por valor FOB: US 774.000 (casilla 78 Declaración de Importación (DIM)).
- Fletes, seguro y otros gastos: US 45.000 (casillas 82 DIM).
- Valor CIF (valor en aduana): US 819.000 (casilla 84 DIM) x tasa de cambio: \$3.040.947.000 (casilla 93 DIM).
- \$3.040.947.000 x 5% arancel (152.047.000) \$3.192.994.000 (cas. 94 y 95 DIM).
- \$3.192.994.000 x 19% IVA: (606.669.000) (casilla 99 y 100 DIM).
- Valor tributos aduaneros: \$152.047.000 más 606.669.000= \$758.716.000 (casilla 125 DIM).

10. Conversiones monetarias

El valor en aduana de las mercancías importadas se determinará en dólares de los Estados Unidos de América si la negociación se hizo en una moneda diferente, se convertirá en dólares de los Estados Unidos aplicando el tipo de cambio vigente el último día hábil de la semana anterior a la fecha de presentación y aceptación de la declaración aduanera de las mercancías importadas, excepto los casos en los que el contrato de venta de las mercancías importadas estipula un tipo de cambio fijo.

- El tipo de cambio será el publicado por el Banco de la República o el que diga la DIAN, vigente para el último día hábil de la semana anterior a la fecha de presentación y aceptación de la declaración aduanera de las mercancías importadas.
- El valor en aduana expresado en dólares se convertirá a pesos colombianos, teniendo en cuenta la tasa de cambio representativa de mercado que informe la Superintendencia Financiera o la entidad que haga sus veces, para el último día hábil de la semana anterior a la fecha de presentación y aceptación de la declaración aduanera.
- Para la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes, serán los vigentes en la fecha de llegada de la mercancía.
- En la modalidad de viajeros, la tasa y el tipo de cambio serán los vigentes a la fecha de llegada del viajero conforme con lo indicado en el pasaporte.
- Cuando la DIAN imponga una sanción con base en valor FOB de la mercancía, la tasa de cambio aplicable será la vigente a la fecha de expedición del requerimiento especial aduanero.

11. Formas de pago

- **En forma presencial:** El pago se realiza en efectivo o mediante cheque de gerencia o cheque girado sobre la misma plaza de la oficina que lo recibe y únicamente a la orden de la entidad financiera receptora (según políticas de la entidad financiera), en las entidades autorizadas por la DIAN para recaudar impuestos nacionales.
- **Por medios electrónicos:** Si se dispone de firma electrónica, se podrá ingresar al botón de pagos y realizar el pago por este canal con cargo a su cuenta débito de su banco (ahorros o corriente).

12. Vigencia de los Tributos Aduaneros



Figura 33. Vigencia de los Tributos Aduaneros
Fuente: Elaboración propia (2025)

 REPUBLICA DE COLOMBIA Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales		Recibo Oficial de Pago de Tributos Aduaneros y Sanciones Cambiarias				690	
Espacio reservado para la DIAN				1. Año 2. Concepto 3. Período		4. Número de formulario 690600000000 0	
				 (415)7707212489984(8020)069060000000 0			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
11. Razón social							
13. Dirección				15. Teléfono	12. Cód. Admón.	16. Cód. Dpto.	17. Cód. Ciudad/Municipio
24. Número de Identificación Tributaria (NIT)		25. DV	26. Razón social del declarante autorizado			27. Código declarante	
28. Apellidos y nombres de quien efectúa el pago							
29. Tipo de usuario	30. Cód. Usuario	31. Cuota No.	32. De	33. Valor cuota USD	cvs.	34. Tasa de cambio	cvs.
35. Código modalidad régimen		36. Cantidad de declaraciones					
37. No. Adhesivo declaración				38. DV	Período de pago: Año Mes Día		
39. No. Aceptación				40. Año Mes Día	46. Del Año Mes Día		
41. Acto oficial No.				42. Año Mes Día	47. Al Año Mes Día		
43. Fecha para el pago de este recibo		USO OFICIAL		44. No. de ítems Hoja 2	45. Cód. Título (Para uso del Banco)		
AAAA MM DD							
 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales La DIAN somos todos							
53. Cód. Tipo de documento		54. Número documento de identificación		55. Apellidos y nombres o razón social			
Firma del deudor solidario		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)			980. Pago total (Sume casillas 48 a 52) \$		
		Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario			996. Espacio para el adhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo)		
					PRECIO MAXIMO DE VENTA AL PUBLICO \$1.100		
Original: Depósito de la Mercancía				2006415000001			

Figura 34. Formulario Recibo Oficial de Pago. ROP
Fuente: DIAN (2025)

13. Modalidades del Régimen de Importación

13.1. Importación ordinaria

Es la introducción de mercancías de procedencia extranjera al territorio aduanero nacional, con el fin de permanecer en él de manera indefinida, en libre disposición, con el pago de los tributos aduaneros a que hubiere lugar.

13.2. Importación con franquicia

Es aquella importación que, en virtud de Tratado, Convenio o ley, goza de exención total o parcial de tributos aduaneros y con base en la cual la mercancía queda en disposición restringida, salvo lo dispuesto en la norma que consagra el beneficio.

13.3. Importación en cumplimiento de garantía

Se podrá importar sin el pago de tributos aduaneros, la mercancía que, en cumplimiento de una garantía del fabricante o proveedor, se haya reparado en el exterior, o reemplace otra previamente exportada, que haya resultado averiada, defectuosa o impropia para el fin para el cual fue importada. La mercancía así importada quedará en libre disposición.

13.4. Importación temporal para reexportación en el mismo estado

Es la importación al territorio aduanero nacional, con suspensión de tributos aduaneros, de determinadas mercancías destinadas a la reexportación en un plazo señalado, sin haber experimentado modificación alguna, con excepción de la depreciación normal originada en el uso que de ellas se haga, y con base en la cual su disposición quedará restringida.

Corto plazo. Cuando la mercancía se importa para atender una finalidad específica que determine su corta permanencia en el país. El plazo máximo de la importación será de seis (6) meses contados a partir del levante de la mercancía, prorrogables por la autoridad aduanera por tres (3) meses más.

Largo plazo. cuando se trate de bienes de capital, sus piezas y accesorios necesarios para su normal funcionamiento, que vengan en el mismo embarque. El plazo máximo de esta importación será de cinco (5) años contados a partir del levante de la mercancía.

13.5. Importación temporal para perfeccionamiento activo

Importación temporal para perfeccionamiento activo de bienes de capital. Es la modalidad que permite la importación temporal de bienes de capital, así como de sus partes y repuestos, con suspensión de tributos aduaneros, destinados a ser reexportados después de haber sido sometidos a reparación o acondicionamiento, en un plazo no superior a 6 meses y con base en su disposición queda restringida. En casos debidamente justificados, la autoridad aduanera podrá autorizar plazos superiores a los previstos en este artículo, hasta por un término igual al otorgado inicialmente.

Importación temporal en desarrollo de Sistemas Especiales de Importación-Exportación. Se entiende por importación temporal en desarrollo de Sistemas Especiales de Importación-Exportación, la modalidad que permite recibir dentro del territorio aduanero

nacional, con suspensión total o parcial de tributos aduaneros, mercancías destinadas a ser exportadas total o parcialmente en un plazo determinado, después de haber sufrido transformación, elaboración o reparación; así como los insumos necesarios para estas operaciones.

Importación temporal para procesamiento industrial. Es la modalidad bajo la cual se importan temporalmente materias primas e insumos que van a ser sometidos a transformación, procesamiento o manufactura industrial, por parte de los Operadores Económicos Autorizados tipo importador o tipo exportador y de los beneficiarios de la condición de usuario aduanero con trámite simplificado, con base en la cual su disposición quedará restringida.

13.6. Reimportación por perfeccionamiento pasivo

La reimportación de mercancía exportada temporalmente para elaboración, reparación o transformación causará tributos aduaneros sobre el valor agregado en el exterior, incluidos los gastos complementarios a dichas operaciones, para lo cual se aplicarán las tarifas correspondientes a la subpartida arancelaria del producto terminado que se importa. La mercancía así importada quedará en libre disposición.

13.7. Reimportación en el mismo estado

Se podrá importar sin el pago de los tributos aduaneros, la mercancía exportada temporal o definitivamente que se encuentre en libre disposición, siempre que no haya sufrido modificación en el extranjero y se establezca plenamente que la mercancía que se reimporta es la misma que fue exportada y que se hayan cancelado los impuestos internos exonerados y reintegrado los beneficios obtenidos con la exportación. La mercancía así importada quedará en libre disposición.

13.8. Importación para transformación y/o ensamble

Es la modalidad bajo la cual se importan mercancías que van a ser sometidas a procesos de transformación y/o ensamble, por parte de industrias reconocidas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y autorizadas para el efecto por la DIAN, y con base en la cual su disposición quedará restringida.

13.9. Importación por tráfico postal y envíos urgentes

Podrán ser objeto de importación por esta modalidad los envíos de correspondencia, los envíos que lleguen al territorio aduanero nacional por la red oficial de correos y los envíos urgentes siempre que su valor FOB no exceda de dos mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$2.000) y requieran ágil entrega a su destinatario. La mercancía importada según lo establecido para esta modalidad queda en libre disposición.

14. Entregas urgentes

La DIAN podrá autorizar sin trámite previo alguno, la entrega directa al importador, de determinadas mercancías que así lo requieran, bien sea porque ingresen como auxilio para damnificados de catástrofes o siniestros, por su especial naturaleza o porque respondan a la satisfacción de una necesidad apremiante.

En los dos últimos casos, se causarán los tributos aduaneros a que haya lugar y la Aduana, si lo considera conveniente, exigirá garantía para afianzar la finalización de los trámites de la respectiva importación.

15. Viajeros.

La modalidad de importación de viajeros solo es aplicable a las mercancías que no constituyan expedición comercial (hasta 10 unidades de la misma clase) y sean introducidas por los viajeros en forma ocasional y consistan en bienes reservados al uso personal o familiar, o bienes que estén destinados a ser ofrecidos como regalo, sin que por su naturaleza o su cantidad reflejen intención alguna de carácter comercial.

16. Muestra sin valor comercial

Se considera muestras sin valor comercial a cualquier mercancía importada cuyo valor FOB no supere los cinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$5.000), siempre que no supere las 10 unidades por ítem, tomando en cuenta la unidad de medida de la subpartida específica del Arancel de Aduanas que corresponda, que no estén destinadas a la venta y que cumplan con las siguientes condiciones:

- Que estén claramente identificadas como muestras sin valor comercial o que se demuestre que la mercancía no será destinada para la venta, y
- Que sea importada con el objeto de ser utilizada en estudios de mercado, investigación, desarrollo, pruebas de laboratorio, ensayos, u obtención de documentos de control previo u otros requisitos similares.

Igualmente, se considera muestra sin valor comercial, el material publicitario que ingresa al país de manera ocasional para participar en ferias, exposiciones y/o promocionar mercancías, siempre que su presentación lo descalifique para la venta, su cantidad no refleje intención alguna de carácter comercial y su valor FOB no exceda de cinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$5.000).

17. Menaje doméstico

Conjunto de muebles, aparatos y demás accesorios de utilización normal en una vivienda. Son los residentes en el exterior, es decir, las persona que habitan en el exterior durante por lo menos 24 meses continuos o discontinuos, dentro de los tres 3 años inmediatamente anteriores a su llegada al país y que ingresen al territorio aduanero nacional para fijar en Colombia su residencia. Estas personas tendrán derecho a introducir el menaje doméstico correspondiente a su unidad familiar, sin que para ello se requiera Registro o Licencia de Importación, realizando el pago de un tributo único de 15% ad-Valorem.

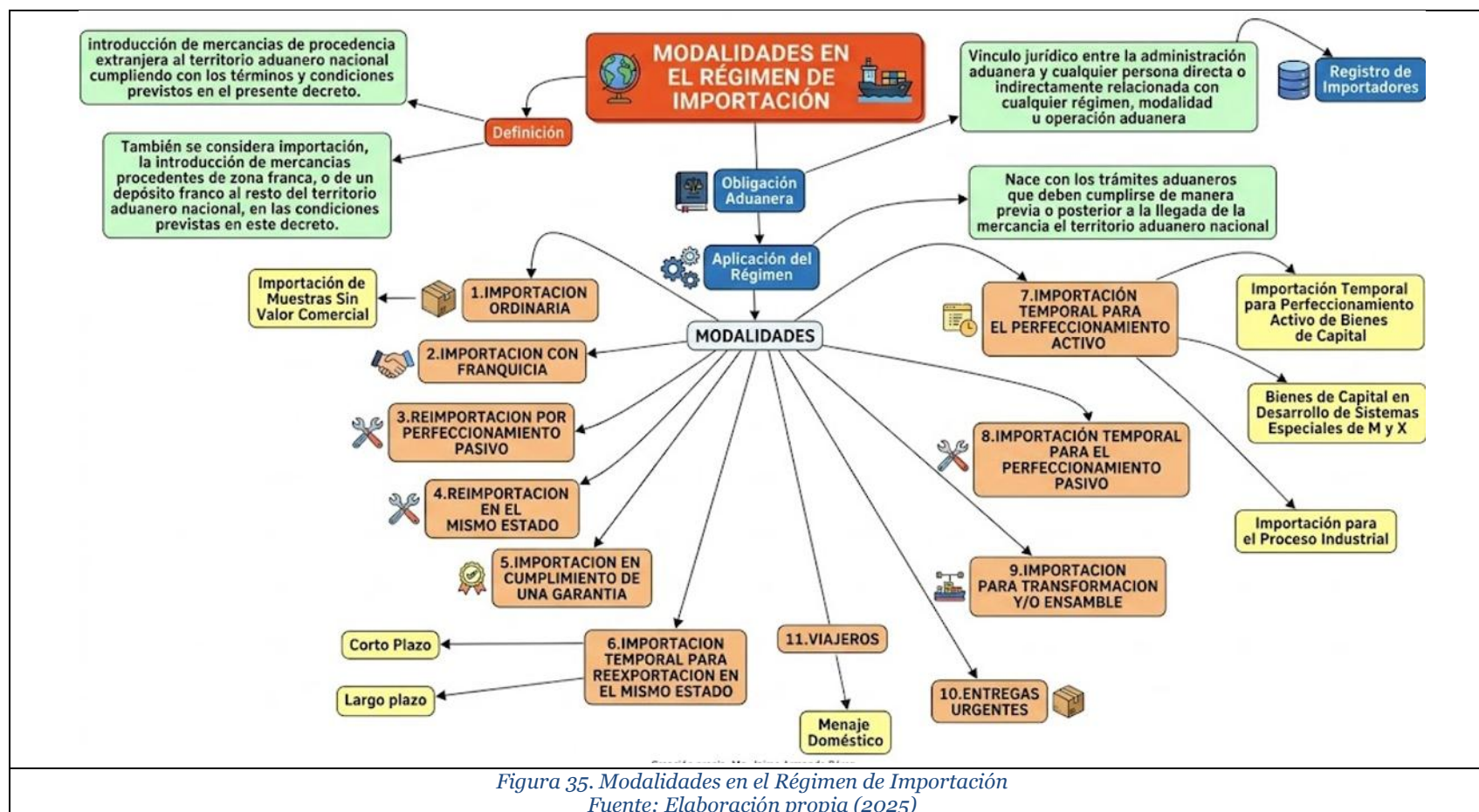


Figura 35. Modalidades en el Régimen de Importación
Fuente: Elaboración propia (2025)

18. Tipos de declaración

En Colombia existen diferentes tipos de declaraciones de importación. La elección del tipo de declaración dependerá de diversos factores y razones.

18.1. Declaración Inicial

Es aquella que no está precedida de una declaración anterior la cual se debe presentar dentro del término de permanencia en un depósito autorizado para su nacionalización y con autorización de levante

18.2. Declaración Anticipada

Es aquella que se presenta con una antelación antes de la llegada de la mercancía al territorio aduanero nacional (TAN). Procede para cualquier modalidad del régimen de importación

18.3. Declaración de Corrección

Se utiliza para subsanar errores contemplados por la legislación aduanera y que se hayan cometido al momento de diligenciar la declaración inicial.

18.4. Declaración de Legalización

Es aquella declaración que se presenta ante la autoridad aduanera para legalizar el ingreso de una mercancía al TAN cuando su arribo no cumpla con todos los requisitos exigidos.

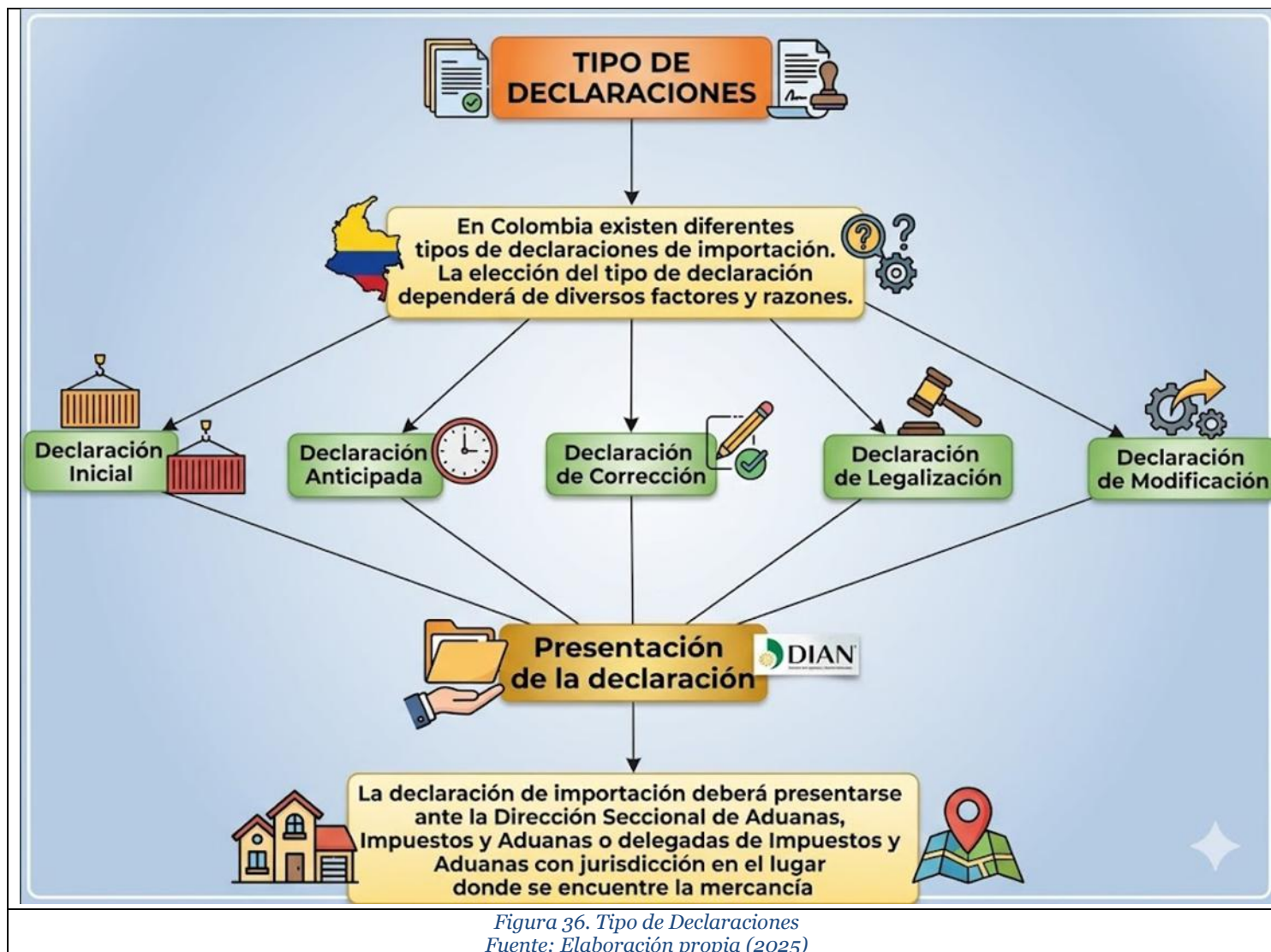
18.5. Declaración de Modificación

Es aquella declaración que se presenta para terminar la modalidad de transformación o ensamble o una modalidad de importación temporal.

19. Presentación de la declaración

La declaración de importación deberá presentarse ante la Dirección Seccional de Aduanas, Impuestos y Aduanas o delegadas de Impuestos y Aduanas con jurisdicción en el lugar donde se encuentre la mercancía, a través de los servicios informáticos electrónicos, salvo cuando se trate de modificación de una declaración que implique la modificación de la garantía, ésta deberá presentarse en la Dirección Seccional donde se presentó la declaración inicial.

En aquellas Direcciones Seccionales de Aduanas, Impuestos y Aduanas o delegadas de Impuestos y Aduanas en las cuales no se cuente con el sistema informático electrónico, la declaración de importación se diligenciará en el formulario preimpreso y la presentación deberá realizarse ante la División de la Operación Aduanera, acorde con el procedimiento establecido en el artículo 208 de la Resolución 46 de 2019. Así mismo se deberá presentar el formato FT-COA-2134 que corresponde a la solicitud del trámite manual, el cual puede ser consultado en la dependencia mencionada.



Para importar a Colombia, debes cumplir varios requisitos previos ante la DIAN, como tener el Registro Único Tributario (RUT) vigente, estar registrado en el sistema informático aduanero, y obtener las licencias y registros específicos del producto ante la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) y otras entidades. Además, se requieren documentos como la factura comercial y el certificado de origen, y se debe estar preparado para el pago de impuestos y aranceles al momento del despacho aduanero.

19.1. Guía de requisitos previos para importar a Colombia

Antes de realizar una importación en Colombia, el empresario o persona natural debe asegurarse de cumplir con una serie de requisitos legales, técnicos y logísticos. Estos se dividen en requisitos generales y requisitos específicos según el tipo de mercancía.

1. Registro del Importador

- Inscripción en el RUT (DIAN) con responsabilidad aduanera como importador.
- Estar al día en obligaciones tributarias y aduaneras.

2. Clasificación Arancelaria

- Identificar la subpartida arancelaria de la mercancía en el Arancel de Aduanas.
- Conocer los aranceles, IVA y tributos aplicables.
- Revisar si el producto tiene restricciones o prohibiciones.

3. Requisitos de Entidades Públicas

- Registro o licencia de importación (VUCE), cuando sea exigida.
- Permisos o vistos buenos de entidades competentes:
 - ICA : productos agropecuarios, animales, vegetales.
 - INVIMA : alimentos, medicamentos, cosméticos.
 - MinTIC : equipos de telecomunicaciones.
 - MinAmbiente / ANLA : químicos, plásticos, residuos peligrosos.
 - MinDefensa : armas, explosivos, equipos militares.

4. Requisitos de Origen y Comercio Internacional

- Verificar si el producto puede acogerse a un Tratado de Libre Comercio (TLC).
- Gestionar el certificado de origen en el país exportador.

5. Documentación Comercial y Logística

- Factura comercial con requisitos mínimos (descripción, incoterm, valor FOB/CIF, datos de exportador e importador).
- Lista de empaque (Packing list).
- Documento de transporte (BL, guía aérea o carta de porte).
- Seguro de transporte internacional (recomendado, aunque no siempre obligatorio).

6. Requisitos Cambiarios y Financieros

- Manejo de divisas a través de bancos autorizados.
- Presentar la declaración de cambio (Formulario 1 o 2 del Banco de la República).
- Contar con un mecanismo de pago internacional (transferencia, carta de crédito, cobranza).

7. Requisitos técnicos y de calidad

- Cumplimiento de reglamentos técnicos colombianos (RETIE, RETILAP, etiquetado nutricional, seguridad de productos).
- Obtener certificados de conformidad emitidos por organismos acreditados (cuando aplique).

8. Planeación logística

- Seleccionar un agente de aduanas (cuando la importación supere los USD 1.000 FOB).
- Definir el puerto, aeropuerto o paso de frontera de ingreso.
- Contratar transporte interno hasta el lugar de destino.

Lista de Chequeo Previa (Check list)

- Estar registrado como importador en la DIAN.
- Identificar subpartida arancelaria y tributos.
- Verificar si se requiere registro o licencia de importación en VUCE.
- Gestionar vistos buenos de entidades competentes.
- Revisar si el producto tiene requisitos sanitarios, fitosanitarios o ambientales.
- Conseguir factura comercial, lista de empaque y documento de transporte.
- Definir medio de pago y realizar trámite cambiario.
- Cumplir con reglamentos técnicos y certificaciones de calidad.
- Contratar seguro y planear la logística de nacionalización.
- Tener claros los plazos para la presentación de la declaración de importación.

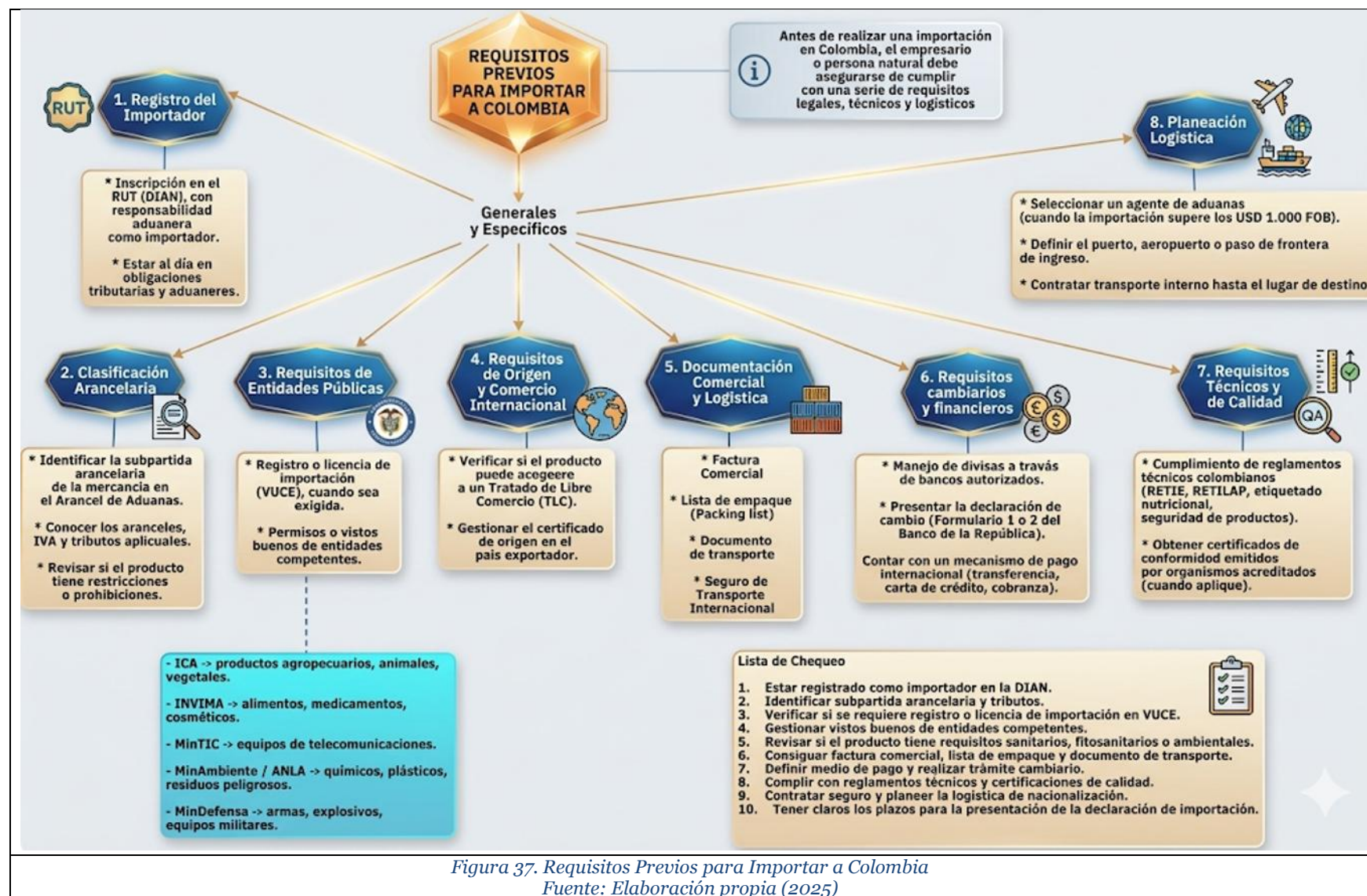


Figura 37. Requisitos Previos para Importar a Colombia
Fuente: Elaboración propia (2025)

Capítulo 18

Pasos para una Importación Ordinaria

Los trámites generales para surtir en el proceso de ingreso de mercancías al territorio aduanero nacional y su despacho corresponden a los consagrados en los artículos 140 a 297 del Decreto 1165 de 2019 y artículos 185 a 303 de la Resolución 46 de 2019 y sus modificaciones o adiciones.

1. Registro ante la Cámara de Comercio y la DIAN

El importador debe pertenecer al régimen común y estar inscrito ante la Cámara de Comercio y la DIAN para obtener el Registro Único Tributario (RUT), mecanismo para identificar, ubicar y clasificar a los sujetos de obligaciones administradas y controladas por la entidad.

Se debe tramitar el registro, gestionando y especificando: casilla 53 código 10 obligados aduaneros y casilla 54 códigos 22 exportaciones y código 23 importaciones. En las diferentes ciudades donde exista oficinas de la Cámara de Comercio y por ende de la DIAN.



2. Clasificación arancelaria

Cada producto que se vaya a importar debe contar con la respectiva partida arancelaria que lo individualice. Es aconsejable obtener una clasificación arancelaria oficial, la cual debe solicitarse y tramitarse ante la División de Arancel de la Subdirección Técnica, de la Dirección de Aduanas (único ente autorizado para determinar la clasificación arancelaria, según el Decreto 1165 de 2019, artículo 298 y ss. y la Resolución 46 de 2019 artículo 305 y ss. de la DIAN - División de Arancel. Tel. 6-079999 Ext. 2128/2129) o a través del Arancel de Aduanas.

La clasificación arancelaria se realiza con anterioridad, con el objetivo de que el importador pueda diligenciar los documentos respectivos y estar preparado.



Realice la clasificación arancelaria con anterioridad

Así, como importador puede conocer:



Régimen de importación de la mercancía



- Licencia previa
- Libre-libre
- Libre importación



Requisitos de importación



¿Que documentos necesito para importar?



Tributos que debe pagar



IVA y cualquier otro impuesto

3. Estudio de Mercado y Factibilidad Económica

Una vez establecida la necesidad de un producto en el mercado nacional, por factores tales como la escasez o inexistencia, el precio elevado, por un requerimiento específico de calidad, porque se desea introducir algún bien o producto o por cualquier otro factor. En este estudio se debe considerar los siguientes costos:

3.1. Precio Externo del Producto

Este precio podrá obtenerse por medio de la solicitud de cotización al proveedor. Los costos de fletes, seguros, otros gastos inclusive los tributos aduaneros, están condicionados al término de negociación internacional (INCOTERMS) pactado entre las dos partes (exportador – importador). Igualmente, en la cotización debemos establecer la forma y el plazo de pago, elementos de gran importancia para determinar la viabilidad de la importación.

3.2. Costos de Nacionalización

La determinación se hace con base en la clasificación arancelaria del producto “subpartida arancelaria” que se puede consultar en el arancel de Aduanas, vigente en Colombia. De una correcta clasificación arancelaria del producto o mercancía depende los tributos aduaneros (gravamen arancelario, impuestos a las ventas-IVA), sean liquidados con exactitud.

3.3. Costos Administrativos de la Importación

Se incurre en ellos cuando para el trámite de la importación se contrata una Agencia de Aduanas, costos relacionados con el cumplimiento de requisitos especiales con entidades del orden público o privado.

3.4. Costos Financieros

Pueden hacer relación a dos clases: A las comisiones bancarias por concepto de la apertura de la carta de crédito o de los giros y a los costos de financiación cuando no se cuente con recursos propios. En el estudio de estos costos se deberá contar con la investigación acerca del valor de las divisas (TRM) del mercado cambiario, negociada por las partes.

3.5. Costos de Manejo Portuario de la Mercancía, Bodegaje y Fletes Internos

Son costos relacionados con la manipulación de la mercancía (descargue, cargue, movilización, etc.), almacenamiento y el valor de los fletes del lugar de ingreso y nacionalización del producto hasta su destino final.

El Estudio de Mercado y Factibilidad Económica, se realiza para conocer el comportamiento de un sector o producto específico en algún país del mundo. Para saber si hay oportunidades de mercado en el destino seleccionado o si se puede convertir en un proveedor potencial.

La información se puede obtener de fuentes oficiales como los ministerios de comercio, centros de estadística y las entidades de promoción (Procolombia, DIAN, Proméxico, Procomer, Proecuador)

3.6. Detalles sobre el estudio de mercado

Luego de seleccionar el sector y clasificar arancelariamente dependiendo del país al cual se está dirigiendo el estudio usted debe describir el sector, es decir, analizarlo en el ámbito mundial y local, incluyendo hábitos de consumo, participación en el mercado, empresas que participan en la cadena logística, etc.

Luego, analice la producción del país exportador junto con las importaciones de los últimos 5 años, principales destinos, los principales importadores y determine la balanza comercial para conocer si es deficitaria o superavitaria.

Al tener esta información, proceda analizando los hábitos y tendencias de consumo y el acceso al mercado, es decir, las medidas arancelarias y no arancelarias convenidas.

Las preferencias arancelarias son listas de concesiones que representan el compromiso de no cobrar derechos arancelarios superiores a los consignados y las no arancelarias son regulaciones impuestas por los gobiernos para frenar la importación y favorecer a los productores locales tales como las normas de origen, reglamentos técnicos, normas sanitarias, etc.

Por último, conozca los canales de comercialización del producto en el país, así como las marcas más reconocidas con la lista de precios para conocer el rango del costo de los productos.

¿Qué contiene un estudio de mercado?

El contenido depende del producto o sector a analizar. Sin embargo, usted debe:



#1. Seleccionar el sector

#2. Clasificar el producto por partidas arancelarias.

#3. Describir el sector

#4. Analizar la producción del país exportador para determinar proveedores.



#5. Analizar las importaciones de los últimos 5 años del país (Ranking de Legiscomex).



#6. Balanza comercial determinada como la diferencia entre las exportaciones e importaciones del sector.



#7. Ver el perfil del consumidor: análisis de cantidades compradas de los bienes, precio, la calidad, etc.



#8. Acceso al mercado: condiciones y medidas arancelarias y no arancelarias para la entrada al mercado y posibles socios.



#9. Canales de comercialización: como circulan los productos y participantes en el proceso, conozca socios y precios de venta.

3.7. Solicitud de la Cotización Internacional

La solicitud es el procedimiento mediante el cual el vendedor envía un documento al comprador en el exterior, donde se incluye el precio de los productos solicitados, con todos los gastos para llevar la mercancía hasta el punto de entrega acordado previamente entre las dos partes, es decir, presentarle una oferta al exportador, después de haber generado un contacto comercial y luego de manifestar el interés en adquirirla.

En el documento se debe precisar el Incoterm 2020 sobre el que se está cotizando para especificar los costos reales en la fabricación y distribución de la mercancía.

Elementos de Cotización internacional



Información de empresa

- Nombre o razón social del exportador.
- Ciudad
- Dirección
- Teléfonos/FAX
- E-mail
- País exportador



Término de negociación

- Tiempo mínimo de despacho
- Transporte
- Medio y plazo de pago
- Fecha de entrega
- Descuentos
- Garantías
- Validez oferta
- Documento de soporte



Información del producto

- Nombre comercial
- Nombre técnico
- Posición arancelaria
- Cantidad
- Peso y/o volumen
- Vistos buenos/certificados de origen

Una vez determinada la Factibilidad Económica de la Importación, bien sea con presupuesto propio o contando con la financiación de alguna entidad financiera, y establecido el término de negociación (INCOTERM) con el vendedor; se inicia con los pasos que se describen a continuación.

4. Registro o Licencia de Importación a través de la VUCE

(Decreto 0925 de mayo 09 de 2013) (Circular 004 del 8 de marzo de 2024).

Las mencionadas Normas compilan la información actualizada remitida al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo por las entidades que participan en la VUCE relacionada con los requisitos, permisos o autorizaciones previos para el trámite del registro y de la licencia de importación exigidos por las mismas de acuerdo con sus competencias.

4.1. Mercancías de Prohibida Importación.

Corresponden a las mercancías cuya importación se encuentra prohibida por el artículo 81 de la Constitución Política o por convenios internacionales a los que se haya adherido Colombia y no contiene nota marginal. En consecuencia, el módulo de importaciones – VUCE 2.0 no le permitirá

al usuario realizar la solicitud de importación que contenga subpartidas relacionadas en este anexo.

4.2. Importaciones Sometidas al Régimen de Licencia Previa.

Relaciona las subpartidas para las cuales el Gobierno Nacional ha establecido el régimen de licencia previa. El artículo 14 del Decreto 925 de 2013 establece que el régimen de Licencia Previa aplica para:

- a. La importación de los productos clasificados por las subpartidas arancelarias para los cuales el Gobierno Nacional ha establecido el régimen de licencia previa, relacionadas en el anexo No. 1 del Decreto con sus modificaciones y adiciones.
- b. La importación de bienes en la que se solicite exención de gravamen arancelario. La importación de productos controlados por el Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE), el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) y la Industria Militar (INDUMIL).
- c. Las importaciones destinadas a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional cuando se trate de bienes para seguridad y defensa nacional o material de guerra o reservado conforme a lo previsto en el artículo 3.2.8.1 del Decreto 734 de 2012 y las normas que lo aclaren, modifiquen o adicionen.
- d. Las importaciones que utilicen el Sistema de Licencia Anual.

Vistos buenos del régimen de licencia previa

- Ministerio de Justicia y del Derecho
- Consejo Nacional de Estupefacientes
- Fondo Nacional de Estupefacientes
- Industria Militar Colombiana – INDUMIL
- XIII Brigada del Ejército Nacional
- Agencia Nacional de Hidrocarburos-ANH
- Agencia Nacional de Minería – ANM

Visto bueno cuando se solicita exención arancelaria

- Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH
- Agencia Nacional de Minería – ANM
- Ministerio de Relaciones Exteriores

4.3. Importaciones Sometidas al Régimen de Libre Importación.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto 925 de 2013, el registro de importación será obligatorio para la importación de bienes de libre importación que requieran requisitos, permisos o autorizaciones establecidas por las entidades competentes. Las solicitudes de registro de importación, así como sus modificaciones y cancelaciones, se presentarán a través de la VUCE.

4.4. Entidades competentes

Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP).

La cual ejerce la autoridad pesquera y acuícola de Colombia. Reglamenta lo relativo a su ejercicio, administración de productos pesqueros y sus derivados que deberán cumplir las personas naturales o jurídicas para obtener resolución de autorización de comercialización y el visto bueno por parte de la AUNAP.

- Productos pesqueros
- Subderivados de productos pesqueros: (Aceites omega 3, 6 y 9, conchas de moluscos o crustáceos molidos, harinas de pescado)

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1071 de 2015 y la correspondiente normatividad de la Comunidad Andina, se señalan las medidas de control para el ingreso al país de animales, vegetales y sus productos, así como para insumos agrícolas y pecuarios, y las materias primas empleadas en su fabricación.

- a. Documento Requisitos Fitosanitarios. Se deberá solicitar de manera previa al embarque de la mercancía, siendo válido para un solo embarque y tiene una vigencia de 90 días, contados a partir de su fecha de expedición. La Comunidad Andina adoptó las categorías de riesgo fitosanitario para el comercio intrasubregional y con terceros países; de plantas, productos vegetales y otros artículos reglamentados.
- b. Procedimiento para el registro de los fabricantes e importadores de alimentos para animales, así como los requisitos y el procedimiento para el registro de alimentos para animales
 1. Documento Zoosanitario para Importación
 2. Licencia o Registro de Venta
 3. Concepto de Insumos Agrícolas
 4. Concepto de Insumos Veterinarios
 5. Exclusión de IVA
 6. Concepto de Insumos para experimentación Forma 3-423

Exclusión de IVA: El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural reglamenta y administra algunos contingentes o cupos de los productos agropecuarios, sujetos a control, ordenados por el Gobierno Nacional y en cumplimiento de los compromisos arancelarios adquiridos por Colombia, en virtud de lo dispuesto en tratados, convenios y protocolos internacionales negociados con otros países.

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA.

Los productos sujetos a medidas sanitarias de control, para su importación deberán cumplir con los requisitos establecidos por el INVIMA, de conformidad con la normatividad promulgada, tanto de carácter nacional como las Decisiones para aplicar dentro de la Comunidad Andina (CAN). Las medidas de control previas a la importación implementadas por el INVIMA son: 1) el Registro Sanitario, 2) la Notificación Sanitaria, 3) Permiso de comercialización, Permiso Sanitario; 4) la Autorización Sanitaria, 5) el Visto Bueno, 6) Acta de salas especializadas, 7) Resoluciones y 8) Certificado de No Obligatoriedad, aplica en los siguientes casos:

- c. Producto terminado
- d. Materias primas e insumos
- e. Partes, accesorios y repuestos de dispositivos médicos y equipos biomédicos.
- f. Dispositivos médicos sobre medida.
- g. Productos o insumos que se empleen en estudios clínicos.
- h. Productos de competencia del INVIMA que no cuenten con Registro Sanitario.
- i. Plaguicidas de uso en salud pública

Ministerio de Minas y Energía.

Corresponde al Ministerio de Minas y Energía de conformidad con las normas vigentes, la regulación, control y vigilancia de las actividades de refinación, importación, almacenamiento, distribución y transporte de los combustibles líquidos derivados del petróleo.

Servicio Geológico Colombiano-Ministerio de Minas y Energía-Material Nuclear y Radiactivo.

Los productos que amparan materiales nucleares y radiactivos sujetos de control por parte del Ministerio de Minas y Energía y/o a quien este delegue, y que requieran de visto bueno por parte de la entidad o su delegada.

Ministerio de Transporte.

Medidas sobre la homologación de vehículos automotores y se dictan unas disposiciones en relación con el Registro Único Nacional de Tránsito - RUNT.

Vehículos importados, fabricados, ensamblados en el país, que tengan como destinación el servicio público de transporte de mercancías, personas o ambas, o aquellos vehículos que siendo del servicio particular se destinen al transporte de carga, deberán homologarse ante el Ministerio de Transporte según las normas vigentes.

La información consignada en las solicitudes de registros o licencias de importación sobre las características técnicas de los vehículos debe coincidir con los datos registrados en las fichas técnicas de homologación y con los documentos (soporte) anexos a las solicitudes, con el fin de evitar posteriores inconvenientes a los propietarios de los vehículos.

Igualmente, las personas naturales o jurídicas deben anexar los registros fotográficos e improntas del Número de Identificación Vehicular - VIN, ficha de homologación, catálogos originales de los fabricantes y demás documentos inherentes a los vehículos que permita identificar características específicas tales como: Alto, ancho, longitud total, peso bruto vehicular, año de fabricación, año modelo, entre otros, como seguridad activa y pasiva para uso en vehículos automotores, remolques y semirremolques.

Superintendencia de Industria y Comercio-SIC.

Medidas aplicables a importaciones de productos sujetos a reglamento técnico y los respectivos procedimientos para la demostración de la conformidad.

Las importaciones de los productos sometidos al cumplimiento de reglamentos técnicos expedidos por los diferentes reguladores del Estado, cuya vigilancia y control esté a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de forma explícita, están sujetas a diferentes obligaciones en relación con el registro de importación.

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (Supervigilancia).

Medidas sobre regulación, autorización y control de las importaciones que realicen las personas naturales o jurídicas en relación con equipos, para la detección y alarma, de visión y escucha terremotos, de detección, identificación, interferencia y escucha de comunicaciones, para la seguridad bancaria, de equipos o elementos ofensivos, para prevención de actos terroristas, los utilizados en circuito cerrado de televisión, los elementos utilizados para defensa personal, para la seguridad perimetral y los vehículos blindados, sin perjuicio de otros que determine el Gobierno Nacional.

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA.

A través del Decreto 3573 de 2011, modificado por el Decreto 376 de 2020 se creó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y se modificó parcialmente la estructura la entidad. A continuación, se relacionan los productos sujetos a control de dicha entidad para el régimen de importación.

- Sustancias Controladas por el Protocolo de Montreal.
- Equipos de refrigeración, acondicionamiento de aire, aerosoles, espumas, y equipos para extinción de incendio
- Certificado de Emisiones por Prueba Dinámica (CEPD) y Visto Bueno por Protocolo de Montreal.
- Residuos o desechos controlados por el Convenio de Basilea y la Ley 1252 de 2008.
 - Residuos o desechos peligrosos
 - Residuos o desechos que requieren una consideración especial
 - Especies Exóticas o Foráneas de Prohibida Importación
 - Sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de llantas usadas (SRS)
 - Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre
- Medidas de Control Ambiental para plaguicidas y especies para fines de Zoocría- Exigibilidad de la Licencia Ambiental:
 - Pesticidas o Plaguicidas de Uso No Agrícola
 - Pesticidas, Plaguicidas o Insecticidas de Uso Agrícola
- Importaciones de especies para fines de Zoocría
 - Detergentes y jabones de uso industrial

Ministerio De Ambiente y Desarrollo Sostenible.

La Ley 17 de 1981 por la cual Colombia adopta la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres - CITES, es un acuerdo internacional concertado entre los gobiernos que tiene por finalidad velar por que el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no constituya una amenaza para su supervivencia.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como autoridad administrativa CITES de Colombia, a través de la Resolución 1263 de 2006 estableció el procedimiento y el valor para expedir los permisos a que se refiere la Convención CITES.

Los importadores deberán consultar el Apéndice I, de la Convención Sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES), con el objeto de verificar si el producto a importar requiere de este requisito, si es obligatorio se debe obtener el permiso a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE.

Ministerio de Justicia y del Derecho.

En cumplimiento de las facultades otorgadas mediante los Decretos Reglamentarios 1069 de 2015 y 0585 de 2018 y de conformidad con lo establecido en los Decretos 3990 de 2010 y 925 de 2013, así como en el artículo 5 de la Resolución 0001 de 2015 del Consejo Nacional de Estupefacientes, para la importación de mezclas o productos que dentro de su composición contengan al menos una de las sustancias o productos químicos establecidos en el artículo 4° de la precitada resolución, conceptuados como NO CONTROLADOS por el Ministerio de Justicia y del Derecho

5. Trámite de Registro o Licencia de Importación

5.1. La Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)

De acuerdo con el decreto 4149 del 2004, es una herramienta electrónica que busca simplificar y agilizar los trámites de comercio exterior, mediante tres módulos: importaciones, exportaciones y el formulario único de comercio exterior (FUCE). Tiene como objetivos:

- a.** Tramitar las autorizaciones, permisos, certificaciones o vistos buenos previos que exigen las diferentes entidades competentes para la realización de las operaciones específicas de exportación e importación.
- b.** Consultar información relacionada con los procedimientos previos a la importación y exportación.

A través de la VUCE, se **integran 18 entidades administrativas** relacionadas con trámites de comercio exterior, dependiendo del producto, las cuales emitirán las autorizaciones previas electrónicamente.

Las entidades que participan en el proceso son los Ministerios de Comercio, Industria y Turismo, Minas y Energía, Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Transporte, Protección Social, Relaciones Exteriores, Agricultura, Defensa y Cultura; las Superintendencias de Industria y Comercio y de Vigilancia y Seguridad Privada; Incode, ICA, Ingeominas, Invima, Indumil, Dirección Nacional de Estupefacientes y el Fondo Nacional de Estupefacientes.

En este momento la VUCE tiene dos módulos, los cuales operan de la siguiente manera:

- **Módulo de importaciones:** está compuesto por dos elementos, el primero es el sistema VUCE, donde el usuario podrá realizar consultas sobre vistos buenos, arancel, firma digital, radicar solicitudes, efectuar pagos y hacer el seguimiento al trámite para conocer su estado. Por otra parte, encontramos el aplicativo VUCE, el cual es utilizado para la conversión, firma y transmisión de las solicitudes electrónicas que generan los usuarios.
- **Módulo de exportaciones:** este módulo permite al exportador o al usuario tramitar las autorizaciones, vistos buenos, certificaciones o permisos que exigen diferentes entidades para realizar sus exportaciones.

Los recaudos legalmente establecidos que se efectúen por concepto de las autorizaciones, permisos, certificaciones o vistos buenos previos de las diferentes entidades administrativas para la realización de las operaciones de comercio exterior, se llevarán a cabo a través del pago electrónico con que contará la ventanilla única de comercio exterior.

Adicionalmente, se adoptó el **FUCE**. Este sustituye los formularios que actualmente se exigen para la obtención de la información relacionada con la identificación de la empresa, de los bienes, servicios y tecnología, así como la descripción de los procesos productivos a que haya lugar y con base en la cual otorgan los permisos, autorizaciones, certificaciones o vistos buenos previos para la realización de dichas operaciones.

El FUCE será tramitado a través de la VUCE y servirá para los siguientes propósitos:

- Registrarse como productor, comercializador, exportador e importador.
 - a. Registrar el bien o servicio.
 - b. Describir, verificar y validar los procesos productivos.
 - c. Estandarizar la información requerida al interior de las entidades administrativas competentes.

Para efectos de otorgar las autorizaciones, permisos, certificaciones o vistos buenos previos a que haya lugar en las operaciones de comercio exterior de bienes, servicios y tecnología, las entidades administrativas deberán consultar en línea los datos correspondientes al certificado de existencia y representación legal en el acceso que para el efecto determine la autoridad competente y el registro único tributario en el acceso que determine la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

En ningún caso se podrá exigir al usuario la presentación física de estos documentos.

Para realizar los trámites de importación, exportación de productos que requieren autorización previa de alguna entidad del Estado y de registro a través del FUCE de la VUCE los usuarios deben inscribirse previamente ante el sistema.

Adicionalmente, teniendo en cuenta que para el registro de productores nacionales y solicitud de determinación de origen, los formularios 02 y 02-A deben ser firmados por el representante legal de la empresa que se registra, éste deberá obtener su certificado digital de firma en una entidad certificadora debidamente autorizada por la Superintendencia de Industria y Comercio, para efectos de realizar el trámite de manera electrónica a través del módulo FUCE.

En caso de que el representante legal decida otorgar poder a una agencia de aduanas, o a un apoderado especial, este poder debe indicar explícitamente que está autorizando la firma de los citados formularios. Si la empresa tramita directamente su registro de productor nacional y determinación de origen, el apoderado especial podrá ser la persona de la empresa a quien el representante legal autorice expresamente y quien obtendrá la firma digital para firmar los mencionados formularios.

5.2. Usuarios de la ventanilla única de comercio exterior

Agencias de Aduanas, usuarios aduaneros permanentes (UAPs), usuarios altamente exportadores (Altex), apoderados especiales, importadores que tramitan directamente sus licencias o registros de importación, exportadores, productores nacionales y demás usuarios del módulo FUCE.

Requisitos:

- Obtener el certificado digital ante una entidad certificadora autorizada por la Superintendencia de Industria y Comercio.
- Registrar la llave digital (token) en línea.
- Informar al correo electrónico registro@mincomercio.gov.co los siguientes datos:
 - N° del RUT
 - Nombre de la empresa
 - Nombre del representante legal de la empresa
 - Dirección de correo electrónico para notificación del sistema
 - N.º del teléfono, N.º de fax, dirección, ciudad del domicilio

Está información debe coincidir con la que aparece en el certificado digital de firma.

La Agencia de Aduanas o los apoderados especiales deberán enviar al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo los poderes en los que los importadores, exportadores o productores nacionales a quienes representan, los autorizan para la realización de los trámites ante la VUCE. En caso de que se vayan a tramitar los formularios O2 y O2-A, el poder debe indicar explícitamente que está autorizando la firma de los citados formularios.

Importadores, exportadores o usuarios del módulo FUCE que consultan solicitudes radicadas por las Agencias de Aduanas o por apoderado especial.*

Se clasifican en esta categoría las personas naturales o jurídicas que otorgan poder a una Agencia de Aduanas a un apoderado especial para hacer el trámite de solicitud de licencia o de registro de importación, trámite de autorizaciones previas a las exportaciones y registros a través del FUCE.

Con el fin de facilitar su registro, los importadores, exportadores y productores nacionales podrán indicar en el poder, que también autorizan a la Agencia de Aduanas o al apoderado especial para que los registren ante la VUCE y firmen el documento de condiciones de uso y compromisos como usuarios del sistema, informando allí mismo la dirección electrónica a la cual les será enviado el “usuario” y la “contraseña” para el acceso al sistema, con lo cual podrán consultar todas las solicitudes que radiquen a su nombre.

El funcionario del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, previa verificación de la información creará un usuario en el sistema y le enviará un correo electrónico informándole el “usuario y la contraseña” para el acceso al sistema. La contraseña deberá ser cambiada por el usuario importador, exportador o productor nacional, por seguridad.

3. Importadores que realizan compras al exterior por valores inferiores a USD1.000

Estos usuarios deberán presentarse al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el propósito de registrarse ante el sistema para realizar la operación de solicitud de la licencia o de registro de importación, con fotocopia de la cédula de ciudadanía.

El funcionario del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, previa verificación de la información creará un usuario en el sistema y le enviará un correo electrónico informándole el “usuario y la contraseña” para el acceso al sistema. La contraseña deberá ser cambiada por seguridad.

El usuario firmará los siguientes documentos:

- Documento de condiciones de uso como usuario del sistema.
- Documento de establecimiento de responsabilidades y autorización al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para asegurar las transacciones electrónicas realizadas como importador.

Si el importador considera que no va a realizar más transacciones, deberá solicitar al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo la desactivación del usuario en el sistema.

Los usuarios interesados en adquirir el aplicativo VUCE deben adquirir previamente el certificado digital y consignar en efectivo o en cheque de gerencia, el equivalente a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes en la cuenta que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Dirección de Comercio Exterior asigne.

Al día siguiente de haber realizado la consignación, podrán reclamarlo en el grupo operativo en Bogotá y en las demás ciudades, en las oficinas de las direcciones territoriales y puntos de atención de este ministerio.

6. Factura Comercial

Es el documento administrativo soporte de la declaración tanto de exportación como de importación en la cual se fijan las condiciones de venta de las mercancías, debe ser expedida por el exportador y tener al menos información sobre el exportador, país, importador, descripción de mercancía, valor de la misma, divisa de objeto de negociación, forma y condiciones de pago, Incoterm negociado, origen de la mercancía y medio de transporte.

Todos los datos que figuren en la factura comercial deben coincidir con los de la operación de exportación e importación, lo mismo que con los de los demás documentos relacionados en la importación, tales como, lista de empaque, documentos de transporte, certificado de origen, entre otros.

Recibo de la factura comercial



- Nombre del exportador e importador
- Dirección (cada uno)
- País (cada uno)
- Datos que los individualizen



- Descripción detallada de la mercancía,
- Cantidad
- Valor de la mercancía tanto unitario como total.
- Divisa objeto de la negociación.
- Forma y condiciones de pago.
- Términos de entrega de la mercancía
- Origen de la mercancía.
- Medio de transporte.

7. Canalización de divisas y pago del valor de la importación

Las condiciones de pago pueden ser establecidas tanto por el exportador como por el importador y dependen de muchos factores como las necesidades de financiamiento, las regulaciones legales y cambiarias que se presentan en una operación de comercio exterior. Las formas de pago más utilizadas en una importación son la carta de crédito, giro directo, giro anticipado y cobranza, incluso tarjeta de crédito.

Las importaciones se clasifican en:

- **Reembolsables:** Pago por la contraprestación de un bien o servicio. El reembolso al exterior se debe realizar a través de un intermediario cambiario, la no canalizado genera sanción del 200%.
- **No Reembolsables:** Se relacionan con donaciones, mercancías de muestra sin valor comercial, importaciones temporales y reimportaciones.

Carta de crédito



Establece un compromiso bancario a favor de un exportador para asegurar el pago pactado en la compraventa internacional.

Un banco se obliga a pagar al exportador el precio acordado o a aceptar y pagar letras de cambio contra la entrega de documentos y previo el cumplimiento de las condiciones del crédito.



- Cuando importador y exportador están en países diferentes, deben intervenir dos bancos como medios de cobro y pago respectivamente.

El importador solicita la apertura del crédito documentario con el compromiso de reembolsar al banco los valores



Las cartas de crédito pueden ser



A la vista:

- Contra documentos, se paga presentando los documentos que acreditan el cumplimiento del contrato
- con pago adelantado y la promesa de devolver pago si el embarque no se realiza.

A plazos:

- de aceptación a partir de la fecha de embarque y contra presentación de documentos de embarque y letras giradas a cargo del banco del importador
- Plazo diferido a partir de la fecha de embarque sin presentación de letras..

Por el compromiso de pago:

- Avisada, cuando el banco avisa y no asume ningún compromiso
- Confirmada cuando en un plazo fijo el banco debe pagar o negociar, o aceptar letras de cambio, etc.



- **irrevocables** cuando el compromiso no puede ser modificado sin consentimiento de todos los interesados
- **Revocables** cuando puede modificarse el crédito.

Cobranza



Un banco recibe las instrucciones del exportador de presentar al importador los documentos de transporte, factura, lista de empaque etc. que prueban que la mercancía fue despachada y debe recibir el pago, pagaré o letra de cambio.

Condiciones para ceder los documentos:

Documentos contra pago (D/P): los documentos solo son liberados si el importador efectúa el pago inmediato.



Documentos contra aceptación (D/A): los documentos solo son liberados si el importador acepta la letra de cambio.



Giro Directo



El pago se hace directamente al exportador siguiendo las instrucciones del cliente por medio de un banco corresponsal

Importador paga directamente al exportador mediante cheque o transfiriendo. La entidad bancaria financia con plazo máximo de 180 días desde el documento de transporte



Giro Anticipado

El pago se hace antes del ingreso de la mercancía al territorio aduanero nacional; el exportador solicita al importador el pago anticipado al despacho de la mercancía.



8. Financiación.

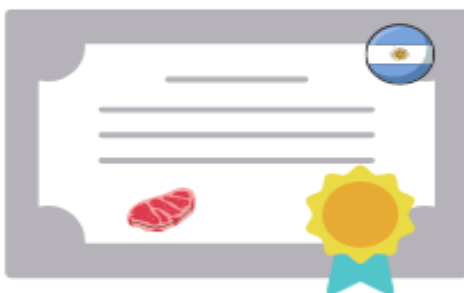
Se recibe un crédito a plazos que puede ser otorgado por un intermediario del mercado cambiario, proveedor o un banco del exterior. Se debe tener en cuenta que si la financiación es mayor a 180 días y superior a los USD 10.000 se convierte en endeudamiento externo. El no reportar endeudamiento externo genera sanción de 100 SMMLV.

9. Expedición del certificado de origen

El certificado de origen es el documento expedido por una entidad competente mediante el cual se acredita que una mercancía califica como originaria de acuerdo con las normas establecidas en los diferentes acuerdos comerciales, los cuales deben ser proporcionados por un fabricante, exportador o incluso por el importador, como es el caso de acuerdo comercial con Estados Unidos o para controlar el ingreso de mercancías que afectan la industria colombiana con una competencia desigual como es el caso de los productos a los cuales se le impuso medidas antidumping o compensatorias. La certificación de origen es el documento soporte de la importación de acuerdo con el artículo 177 del Decreto 1165 de 2019.

Certificado de origen

Documento **probatorio** sobre el origen de un producto o mercancía, es el documento soporte de la importación según artículo 177 del decreto 1165 de 2019.



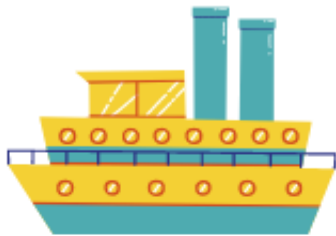
En Colombia, herramienta para **controlar el ingreso** de mercancías que afectan la industria colombiana con una **competencia desigual**.

Proteger productos y sectores con medidas antidumping o compensatorias.

10. Contratación de Transporte y Seguro

El transporte internacional es el conjunto de medios de transporte que actúan para trasladar mercancías de un país a otro, es así como el transporte internacional incluye los medios de transporte y la infraestructura (vías, rutas).

Para escoger el medio de transporte adecuado es necesario considerar los costos de la operación, los riesgos del traslado, el tipo de mercancía, el empaque, el embalaje, la urgencia con la que se necesita la mercancía, tarifas, manipulación, etc.



Transporte marítimo

Medio más adecuado para transportar grandes pesos y volúmenes a menor costo, se adapta a todo tipo de carga e incluso permite el empleo de buques pequeños.

Se puede contratar por: Fletamento por viaje (Trip Charter), Fletamento por tiempo (Time Charter) Fletamento a casco desnudo (Bareboat Charter).



El contrato de transporte marítimo se acredita con un documento llamado Bill of Lading que emite la compañía naviera o el agente de carga y consta que se recibió la carga a bordo del buque para ser transportada a un puerto señalado en este documento.

Transporte aéreo



El más adecuado para largos trayectos y mercancías valiosas, envíos urgentes o especiales, perecederas, bajo volumen/peso.

El documento que acredita que la mercancía fue cargada en el medio de transporte aéreo es la guía aérea (**Air Way Bill**), es el recibo de entrega y póliza de seguro, pero no acredita la propiedad de la mercancía.

Transporte terrestre



Es más flexible ya que se puede transportar cualquier cantidad, tipo y tamaño de carga, es económico y permite manipular mercancías en el transporte multimodal.

Transporte ferroviario



Permite movilizar mayores cantidades de cargas que la de un camión a bajo costo y demanda menos mano de obra por tonelada transportada.

Está limitado por la red ferroviaria que tenga el país.

Transporte multimodal



Se encarga de movilizar la mercancía mediante el uso de diferentes medios de transporte por parte de un solo operador que emite un único documento de transporte.

Capítulo 19

Procesos Aduaneros: Régimen de Importación

Decreto 1165 de julio 02 de 2019, Resolución 046 de Julio 26 de 2019

Las etapas del proceso de importación conforme a la operatividad de las citadas normas aduaneras sobre este régimen se pueden identificar de manera diferenciada así:

- Llegada de la mercancía
- Almacenamiento
- Desaduanamiento

Las etapas mencionadas contienen unos eventos que son regulados al detalle en la norma aduanera con el fin de determinar en últimas si la mercancía ingresada al territorio aduanero nacional se encuentra presentada a la autoridad aduanera y luego de los eventos descritos y a continuación se pueda testimoniar que la misma se encuentra declarada en una declaración de importación, es decir que justifique su legal ingreso.

En este punto conviene señalar en forma práctica y didáctica los eventos de cada una de las etapas.

El Decreto 1165 de 2019 y la Resolución 046 de 2019, emitidos en Colombia, regulan el Régimen de Aduanas, y establece los procedimientos legales de llegada, almacenamiento, y disposición de mercancías en el territorio aduanero.

1. Llegada de la Mercancía

Se inicia en el Servicio Informático Electrónico (SIE) y Sistema de Información y Gestión Aduanera (SYGA) con la cuenta de usuario creada y habilitada para documentar la carga con la información contenida en los documentos de transporte, por parte de, los transportadores internacionales y transfronterizos, agentes de carga internacional, agentes marítimos e intermediarios de tráfico postal y envíos urgentes.

Manifestar la carga que arriba al territorio aduanero nacional siguiendo las instrucciones del Manual de Carga - Importaciones, a través del Servicio Informático Electrónico (SIE) SYGA, por parte de, los transportadores internacionales y transfronterizos, agentes de carga internacional, agentes marítimos e intermediarios de tráfico postal y envíos urgentes.

Avisar la llegada del medio de transporte siguiendo las instrucciones del Manual de Carga - Importaciones a través del SIE SYGA por parte de los transportadores internacionales, a excepción del modo terrestre, caso en el cual lo realiza la DIAN, para este último modo la mercancía debe ser descargada en un depósito autorizado por la DIAN.

Medios de transporte: La mercancía puede llegar a través de diferentes medios de transporte: aéreo, marítimo, terrestre, o fluvial. El decreto detalla los tiempos y modos específicos en que la declaración de llegada debe ser presentada dependiendo del tipo de transporte. Por ejemplo, para

el transporte marítimo, la declaración debe presentarse antes de que se inicie la descarga de la mercancía.

Manifiesto de Carga (formato 1165 de la DIAN). Además de la declaración de llegada, se debe presentar el manifiesto de carga, un documento que contiene la lista de todos los bienes que están siendo transportados. Este debe ser entregado a la DIAN en los tiempos estipulados según el medio de transporte.

Seguimiento: Una vez que la mercancía ha llegado y se ha presentado la declaración de llegada, la DIAN puede decidir realizar un seguimiento para verificar que la mercancía coincide con los documentos y cumple con los requisitos legales.

Zonas primarias aduaneras: Al llegar al país, la mercancía generalmente debe ser trasladada a una zona primaria aduanera, que puede ser un puerto, aeropuerto, o cualquier lugar habilitado para la recepción de mercancías antes de su nacionalización o disposición final.

Plazos para la presentación de documentos: El Decreto 1165 establece plazos para la entrega de documentos como el manifiesto de carga o la declaración de llegada. Si no se cumplen los plazos, el importador o transportista puede estar sujeto a sanciones.

Disposición de la mercancía: Una vez la mercancía ha llegado y ha terminado el proceso de seguimiento mediante un acta, el importador tiene un tiempo limitado para hacer los trámites de nacionalización o desaduanamiento, que es el proceso por el cual la mercancía entra formalmente al país y se le asignan los aranceles y tributos correspondientes. Si la mercancía no se nacionaliza en el tiempo establecido, puede quedar en abandono.



*Figura 38. Ingreso a Depósito Autorizado
Fuente: Esta Investigación (2025)*

2. Almacenamiento de mercancías

El Decreto 1165 de 2019 también establece normas claras sobre cómo deben manejarse los bienes que llegan al territorio aduanero colombiano y deben ser almacenados. Este almacenamiento es necesario mientras se completan los trámites aduaneros y se decide el destino de la mercancía (nacionalización, reembarque, etc.).

Zonas primarias aduaneras: El almacenamiento inicial de la mercancía que llega al país se realiza en las zonas primarias aduaneras, que pueden ser puertos, aeropuertos, o cualquier lugar habilitado por la DIAN para la recepción de bienes antes de que se realicen los trámites de importación. Las mercancías no pueden salir de estas zonas hasta que hayan cumplido con todos los requisitos aduaneros.

Depósitos habilitados: Las mercancías también pueden almacenarse en depósitos habilitados. Estos son espacios autorizados por la DIAN para el almacenamiento de mercancías bajo control aduanero, hasta que se finalicen los trámites de importación o nacionalización.

Los depósitos pueden clasificarse como:

- Depósitos públicos: Son habilitados para almacenar mercancía de varios importadores o exportadores.
- Depósitos privados: Son usados exclusivamente por un único usuario autorizado.

Plazos de almacenamiento: El Decreto 1165 establece plazos específicos para el almacenamiento de mercancías bajo control aduanero:

- Generalmente, la mercancía puede permanecer en depósitos habilitados por un plazo de un mes. Sin embargo, este plazo puede prorrogarse bajo ciertas condiciones que deben ser autorizadas por la DIAN.
- En caso de que no se cumplan los plazos, la mercancía puede declararse en abandono legal, lo que implica que el Estado puede disponer de ella, subastarla o destruirla, según corresponda.

Abandono legal: Si la mercancía permanece almacenada más allá del plazo permitido sin que se haya nacionalizado o resuelto su situación, esta puede ser declarada en abandono legal. Esto sucede, por ejemplo:

- Cuando el importador no ha completado los trámites en el tiempo estipulado.
- Si no se retira la mercancía del depósito una vez finalizados los trámites de aduanas.

Control de inventarios: Los depósitos habilitados están obligados a llevar un registro riguroso de los inventarios bajo control aduanero, lo cual permite a la DIAN hacer seguimiento a las mercancías que están almacenadas. Este control busca garantizar que la mercancía no sea retirada sin la autorización correspondiente.

Manipulación y conservación: La mercancía almacenada en los depósitos habilitados debe mantenerse en condiciones adecuadas para evitar su deterioro. El Decreto 1165 permite realizar ciertos procedimientos de manipulación o conservación mientras la mercancía está almacenada, siempre y cuando no alteren su naturaleza o las condiciones bajo las cuales fue importada o declarada.

Medidas de seguridad: Los depósitos aduaneros y las zonas primarias deben contar con medidas de seguridad para evitar el robo, pérdida, o deterioro de la mercancía. Estas medidas incluyen vigilancia, control de acceso, y otras medidas tecnológicas, según lo dispuesto por la DIAN.

Mercancías de reexportación: Las mercancías que están en tránsito o que serán reexportadas también pueden ser almacenadas en depósitos bajo control aduanero mientras esperan su salida del país. Este almacenamiento sigue las mismas reglas en cuanto a plazos y condiciones.



*Figura 42. Almacenamiento en Depósito Autorizado
Fuente: Esta Investigación (2026)*

3. Desaduanamiento

Proceso mediante el cual las mercancías que ingresan al territorio colombiano, o que están en tránsito, se liberan del control aduanero para su disposición o libre circulación. Este proceso está regulado en el Decreto 1165 de 2019 bajo el régimen de aduanas de Colombia. El desaduanamiento involucra varios pasos y requisitos que deben cumplirse para que la mercancía pueda ser nacionalizada o enviada a su destino final.

Los procedimientos para la aplicación de los regímenes aduaneros de que trata el Decreto 1165 de 2019, se deben realizar a través de la utilización del SIE. Debe ingresar al SIE "SYGA-Importaciones" para continuar el trámite con la información de la importación migrada desde "Carga-Importaciones MUISCA".

Declaración de Importación. La declaración de importación debe ser presentada por parte del declarante, a través del SIE "SYGA-Importaciones" teniendo en cuenta las modalidades, según sea el caso. En la declaración, se especifican los detalles de la mercancía, su valor, origen, clasificación arancelaria, entre otros. La declaración de importación es un documento clave que permite a las autoridades aduaneras conocer la naturaleza de la mercancía y aplicar los tributos correspondientes. La aceptación de la declaración de importación se realiza a través del SIE "SYGA-Importaciones".

Pago de tributos aduaneros. Una vez aceptada la declaración de importación, a través del SIE, el declarante debe proceder con el pago de los tributos aduaneros, los cuales incluyen aranceles, IVA y otros impuestos relacionados con la importación de bienes. Proceso fundamental para solicitar el levante a través del SIE "SYGA-Importaciones".

Antes de autorizar el desaduanamiento, la DIAN puede realizar controles y verificaciones, representados en las siguientes posibilidades

- **Levante automático:** Acto por el cual la aduana permite a los interesados el retiro y disposición de las mercancías importadas
- **Documental:** La DIAN revisa los documentos presentados (declaración de importación, facturas, certificados de origen, etc.) para asegurarse de que toda la información sea correcta y completa. |
- **Inspección física:** En algunos casos, la DIAN puede realizar una inspección física de la mercancía para verificar que coincide con lo declarado y cumple con las normativas aduaneras y comerciales. Esta inspección es seleccionada mediante un sistema de gestión de riesgos.

Para los dos últimos procesos administrativos una vez la DIAN verifica que todos los documentos están en orden y que los tributos han sido pagados, autoriza la liberación de la mercancía. Esto significa que las mercancías quedan en libertad de ser retiradas del depósito aduanero o de la zona primaria para su disposición final.

Si se omite información, se presentan documentos falsos o incorrectos, o no se pagan los tributos debidos, la DIAN puede imponer sanciones que van desde multas hasta la suspensión temporal de operaciones aduaneras, e incluso la inhabilitación para operar como importador o exportador.

El decreto también contempla mecanismos para facilitar el desaduanamiento a ciertos actores, como los Operadores Económicos Autorizados (OEA). Estos operadores, que cumplen con altos estándares de seguridad y cumplimiento, pueden beneficiarse de procedimientos aduaneros simplificados y tiempos de despacho más rápidos.



Figura 43. Desaduanización de la Mercancía

Fuente: Esta Investigación (2026)

4. Proceso aduanero de la importación

El **Proceso Aduanero en el Régimen de Importación** es el conjunto de trámites, formalidades y controles que se aplican a las mercancías extranjeras que ingresan al territorio aduanero nacional. Su objetivo principal es legalizar su estadia en el país, garantizar el cumplimiento de las normas vigentes y asegurar el pago de los tributos aduaneros correspondientes.

A grandes rasgos, este proceso se compone de una serie de etapas secuenciales que van desde la llegada del medio de transporte hasta que la mercancía queda a libre disposición del importador.

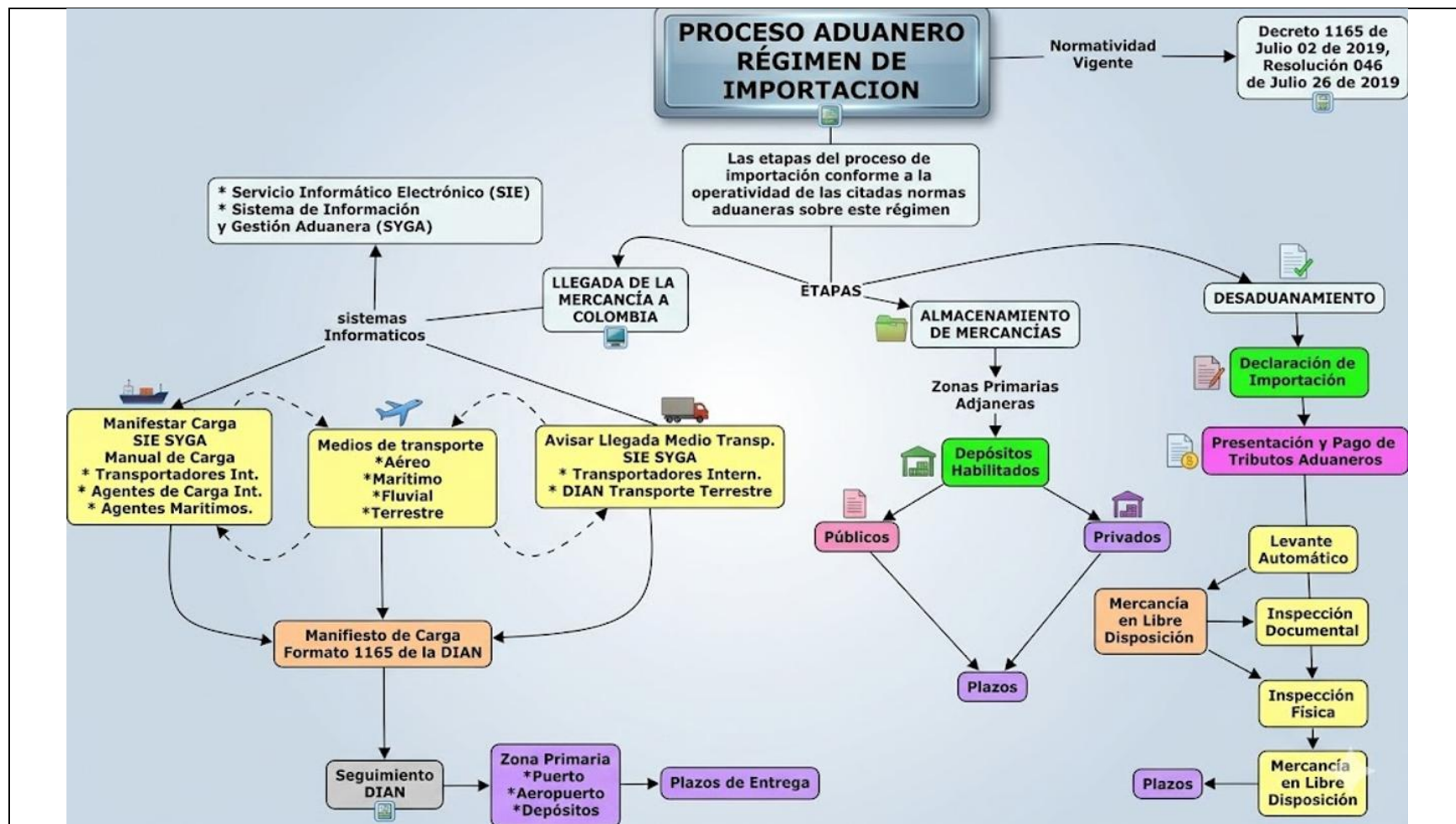


Figura 39. Proceso Aduanero en el Régimen de Importación

Fuente: Elaboración propia (2025)

Capítulo 20

Procedimientos Aduaneros: Exportaciones

Decreto 1165 de Julio 02 de 2019, Resolución 046 de Julio 26 de 2019

1. Exportación

Exportar bienes es situar en otro territorio aduanero (por ejemplo, otro país o zona franca) un producto o mercancía tangible o física. Siempre existe temor por la posible complejidad del proceso o incluso mitos a la hora de exportar.



*Figura 40. Normatividad Régimen de Exportación
Fuente: Esta investigación (2025)*

1.1. Crear Empresa

Es recomendable constituirse como empresa (si no lo han hecho aún) para legitimar la actividad de exportación de bienes colombianos. Puede acercarse a la Cámara de Comercio más cercana y a través de los Servicios Empresariales, le ofrecerán asesoría y apoyo para crear, formalizar y consolidar su empresa.

1.2. Registro Como Exportador

En Colombia cualquier empresa o persona natural que pretenda realizar exportaciones, debe tener un Registro único Tributario -RUT- que lo habilite ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-; si ya lo tiene debe verificar que esté registrado como exportador, de lo

contrario necesitará actualizarlo; además, al ejecutar operaciones de importación y/o exportación estará bligado a operar bajo Régimen Común, por lo cual debe tramitar ante la DIAN su resolución de facturación. No olvide que tendrá responsabilidad tributaria (declaración de IVA, facturación, retenciones, exógena entre otros) estará inscrito en el Muisca y contará con una firma electrónica (DIAN). Estos trámites y documentos se tramitan en las oficinas de la DIAN, o vía www.dian.gov.co

1.3. Antes de Exportar

Clasificación Arancelaria

Para continuar avanzando es indispensable que usted tenga definido su producto a exportar; es necesario identificarlo dentro de la categorización internacional de mercancías encontrándolo dentro de la clasificación arancelaria.

La clasificación arancelaria es un sistema de categorización de mercancías (Sistema Armonizado) cuyos primeros seis dígitos se denominan subpartida arancelaria e identifica un producto en cualquier país. Además, cada país en su Arancel de Aduanas agrega otros dígitos, en general cuatro, así completando 10 dígitos; por ejemplo: 2504.10.00.00 (Grafito natural en polvo), 2515.11.00.00 (Mármol en bruto), 1701.12.00.00 (Azúcar de remolacha en bruto), 0905.20.00.00 (Vainilla triturada o pulverizada).

Con la subpartida arancelaria podremos también detallar los impuestos o derechos de aduana que se cobran sobre las mercancías que ingresan en forma definitiva a un país; también incluyen algunas condiciones de acceso a los mercados y las preferencias otorgadas en los acuerdos de libre comercio.

Solicitud de Vistos Buenos

Según su producto, el cumplimiento de este requisito tendrá que ver con la protección de la salud humana y animal ya que certifica la inocuidad y salubridad de los productos para uso o consumo de los seres humanos y animales; así como la restricción o control por parte de nuestro país sobre ciertos materiales, productos o mercancías.

Algunos ejemplos: ICA (Sanidad animal y vegetal), INVIMA (Medicamentos, Alimentos, Productos Cosméticos), Ministerio de Ambiente (Preservación Fauna y Flora Silvestre), Secretaría de Ambiente (Madera y Semillas), INGEOMINAS (Piedras Preciosas, Esmeraldas y Metales Preciosos), Ministerio de Cultura (Arte, Cultura y Arqueología). Algunos productos están sujetos a cuotas como el azúcar y la panela a Estados Unidos o el banano y atún a la Unión Europea, entre otros.

- **Instituto Colombiano Agropecuario I.C.A.** Productos Vegetales, Animales, subproductos de origen animal, subproductos de origen vegetal y requisitos para empaques de madera.
- **Corporación Autónoma Regional C.A.R.** Productos CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especie Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) y productos NO CITES.

- **Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. INVIMA.** Medicamentos, bebidas alcohólicas, alimentos, productos electro médicos, cosméticos y productos naturales de uso o consumo humano.
- **Instituto Geológico de Minas INGEOMINAS.** Esmeraldas, piedras preciosas, productos como isótopos radioactivos agua pesada y en general controles que exigen por ser radioactivos.
- **MINCULTURA. Ministerio de Cultura MINCULTURA.** Cuadros, oleos y esculturas., piezas arqueológicas o réplicas.
- **Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH.** Piezas arqueológicas o réplicas
- **Industria Militar INDUMIL.** Insignias militares, armas, municiones y algunos productos químicos para fabricación de pólvora.
- **Fondo Nacional de Estupefacientes F.N.E.** Algunos químicos controlados y materia prima controlada para la fabricación de medicamentos.
- **Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada SUPERVIGILANCIA.** Artículos de defensa personal, vehículos blindados y circuitos cerrados de televisión.
- **ANLA. Autoridad Nacional de Licencia Ambientales ANLA.** Exportación de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono – SAOs
- **Ministerio de Agricultura.** Los cereales y ganado en pie.
- **Super Intendencia de Industria y Comercio S.I.C.** Telas, calzado, neumáticos, juguetes entre otros.
- **Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca AUNAP.** Todo lo referente al sector acuícola y pesquero.
- **Ministerio del Transporte MINTRANSPORTE.** Vehículos de uso de carga, vehículos como remolques o semirremolques y vehículos para el transporte de personas

2. Selección de Mercados

Señor/a empresario/a, hasta aquí ha avanzado en la dirección correcta, preparando su organización para el proceso exportador. Ahora debe iniciar a perfilar los posibles mercados para su producto; en este punto usted ya debe tener claro cuál o cuáles de sus productos desea exportar.

Es fundamental conocer acerca de la potencialidad de su producto en los mercados internacionales, es recomendable hacer una investigación sobre las características y aspectos del mercado externo como, por ejemplo: la demanda del país, indicadores económicos básicos (precios, tipo de cambio, inflación, importaciones, exportaciones), costumbres comerciales, competencia, condiciones de acceso, acuerdos comerciales vigentes, tendencias y gustos del mercado objetivo.

3. Términos de Negociación Internacional – INCOTERMS

Previo a cualquier procedimiento aduanero (importación y/o exportación) es necesario celebrar un contrato o acuerdo de compraventa internacional con el cliente que precisa los términos y condiciones tanto para el vendedor como para el comprador. En este contrato o acuerdo incluirá una de las normas de negociación internacional INCOTERMS, los cuales estipulan costos, punto de entrega, documentación y riesgos involucrados en la distribución física de la mercancía, para el importador y el exportador.

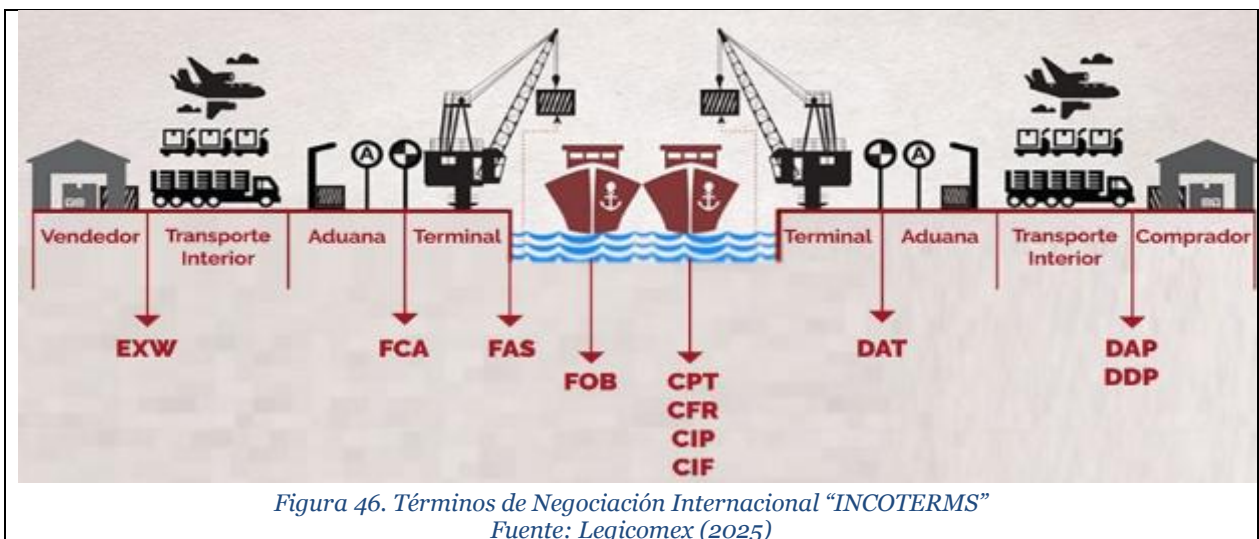
3.1. *Cualquier Modo de Transporte*

- **EXW (Ex Works/En fábrica).** El vendedor pone la mercancía a disposición del comprador en su local o en otro lugar convenido (fábrica, almacén). El comprador asume todos los costos y riesgos desde ese punto.
- **FCA (Free Carrier/Libre transportista).** El vendedor entrega la mercancía al transportista designado por el comprador en el lugar acordado. El riesgo se transfiere al comprador cuando la mercancía se entrega al transportista.
- **CPT (Carriage Paid To/Transporte pagado hasta).** El vendedor paga el transporte hasta el destino acordado, pero el riesgo se transfiere al comprador cuando la mercancía es entregada al transportista.
- **CIP (Carriage and Insurance Paid To/Transporte y seguro pagados hasta).** Similar al CPT, pero el vendedor también contrata un seguro a favor del comprador hasta el destino acordado.
- **DAP (Delivered At Place/Entregado en lugar).** El vendedor entrega la mercancía en el lugar acordado, asumiendo todos los costos y riesgos hasta ese punto, excepto la descarga.
- **DPU (Delivered at Place Unloaded/Entregado en lugar descargado).** El vendedor entrega la mercancía descargada en el lugar de destino. Este es el único Incoterm que incluye la obligación del vendedor de descargar la mercancía.
- **DDP (Delivered Duty Paid/Entregado con derechos pagados).** El vendedor asume todos los costos y riesgos, incluyendo aranceles, impuestos y trámites aduaneros, hasta la entrega de la mercancía al comprador.

3.2. *Exclusivos para transporte marítimo*

- **FAS (Free Alongside Ship/Libre al costado del buque).** El vendedor entrega la mercancía al costado del buque (muelle) en el puerto de embarque acordado. El comprador asume los costos y riesgos desde ese punto.

- **FOB (Free On Board/Libre a bordo).** El vendedor entrega la mercancía a bordo del buque designado por el comprador en el puerto de embarque acordado. El riesgo se transfiere al comprador en ese momento.
- **CFR (Cost and Freight/Costo y flete).** El vendedor paga el costo del transporte hasta el puerto de destino, pero el riesgo se transfiere al comprador cuando la mercancía se carga en el buque.
- **CIF (Cost, Insurance and Freight/Costo, seguro y flete).** Similar al CFR, pero el vendedor también contrata un seguro para la mercancía hasta el puerto de destino.



4. Momento de Exportar

4.1. Registro Ante la Ventanilla Única de Comercio Exterior –VUCE

La Ventanilla Única de Comercio Exterior –VUCE– es la principal herramienta de facilitación del Comercio del País, a través de la cual se canalizan trámites de comercio exterior de los usuarios vinculados a 21 entidades del Estado con el fin de intercambiar información, eliminar redundancia de procedimientos, implementar controles eficientes y promover actuaciones administrativas transparentes.

Como exportador deberá inscribirse en la Ventanilla única de Comercio Exterior –VUCE- para lo cual deberá:

- Adquirir previamente su firma digital (es diferente a la firma electrónica para la DIAN); realice el trámite contactando alguna de las entidades autorizadas por la ONAC (art. 16o Decreto Ley 019 de 2012) para tal fin, como por ejemplo Certicámara, GSE - Gestión de Seguridad Electrónica S.A, ANDES SCD entre otros.

- Cuando obtenga su firma digital, ingrese a la VUCE a través de la página www.vuce.gov.co para solicitar su usuario aportando la información que la plataforma le solicite; al final el sistema le otorgará un usuario y contraseña para acceder a los servicios de la VUCE.
- En esta ventanilla virtual, mediante el Formulario único de comercio Exterior – FUCE-, los exportadores pueden efectuar algunos trámites asociados a una subpartida arancelaria (Registro de Productores Nacionales, trámite electrónico de autorización previa de exportación, acceso a entidades gubernamentales vinculadas con la gestión de vistos buenos, sistema de inspección simultánea, registro ante Policía antinarcóticos entre otros).

5. Registro Para Determinación de Origen o Certificado de Origen (Si se requiere)

Las exenciones o reducciones arancelarias otorgadas en las negociaciones de los acuerdos de libre comercio exigen la expedición de un Certificado de Origen para gozar de estas preferencias.

Pero... ¿su producto necesita o no Certificado de Origen? Cuando usted ha determinado su mercado o país al cual desea exportar conocerá si su mercancía necesita o no el Certificado de Origen.

Si es su caso, es decir que sí necesita este Certificado, entonces debe diligenciar previamente la Declaración Juramentada de Determinación de origen (un formulario por cada producto), en la página web de la DIAN en el módulo de Gestión Aduanera, en este enlace:

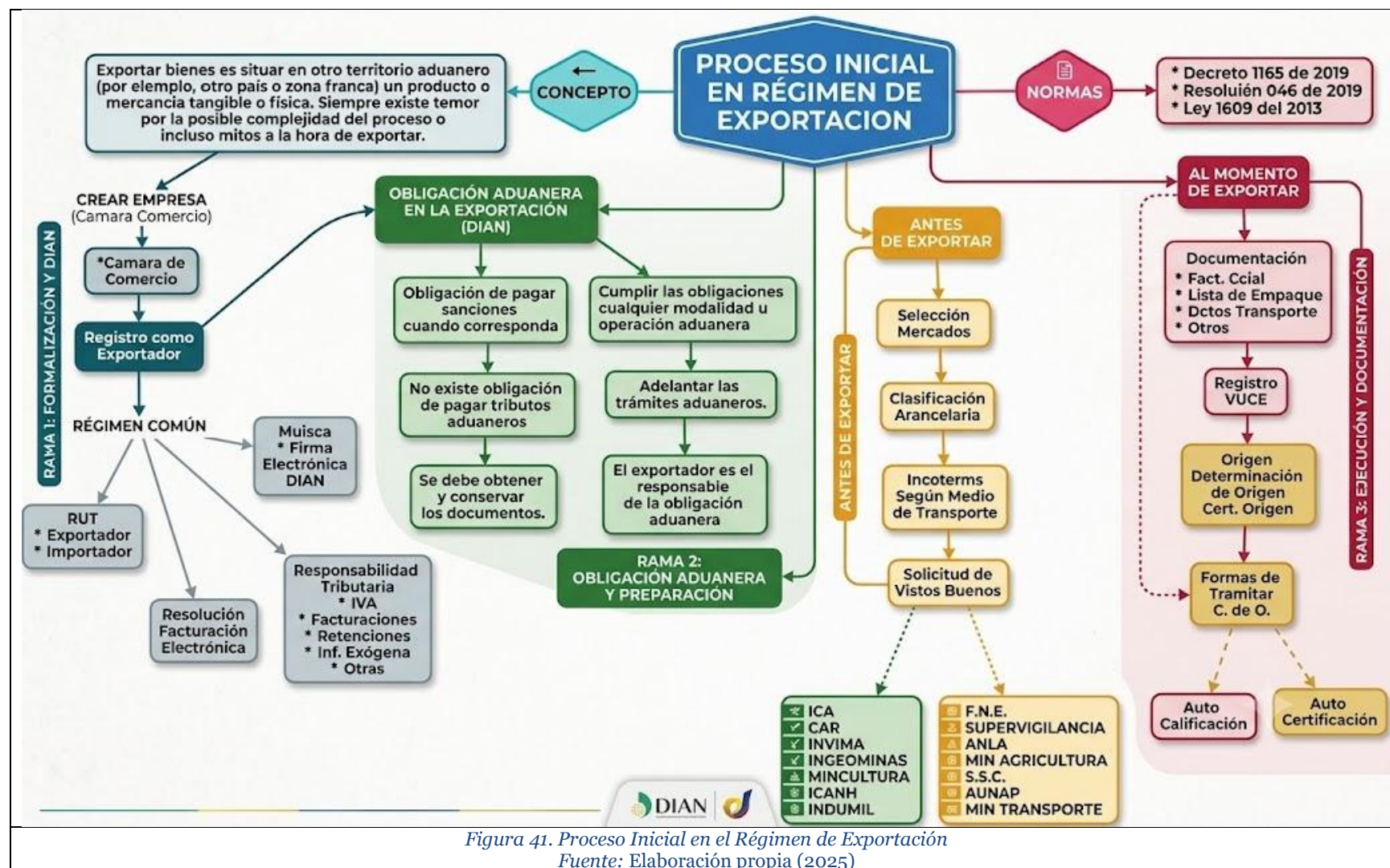
Es importante resaltar que se deben tener en cuenta los requerimientos tecnológicos señalados por la DIAN para la realización del proceso de manera virtual en cada equipo de cómputo.

En el siguiente enlace encontrará el manual de cómo gestionar su Certificado de Origen y la configuración necesaria de su equipo de cómputo para evitar inconvenientes con la plataforma:

Una vez realizada la Declaración Juramentada se procederá a solicitar el respectivo Certificado de Origen, documento que exige la aduana del país de destino para acreditar las exenciones arancelarias; se debe tramitar un certificado para cada despacho o envío.

5.1. Formas para tramitar los Certificados de Origen

- **Auto Calificación.** Procede a través de la página de la DIAN www.dian.gov.co, para los acuerdos comerciales vigentes con América Latina y la Unión Europea.
- **Auto Certificación.** Pueden ser expedidos directamente por el exportador, según formulario anexo en los acuerdos comerciales firmados con Estados Unidos, Canadá, Corea del sur, triángulo del norte (Guatemala, El Salvador y Honduras).



6. Procedimiento Aduanero de Exportación de Bienes

Si el monto de las mercancías que exportará es mayor a 30.000 USD (valor FOB), debe realizar este procedimiento necesariamente a través de una AGENCIA DE ADUANAS que esté autorizada por la DIAN, quien lo representará ante la autoridad aduanera y le guiará detalladamente en el siguiente proceso.

Una vez esté lista la mercancía prepare los siguientes documentos:

- Factura comercial (escrita en inglés y español (si así se requiere), valor (en moneda o divisa fuerte –USD- por ejemplo), cantidad de producto, subpartida arancelaria, descripción del producto, INCOTERM, forma de pago, etc.)
- Lista de empaque (escrita en inglés y español (si así se requiere).
- Vistos buenos o autorizaciones exigidos y emitidos por las diferentes autoridades competentes. Ejemplo: mineral carbón de control por la Agencia Nacional de Minería – ANM, productos pesqueros controlados por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca – AUNAP, entre otros. Certificado de origen (si se requiere).
- Otros documentos exigidos para el producto a exportar (fichas técnicas, por ejemplo).
- Certificado de origen (si se requiere).
- Mandato, cuando actúe como declarante una agencia de aduanas o un apoderado.
- Documentos de transporte (vía terrestre: CPI y MIC)
- Otros documentos exigidos para el producto a exportar (fichas técnicas, por ejemplo).

7. Etapas de la Exportación

- Aportar los documentos mencionados a la autoridad aduanera o a su agente de aduanas según le sean solicitados.
- El trámite de exportación se presenta a través del servicio informático electrónico y consiste en:

Presentación y aceptación de una solicitud de autorización de embarque – SAE (Formato 602):

- El exportador o la agencia de aduanas presenta la información previa para declarar la mercancía bajo una modalidad de exportación.
- La SAE tiene vigencia de un mes (1) contado a partir de la fecha de su aceptación por parte de la DIAN, en cuyo término se debe embarcar la mercancía.
- La SAE se entiende aceptada cuando la información ha sido entregada a través del servicio informático electrónico y se acuse el recibo satisfactorio de la misma.

Traslado de la mercancía

Fábrica hacia Zona Primaria.

Con la SAE aceptada en el sistema, se autoriza el movimiento físico de los bienes. La carga se transporta desde las bodegas o plantas de producción del exportador con rumbo hacia el puerto, aeropuerto, cruce de frontera habilitado o una Zona Franca donde se surtirá el proceso de salida.

Ingreso a Zona Primaria y Planilla de Recepción

Control de Depósito o Puerto.

Al llegar al punto de salida, el operador del puerto, aeropuerto o depósito habilitado recibe la carga y contrasta los pesos y volúmenes físicos contra lo registrado en la SAE. Este operador emite electrónicamente la **Planilla de Envío / Aviso de Ingreso**, informando formalmente a la DIAN que la mercancía ya se encuentra en zona primaria aduanera bajo su custodia.

Autorización de embarque

- La DIAN autoriza la salida de la mercancía en forma automática o como resultado de una inspección física o documental.

Certificación de Embarque

- El transportador internacional informa a la DIAN el total de la carga embarcada que sale del territorio aduanero colombiano en un medio de transporte marítimo, aéreo o terrestre.

Presentación de la declaración de exportación (Formato 600)

- El exportador o la agencia de aduanas presentan y firman la declaración de exportación cuando se ha efectuada la certificación de embarque.

Análisis de Riesgo y Selectividad

Inspección o Levante Automático.

Una vez notificado el ingreso, el sistema informático de la DIAN activa el módulo de selectividad basado en perfiles de riesgo. El sistema determina de forma inmediata uno de tres caminos:

- **Levante automático:** Autorización directa de embarque sin intervención humana.
- **Inspección documental:** Revisión física y digital de los documentos soporte frente a lo declarado.
- **Inspección física:** Un inspector de la DIAN (y en ocasiones la Policía Antinarcóticos) verifica presencialmente que la cantidad, naturaleza y estado de la mercancía coincidan con la SAE.

Al superar este paso con éxito, la SAE pasa al estado de **Autorización de Embarque**.

Embarque Físico de los Bienes

Cargue al Medio de Transporte.

La transportadora internacional procede con el cargue físico de las mercancías en el buque, avión o vehículo terrestre autorizado. El transportador asume la responsabilidad de la carga y genera el **Manifiesto de Carga**, informando a la DIAN el total de bultos y peso neto que efectivamente sale del territorio aduanero nacional.

Certificación de Embarque y DEX

Formato 600

Dentro de los **siguientes cinco días hábiles** al embarque de la carga, el transportador transmite la información definitiva de salida. El sistema de la DIAN cruza los datos de la SAE con el manifiesto real de carga. Si todo coincide de forma exacta, la SAE se convierte oficialmente en una **Declaración de Exportación (DEX)**, completando legalmente el proceso aduanero.

8. Exportación de mercancías que se rigen por normas especiales.

Celulares. Decreto 2025 de 2015, modificado por el Decreto 2142 de 2016

Bajo la modalidad de exportación definitiva se podrán exportar los Residuos de Aparatos Eléctricos o Electrónicos - RAEE (teléfonos móviles inteligentes, teléfonos móviles celulares o sus partes) para actividades de reacondicionamiento, remanufactura o reutilización (reuso), aprovechamiento, valorización o disposición final de acuerdo a lo establecido en la ley Ley 1672 de 2013.

La exportación de teléfonos móviles inteligentes o teléfonos móviles celulares y sus partes, no está permitida por tráfico postal y envíos urgentes.

El viajero que salga del país podrá llevar hasta tres (3) unidades de teléfonos móviles inteligentes o teléfonos móviles celulares como parte de sus efectos personales.

Oro. Resolución 46 de 2019, modificada por la Resolución 39 de 2021.

Para exportar piedras preciosas, metales preciosos y manufacturas comprendidas en el capítulo 71 del Arancel de Aduanas, exceptuando la bisutería; el exportador debe estar inscrito y autorizado en el Registro Único de Comercializadores de Minerales (Rucom) de acuerdo con lo establecido en el Decreto 276 de 2015 del Ministerio de Minas y Energía, y además, contar con equipos de medición y herramientas necesarias para determinar la calidad y peso de la mercancía.

Las mercancías deben ser embarcadas por la jurisdicción aduanera donde se encuentren y se acepte la SAE.

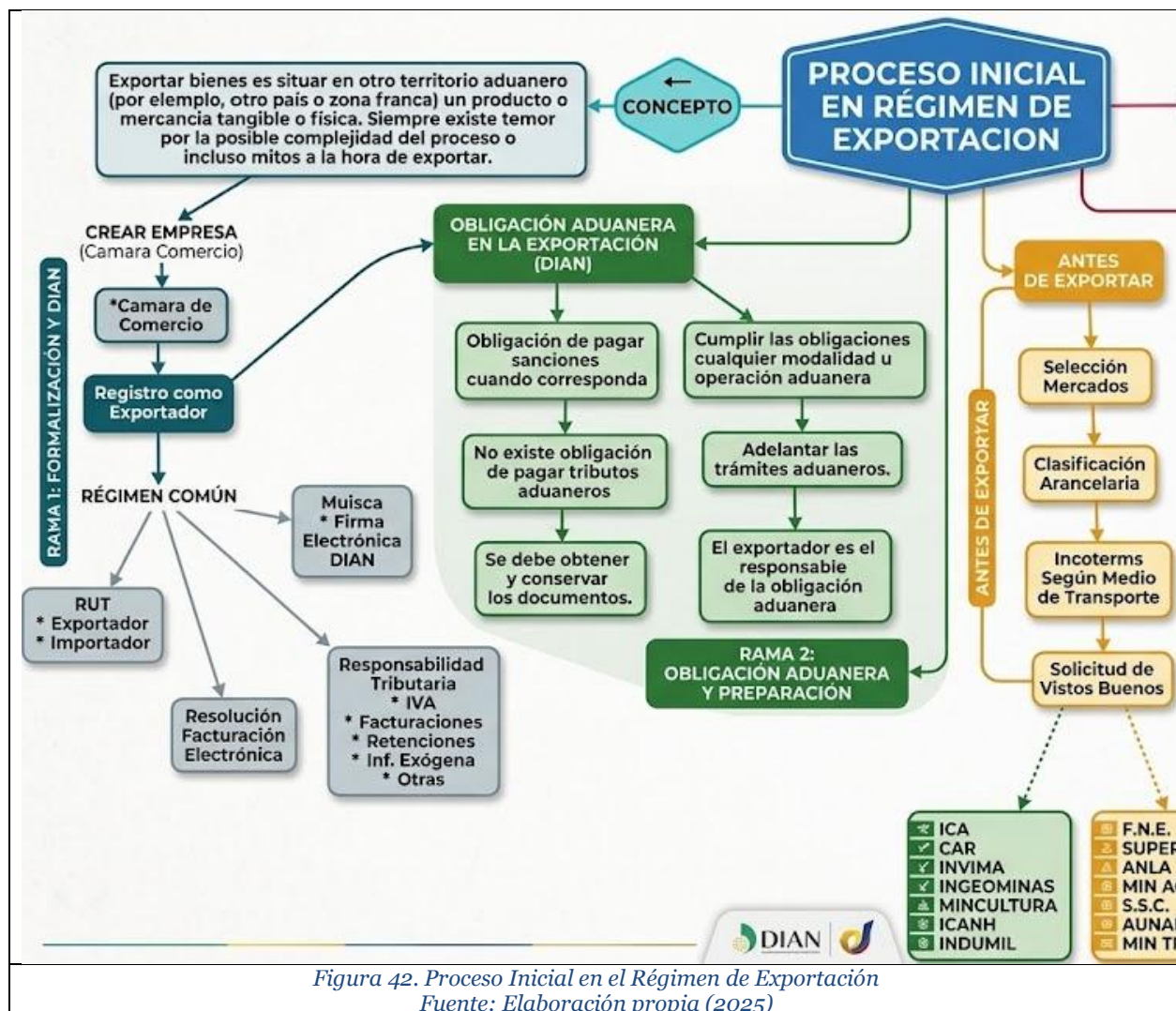
Café. Decreto 1165 de 2019.

Los exportadores de café deben estar registrados ante la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Industria y Turismo.

Los pasajeros podrán llevar hasta el equivalente de 10 kg de café tostado por persona en cada viaje.

Los lugares habilitados para la exportación de café son los siguientes:

- Marítimos: Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Buenaventura.
- Aéreos: Bogotá, Medellín, Cali y Pereira.
- Terrestres: Puente Internacional San Antonio - Cúcuta y Puente Rumichaca – Ipiales



9. Modalidades de Exportación

Las modalidades de exportación son las diferentes formas para la salida de las mercancías de acuerdo con la finalidad que le quiera dar el exportador. Están definidas en el Decreto 1165 de 2019 y se clasifican en tres grupos Definitiva, Temporal y Especial. Dichas modalidades son importantes porque a través de ellas podrás identificar la mejor manera de declarar tus exportaciones de acuerdo con las necesidades específicas y los diferentes requerimientos legales.

9.1. Exportación Definitiva

El artículo 46 del Decreto 1165 del 2019 la define como la modalidad que regula la salida de mercancías nacionales o nacionalizadas, del territorio aduanero nacional para uso o consumo definitivo en otro país.

También considera exportación definitiva, la salida de mercancías nacionales o nacionalizadas desde el resto del territorio aduanero nacional a una zona franca en los términos previsto en el citado decreto.

Para efectuar estas operaciones se debe cumplir con unos requisitos como los vistos buenos, algunas exportaciones no están gravada por lo que se puede solicitar la devolución del IVA.

9.2. Exportación Temporal

Temporal por Perfeccionamiento Pasivo

Salida temporal de mercancías nacionales o nacionalizadas, del territorio aduanero colombiano, para ser sometida a transformación, elaboración o reparación en el exterior o en una zona franca, debiendo ser reimportadas dentro del plazo señalado en la declaración de exportación que autorizó la salida de las mercancías.

El exportador o declarante, antes de la presentación y aceptación de la SAE, debe solicitar a la DIAN la autorización del término de permanencia de la mercancía en el exterior.

Esta modalidad termina si dentro del plazo autorizado, la mercancía, se reimporta en el mismo estado, se reimporta por perfeccionamiento pasivo, se exporta definitivamente o se destruye en el exterior; situación que debe ser comprobada por la DIAN.

Temporal para Reimportación en el Mismo Estado

Regula la salida temporal de mercancías nacionales o nacionalizadas, del territorio aduanero colombiano, para atender una finalidad específica en el exterior, en un plazo determinado, durante el cual deberán ser reimportadas sin haber experimentado modificación alguna, con excepción del deterioro normal originado en el uso que se haga de ellas.

Esta modalidad termina si dentro del plazo autorizado, la mercancía se reimporta en el mismo estado, se exporta definitivamente o se destruye en el exterior; situación que debe ser comprobada por la DIAN.

En esta categoría por ejemplo se incluyen bienes que hacen parte del patrimonio cultural o productos que hacen parte de una feria en el exterior y que no se van a vender, por ello no causan tributos aduaneros.

9.3. Reexportación

Regula la salida definitiva del país de mercancías que ya fueron sometidas a “importación temporal” o “transformación y/o ensamble”. También podrás declarar bajo esta modalidad bienes de capital o sus partes que hayan sido importados temporalmente al país y deban salir para su reparación o reemplazo, ya sea en el exterior o en zonas francas.

9.4. Reembarque

Es la modalidad de exportación que regula la salida efectiva del Territorio Aduanero Nacional de mercancías procedentes del exterior, que se encuentran en lugar de arribo, en almacenamiento en un depósito habilitado, en un depósito franco o en centros de distribución logística internacional, que no han sido sometidas a una modalidad de importación, ni han quedado en abandono.

El reembarque será obligatorio en los siguientes casos:

1. Para las mercancías que hayan ingresado por lugares habilitados, que tengan restricción de ingreso conforme con lo previsto en el parágrafo del artículo 75 del presente Decreto. El

reembarque se deberá solicitar dentro del plazo de permanencia en el lugar de arribo, y deberá realizarse dentro del término de vigencia de la Solicitud de Autorización de Embarque, so pena del decomiso directo.

2. Cuando exista orden de autoridad competente. El reembarque se deberá solicitar dentro del plazo de permanencia en el lugar de arribo y deberá realizarse dentro del término de vigencia de la Solicitud de Autorización de Embarque, salvo que exista orden de destrucción, en cuyo caso correrá por cuenta del consignatario o del destinatario.
3. Cuando por error de despacho del transportador internacional, se envía mercancía al Territorio Aduanero Nacional, sin que este país sea su destino.
4. Cuando en las diligencias de reconocimiento de carga o de inspección en el proceso de importación, se encuentre mercancía diferente y se constate mediante análisis integral que se trata de un error de despacho y el importador sea un Operador Económico Autorizado.

No procede el reembarque de las mercancías de prohibida o de restringida importación ni de sustancias químicas controladas por el Consejo Nacional de Estupefacientes.

9.5. Exportación por Tráfico Postal y Envíos Urgentes

Artículo modificado por el artículo 89 del Decreto 360 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: Podrán ser objeto de exportación, por esta modalidad, los envíos de correspondencia, los envíos que salen del territorio nacional por la red oficial de correos y los envíos urgentes, siempre que su valor no exceda de cinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$5.000) y requieran ágil entrega a su destinatario, previo cumplimiento de los requisitos legales impuestos por otras autoridades.

Las labores de recepción, declaración y embarque, de los envíos de correspondencia y los envíos que salen del territorio aduanero nacional por la red oficial de correos, se adelantarán por la Sociedad Servicios Postales Nacionales, o quien haga sus veces, y las empresas legalmente autorizadas por ella; las de envíos urgentes, serán realizadas directamente por las empresas de transporte internacional que hubieren obtenido licencia del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, como empresas de mensajería especializada y se encuentren inscritas ante la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

9.6. Exportación de muestras sin valor comercial

La solicitud de autorización de embarque y la declaración correspondiente, se tramitarán en la forma prevista en este Decreto para la exportación definitiva, con embarque único y datos definitivos.

Para efectos del régimen de exportación se consideran muestras sin valor comercial aquellas mercancías declaradas como tales, cuyo valor FOB total no sobrepase el monto que señale la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) mediante resolución.

Las exportaciones de muestras sin valor comercial realizadas directamente por la Federación Nacional de Cafeteros o por Procolombia, no estarán sujetas al monto establecido conforme con el inciso anterior.

No podrán exportarse bajo la modalidad de muestras sin valor comercial los siguientes productos:

1. Café.
2. Esmeraldas.
3. Artículos manufacturados de metales preciosos.
4. Oro y sus aleaciones.
5. Platino y metales del grupo platino.
6. Cenizas de orfebrería, residuos o desperdicios de oro.
7. Productos minerales con concentrados auríferos, plata y platino.
8. Plasma humano, órganos humanos, estupefacientes y los productos cuya exportación está prohibida, tales como los bienes que forman parte del patrimonio artístico, histórico y arqueológico de la Nación.

No quedan comprendidas en la prohibición aquí prevista, las exportaciones de muestras de café efectuadas por la Federación Nacional de Cafeteros o las que de este producto se realicen mediante programas de exportación autorizados por la Federación.

Las exportaciones de muestras sin valor comercial de productos sujetos a vistos bueno, deberán cumplir con este requisito al momento de presentar la solicitud de autorización de embarque, sin perjuicio de la aplicación de lo previsto en el parágrafo 1 del artículo 349 del presente decreto.

9.7. Exportaciones temporales realizadas por viajeros

Serán objeto de esta modalidad de exportación las mercancías nacionales o nacionalizadas que lleven consigo los viajeros que salgan del país y que deseen reimportarlas a su regreso en el mismo estado, sin pago de tributos.

No estarán comprendidos en esta modalidad y no serán objeto de declaración, los efectos personales que lleven consigo los viajeros que salgan del territorio aduanero nacional.

Los viajeros deberán presentar ante la Autoridad Aduanera al momento de su salida del país, las mercancías de que trata el artículo anterior, acompañadas de la Declaración de Equipaje y Títulos representativos de Dinero - Viajeros, donde aparezcan identificadas las mercancías

Constituyen documentos soporte de la Declaración de Equipaje y Títulos representativos de Dinero-viajeros, el pasaporte y el tiquete de viaje

Los viajeros que deseen exportar bienes que formen parte del patrimonio histórico, artístico o cultural de la Nación o de la fauna y flora colombianas, deberán cumplir con los requisitos previstos para la exportación de esta clase de mercancías por las autoridades competentes.

9.8. Exportación de menajes

Serán objeto de esta modalidad de exportación los menajes de los residentes en el país, que salen del territorio aduanero nacional para fijar su residencia en el exterior. Para tal efecto, deberán realizar el trámite de una solicitud de autorización de embarque y la declaración correspondiente, en la forma prevista en este Decreto para la exportación definitiva, como embarque único con datos definitivos.

La exportación del menaje también podrá realizarse por quien acredite ser heredero, legatario, representante de los herederos, liquidador de la sucesión, en caso de fallecimiento de residente en el país.

La solicitud de autorización de embarque deberá suscribirse y presentarse por propietario del menaje o la persona debidamente autorizada por este, en la forma y condiciones que establezca la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

El plazo para presentar ante la aduana la solicitud de autorización de embarque, para la exportación del menaje, será de treinta (30) días calendario, antes de la salida del propietario o de ciento veinte (120) días calendarios siguientes a la fecha de salida del mismo.

9.9. Programas especiales de exportación

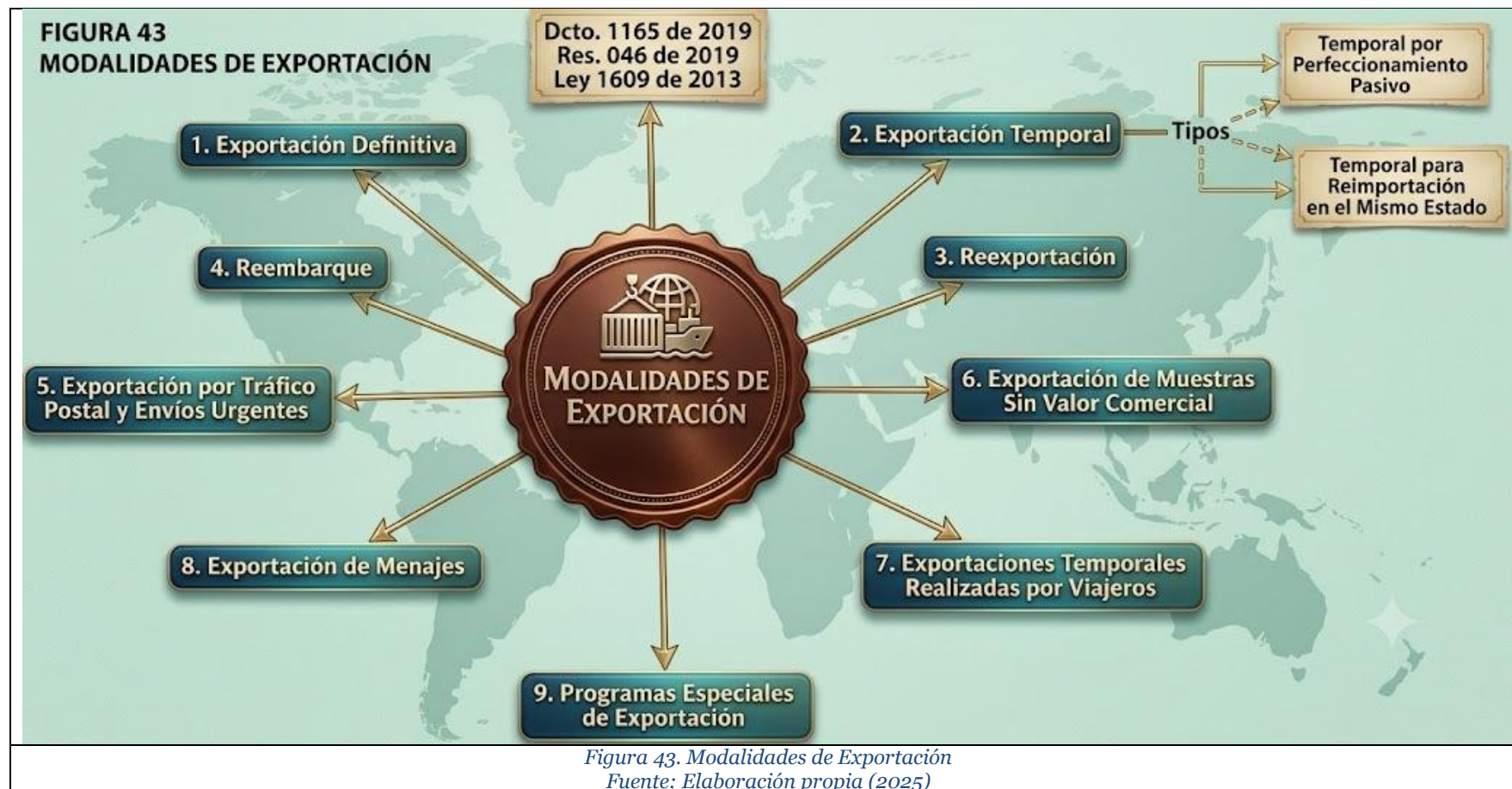
Programa Especial de Exportación, PEX, es la operación mediante la cual, en virtud de un acuerdo comercial, un residente en el exterior compra materias primas, insumos, bienes intermedios, material de empaque o envases, de carácter nacional, a un productor residente en Colombia, disponiendo su entrega a otro productor también residente en el territorio aduanero nacional, quien se obliga a elaborar y exportar los bienes manufacturados a partir de dichas materias primas, insumos, bienes intermedios o utilizando el material de empaque o envases según las instrucciones que reciba del comprador externo.

Los productores de materias primas, insumos, bienes intermedios, envases y material de empaque, de carácter nacional y los productores de bienes finales de que trata el presente artículo, que deseen acceder a los Programas Especiales de Exportación (PEX) deberán inscribirse ante la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Para efectos de la inscripción a que se refiere el inciso segundo del presente artículo, los productores residentes en Colombia deberán ser personas jurídicas y no podrán tener deudas exigibles con la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), salvo que hayan celebrado y estén cumpliendo el acuerdo de pago.

Una misma persona jurídica podrá ser inscrita como productor de materias primas, insumos, bienes intermedios, envases y material de empaque, de carácter nacional y como productor de bienes finales para beneficiarse del Programa Especial de Exportación, PEX.

Los beneficiarios inscritos como productor de materias primas, insumos, bienes intermedios, envases y material de empaque y como productor de bienes finales, no podrán actuar en forma simultánea con las dos calidades dentro de un mismo Programa Especial de Exportación, PEX.



Capítulo 21

Régimen de Tránsito Aduanero

1. Tránsito Aduanero

En Colombia es un régimen aduanero que permite el transporte de mercancías, bajo control aduanero, desde una aduana de partida hasta una aduana de destino dentro del país o incluso fuera de él, sin que estas mercancías sean objeto de impuestos o restricciones comerciales durante su transporte.

2. Antecedentes Históricos

El tránsito aduanero en Colombia tiene sus raíces en las normativas internacionales y en los acuerdos comerciales que el país ha suscrito a lo largo de su historia.

Durante el siglo XX, Colombia comenzó a implementar políticas aduaneras más estructuradas, especialmente con la creación de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en 1993, que unificó las funciones de recaudación de impuestos y control aduanero.

3. Aspectos Legales en Colombia

El régimen de tránsito aduanero nacional en Colombia está regulado principalmente por el Decreto 1165 de 2019 (Régimen de Aduanas), Resolución 046 de 2019, circulares emitidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Estas normas de igual manera establecen disposiciones para modernizar y simplificar los procesos aduaneros en Colombia, su importancia radica en los siguientes aspectos:

Simplificación de Trámites

- Busca agilizar los procedimientos aduaneros, reduciendo tiempos y costos para los operadores de comercio exterior.
- Introduce medidas para facilitar el tránsito aduanero, tanto nacional como internacional

Fortalecimiento del Control Aduanero

- Establece los mecanismos para mejorar la supervisión y el control de las mercancías en tránsito, con el fin de prevenir el contrabando y el fraude aduanero.
- Promueve el uso de tecnologías para el seguimiento y monitoreo de las mercancías.

Armonización con normas internacionales

- Alinea los procedimientos aduaneros colombianos con estándares internacionales, como el Convenio de Kyoto revisado, facilitando la integración del país en la cadena global de comercio.

Facilidades para el tránsito aduanero

Define reglas claras para el tránsito aduanero internacional e interno, incluyendo plazos, responsabilidades de los actores involucrados (importadores, exportadores, transportadores, etc.) y requisitos documentales.

Promoción del comercio exterior

- Al simplificar y modernizar los procesos, el decreto busca fomentar las exportaciones e importaciones, contribuyendo al crecimiento económico del país.

En cuanto se refiere a la Resolución 046 de 2019 de la DIAN, junto con sus modificaciones, establecen disposiciones complementarias al Decreto 1165 de 2019 de carácter específico para la implementación del Régimen de tránsito Aduanero.

Regulación del Tránsito Aduanero

- Define los procedimientos y requisitos para operar bajo el Régimen de tránsito Aduanero, tanto para el tránsito nacional como internacional
- Establece responsabilidades de los agentes de carga, transportadores y demás actores involucrados.

Uso de Tecnologías

- Promueve la digilitación de los procesos aduaneros, incluyendo la presentación electrónica de documentos y el uso de sistemas de seguimiento satelital para las mercancías en tránsito.

Plazos y Garantías

- Establece plazos específicos para el Tránsito Aduanero, dependiendo del tipo de operación (nacional o internacional)
- Define los requisitos de garantías que deben presentar los operadores para cubrir posibles contingencias durante el transporte de las mercancías.

Además, Colombia ha adoptado normas internacionales como el Convenio de Kyoto revisado, que busca simplificar y armonizar los procedimientos aduaneros a nivel global.

4. Objetivo principal

Facilitar el traslado de mercancías desde:

- Una aduana de ingreso al país hacia otra aduana donde se completará el proceso aduanero.
- desde un lugar habilitado en el país hacia el exterior, sin que las mercancías sean nacionalizadas en el trayecto.

5. Tipos de tránsito aduanero:

- **Nacional:** Cuando las mercancías se transportan entre dos puntos dentro del territorio colombiano.
- **Internacional:** Cuando el tránsito inicia en Colombia con destino a un país extranjero o viceversa.
- **Cabotaje:** Es la modalidad del régimen de tránsito que regula el transporte de mercancías bajo control aduanero, cuya circulación esté restringida por agua o por aire entre 2 puertos o aeropuertos habilitados dentro del territorio aduanero nacional.
- **Cabotaje Especial:** Es la modalidad del régimen de tránsito aduanero, que regula el traslado de mercancías bajo control aduanero entre 2 puertos marítimos o fluviales, las cuales, después de ingresadas al territorio aduanero nacional, se trasladarán, previo cambio del medio de transporte, al puerto nacional de destino, debiendo tener la embarcación como ruta final un país extranjero.
- **Transbordo:** Es la modalidad del régimen de tránsito que regula el traslado de mercancías del medio de transporte utilizado para la llegada al territorio aduanero nacional, a otro que efectúa la salida a país extranjero, dentro de una misma aduana y bajo su control sin que se causen tributos aduaneros.

Transporte Multimodal:

Traslado de mercancías por 2 o más modos de transporte diferentes, en virtud de un único contrato de transporte de este tipo, desde un lugar situado en un país en que el operador de transporte toma la mercancía bajo su custodia hasta otro lugar designado para su entrega.

6. Operaciones Permitidas Dentro del Tránsito Aduanero

Está permitido el tránsito para las mercancías que vayan a ser sometidas a una de las siguientes modalidades de importación y sólo podrá autorizarse para las mercancías que estén consignadas o se endosen a la nación, entidades territoriales y las entidades descentralizadas, a un usuario de zona franca, a un titular de un depósito privado, a un usuario aduanero permanente o a un usuario altamente exportador (ALTEX).

- Importación para transformación y ensamble.
- Importación temporal para perfeccionamiento activo de bienes de capital.
- Importación temporal en desarrollo de sistemas especiales de importación – exportación.
- Importación temporal para procesamiento industrial.

La modalidad de tránsito aduanero podrá autorizarse a los usuarios industriales de las zonas francas para la salida de mercancías desde sus instalaciones con destino a un depósito de transformación y/o ensamble.

También procederá la autorización de la modalidad de tránsito aduanero para unidades funcionales, para las mercancías consignadas en el documento de transporte a los UAP, ALTEX, OEA tipo importador o exportador y usuarios aduaneros con trámite simplificado para cualquier

modalidad de importación y en el régimen de exportación de conformidad con lo previsto en el artículo 361 del decreto 1165 de 2019

Para la salida de bienes de las zonas francas con destino al exterior, por una aduana diferente a aquella que tenga jurisdicción sobre la respectiva zona, deberá presentarse una declaración de tránsito.

Para efectos de la autorización de la operación del tránsito

Las operaciones de tránsito se realizan mediante una declaración de tránsito, solicitado para vehículos de empresas de transporte inscritas y autorizadas previamente por la aduana, quienes deben constituir garantías a cargo de las mismas, para respaldar el pago de tributos aduaneros y sanciones y para garantizar la finalización de la modalidad, a cargo del transportador.

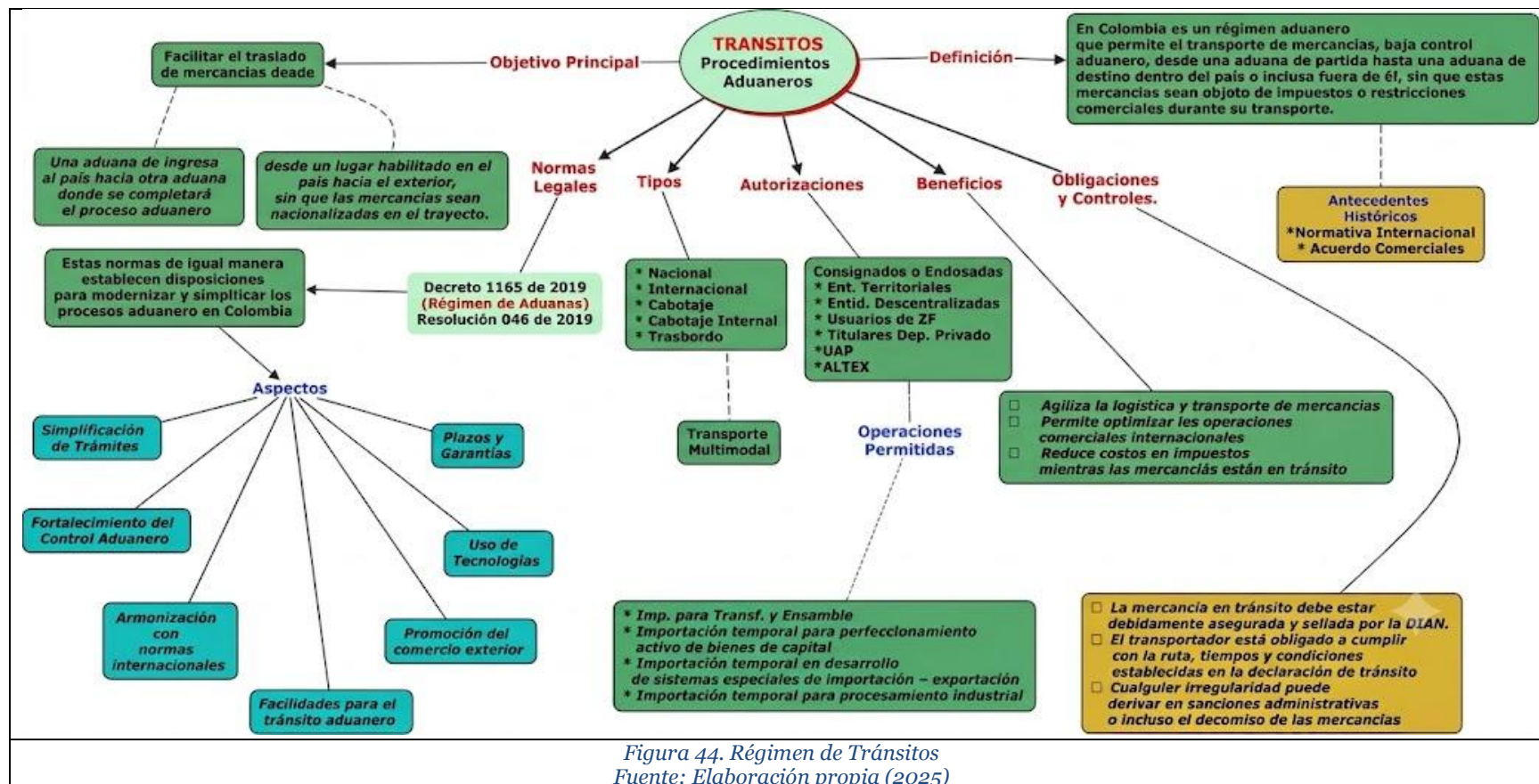
El término de duración de cada operación, lo fija la dirección seccional que lo autoriza en la aduana de partida, con base en la tabla fijada por la Resolución 046 de 2019, en su Artículo 470, para cuya determinación se tuvieron en cuenta las distancias entre una y otra aduana de finalización.

Beneficios del régimen de tránsito aduanero.

- Agiliza la logística y transporte de mercancías.
- Permite optimizar las operaciones comerciales internacionales.
- Reduce costos en impuestos mientras las mercancías están en tránsito.

Obligaciones y controles.

- La mercancía en tránsito debe estar debidamente asegurada y sellada por la DIAN.
- El transportador está obligado a cumplir con la ruta, tiempos y condiciones establecidas en la declaración de tránsito.
- Cualquier irregularidad puede derivar en sanciones administrativas o incluso el decomiso de las mercancías.



7. Proceso de Transito Aduanero

1. Presentación de la Declaración de Transito Aduanero (DTA)

El declarante presenta la DTA a la aduana de partida a través del sistema informático aduanero, una vez descargada la mercancía sin haberla ingresado a depósito.

2. Verificación

El funcionario o el sistema informático verifica la correspondencia entre la información de la DTA y los documentos soporte y si existen causales para no aceptar la DTA.

3. Aceptación de la DTA

Si existe conformidad, se asigna fecha y número de aceptación a la DTA.

Si se detecta alguna inconsistencia o si hay una causal para no aceptar la DTA que se pueda subsanar, antes de que la mercancía deba ingresar a depósito, se puede presentar una nueva DTA

4. Revisión Documental

El declarante entrega la DTA a la autoridad aduanera, junto con los documentos soporte, para revisión documental.

5. Reconocimiento Externo de la Carga

Cuando se detectan inconsistencias en la revisión documental o como resultado del proceso automático de selectividad

6. Inspección Aduanera

Si en la diligencia de reconocimiento la aduana:

- Detecta carga en exceso: aprehende los sobrantes, anula la aceptación de la DTA y elabora planilla de envío, asignando un depósito habilitado para que la mercancía amparada sea sometida a la aplicación de otro régimen.
- Observa que: los bultos o unidades de carga se encuentran en malas condiciones exteriores, presentan diferencia de pesos frente a lo consignado en el documento de transporte, o señales de violación o adulteración en los precintos o en las medidas de seguridad, o cuando la carga no sea susceptible de precintar, se efectúa inspección aduanera, la cual debe finalizar a más tardar dentro de las 24 horas siguientes al momento en que se detectó alguna de las inconsistencia o irregularidades dejando constancia en la DTA.

7. Autorización de la Modalidad de Tránsito Aduanero (MTA)

La aduana de partida autoriza a la MTA si las unidades de carga se encuentran debidamente selladas y precintadas. Si no pueden precintar debida a condiciones de peso, volumen, características especiales o tamaño de los bultos, la DIAN describe las mercancías en la DTA.

La Aduana de partida asigna: fecha y número de la autorización y el plazo establecido para la finalización de la MTA. El itinerario y los plazos son estrictos si las unidades de carga no se pueden precintar.

8. Informe a la Aduana de Destino

Una vez autorizado el tránsito aduanero, se informa a la aduana de destino y al depósito o usuario operador de la zona franca, por cualquier sistema que garantice la transmisión de la información.

9. Ejecución de la Operación de Tránsito Aduanero

El transportador debe elegir la ruta entre la aduana de partida y de destino.

Por razones debidamente justificadas, el plazo se puede prorrogar sin superar: 15 días calendario vía terrestre, 20 días calendario vía férrea o 30 días calendario cuando se presente un cambio de ruta autorizado por bloqueo o cierre en las fronteras. El administrador de la Aduana de partida puede suspender el plazo por los hechos notorios, alteración del orden público o desastres naturales.

10. Entrega de los Documentos Soporte

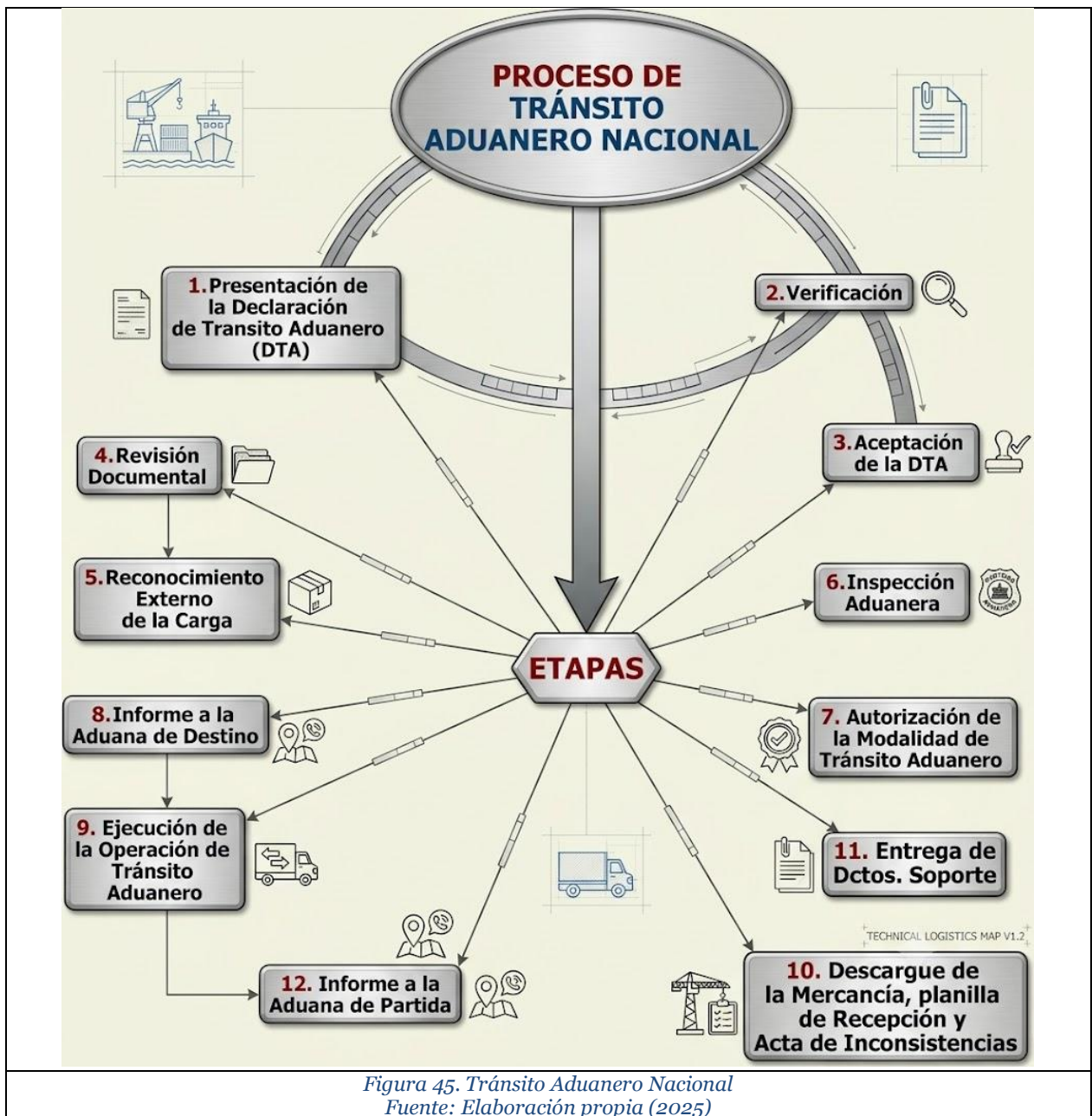
El transportador entrega los documentos soporte de la operación al depósito habilitado o al usuario operador de la zona franca.

11. Descargue de la Mercancía, planilla de Recepción y Acta de Inconsistencias

El empleado del depósito habilitado o el usuario operador de la zona franca rompe los precintos, siempre y cuando sean los mismos que registra la DTA y estén en perfectas condiciones; ordena el descargue de la mercancía; confronta la cantidad, el peso y el estado de los bultos y, que la entrega se produzca dentro de los términos establecidos por la aduana de partida, registrando la información requerida en la planilla de recepción. Si se presentan adulteraciones o irregularidades, se diligencia acta de inconsistencias, pero si se detecta que los precintos se encuentran violados o con señales de adulteración, o no coinciden con los señalados en la DTA, se debe informar inmediatamente a la DIAN para que se hagan las verificaciones del caso a más tardar el día hábil siguiente.

12. Informe a la Aduana de Partida

El depósito o la zona franca, comunica a la aduana de partida la información de la planilla de recepción. Si se presentan inconsistencias, estas son informadas o transmitidas en la respectiva acta de inconsistencia.



8. Tránsito Aduanero Internacional (TAI)

Es un régimen aduanero que permite el traslado de mercancías extranjeras de un punto a otro dentro del país o hacia otro país sin el pago inmediato de tributos aduaneros. Se rige por normativas nacionales e internacionales para facilitar el comercio exterior y optimizar la logística del transporte internacional.

8.1. Características del Tránsito Aduanero Internacional en Colombia

Regulación. Está regulado por la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) y debe cumplir con la normativa establecida en el Estatuto Aduanero (Decreto 1165 de 2019), Resolución

046 de 2019 y demás normas de los acuerdos internacionales, como el Convenio de Tránsito Aduanero Internacional de la CAN.

Los artículos 3 y 104 del Acuerdo de Cartagena suscrito en 26 de mayo de 1969, la Decisión 617 del 2005 sobre Tránsito aduanero Comunitario y la Resolución 2101 de 2019/10/25, Reglamento de la Decisión 837 de 2019/04/29 (Transporte Internacional de mercancías por carretera); Resolución 2329 May 2023 – Formatos de Declaración Tránsito Aduanero Internacional (DTAI) y Manifiesto Internacional de Carga (MIC) de la Decisión 617.

El Acuerdo de Cartagena, en su artículo 3, destaca la importancia de emplear la integración física como mecanismo para alcanzar sus objetivos, reconociendo además la necesidad de adelantar acciones en el campo de la integración fronteriza;

Artículo 104 del citado Acuerdo establece que los Países Miembros desarrollarán acciones conjuntas para lograr un mejor aprovechamiento del espacio físico y el fortalecimiento de los servicios necesarios para el avance del proceso de integración económica de la Subregión en el campo de los transportes y las comunicaciones.

En el marco de la Decisión 617 se aprobaron los formatos de Declaración de Tránsito Aduanero Internacional (DTAI) y Manifiesto de Carga Internacional (MCI);

Objetivo

Facilitar el paso de mercancías sin pagar tributos hasta su destino final, siempre bajo control aduanero.

9. Aplicación del Tránsito Aduanero Internacional

9.1. Tránsito de entrada.

Cuando la mercancía llega a un puerto, aeropuerto o frontera terrestre de ingreso al país y debe ser trasladada hacia:

- Otra aduana de destino para su salida del país.
- Una zona franca para posterior exportación o procesamiento.
- Otro modo o punto de salida internacional (por ejemplo, del puerto marítimo de Buenaventura hacia la frontera terrestre con Ecuador).

9.2. Tránsito de salida

- Cuando una mercancía que se encuentra en zona franca o depósito aduanero debe ser trasladada a:
- Un punto de embarque o salida del territorio aduanero nacional, con destino a otro país.

Ejemplo:

Mercancías almacenadas en la Zona Franca de Rionegro (Antioquia) que se trasladan al aeropuerto El Dorado para exportación aérea.

9.3. Tránsito internacional de paso o “en tránsito por Colombia”.

Cuando una mercancía de procedencia extranjera y con destino extranjero atraviesa el territorio colombiano sin ser importada ni transformada.

- Se aplica comúnmente para mercancías en rutas terrestres internacionales (por ejemplo, desde Ecuador hacia Panamá por territorio colombiano).
- Estas operaciones requieren autorización expresa de la DIAN y garantías aduaneras.

9.4. Condiciones para aplicar el régimen

- La operación debe ser autorizada por la DIAN mediante una Declaración de Tránsito Aduanero Internacional (DTAI).
- El transportador debe estar habilitado por la DIAN.
- Debe constituirse una garantía global o específica para asegurar el cumplimiento de las obligaciones aduaneras.
- La mercancía viaja precintada y bajo control electrónico o físico hasta su destino.

9.5. Finalización del tránsito

El régimen termina cuando:

- La mercancía llega al lugar autorizado (aduanas de destino, zona franca o punto de salida).
- Se realiza la verificación y levante por parte de la DIAN.
- Se descargan los precintos y dispositivos de control.

9.6. Responsabilidad del Transportista

La mercancía debe ser transportada por empresas de transporte internacional habilitadas y bajo la vigilancia de la DIAN.

Garantías

Se deben presentar garantías que aseguren el cumplimiento del régimen y el pago de impuestos si hay incumplimiento.

9.7. Tiempo de tránsito

Existe un tiempo límite para completar el trayecto, determinado según la distancia y medio de transporte.

9.8. Puntos de control

Las mercancías deben seguir rutas autorizadas y someterse a inspecciones en puntos de control aduanero.

9.9. Beneficios del TAI

- Facilita el comercio internacional, agilizando los trámites aduaneros.
- Reduce costos logísticos, ya que no se pagan tributos hasta la nacionalización.

- Mejora la competitividad del país como punto estratégico en rutas comerciales.
- Mayor seguridad y trazabilidad en el transporte de mercancías.

10. Proceso para aplicar el Tránsito Aduanero Internacional (TAI) en Colombia

Sigue una serie de pasos regulados por la DIAN y tratados internacionales.

10.1. Registro y Autorización

- Empresas habilitadas: Solo pueden operar el TAI las empresas de transporte internacional registradas ante la DIAN.
- Garantía aduanera: Se debe constituir una garantía que cubra los tributos aduaneros en caso de incumplimiento.
- Solicitud de tránsito: El declarante o transportista debe presentar la Declaración de Tránsito Aduanero (DTAI).

10.2. Presentación y Aceptación de la Declaración

- Se presenta la DTAI en el sistema informático de la DIAN.
- Se anexa la documentación soporte, como el documento de transporte y la factura comercial.
- La DIAN verifica la información y emite una autorización.

10.3. Inicio del Tránsito Aduanero

- Una vez aprobada la DTAI, se sella la mercancía y se asigna un plazo para su traslado.
- La mercancía solo puede circular por rutas autorizadas y ser transportada por vehículos habilitados.
- Se implementan dispositivos electrónicos de seguimiento en algunos casos.

10.4. Controles Durante el Tránsito

- La mercancía puede ser revisada en puntos de control aduanero.
- Si hay irregularidades, la DIAN puede suspender el tránsito y aplicar sanciones.

10.5. Llegada y Finalización del Tránsito

- La mercancía llega al puerto, zona franca o aduana de destino.
- Se notifica la llegada en el sistema aduanero.
- La DIAN verifica que no haya alteraciones y procede a levantar el régimen de tránsito.

10.6. Posibles Destinos de la Mercancía

- Reexportación: Si la mercancía se envía fuera del país.
- Importación: Si se decide nacionalizarla en Colombia pagando tributos.
- Otro Tránsito: Si continúa su paso hacia otro país bajo otro régimen de tránsito.

10.7. Documentos Claves para el TAI

- Declaración de Tránsito Aduanero Internacional (DTAI)
- Manifiesto de carga
- Factura comercial
- Lista de empaque
- Garantía aduanera

Este proceso garantiza que la mercancía se transporte legalmente, sin pagar tributos hasta su destino final. ¿Necesitas detalles sobre un caso específico?

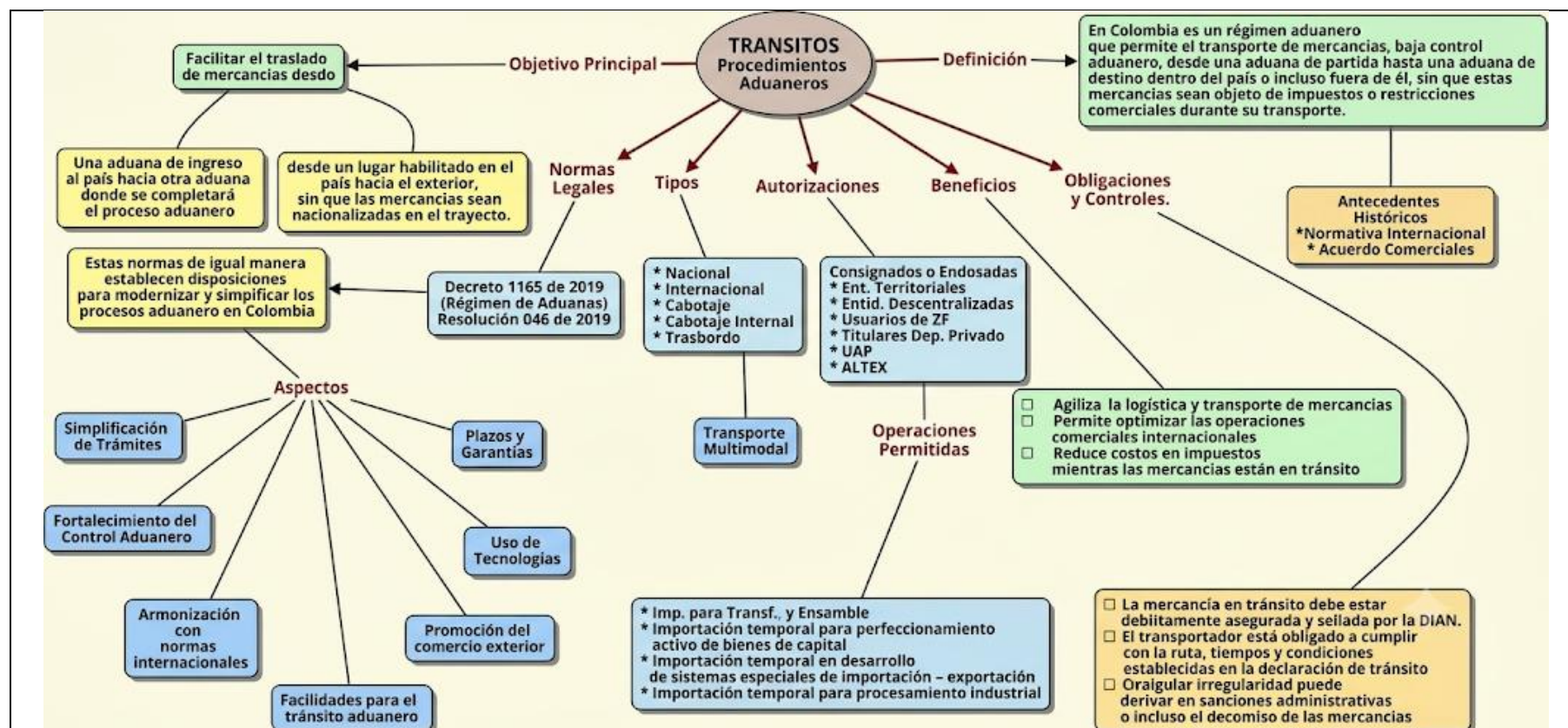


Figura 46. Tránsito Aduanero Internacional (TAI)

Fuente: Elaboración propia (2025)

Capítulo 22

Zonas Francas

1. Importancia en Colombia

En un contexto globalizado donde las empresas deben estar en busca de eficiencia productiva y de servicios, encaminadas a aumentar la productividad de todas las demás áreas empresariales y donde la competitividad es una exigencia del mercado, genera que todas las organizaciones busquen herramientas y mecanismos que le aporten a cumplir los objetivos empresariales y de mercado, siendo en este preciso momento donde las zonas francas cobran relevancia para todos los actores económicos del país.

Por ejemplo, el gobierno las determinó como una fuente importante de generación de empleo, inversión extranjera, desarrollo regional, dinamizadoras de la economía determinando que se ampliaran las concesiones entre 15 y 30 años. Para los empresarios se convierten en una excelente inversión, potencial de mercado e incluso fuente de reducción de costos y generador de innovación, visión adaptada por grandes compañías como Uber que realizó la instalación del primer Centro de Excelencia en Colombia, Amazon Web Services que instaló un Centro de Operaciones en Zona Franca de Bogotá o empresas multinacionales como Global Trainig Aviation – GTA o Virutex Ilko (chilena) que seleccionaron la Zona Franca del Cauca para desarrollar operaciones.

Estas zonas han cobrado tal importancia en las operaciones aduaneras del país que se cataloga a la Zona Franca de Bogotá como un modelo a seguir por el desarrollo tecnológico alcanzado con la implementación de su sistema PICIZ, al ser un software de última tecnología, líder en el mercado nacional, que garantiza la disminución de tiempos en las operaciones y que posee un enlace directo con la DIAN, permitiendo aumentar la competitividad de las empresas que hacen uso de sus instalaciones. Lo anterior aunado a factores de seguridad, orden, limpieza y confianza que se genera por los mismos requerimientos exigidos desde la normatividad aplicable, junto con las diferentes ubicaciones dentro del territorio nacional como la costa atlántica, pacífica y principales ciudades de nuestro territorio, todo lo anterior potencializado por la ubicación estratégica de nuestro país en el continente americano, como se diría coloquialmente “colocando la cereza del pastel”.

Se debe resaltar el crecimiento obtenido por diferentes sectores como el de la salud, que al hacer uso de esta herramienta gozan de beneficios como un impuesto de renta del 20%, con exenciones en IVA para las compras de materias primas y el diferimiento de los tributos aduaneros a la importación, fomentando la implementación de tecnología de punta, acompañado de altos estándares de calidad y generación de reconocimiento a nivel internacional que trae como consecuencia un incremento en el flujo turístico destinado a la salud. Por supuesto, no hay que olvidar que los empresarios siempre estarán en función de inversiones rentables y con excelente retorno, que se garantiza por medio de un cuidadoso y amplio estudio económico en pro del bienestar financiero de cualquier organización. Lo anterior está respaldando el desarrollo de este modelo puesto que la Zona Franca de Bogotá cuenta actualmente con 113 empresas

multinacionales que han invertido en dichas instalaciones otorgando un argumento adicional para determinar la importancia de esta herramienta en Colombia y otras partes del mundo.

2. Que es una Zona Franca

Figura 53. Definición

Fuente: Esta investigación (2025)



Las Zonas Francas son áreas geográficas delimitadas dentro del territorio nacional, donde se desarrollan actividades industriales de bienes y servicios o actividades comerciales bajo una normatividad especial en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior. Frente a operaciones con el resto del mundo, las Zonas Francas se reconocen como parte del territorio nacional, pero son igualmente consideradas un tercer país dentro del territorio aduanero nacional, lo que significa que las operaciones de comercio internacional que se realicen en nuestro país bajo una Zona Franca se consideran como territorio extranjero para efectos de derechos de importación y exportación. Estas zonas son reguladas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y administradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

3. Objetivos de las Zonas Francas

- Servir de instrumento para la creación de empleo y para la captación de nuevas inversiones de capital.
- Promover la competitividad en las regiones donde se establecen.
- Desarrollar procesos industriales altamente productivos y competitivos.
- Promover y generar economías de escala.
- Simplificar los procedimientos del comercio de bienes y servicios, con miras a facilitar su venta.
- Atraer inversión extranjera para el desarrollo de las regiones.
- Promover el encadenamiento con la industria radicada fuera de las Zonas Francas, permitiendo que éstas, puedan competir en igualdad de condiciones por el suministro de los bienes a las compañías localizadas en las zonas francas.

- Permitir la nacionalización de algunos bienes cuando el consumidor intermedio o final así lo requieran, es decir, comercializar los productos sin tener fechas límites de legalización y tributación aduanera por parte del vendedor situado en la Zona Franca.

4. Normativa

El régimen de zonas francas en Colombia está regulado por una serie de normas que establecen su funcionamiento, beneficios y requisitos. A continuación, se detallan las principales disposiciones vigentes:

Ley 1004 de 2005, conocida como Ley Marco de Zonas Francas

- Define los tipos de zonas francas
- Establece los requisitos para crearlas
- Define los beneficios tributarios, aduaneros y comerciales para las empresas que se establezcan en ellas:
 - ***Títulos I y IV del Decreto 2147 del 2016***
 - Actualiza y precisa varios aspectos de la Ley 1004
 - Facilita la operación y expansión de las zonas francas
 - Ajusta el régimen de las zonas francas a las dinámicas del comercio global y las prácticas internacionales
 - ***Título 8 del Decreto 1165 del 2019***
 - Define las zonas primarias aduaneras, que son los lugares donde se almacenan las mercancías que entran o salen del país.
 - Son lugares habilitados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
 - En ellas se realizan las operaciones de recepción, almacenamiento, movilización o embarque de mercancías.
 - La administración aduanera ejerce su potestad de control y vigilancia en estas zonas.
 - El área declarada como Zona Franca también se considera Zona Primaria Aduanera.
 - ***Decreto 278 de 2021***
 - Introdujo novedades para facilitar los trámites y ampliar el rango de sectores que pueden beneficiarse de este régimen

5. Clases de Zonas Francas

5.1. Zonas Francas Permanentes (ZFP)

Se define como el área delimitada del territorio nacional en la que se instalan múltiples usuarios industriales o comerciales, los cuales gozan de un tratamiento tributario, aduanero y de comercio exterior especial, según sea el caso, resaltando la Zona Franca de Bogotá. Decreto 2147 de 2016

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, conjunto con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Estas zonas francas tienen como usuarios operadores:

- Industriales de bienes
- Industriales de servicios
- Comerciales

Costa afuera. Área del territorio nacional donde se pueden realizar actividades relacionadas con el sector de hidrocarburos.

5.2. Zonas Francas Permanentes Especiales o Uniempresarial (ZFPE)

Es el área delimitada del territorio nacional en la que se instala un único usuario industrial, el cual goza de un tratamiento tributario, aduanero y de comercio exterior especial, haciendo énfasis en empresas instaladas en esas áreas francas y que han sido autorizadas por el gobierno nacional – Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - MINCIT.

Estas zonas francas tienen como usuarios operadores:

- de bienes
- de servicios
- agroindustriales

**** Dedicadas exclusivamente al sector lácteo, en los departamentos de Putumayo, Nariño, Huila, Caquetá y Cauca, y en el área metropolitana de Cúcuta en el departamento de Norte de Santander**

- servicios de salud
- de servicios portuarios, declaradas a sociedades que estaban desarrollando las actividades que el proyecto planeaba promover y declaradas de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 39 del Decreto 2147 de 2016 (Ley 218 de 1995 y Decreto 890 de 1997)

5.3. Se establecen temporalmente para Zonas Francas Transitorias (ZFT)

eventos de gran magnitud: ferias, exposiciones, congresos y seminarios de carácter internacional, con el fin de facilitar la importación de bienes sin el pago de impuestos y que revistan importancia para economía y/o el comercio internacional, y que gozan de un tratamiento tributario, aduanero y de comercio exterior especial. Denotando Corferias - Bogotá.

Estas zonas francas tienen como usuarios operadores:

- Administradores
- Expositores

6. Beneficios de las Zonas Francas

Las empresas que operan en zonas francas cuentan con ventajas clave

6.1. Tributarios

- A partir del 10 de enero de 2017, la tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios para las personas jurídicas que sean usuarios de zona franca será del 20%.
- No se causan, ni pagan derechos de aduana, para mercancías que se introduzcan a la zona franca desde el exterior.
- Exención de IVA para materias primas, insumos y bienes terminados adquiridos en el territorio aduanero nacional para el uso exclusivo de la zona franca.
- La base gravable sobre la cual se liquida el impuesto sobre las ventas – IVA en la importación de productos terminados producidos en el exterior o en zona franca con componentes nacionales exportados, serán la establecida en el inciso primero de este artículo adicionado el valor de los costos de producción y sin descontar el valor del componente nacional exportado”. Ley 1943 de diciembre 28 de 2018.
- Las exportaciones que se realicen desde Zona Franca a terceros países son susceptibles de beneficiarse de los acuerdos comerciales internacionales celebrados por Colombia.
- Posibilidad de vender al territorio nacional los servicios o bienes sin cuotas ni restricciones, previo desaduanamiento de la mercancía, pago de tributos aduaneros de importación correspondientes.

6.2. Beneficios Aduaneros

- Toda clase de bienes como materias primas o maquinaria pueden introducirse a las zonas francas, estos bienes están sujetos a transito aduanero y al ingreso a Zona Franca tendrán que presentar Formulario de Movimientos de Mercancías.
- La introducción de productos provenientes de otros países a las zonas francas no se considera un acto de importación, por lo que no causa el Impuesto al Valor Agregado “IVA” (19%), ni ningún tipo de gravamen arancelario (5%, 10%, 15%, 20%, 35% porcentajes que depende del bien a importar).
- Los bienes elaborados total o parcialmente en la zona franca obtienen los mismos incentivos que se otorgan a las exportaciones desde el territorio aduanero nacional; entre otros, el Plan Vallejo, Programas Especiales de Exportación, régimen de origen.
- Podrán nacionalizar las materias primas, bienes transformados o terminados dentro de la zona franca retirándolos o no de la misma.
- La salida de productos finales al territorio aduanero nacional corresponda a bienes elaborados en un ciento por ciento (100%) con materias primas o insumos nacionales o en libre circulación, será obligatorio la elaboración y autorización del formulario de movimiento de mercancías y el certificado de integración.
- Finalización en zona franca de los regímenes de importación temporal, de transformación y/o ensamble, de importación temporal de mercancías alquiladas o con contrato de arrendamiento con opción de compra "Leasing".

Ejemplo:

Un empresario en Colombia decide realizar una importación de una máquina que será utilizada únicamente durante 12 meses, para esta operación decide realizar la importación por medio del

régimen suspensivo de importación temporal para reexportación en el mismo estado, según el Decreto 1165 de 2019 después de finalizados los doce meses se debe reexportar la mercancía o importarla definitivamente con pago de los impuestos de importación requeridos. En aplicación a la norma y para el efecto de la reexportación, no necesariamente debe salir a otro país, sino por el contrario puede ser reexportarla con destino a una zona franca, reduciendo así los correspondientes costos logísticos.

6.3. Beneficios logísticos y de comercio exterior

- Los Usuarios de Zona Franca se consideran para efectos de la legislación aduanera como Operadores de Comercio Exterior.
- Se permite el ingreso de bienes usados, pero no se tienen en cuenta para cumplir compromisos de inversión.
- Se puede modificar el plan maestro en materia de inversiones ajustándose a la realidad económica.
- Los bienes nacionales que se exportan a las zonas francas industriales obtienen los beneficios de los incentivos otorgados a las exportaciones colombianas a terceros países.
- Los bienes transformados, manufacturados o elaborados que salen de una Zona Franca al resto del mundo se considera exportación.
- La autorización de zonas francas permanentes especiales no podrá exceder de 30 años, inferior al de las zonas francas permanentes que podrán obtener una prórroga por el mismo término inicial, es decir, hasta un máximo de 60 años.
- Tratamiento de los subproductos, productos defectuosos, mercancías deterioradas, residuos, desperdicios y saldos, el Usuario operador podrá autorizar la destrucción de estos sin necesidad que intervenga la DIAN.
- Se permite el procesamiento parcial por fuera de la zona franca hasta por un 40% del costo de producción total de los bienes o servicios en el año fiscal, salvo, usuarios autorizados o calificados antes de la entrada en vigor del presente Decreto, cuyo porcentaje puede ser superior.

7. Operaciones que se Pueden Desarrollar en Zonas Francas

Para conocer cuáles son las operaciones que se pueden realizar en Zonas Francas, es importante aclarar que cualquier movimiento de ingreso y/o salida de mercancías de la Zona Franca, debe tener en cuenta dos premisas importantes:

Autorización concedida por el usuario operador. Requisito principal: Formulario de Movimiento de Mercancías de ingreso o egreso, donde se indique el tipo de operación a realizar y las condiciones de la misma y siempre presentando el documento de transporte consignado a un usuario de la Zona Franca.

7.1. Operaciones Desde el Resto del Mundo con Destino a Zonas Francas Permanentes

La introducción a Zona Franca Permanente, de bienes procedentes de otros países por parte de los usuarios “NO se considerará una importación”, y sólo requerirá que los bienes aparezcan en el documento de transporte consignados a un usuario de la zona.

Estos bienes deberán ser entregados por el transportador al Usuario Operador de la respectiva Zona Franca en sus instalaciones, dentro de los plazos establecidos y los requisitos para cumplir para el ingreso es la presentación del documento de transporte consignado o endosado a un usuario de zona franca y el diligenciamiento del Formulario de Movimiento de Mercancías.

Se debe mencionar que si el traslado a la Zona Franca se hace en la misma jurisdicción aduanera donde ingresaron las mercancías se hará el traslado por medio de la planilla de envío y cuando la Zona Franca se encuentra en diferente jurisdicción se deberá presentar y realizar el correspondiente transito aduanero.

7.2. Operaciones de Zonas Francas Permanentes con Destino al Resto del Mundo

Esta operación es considerada una exportación, para efectos de normas de origen, de convenios internacionales, del crédito para exportación y para la exención de impuestos, la venta y salida a mercados externos de los bienes producidos, transformados, elaborados o almacenados, por los Usuarios Industriales.

Este procedimiento sólo requiere la autorización del Usuario Operador, quien deberá incorporar la información correspondiente en el sistema informático aduanero.

Estas operaciones requieren la elaboración de la factura comercio o documento soporte y NO requieren del diligenciamiento de la solicitud de autorización de embarque ni de declaración de exportación, pero sí del diligenciamiento del Formulario de Movimiento de Mercancías, en donde conste la salida de los bienes a mercados externos, conforme lo establezca la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

7.3. Operaciones Desde el Resto del Territorio Aduanero Nacional con Destino a Zona Franca Permanente

Esta operación se considera exportación definitiva para efecto de los beneficios tributarios, la introducción a Zona Franca Permanente desde el Territorio Aduanero Nacional, de materias primas, partes, insumos y bienes terminados nacionales o en libre disposición, necesarios para el normal desarrollo de su objeto social a favor del Usuario Operador o Industrial de Bienes y de Servicios, siempre y cuando dicha mercancía sea efectivamente recibida por ellos.

Las exportaciones temporales que se realicen desde el resto del Territorio Aduanero Nacional a Zona Franca con el objeto de someter el bien a un proceso de perfeccionamiento por un usuario no tendrán derecho a los beneficios previstos para las exportaciones definitivas.

Los bienes sometidos a regímenes de admisión temporal o de transformación y/o ensamble de importación temporal de mercancías alquiladas. o con contrato de arrendamiento con opción de

compra “Leasing”, podrán finalizar su régimen con la reexportación a una Zona Franca Permanente siendo el requisito documentario esencial el formulario de movimientos de mercancías.

7.4. Operaciones de Zonas Francas Permanentes con Destino al Resto del Territorio Aduanero Nacional

La introducción al resto del Territorio Aduanero Nacional de bienes procedentes de la Zona Franca será considerada una importación y se someterá a las normas y requisitos exigidos a las importaciones.

Cuando se importen al resto del Territorio Aduanero Nacional mercancías fabricadas, producidas, reparadas, reacondicionadas o reconstruidas en Zona Franca, los tributos aduaneros a la importación se liquidarán y pagarán sobre el valor en aduana de las mercancías importadas, en el estado que se presenten al momento de la valoración, deduciendo el valor agregado nacional y/o el valor de los bienes nacionalizados que se les haya incorporado en la Zona Franca teniendo presente que el derecho de aduana aplicable corresponde a la subpartida del producto final, requiriendo para este tipo de operaciones que el Usuario Operador expedida el certificado de integración de las materias primas e insumos nacionales y extranjeros utilizados en el proceso de producción.

Los desperdicios sin valor comercial resultantes en el proceso de producción podrán salir de forma definitiva al resto del Territorio Aduanero Nacional siempre y cuando el usuario operador autorice este tipo de operación, en dado caso que los residuos y desperdicios tengan valor comercial, en concepto del Usuario Industrial, se someterán al trámite de importación ordinaria.

El Usuario Operador podrá autorizar la salida temporal de la Zona Franca Permanente, con destino al resto del Territorio Aduanero Nacional, de materias primas, insumos y bienes intermedios, para realizar parte del proceso industrial en el resto del Territorio Aduanero Nacional.

El Usuario Operador podrá autorizar la salida temporal de bienes de capital, partes o sus repuestos de la Zona Franca Permanente, con destino al resto del Territorio Aduanero Nacional, para su reparación, revisión o mantenimiento.

7.5. Operaciones de Usuarios Entre Zonas Francas

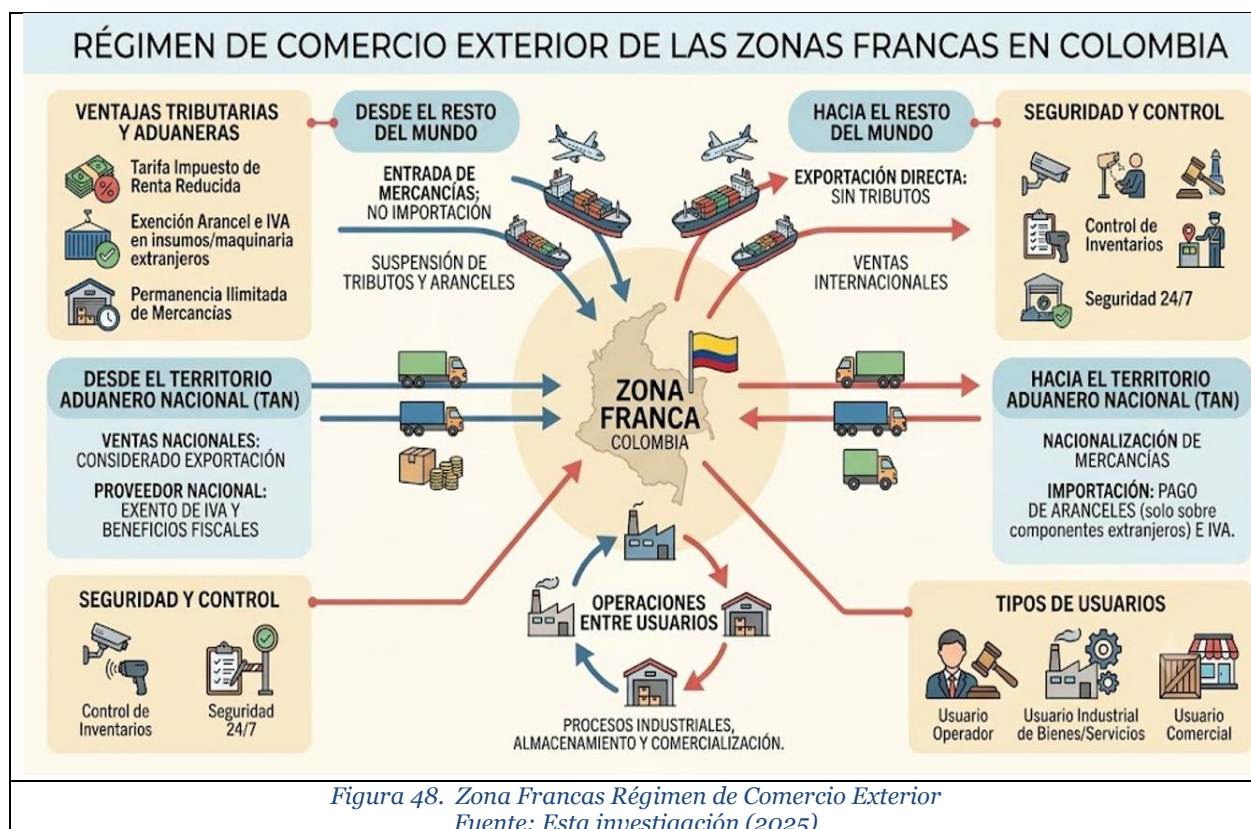
Las operaciones que se realicen entre usuarios de zonas francas sean usuarios industriales de bienes, de servicios y/o comerciales, ubicados o no en la misma zona franca, podrán celebrar entre sí negocios jurídicos relacionados según el tipo de usuario de que se trate y las actividades para las cuales fueron calificados. Lo anterior, sin perjuicio del tratamiento de las disposiciones que el Estatuto Tributario y el ordenamiento jurídico establezcan para este tipo de operaciones.

La compraventa de bienes, el arrendamiento de maquinaria y equipo, la producción, la transformación y/o ensamble de equipos son operaciones permitidas dentro de los diferentes tipos de Usuarios de la Zona Franca, siempre en cumplimiento de su objeto habilitado y en el marco legal contemplado y teniendo presente que los movimientos de mercancías asociados a la ejecución de los negocios jurídicos de usuarios que se encuentren ubicados así sea dentro de la

misma zona franca requieren también el diligenciamiento y autorización del Formulario de Movimiento de Mercancías.

Cuando estas operaciones impliquen el traslado de bienes de una Zona Franca Permanente a otra que se encuentre en una jurisdicción aduanera diferente, el Usuario Industrial o Comercial, deberá presentar una declaración de tránsito aduanero y cuando el traslado de mercancías no implique cambio de jurisdicción aduanera, el Usuario Operador elaborará en el sistema informático aduanero una planilla de envío.

Cuando el traslado de mercancías no implique cambio de jurisdicción aduanera, el Usuario Operador elaborará en el sistema informático aduanero una planilla de envío.



8. Papel de las Zonas Francas en el Comercio Exterior del País

Si bien desde hace años se estableció un régimen tributario, aduanero y de comercio exterior para las Zonas Francas, su aporte al comercio exterior es pequeño frente al volumen total de importaciones y exportaciones.

Según el DANE, en abril de 2023 las exportaciones de mercancías desde las Zonas Francas colombianas registraron una disminución de 22,8%, al pasar de USD \$295,1 millones FOB, en abril 2022, a USD \$227,9 millones FOB en el mismo mes de 2023.

Las exportaciones desde las Zonas Francas pasaron de 343,2 millones de dólares, en abril de 2019, a 227,9 en abril de 2023. Por su parte, sus importaciones pasaron de 152,9 a 172,0 en el mismo periodo.

En 2022, los países de origen de la mayor parte de las importaciones a las Zonas Francas fueron Estados Unidos, China, Venezuela, Canadá y Barbados, de acuerdo con el DANE.

Los principales países de destino de los mayores envíos desde las Zonas Francas fueron en 2022, Estados Unidos, Venezuela, Puerto Rico, Egipto, los Países Bajos, Surinam y China.

De acuerdo con la Asociación de Zonas Francas de las Américas (AZFA), en el mundo existen unas 3.500 Zonas Francas, de las cuales 400 se encuentran en Latinoamérica, el 11,4% del total.

Colombia tiene casi el 25% de las zonas francas de Latinoamérica

De las 400 que existen en Latinoamérica, en Colombia se encuentran. Esto es un poco más del 25%.¹²⁰

Sin duda, Colombia es uno de los países con mayor cantidad de Zonas Francas. A pesar de esto, tienen un recurrente déficit comercial y un comportamiento exportador lánguido, que se concentra en unos cuantos productos básicos, que en su inmensa mayoría no se exportan desde ellas.

Según el DANE, las Zonas Francas en 2022 exportaron en total USD \$2.787,5 millones e importaron USD \$2.258,8, para un superávit en ese año de USD \$528 millones. Las exportaciones de las Zonas Francas representan apenas el 5% de las exportaciones totales del país, que en 2022 fueron de USD \$56.910 millones.

Con respecto a las importaciones del 2022, que fueron de USD \$77.413 millones, la participación de las Zonas Francas fue de apenas el 3% del total.

En la última reforma tributaria se mantuvo el impuesto de renta del 20% y no el general del 35%. La condición fue que presentaran un plan exportador, con miras a que se cumpliera el objeto para el cual fueron creadas.

Según la última reforma tributaria, las actividades de comercio interior serán gravadas con la tarifa general, en un proceso que se realizará entre 2023 y 2024.

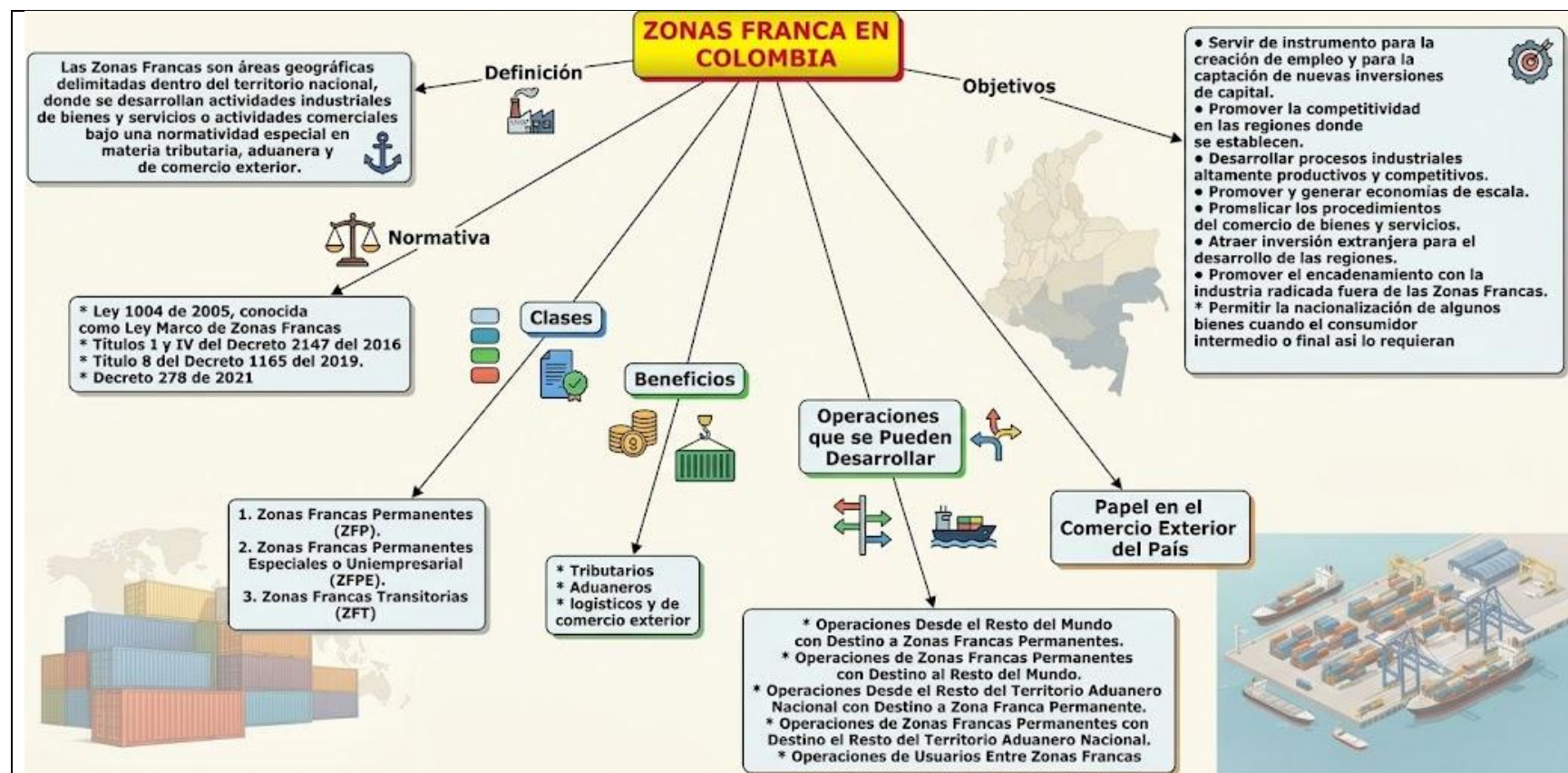


Figura 49. Zonas Francas en Colombia

Fuente: Elaboración propia (2025)

Capítulo 23

Logística General

1. Introducción

La logística en el comercio internacional es un elemento clave para la eficiencia y competitividad de las empresas en los mercados globales. Se encarga de la planificación, gestión y ejecución del transporte, almacenamiento y distribución de mercancías entre diferentes países, asegurando que los productos lleguen a su destino en el tiempo previsto, en óptimas condiciones y al menor costo posible.

Este proceso abarca diversas actividades, como la gestión de inventarios, el embalaje y etiquetado, el cumplimiento de regulaciones aduaneras y el uso de diferentes modos de transporte (terrestre, marítimo, aéreo y ferroviario). Además, la logística internacional juega un papel fundamental en la optimización de la cadena de suministro, garantizando la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente.

En un entorno globalizado, la correcta gestión logística no solo reduce costos y tiempos de entrega, sino que también permite a las empresas expandir sus mercados, mejorar su competitividad y cumplir con normativas internacionales. La implementación de tecnologías avanzadas y estrategias de logística multimodal han facilitado la integración de procesos, haciendo que el comercio internacional sea más dinámico y accesible para empresas de todos los tamaños.

2. Logística

Conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de una empresa o de un servicio, especialmente de distribución. La logística articula la infraestructura física y los servicios asociados a ésta utilizando sistemas de información especializados. Corresponde a la manipulación de bienes y servicios que requieren o producen empresas o consumidores finales, para el transporte, almacenaje, aprovisionamiento y/o distribución de mercancías.

3. Servicios Logísticos

Es un concepto referido a servicios que van más allá de la provisión de servicios de transporte, puede ser aplicado a todas las fases que integran el proceso de producción y distribución.

La logística abarca, además del transporte de mercancías, la planificación y organización de la carga como valores agregados, inmersos en toda la cadena de valor y como elementos de calidad.

Los servicios logísticos a la carga corresponden a las actividades logísticas que se desarrollan en un corredor o en sus nodos activos referidas a:

- Recepción
- Almacenaje
- Transporte - Despacho

- Consolidación/desconsolidación
- Recolección, embalaje
- Preparación de pedidos
- Armado de kits
- Conservación en condiciones de temperatura y humedad apropiadas.
- Desaduanaje.
- Inspecciones fronterizas, fitosanitarias y de seguridad.

4. Logística del Transporte en el Comercio Internacional

4.1. Transporte Marítimo

El transporte marítimo es el traslado de personas o mercancías por mar, utilizando buques o naves. Es el medio de transporte más utilizado para el comercio internacional. Permite transportar grandes cantidades de mercancías a largas distancias y a todo el mundo, aplicando los regímenes de importación y exportación, aprovechando que los buques pueden transportar miles de toneladas de mercancías al mismo tiempo.

- Principal medio para el comercio internacional (más del 80% del comercio mundial).
- Uso de contenedores estandarizados (20', 40') para carga contenerizada.
- Ideal para mercancías de gran volumen o peso (minerales, petróleo, automóviles).
- Ejemplo: Exportación de maquinaria desde China a Europa en contenedores.



*Figura 50. Buque Porta Contenedores
Fuente: Esta investigación 2026*

4.2. Tipo de Contenedores

- **Contenedor Dry Van (Estándar).** Medidas comunes de 20 pies y 40 pies, para uso en transporte de carga seca en general, como cajas, pallets y mercancías no perecederas, sus características son: estructura metálica cerrada, sin ventilación ni refrigeración.

- **Contenedor High Cube (HC).** Medidas comunes de 40 pies y 45 pies, para uso similar al Dry Van, pero con mayor altura (aproximadamente 1 pie más alto), sus características son: permite transportar mercancías voluminosas o de gran altura.
- **Contenedor Refrigerado (Reefer).** Medidas comunes de 20 pies y 40 pies, para uso en transporte de productos perecederos como alimentos, medicamentos o flores, sus características son: equipado con un sistema de refrigeración para controlar la temperatura interna.
- **Contenedor Open Top.** Medidas comunes de 20 pies y 40 pies, para uso en transporte de carga de mercancías de gran altura o difíciles de manipular por puertas estándar, sus características son: tiene un techo abierto que puede cubrirse con lona, facilitando la carga y descarga con grúas.
- **Contenedor Flat Rack.** Medidas comunes de 20 pies y 40 pies, para uso en transporte de carga pesada o sobredimensionada, como maquinaria, vehículos o estructuras metálicas sus características son: no tiene paredes laterales ni techo, lo que facilita la carga desde cualquier ángulo.
- **Contenedor Open Side.** Medidas comunes de 20 pies y 40 pies, para uso en transporte de carga de mercancías que requieren acceso lateral, como materiales de construcción o maquinaria sus características son: Tiene una o ambas paredes laterales abatibles
- **Contenedor Tank (Isotaque).** Medidas comunes de 20 pies, para uso en transporte de líquidos, gases y productos químicos peligrosos o no peligrosos, sus características son: estructura cilíndrica de acero inoxidable protegida por un marco de metal
- **Contenedor Ventilado.** Medidas comunes de 20 pies y 40 pies, para uso en transporte de mercancías que requieren ventilación natural, como café, cacao o productos agrícolas, sus características son: pequeñas aberturas en las paredes permiten el flujo de aire sin comprometer la seguridad de la carga.



Figura 51. Tipo de Contenedores
Fuente: Esta investigación (2026)

4.3. Transporte Aéreo

Utilizado para envíos urgentes, de alto valor o perecederos. Menor capacidad y mayor costo en comparación con el marítimo. Ejemplo: Transporte de productos farmacéuticos desde EE.UU. a América Latina.



Figura 52. Avión de carga pesada
Fuente: Esta investigación (2026)

Clasificación de Tipo de Aviones

Aviones de carga dedicados (Freighters). Son diseñados exclusivamente para transportar mercancías y no tienen asientos para pasajeros:

- **Boeing 747-8F**: Capacidad de hasta 140 toneladas, ideal para largas distancias.
- **Boeing 777F**: Capacidad de 103 toneladas, eficiente en consumo de combustible.
- **Airbus A330-200F**: Hasta 70 toneladas, usado en rutas de media a larga distancia.
- **Antonov An-124**: Puede cargar hasta 150 toneladas, ideal para carga sobredimensionada.
- **Antonov An-225 Mriya**: (El avión de carga más grande del mundo, aunque fue destruido en 2022).



4.4. Transporte Terrestre

Es un componente esencial de la cadena de suministro y desempeña un papel crucial en la distribución de mercancías a nivel local, regional, nacional e internacional, o como complemento a otros medios (multimodal), se utiliza para el envío de una amplia variedad de mercancías, desde productos manufacturados y alimentos, hasta materias primas y productos a granel.

Para transportar mercancías sin empaquetar o en presentaciones individuales, como sacos, cajas, bidones, tubos, materiales de construcción, etc.: Existen dos tipos de camiones en Colombia, camiones rígidos y camiones articulados o semirremolques. Dentro de los anteriores encontramos distintas clases de vehículos que satisfacen las diferentes necesidades del sector industrial, según la capacidad de carga.

En Colombia mediante el Ministerio de Transporte se han promulgado diferentes normas que regulan el tránsito de vehículos grandes con mercancía por las diferentes carreteras. Entre las más conocidas por los diferentes actores involucrados en el transporte de carga, desde los conductores hasta los clientes, están la Resolución 2498 de 2018 que establece los límites de peso y consta de diversas definiciones técnicas que sirven como guía para determinar la carga aproximada para un tipo de vehículo en particular; y la Resolución 4100 del 28 de diciembre de 2004, que regula detalladamente las características técnicas de los vehículos de transporte terrestre, incluyendo una amplia explicación del nombre de la carrocería, el tipo de camión. El tamaño, el peso y la designación según el tipo de camión.



Camión rígido. Son aquellos vehículos donde la cabina y la carrocería están completamente unidas en una única pieza indivisible formando una estructura de hasta 12 metros y una capacidad de carga de 24 toneladas. A su vez dentro de los camiones rígidos tenemos las camionetas que comúnmente se conocen como NHR por la categorización del proveedor del vehículo, cuya capacidad es de 2 toneladas; las turbo con capacidad de 4.5 toneladas; los sencillos con capacidad de 8.5 toneladas, el doble troque con capacidad de 17 toneladas y los cuatro manos que tienen una capacidad de 24 toneladas.

Camión articulado o semirremolque. Son vehículos que constan de dos unidades independientes y se utilizan según las necesidades de las empresas que transportan mercancía en ellos. En este caso, la cabeza del vehículo es la encargada de crear resistencia a la carga y suele llevar anclado un semirremolque que puede ser un tráiler, un tren de carretera o un mega camión.

En esta categoría encontramos las mini mulas o patinetas. Aquellas con dos ejes en el tráiler tienen una capacidad de 20 toneladas, mientras que las de tres ejes tienen la capacidad de 28 toneladas. Por último, encontramos el tracto camión que tienen una capacidad de 36 toneladas.

Las anteriores no son las únicas categorías. Sin importar si son rígidos o articulados, se pueden subclasificar dependiendo las necesidades de la carga y del cliente en especial:

Camión de plataforma abierta. Tienen una plataforma plana, sin paredes ni techo, lo que los hace ideales para transportar cargas grandes, voluminosas o de forma irregular, como maquinaria, materiales de construcción, etc. Además de esto, no solo proporcionan una carga y descarga sencilla mediante grúas u otros equipos, sino que también pueden contener plataformas laterales para impedir que la mercancía se caiga hacia otros lados.

Vehículo con Carrocería. En este tipo de vehículos están los que tienen carrocerías en madera o aluminio o combinación de ambas, y que se cubren con carpa de lona. También se tienen las carrocerías de jaula que se utiliza para el transporte de animales vivos como ganado, pollos o cerdos, etc.

Vehículo con Furgón. Son in tipo de carrocería donde se puede transportar carga seca como refrigerada, si tiene el frigorífico. Se utiliza para transportar alimentos congelados, como pollos, carnes frías y lácteos, entre otros.

Camión portacoches. Son especializados para el transporte terrestre de automóviles y motocicletas. Pueden ser de tipo abierto, con una plataforma descubierta, o cerrado, con una estructura protegida —generalmente para desplazar autos de mayor valor o de colección—. Estos camiones permiten cargar y descargar los vehículos de manera ágil y rápida.

Vehículo Cisterna. Son empleados para transportar líquidos o gases a granel, como combustibles, productos químicos, gases industriales, mercancías peligrosas y alimentos líquidos. Por ello, tienen una cisterna hermética y están equipados con sistemas de bombeo y tuberías para cargar y descargar de manera segura.

Vehículo Contenedor. Este tipo de vehículo es usado en el transporte multimodal y, comúnmente, está formado por semirremolques adaptados para las operaciones de transbordo de materiales y mercancías. Suelen ser conducidos para trasladar grandes cantidades de carga, por ejemplo, contenedores, tolvas para construcción, troncos y hormigoneras.

Camión cerrado. Están diseñados con una caja o remolque completamente cerrado y protegido. Son aprovechados para transportar cargas que requieren protección contra las inclemencias del tiempo o para garantizar la seguridad y confidencialidad de la mercancía, como productos perecederos, farmacéuticos o de alto valor.

Camión con jaula. Los camiones con jaula tienen una estructura de barandas o jaulas alrededor de la caja de carga, lo que le proporciona seguridad y sujeción adicional para el transporte de productos a granel, animales vivos o mercancías. En este sentido, se encuentran abiertos parcialmente en sus laterales y en la parte posterior, propiciando las vías de ventilación.

Camión con lona. Es también conocido como “tauliner” y están equipados con una estructura de lona que se extiende sobre el techo. Este material se puede abrir y cerrar fácilmente, lo que facilita la carga y descarga lateral de mercancías. Asimismo, son comúnmente utilizados en el transporte de productos a granel, alimentos, textiles u otros bienes que no requieren protección total contra lluvias u otros fenómenos meteorológicos.

Camión frigorífico. Estos vehículos cuentan con un sistema de refrigeración integrado que les permite mantener una temperatura controlada. Son utilizados para transportar productos perecederos y sensibles a la temperatura, como alimentos congelados, productos lácteos o medicamentos que requieren mantenerse refrigerados.

Camión elevador. Estos vehículos están equipados con un sistema hidráulico que permite levantar y bajar la carga, por tanto, son empleados para cargas pesadas o voluminosas que requieren elevación, como maquinaria industrial, contenedores, materiales de construcción o equipos especiales.

Remolque lowboy. Este es uno de los tipos de vehículos de carga únicos, ya que cuentan con un diseño muy reconocible. Son remolques de plataforma baja que están diseñados para transportar cargas altas o de gran altura, como maquinaria pesada, equipos de construcción o estructuras. Además, tienen una plataforma baja entre las ruedas que permite trasladar mercancías más altas de lo que permitiría un remolque convencional.

4.5. Transporte Multimodal

- Combinación de varios modos de transporte bajo un único contrato logístico.
- Reduce costos y tiempos de espera en la cadena de suministro.
- Ejemplo: Un envío desde Asia a América Latina usando barco y luego camión.

4.6. Factores Clave en la Logística del Transporte Internacional

- **Selección del Modo de Transporte.** Depende de costos, tiempo, tipo de carga y distancia.
- **Gestión Aduanera y Documentación.** Cumplir con regulaciones de importación/exportación.
- **Trazabilidad y Seguimiento:** Uso de tecnologías como GPS y RFID para monitoreo en tiempo real.
- **Optimización de Costos:** Consolidación de cargas, negociación con transportistas y reducción de tiempos de espera.
- **Sostenibilidad:** Uso de energías renovables, transporte ecológico y reducción de emisiones de CO₂.

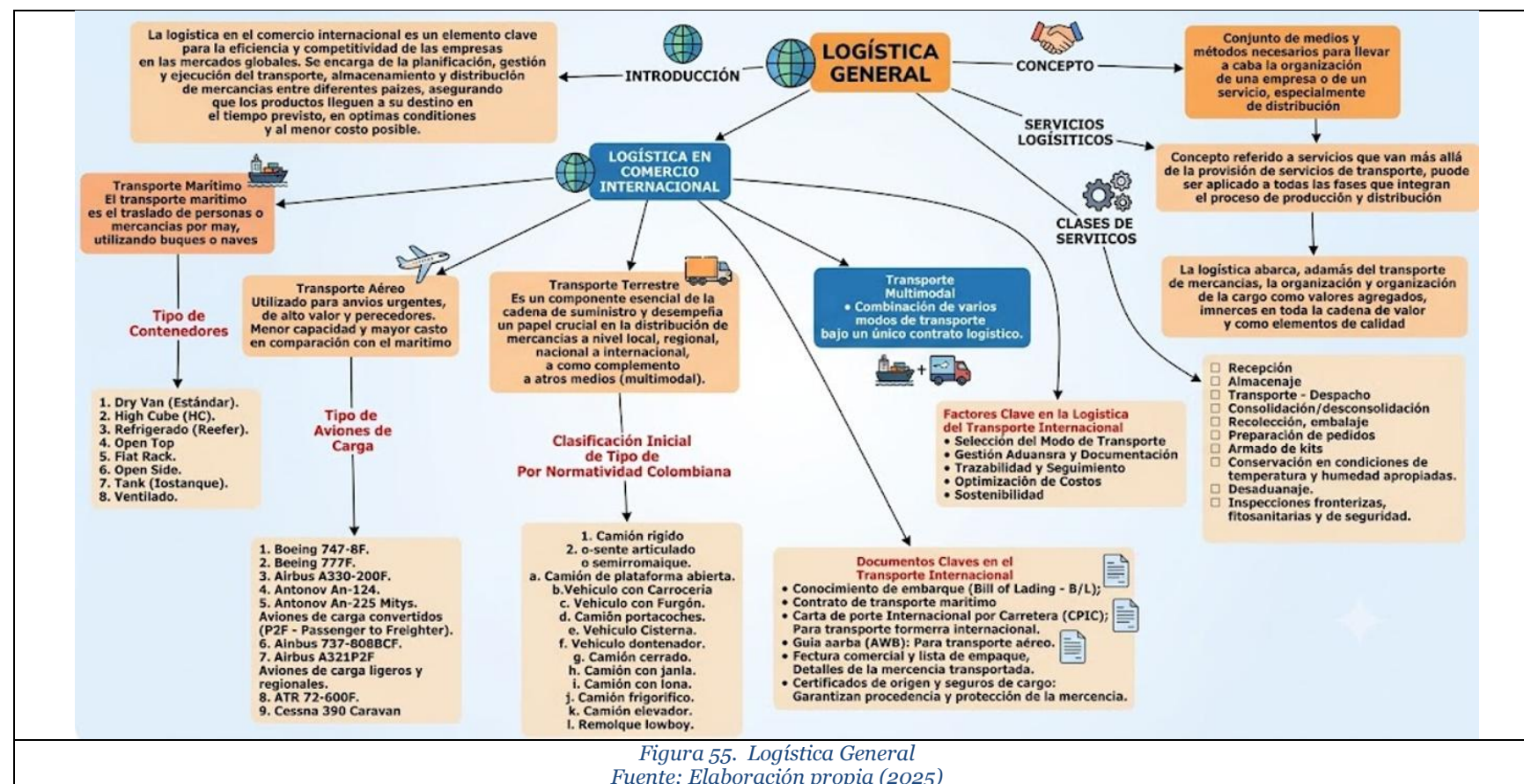
4.7. Documentos Claves en el Transporte Internacional

- **Conocimiento de embarque (Bill of Lading - B/L):** Contrato de transporte marítimo.

- **Carta de porte Internacional por Carretera (CPIC):** Para transporte terrestre internacional.
- **Guía aérea (AWB).** Transporte aéreo
- **Guía férrea.** Transporte férreo
- **Seguros de transporte.** Para seguridad de la carga

4.8. 5.2. Importancia del Transporte en la Logística Internacional

- **Facilita el comercio global:** Permite conectar mercados y abastecer a clientes internacionales.
- **Optimiza costos y tiempos:** Permite reducir gastos logísticos y mejorar la eficiencia.
- **Garantiza la seguridad de la carga:** Reduce riesgos de pérdidas o daños en tránsito.
- **Mejora la competitividad:** Empresas con buena logística pueden expandirse más rápido.



5. Carga en Logística

En logística, la carga se refiere a todos los bienes, mercancías o materiales que se transportan de un lugar a otro dentro de la cadena de suministro. Puede ser trasladada por distintos modos de transporte (terrestre, marítimo, aéreo o ferroviario) y requiere distintos tipos de manipulación, almacenamiento y embalaje según sus características.

5.1. Características de la Carga

- **Dimensiones y peso:** Determinan el tipo de vehículo o contenedor necesario.
- **Naturaleza del producto:** Puede ser perecedero, frágil, peligroso, etc.
- **Forma de presentación:** Puede ser a granel, paletizada, contenerizada, etc.
- **Requerimientos especiales:** Algunos productos necesitan refrigeración o manejo especializado.

5.2. Importancia de la Carga en la Logística

- Garantiza el abastecimiento de bienes en el comercio.
- Optimiza costos de transporte y almacenamiento.
- Permite el comercio nacional e internacional.
- Asegura la correcta manipulación y conservación de los productos.

Ejemplo

- Se trata de carga perecedera, por lo que se transporta en cámaras refrigeradas.
- Se embala en cajas y palets para su correcta manipulación.
- Se usa un transporte multimodal (camión → barco → camión) para su distribución internacional.

6. Tipos de Carga en Logística y Transporte

La carga se clasifica según sus características físicas, su manejo y su forma de transporte.

6.1. Según su Presentación Física

- **Carga General.** Se transporta en unidades individuales (cajas, sacos, barriles, etc.).
- **Carga a Granel.** Transportada sin envase, en grandes cantidades.
- **Sólida:** Granos, minerales, cemento, azúcar.
- **Líquida:** Petróleo, químicos, leche.
- **Carga Fraccionada.** Mercancía de diferentes remitentes agrupada en un mismo envío.
- **Carga Peligrosa.** Sustancias con riesgo para la salud o el medio ambiente.
- **Carga Perecedera.** Necesita condiciones específicas de temperatura y manipulación.

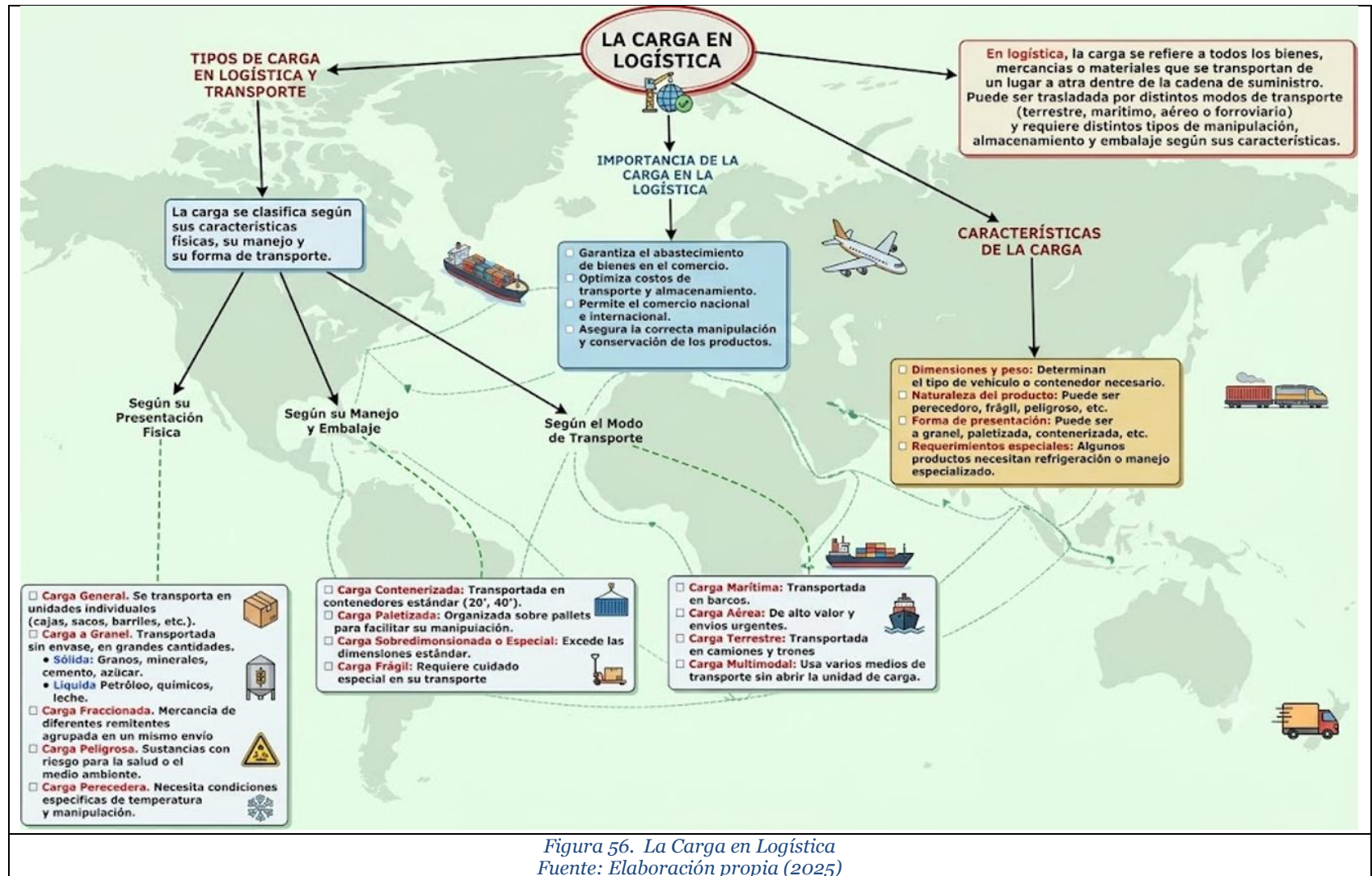
6.2. Según su Manejo y Embalaje

- **Carga Contenerizada:** Transportada en contenedores estándar (20', 40'). Electrodomésticos, ropa, zapatos, materias primas

- **Carga Paletizada:** Organizada sobre pallets para facilitar su manipulación. Ejemplo: botellas de agua, cajas de medicamentos.
- **Carga Sobredimensionada o Especial:** Excede las dimensiones estándar. Maquinaria pesada, estructuras metálicas.
- **Carga Frágil:** Requiere cuidado especial en su transporte. Vidrios, cerámica, equipos electrónicos.

6.3. Según el Modo de Transporte

- **Carga Marítima:** Transportada en barcos. Carga contenerizada, granel, líquidos.
- **Carga Aérea:** De alto valor y envíos urgentes.
- **Carga Terrestre:** Transportada en camiones y trenes.
- **Carga Multimodal:** Usa varios medios de transporte sin abrir la unidad de carga. contenedores de barco a camión.



7. Logística de Almacenamiento en el Comercio Internacional

La logística de almacenamiento en el comercio internacional es un elemento clave dentro de la cadena de suministro global. Se encarga de la gestión y control de las mercancías en instalaciones estratégicas antes, durante y después de su transporte internacional, garantizando su disponibilidad, conservación y distribución eficiente.

7.1. Funciones del Almacenamiento en el Comercio Internacional

- **Recepción de mercancías:** Inspección, verificación de documentos y control de calidad
- **Clasificación y consolidación:** Agrupación de productos según destino, tipo o condiciones especiales.
- **Almacenamiento temporal:** Conservación de productos hasta su distribución final o despacho aduanero.
- **Gestión de inventarios:** Registro de entradas y salidas para evitar sobre costos o desabastecimiento.
- **Despacho y distribución:** Preparación de pedidos y optimización del transporte.

7.2. Tipos de Almacenes en el Comercio Internacional

Almacenes de Depósito Temporal (ADT)

- Ubicados en zonas aduaneras, permiten el almacenamiento de mercancía en tránsito sin pagar aranceles hasta su nacionalización.
- Ejemplo: Mercancías que esperan documentación o pago de impuestos antes de su distribución.

Zonas Francas

- Espacios donde las mercancías pueden ser almacenadas, transformadas o reexportadas sin pagar impuestos hasta su ingreso al mercado local.
- Ejemplo: Empresas que importan piezas para ensamblaje y posterior exportación sin costos aduaneros.

Centros de Distribución Internacional (CDI)

- Almacenes estratégicos que optimizan la distribución a diferentes mercados desde una ubicación central.
- Ejemplo: Un hub logístico en Panamá para distribución en América Latina.

Almacenes Fiscales o Aduaneros

- Permiten almacenar productos importados sin nacionalizar hasta que se vendan o cumplan con regulaciones.
- Ejemplo: Empresas que almacenan productos hasta encontrar compradores y luego pagan impuestos solo por lo vendido.

Almacenes de Consolidación y Desconsolidación:

- Se utilizan para agrupar cargas de diferentes proveedores o dividir envíos en varios destinos.
- Ejemplo: Un operador logístico en un puerto que consolida varios envíos pequeños en un solo contenedor para reducir costos.

7.3. Importancia de la Logística de Almacenamiento

- **Reducción de costos logísticos:** Minimiza costos de transporte y almacenamiento innecesario.
- **Eficiencia en la distribución:** Permite el abastecimiento oportuno en diferentes mercados.
- **Optimización del inventario:** Evita el sobre stock o la falta de productos en mercados estratégicos.
- **Cumplimiento de normativas:** Facilita el control aduanero y el cumplimiento de regulaciones internacionales.
- **Flexibilidad en la cadena de suministro:** Permite responder de manera ágil a cambios en la demanda global.



8. Empaque

El empaque es el material o contenedor que se utiliza para proteger, conservar, manipular y transportar un producto desde su punto de origen hasta su destino final. Su función principal es garantizar la seguridad de la mercancía, evitando daños por golpes, humedad, contaminación o cualquier otro factor externo.

8.1. Tipos de Empaque

- Empaque primario: Es el que está en contacto directo con el producto. Ejemplo: botella de agua, envoltura de chocolate.
- Empaque secundario: Agrupa varios empaques primarios para facilitar su manipulación. Ejemplo: una caja con varias botellas de agua.
- Empaque terciario o de transporte: Protege grandes cantidades de productos durante su distribución. Ejemplo: paletas (tarimas) con varias cajas.

8.2. Funciones del Empaque

- Protección: Evita daños por golpes, humedad, luz o temperatura.
- Conservación: Mantiene la calidad del producto durante su almacenamiento y transporte.
- Facilita la logística: Permite un manejo eficiente en almacenes y centros de distribución.
- Marketing y comunicación: Aporta información y atrae consumidores en el punto de venta.
- Sostenibilidad: Puede ser reciclable o biodegradable para reducir el impacto ambiental.

8.3. Ejemplo de Empaque en Logística

Exportación de vino:

- Empaque primario: Botella de vidrio.
- Empaque secundario: Caja de cartón con 6 botellas.
- Empaque terciario: Pallet con varias cajas envuelto en film plástico.

9. Embalaje

El embalaje es el conjunto de materiales y técnicas utilizadas para proteger, contener y asegurar productos durante su manipulación, almacenamiento y transporte. Su principal función es evitar daños físicos o ambientales a la mercancía y facilitar su logística.

9.1. Diferencia entre Embalaje y Empaque

- **Empaque:** Contacto directo con el producto, diseñado para atraer al consumidor (Ej. botella de agua).
- **Embalaje:** Protección externa usada en almacenamiento y transporte (Ej. caja de cartón con varias botellas).

9.2. Tipos de Embalaje

- **Embalaje Primario.** Coincide con el empaque, protege el producto individualmente. Ejemplo: botella de vidrio
- **Embalaje Secundario.** Agrupa varios productos individuales. Ejemplo: caja de cartón con 6 botellas.
- **Embalaje Terciario.** Facilita el transporte de grandes volúmenes. Ejemplo: pallet con cajas envuelto en film plástico.

9.3. Funciones del Embalaje

- **Protección:** Minimiza riesgos de golpes, vibraciones, humedad, temperatura, etc.
- **Seguridad:** Reduce pérdidas por robo o manipulación indebida.
- **Optimización del transporte:** Permite apilar y organizar mercancía en contenedores o camiones.
- **Información:** Puede incluir etiquetas con datos de manipulación, peso y destino.
- **Sostenibilidad:** Puede estar hecho de materiales reciclables o reutilizables.

9.4. Ejemplo de Embalaje en Exportación: electrónicos

- **Embalaje primario:** Caja con espuma para un televisor.
- **Embalaje secundario:** Caja de cartón con varios televisores.
- **Embalaje terciario:** Pallet con varias cajas envuelto en film plástico.

10. Etiquetado

El etiquetado es el proceso mediante el cual se coloca información relevante sobre un producto en su empaque o embalaje. Su propósito es identificar el contenido, proporcionar instrucciones de uso o manejo, cumplir con regulaciones legales y facilitar su comercialización.

10.1. Tipos de Etiquetado

- Según su función
 - **Etiquetado informativo:** Incluye datos como ingredientes, fecha de vencimiento, origen y advertencias.
 - **Etiquetado normativo:** Cumple con regulaciones específicas de cada país (Ej. códigos de barras, certificaciones).
 - **Etiquetado publicitario:** Diseñado para atraer consumidores con estrategias de marketing.
- Según la mercancía
 - **Etiquetado de productos de consumo:** Alimentos, bebidas, cosméticos, medicamentos.
 - **Etiquetado de productos industriales:** Componentes electrónicos, autopartes, químicos.

- **Etiquetado de embalajes de transporte:** Identificación y manipulación en logística y distribución.

10.2. Elementos de una Etiqueta

- Nombre del producto o contenido
- Marca del fabricante o distribuidor
- Peso o volumen
- Fecha de producción y vencimiento (si aplica)
- Instrucciones de uso o conservación
- Código de barras y/o QR
- Pictogramas de manejo (Ej. "Frágil", "Mantener seco")
- Normativas o certificaciones (Ej. ISO, FDA, CE)

10.3. Ejemplo de Etiquetado en Logística

Para exportación de electrónicos.

- **Etiqueta del producto:** Modelo, número de serie, voltaje.
- **Etiqueta del embalaje secundario:** Cantidad de unidades por caja, código de barras.
- **Etiqueta del embalaje terciario:** Señales de manipulación (frágil, orientación), destino de envío.

10.4. Importancia del Etiquetado en Comercio Internacional

- Evita rechazos en aduanas por incumplimiento normativo.
- Facilita la trazabilidad del producto en la cadena de suministro.
- Reduce riesgos de daños o mal manejo.
- Mejora la experiencia del consumidor con información clara y detallada.

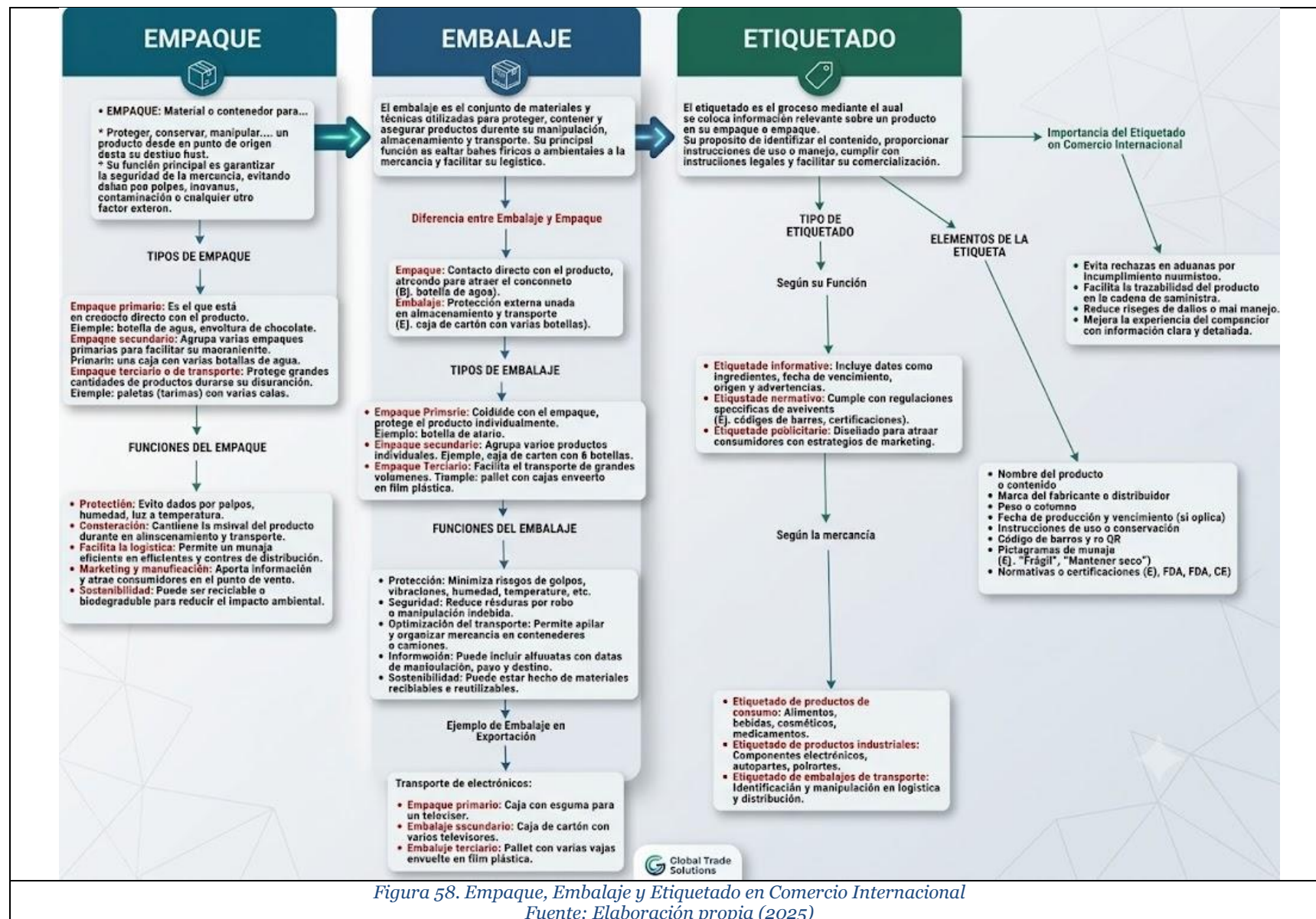


Figura 58. Empaque, Embalaje y Etiquetado en Comercio Internacional

Fuente: Elaboración propia (2025)

11. Almacenamiento y/o Transporte

El almacenamiento y/o transporte es clave para garantizar la seguridad, estabilidad y eficiencia de la carga mientras se mueve de un punto a otro.

Las estibas de madera y los pallets son dos elementos comunes utilizados en la industria del transporte y almacenamiento de mercancías

11.1. Estiba

Se refiere al proceso de apilar, organizar y asegurar la carga sobre un pallet o dentro de un medio de transporte (camión, barco, contenedor, etc.). Facilitan el levantamiento y manejo de la carga con carretillas elevadoras. Se utilizan para transportar y acomodar la carga en almacenes.



Figura 59. Estiba de madera
Fuente: Elaboración propia (2025)

11.2. Pallet

Es la estructura de madera, plástico o metal utilizada como base para almacenar, transportar y manejar mercancías con montacargas o transpaletas. También se le llama palé en español.

En conclusión, pallet es el objeto físico, mientras que la estiba es la acción de organizar y distribuir la carga.



Figura 60. Pallet
Fuente: Elaboración propia (2025)

Los pallets se pueden clasificar según diferentes criterios como su material, diseño y tamaño.

Según el Material

- **Madera.** Más comunes y económicos, resistentes y fáciles de reparar, pueden ser desechables o reutilizables. Ejemplo: Pallet Europeo (EUR/EPAL).
- **Plástico.** Más ligeros y resistentes a la humedad, no requieren tratamientos contra plagas, Ideales para industrias farmacéuticas y alimentarias.
- **Metal.** Fabricados en acero o aluminio, muy resistentes y duraderos, se usan en industrias pesadas y ambientes extremos.
- **Cartón prensado.** Ligeros y ecológicos, uso limitado a cargas ligeras y exportaciones.



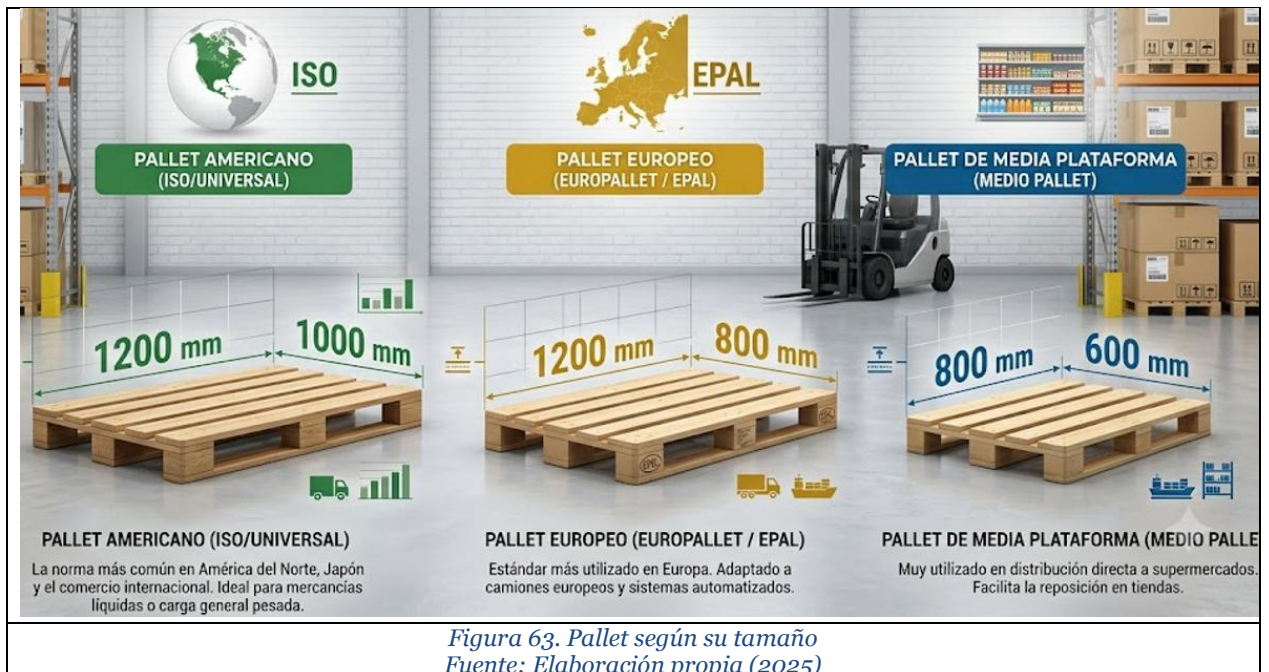
Según el Diseño Estructural

- **Entrada, simple o dos entradas.** Se pueden manipular solo por dos lados con montacargas o transpaleta.
- **Cuatro entradas.** Se pueden levantar desde cualquier lado, más versátiles para logística.
- **Plataforma sólida o cerrada.** Superficie lisa sin espacios entre tablas, evita que objetos pequeños caigan entre las ranuras.
- **Plataforma rejada o abierta.** Más ligeros y permiten mejor ventilación, comunes en industrias de alimentos y farmacéutica.
- **Reversible.** Se pueden usar por ambos lados, útiles para cargas pesadas.
- **Perimétrico.** Tiene refuerzos alrededor para mayor estabilidad, recomendado para racks y almacenamiento en altura.



Según su tamaño (Normas más comunes)

- **Pallet Europeo (EUR/EPAL).** 120 x 80 cm, estándar en Europa.
- **Pallet Americano.** 120x100 cm. usado en Norteamérica y Asia.
- **Pallet ISO.** Existen varias medidas estandarizadas a nivel global, Incluye dimensiones adaptadas a diferentes industrias.
- **Pallet Australiano.** 116.5 cm x 116.5 cm., estándar en Australia.



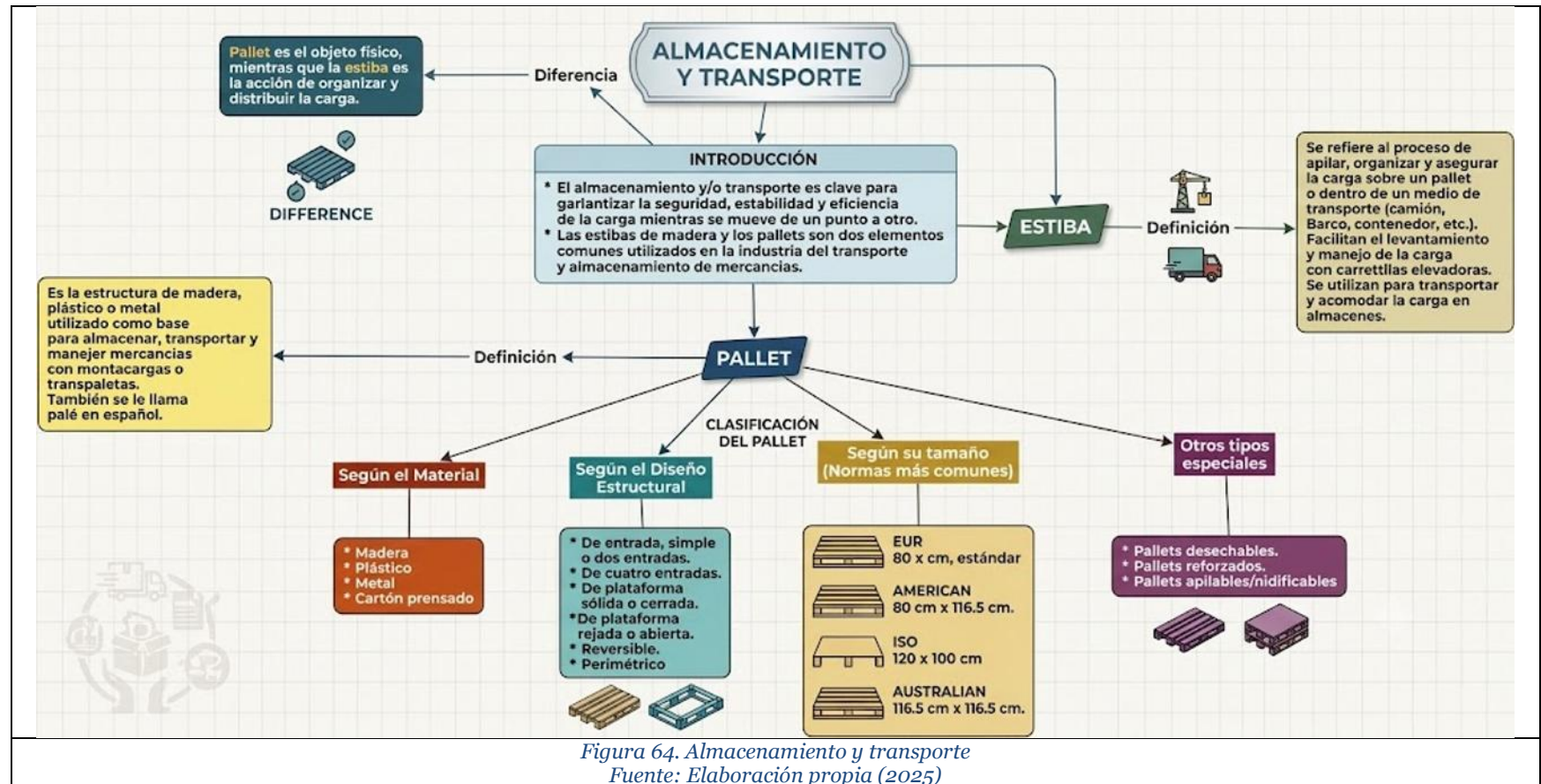


Figura 64. Almacenamiento y transporte
Fuente: Elaboración propia (2025)

Capítulo 24

Conclusiones Generales

La logística aduanera y el comercio exterior colombiano avanzan hacia un modelo más moderno, digital y competitivo, alineado con estándares internacionales. Sin embargo, su consolidación depende de fortalecer la infraestructura, mejorar la articulación institucional, simplificar procesos y profesionalizar aún más al talento humano. Un sistema logístico y aduanero robusto permitirá que Colombia aproveche plenamente sus acuerdos comerciales, atraiga inversión y se posicione de manera estratégica en el comercio global.

1. La logística aduanera como eje estratégico para la competitividad del país.

El estudio de la logística aduanera en Colombia es esencial para comprender los procesos que permiten la movilidad de mercancías bajo los regímenes aduaneros vigentes. Su adecuada gestión reduce tiempos, costos y riesgos operativos, impactando directamente la competitividad empresarial y la capacidad del país para integrarse de manera efectiva en los mercados internacionales. Una operación aduanera ágil fortalece la confianza de inversionistas, exportadores e importadores. El dominio de las normas y procedimientos garantiza una operación eficiente, segura y ajustada a la legalidad.

2. El marco normativo colombiano ha avanzado hacia la modernización y la facilitación del comercio.

Colombia ha implementado reformas relevantes como el Decreto 1165 de 2019, sus modificaciones posteriores y el sistema MUISCA, con el fin de armonizar sus procedimientos con estándares internacionales (OMC, OMA, CAN, Acuerdos Comerciales). Estos avances permiten mayor seguridad jurídica y eficiencia, aunque aún existen desafíos en la consolidación digital, interoperabilidad y simplificación documental.

3. La articulación entre entidades públicas y privadas sigue siendo un reto clave

A pesar de los avances normativos, la coordinación entre actores del ecosistema logístico —DIAN, MinCIT, ICA, INVIMA y demás entidades del orden oficial y privado, transportadores, agentes de carga, zonas francas y operadores logísticos— todavía muestra brechas en tiempos de respuesta, sistemas de información y estandarización de procesos. Una mayor articulación fortalecería la transparencia y reduciría cuellos de botella.

4. Las zonas francas y los regímenes especiales son herramientas esenciales de atracción de inversión

El régimen franco colombiano continúa siendo un pilar para el desarrollo industrial y logístico, al ofrecer beneficios como exenciones arancelarias, incentivos fiscales y operaciones ágiles. Su consolidación como plataformas de nearshoring y comercio internacional depende de la certificación y del fortalecimiento de su infraestructura y conectividad.

5. La digitalización y la gestión del riesgo son fundamentales para la facilitación del comercio

La evolución hacia procesos electrónicos, interoperables y predictivos es indispensable para modernizar el comercio exterior colombiano. La analítica de datos, la trazabilidad digital, la inspección no intrusiva y los sistemas de gestión del riesgo aduanero ayudan a disminuir el fraude, agilizar operaciones y aumentar la eficiencia en las fronteras.

6. El capital humano especializado es determinante para la calidad de la operación aduanera

La logística aduanera requiere profesionales capacitados en normativa, clasificación arancelaria, valoración aduanera, origen, acuerdos comerciales y sistemas informáticos. La formación continua permite minimizar errores, mejorar la planeación logística y garantizar el cumplimiento integral de los requisitos legales.

7. El comercio exterior colombiano sigue dependiendo de la diversificación y la innovación logística

La estructura exportadora, tradicionalmente concentrada en productos minero-energéticos, necesita fortalecerse hacia bienes con mayor valor agregado. Esto exige cadenas logísticas más eficientes, plataformas tecnológicas robustas y políticas que impulsen la diversificación productiva, el uso de puertos inteligentes y la integración con cadenas globales de valor.

8. El futuro del comercio internacional exige sostenibilidad y logística verde

Colombia enfrenta el reto de integrar prácticas sostenibles en transporte, almacenamiento y trámites aduaneros. La adopción de tecnologías limpias, la reducción de emisiones en corredores logísticos y la implementación de sellos verdes pueden mejorar la competitividad y cumplir compromisos internacionales.

Capítulo 25

Nuevo Régimen Sancionatorio Aduanero

Ley 2586 del 19 de junio de 2026

1. Resumen

La norma que acaba de transformar por completo el tablero del comercio exterior en Colombia al adoptar el nuevo **Régimen Sancionatorio y de Decomiso de Mercancías en materia aduanera**.

De dónde viene y por qué se aprobó

Todo empezó cuando la Corte Constitucional (en la Sentencia C-072 de 2025) declaró inconstitucional el anterior **Decreto Ley 920 de 2023**. La Corte determinó que un régimen sancionatorio de este calibre funciona como un código y, por ende, **es competencia exclusiva del Congreso de la República**, no del presidente mediante facultades extraordinarias.

Para evitar un vacío legal, la Corte dio plazo hasta el 20 de junio de 2026 para tramitar la ley. El Congreso y el Gobierno (con la DIAN) trabajaron contra el reloj junto con gremios y la academia para lograr su aprobación unánime.

Los 5 pilares clave del nuevo régimen

Esta ley no es una simple copia del decreto anterior; introduce cambios estructurales muy profundos para dar seguridad jurídica y competitividad al país:

- 1. Reducción sustancial de infracciones:** Se hizo una depuración masiva. El catálogo global pasó de **357 a 110 conductas sancionables** (las gravísimas bajaron de 92 a 38, las graves de 130 a 39, y las leves de 131 a 29). Las causales para aprehender (retener) mercancía bajaron de 42 a 26.
- 2. Distinguir el error del fraude:** Es tal vez el avance más humano y técnico. **Cero sanciones para quien corrija voluntariamente:** si un operador detecta un error de buena fe y lo subsana antes de que la DIAN lo notifique, no tendrá multa. Además, si comete una falta leve por primera vez en tres años y la corrige, tampoco tendrá sanción pecuniaria.
- 3. Base de sanción por operación, no por declaración:** Anteriormente, un error replicado en varias declaraciones aduaneras multiplicaba la multa de forma exorbitante. Ahora la sanción se aplicará **por operación** (es decir, por documento de transporte), evitando cobros duplicados o desproporcionados.
- 4. Beneficios económicos acumulables:** Se permite acumular los alivios por extemporaneidad y por allanamiento (aceptación de la falta), ampliando las rebajas de dinero para quienes colaboren de forma temprana con la autoridad.
- 5. Límites a las medidas cautelares:** Se regula de forma estricta la inmovilización de cargas. Un cambio logístico crucial es que **las medidas cautelares no afectarán al contenedor**

ni al medio de transporte, salvo el tiempo estrictamente necesario para trasladar la mercancía a un depósito.

C. ¿Qué pasa ahora? (Transición y vigencia)

La ley entró en vigor inmediatamente tras su sanción el 19 de junio de 2026. Las empresas (importadores, exportadores, agencias de aduanas y operadores logísticos) deben reajustar sus matrices de cumplimiento normativo (*compliance*) para adaptarse al nuevo catálogo de infracciones y aprovechar los esquemas de corrección voluntaria.

Puedes profundizar en los aspectos de la transición y los alivios de esta norma en el siguiente video explicativo sobre la [Oportunidad para importadores y exportadores en la Ley 2586](#). En él se analiza de forma práctica el impacto que tiene este nuevo marco de debida diligencia para el sector logístico y aduanero de Colombia.



Figura 65. Nuevo Régimen Sancionatorio Aduanero (Ley 2586 de 2026)
Fuente: Elaboración propia (2026)

Capítulo 26: ANEXOS

Anexo A: Definiciones Aduaneras Colombianas

Abandono legal. Situación en que se encuentra una mercancía cuando, vencido el término de permanencia establecido para cada depósito, no ha sido reembarcada, no ha sido sometida a un régimen aduanero o no se ha modificado el régimen inicial, en los términos establecidos en este decreto.

También procede el abandono legal cuando las mercancías permanezcan en el lugar de arribo por un término superior al establecido en el artículo 169 del presente decreto y conforme a las condiciones allí previstas. Abandono voluntario.

Acta de inspección o de hechos. Es el acto administrativo de trámite en donde se consignan las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realiza la diligencia de inspección de mercancías de procedencia extranjera, visitas de verificación o de registro, o acciones de control operativo; la cual contiene como mínimo la siguiente información en lo que le corresponda: Facultades legales del funcionario para actuar, lugar, fecha, número y hora de la diligencia; identificación del medio de transporte en que se moviliza la mercancía, identificación de las personas que intervienen en la diligencia, y de las que aparezcan como titulares de derechos o responsables de las mercancías involucradas; descripción, cantidad y valor de las mercancías; motivación de los hallazgos encontrados, relación de las objeciones del interesado, de las pruebas practicadas o aportadas con ocasión de la diligencia, así como el fundamento legal de la decisión. Acuerdo comercial

Administración aduanera. Es el órgano de la Administración Pública competente para ejercer el control y la potestad aduanera a efectos de aplicar y velar por el cumplimiento de la normatividad aduanera, recaudar los tributos aduaneros, sanciones, tasas y cualquier otro concepto que deba percibir la aduana.

Aduana de destino. Es aquella donde finaliza una operación de tránsito.

Aduana de partida. Es aquella donde se inicia una operación de tránsito.

Aduana de paso. Es cualquier aduana por donde circulan mercancías en tránsito sin que se haya finalizado la operación de tránsito.

Almacenamiento. Es el depósito de mercancías bajo el control de la autoridad aduanera en depósitos de carácter público o privado, habilitados por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Análisis integral en el control previo. simultáneo y posterior. El análisis integral en el control previo es el que deberá realizar la autoridad aduanera confrontando la información que obra en los servicios informáticos electrónicos, con la contenida en los documentos de viaje y/o en los documentos que soportan la operación comercial o en certificaciones emitidas en el exterior por el responsable del despacho, para establecer si hay inconsistencias y si las mismas están o no justificadas. El análisis integral en el control simultáneo o posterior es el que deberá realizar la autoridad aduanera para comparar la información contenida en una declaración

aduanera respecto de sus documentos soporte, con el propósito de determinar si hay errores en la cantidad o errores u omisiones en la descripción de la mercancía que conlleven a que la mercancía objeto de control sea diferente a la declarada

Aprehensión. Es una medida cautelar consistente en la retención de mercancías, medios de transporte o unidades de carga, mientras la autoridad aduanera verifica su legal introducción, permanencia y circulación dentro del territorio aduanero nacional, en los términos previstos en este decreto.

Archivo electrónico. Es cualquier documento en forma de mensaje de datos, generado, enviado, recibido, almacenado o comunicado en medios electrónicos, ópticos o similares, garantizando las condiciones y requisitos para su conservación de conformidad con el artículo 12 de la Ley 527 de 1999 o normas que la modifiquen o sustituyan. Su contenido está en un código digital, que puede ser leído, reproducido y transferido a los Servicios Informáticos Electrónicos.

Autoridad aduanera. Es el funcionario público o dependencia oficial que en virtud de la ley y en ejercicio de sus funciones, tiene la facultad para exigir o controlar el cumplimiento de las normas aduaneras.

Autorización de embarque. Es el acto mediante el cual la administración aduanera permite la salida del territorio aduanero nacional de las mercancías que han sido sometidas al régimen de exportación.

Aviso de arribo. Es el informe que se presenta a la administración aduanera sobre la fecha y hora en que un medio de transporte con pasajeros y sin carga, o en lastre, o en escala o recalada técnica, arribará al territorio aduanero nacional.

Aviso de llegada. Es el informe que se presenta a la administración aduanera al momento de la llegada del medio de transporte al territorio aduanero nacional.

Bulto. Es toda unidad de embalaje independiente y no agrupada de mercancías, acondicionada para el transporte.

Carga. Conjunto de mercancías que son objeto de una operación de transporte desde un puerto, aeropuerto, terminal terrestre o lugar de entrega, con destino a otro puerto, aeropuerto, terminal terrestre o lugar de destino, amparadas en un documento de transporte.

Carga a granel. Es toda carga sólida, líquida o gaseosa, transportada en forma masiva, homogénea y sin empaque.

Carga consolidada. Agrupamiento de mercancías pertenecientes a uno o varios destinatarios, reunidas para ser transportadas de un puerto, aeropuerto o terminal terrestre, con destino a otro puerto, aeropuerto o terminal terrestre, en unidades de carga, amparadas por un único documento de transporte máster.

Certificación de origen no preferencial. Documento físico en el que un importador certifica que una mercancía califica como originaria del país declarado en razón a que cumple con la regla de origen no preferencial establecida para esta mercancía.

Certificado al Proveedor – CP. Es el documento en el que consta que las Sociedades de Comercialización Internacional, autorizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, reciben de sus proveedores productos colombianos adquiridos a cualquier título en el mercado interno o fabricados por productores socios de las mismas, y se obligan a exportarlos en su mismo estado o una vez transformados, dentro de los términos establecidos en el numeral 6 del artículo 69 del presente decreto y

de conformidad con lo dispuesto en el literal b) del artículo 481 del Estatuto Tributario. Este documento no es transferible a ningún título.

Los certificados al proveedor serán expedidos a través de los servicios informáticos electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en la forma, contenido y términos establecidos por esta entidad.

Los certificados al proveedor son documentos soporte de la declaración de exportación cuando el exportador sea una Sociedad de Comercialización Internacional.

Comercio ilícito. Es toda práctica o conducta prohibida por las normas, relativa a la producción, envío, recepción, posesión, distribución, venta o compra, incluida cualquier práctica o conducta destinada a facilitar esa actividad, tal como, el contrabando, la violación de los derechos de propiedad intelectual, la fabricación ilícita de determinados productos y la subfacturación.

Comportamiento esperado. Es aquella conducta que espera la autoridad aduanera de los usuarios aduaneros cuyo incumplimiento no genera sanción alguna. Sin embargo, su inobservancia puede considerarse para efectos del Sistema de Gestión de Riesgos Unidad Administrativa Especial Dirección Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN."

Consignatario. Es la persona natural o jurídica a quien el remitente o embarcador en el exterior envía una mercancía, y que como tal es designada en el documento de transporte.

También podrán ser consignatarios los consorcios y las uniones temporales que se constituyan para celebrar contratos con el Estado en desarrollo de la Ley 80 de 1993, siempre y cuando dicha posibilidad se prevea en

el correspondiente acto constitutivo del consorcio o unión temporal.

Contenedor. Es un elemento de equipo de transporte reutilizable, que consiste en un cajón portátil, tanque movable u otro elemento análogo, total o parcialmente cerrado, destinado a contener mercancías para facilitar su transporte por uno o varios modos de transporte, sin manipulación intermedia de la carga, de fácil llenado y vaciado y de un volumen interior de un metro cúbico, por lo menos.

El término contenedor comprende los accesorios y equipos propios del mismo, según el modo de transporte de que se trate, siempre que se transporten junto con el contenedor.

No comprende los vehículos, los accesorios o piezas de recambio de los vehículos ni los embalajes.

Cruce de frontera. Es el paso autorizado por los países en su frontera común para la circulación de personas, mercancías y vehículos.

Declaración aduanera. Es el acto o documento mediante el cual el declarante indica el régimen aduanero específico aplicable a las mercancías y suministra los elementos e información que la autoridad aduanera requiere.

Declaración de ingreso. La declaración de ingreso es el documento aduanero mediante el cual el declarante registra la información de la mercancía que se trasladará e ingresará a: i) una zona franca, ii) un centro de distribución logística internacional, iii) un depósito privado para transformación y/o ensamble, iv) un depósito privado para procesamiento industrial, v) un depósito para distribución internacional, vi) un depósito de provisiones de a bordo para consumo y para llevar o vii) un depósito franco. Esta declaración podrá ser inicial o anticipada, según corresponda.

Declaración juramentada de origen.

Declaración bajo juramento emitida por el productor que contiene información del proceso productivo, materiales, costos de producción y en general toda aquella información que permita establecer que la mercancía es originaria y que sirve como soporte para la expedición de una prueba de origen.

Declarante. Es la persona que suscribe y presenta una declaración aduanera a nombre propio o por encargo de terceros. El declarante debe realizar los trámites inherentes a su despacho.

Decomiso. Acto en virtud del cual pasan a poder de la nación las mercancías, medios de transporte o unidades de carga, respecto de los cuales no se acredite el cumplimiento de los trámites previstos para su legal introducción, permanencia y circulación en el territorio aduanero nacional.

Declaración ingreso. Declaración ingreso es documento aduanero mediante cual el declarante registra la información la mercancía que se trasladará e ingresará a: i) una zona franca, un centro distribución logística internacional, iii) un depósito privado transformación y/o iv) un depósito privado procesamiento industrial, v) un depósito para distribución internacional, vi) un depósito de provisiones a bordo para consumo y para llevar o vii) un depósito franco. declaración podrá ser inicial o anticipada, según corresponda.

Derechos de aduana. Los derechos establecidos en el arancel de aduana, a los cuales se encuentran sometidas las mercancías, tanto a la entrada como a la salida del territorio aduanero nacional, cuando haya lugar a ello.

Descripción errada o incompleta. Es la información con errores u omisiones parciales en la descripción exigible de la mercancía en la

declaración aduanera o factura de nacionalización, distintos al serial, que no conlleven a que se trate de mercancía diferente.

Descripción errada o incompleta del serial. Es la información con errores u omisiones parciales en el serial de las mercancías.

Desperdicio. Es el material que resulta de un proceso productivo, que se costea dentro del proceso, pero no le agrega valor, en cantidades que resulten insuficientes para la producción del bien final que se obtiene del mismo proceso y que pueden dar lugar a su reutilización para otros subprocesos o para otros fines. Los desperdicios están sujetos al pago de tributos aduaneros cuando se destinen a un régimen que cause el pago de los mismos, de conformidad con lo previsto en este decreto.

Destinatario. Es la persona natural o jurídica que recibe las mercancías o a quien se le haya endosado en propiedad el documento de transporte, y que, por las condiciones del contrato de transporte, puede no ser el mismo consignatario.

Digitalizar. Es la acción de convertir la información de la imagen de un documento físico, empleando un escáner u otro dispositivo, en representaciones electrónicas en un código digital, que puede ser transferido, procesado y almacenado por los Servicios Informáticos Electrónicos.

Dispositivo de seguridad. Es un elemento, aparato o equipo utilizado o exigido por la autoridad aduanera para garantizar el control, que se coloca en las mercancías, unidades de carga, medios de transporte o medios de prueba, tales como precintos, dispositivos electrónicos de seguridad, candados, cintas.

Dispositivo electrónico de seguridad. Es un equipo electrónico exigido por la

administración aduanera, que se coloca en las mercancías, en las unidades de carga o en los medios de transporte para asegurar la integridad de la carga, mediante el registro de todos los cierres y aperturas y para transmitir el posicionamiento de los mismos, permitiendo un monitoreo las veinticuatro (24) horas del día en tiempo real y con memoria de eventos.

Dispositivo de trazabilidad de carga. El dispositivo de trazabilidad de carga es un equipo electrónico exigido por la autoridad aduanera, que se coloca en las mercancías, en las unidades de carga o en los medios de transporte, para asegurar la integridad de la carga mediante el registro de todos los cierres y aperturas y la transmisión del posicionamiento de las unidades de carga y los medios de transporte, permitiendo el monitoreo las veinticuatro (24) horas del día en tiempo real y con memoria de eventos.

Documento consolidador de carga. Documento que contiene la relación de los documentos de transporte hijos de todas las cargas, agrupadas y a bordo del medio de transporte, que van a ser cargadas y descargadas en un puerto o aeropuerto a nombre de un agente de carga internacional.

Documento digitalizado. Es el documento físico cuya imagen ha sido sometida a un procedimiento de digitalización.

Documento electrónico. Es el creado o generado en un formulario electrónico que pueda ser leído, reproducido y transferido a los Servicios Informáticos Electrónicos.

Documento de transporte. Término genérico que comprende el documento marítimo, aéreo, terrestre, fluvial o ferroviario, que el transportador respectivo o el agente de carga internacional o el operador de transporte multimodal, entrega como certificación del

contrato de transporte y recibo de la mercancía que será entregada al consignatario o destinatario en el lugar de destino.

Cuando este documento es expedido por el transportador, se denomina documento de transporte directo.

El documento de transporte emitido por el transportador o por el agente de carga internacional que corresponda a carga consolidada, se denominará máster.

Asimismo, cuando el documento de transporte se refiera específicamente a una de las cargas agrupadas en el documento consolidador de carga, y lo expida un agente de carga internacional, se denomina documento de transporte hijo.

Cuando el documento de transporte lo expide un operador de transporte multimodal, se denomina, documento o contrato de transporte multimodal, el que acredita que el operador ha tomado las mercancías bajo su custodia y se ha comprometido a entregarlas de conformidad con las cláusulas del contrato.

El documento de transporte podrá ser objeto de endoso aduanero parcial o total. De igual manera, podrá ser objeto de endoso total en propiedad.

Documento de transporte de tráfico postal. Es el documento que da cuenta del contrato entre el expedidor y la empresa prestadora del servicio postal, haciendo las veces de documento de transporte por cada envío. En este documento se debe especificar la descripción genérica de la mercancía, la cantidad de piezas, el valor declarado por la mercancía, el nombre y dirección del remitente, el nombre, dirección y ciudad del destinatario y el peso bruto del envío.

Documentos de viaje. Comprenden el manifiesto de carga, con sus adiciones, modificaciones o explicaciones, las guías aéreas, los conocimientos de embarque o cartas de porte, según corresponda, sus documentos hijos y el documento de transporte multimodal, cuando a ello haya lugar.

Bajo este concepto quedan comprendidos el manifiesto de tráfico postal y el manifiesto expreso, con sus adiciones, modificaciones o explicaciones y las guías de empresa de mensajería especializada y el documento de transporte de tráfico postal.

Endoso aduanero. Es aquel que realiza el último consignatario del documento de transporte a nombre de una agencia de aduanas, para adelantar trámites necesarios para el cumplimiento de un régimen aduanero o modalidad o actividades conexas con los mismos, ante la autoridad aduanera.

El endoso aduanero no transfiere el dominio o propiedad sobre las mercancías.

Efectos personales. Los efectos personales son todos los artículos nuevos o usados que un viajero pueda necesitar para su uso personal en el transcurso del viaje, teniendo en cuenta las circunstancias del mismo, que se encuentren en sus equipajes acompañados o no acompañados, o los lleven sobre sí mismos o en su equipaje de mano, con exclusión de cualquier mercancía que constituya expedición comercial.

Envíos urgentes. Se entiende por envíos urgentes toda aquella mercancía que requiere un despacho expreso a través de Empresas de Mensajería Especializada, con sujeción a las regulaciones previstas en este decreto.

Equipaje. Son todos aquellos efectos personales y demás artículos contenidos en maletas, maletines, tulas, baúles, cajas o

similares, que lleva el viajero en un medio de transporte.

Equipaje acompañado. Es el que lleva consigo el viajero al momento de su entrada o salida del país.

Equipaje no acompañado. Es el que llega o sale del país, con anterioridad o posterioridad a la llegada o salida del viajero, a cuyo nombre debe estar consignado en el correspondiente documento de transporte.

Exportación. Es la salida de mercancías del territorio aduanero nacional con destino a otro país.

Guía de empresa de mensajería especializada. Es el documento que contiene las condiciones del servicio de transporte; da cuenta del contrato de transporte entre el remitente y la empresa prestadora del servicio expreso, haciendo las veces de documento de transporte por cada envío. De acuerdo con la información proporcionada por el remitente, este documento contiene: la descripción genérica de la mercancía, la cantidad de piezas, el valor de la mercancía, el nombre, dirección y ciudad del remitente, el nombre, dirección y ciudad del destinatario, el peso bruto del envío, la red de transporte a la cual pertenece y el código de barras; estos datos pueden aparecer expresamente en el documento o estar contenidos en el código de barras.

Importación. Es la introducción de mercancías de procedencia extranjera al territorio aduanero nacional cumpliendo con los términos y condiciones previstos en el presente decreto.

También se considera importación, la introducción de mercancías procedentes de Zona Franca, o de un depósito franco al resto del territorio aduanero nacional, en las condiciones previstas en este decreto.

Impresos. Para efectos de la aplicación de la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes y de conformidad con lo previsto en la Ley 1369 de 2009, es toda clase de impresión en papel u otro material. Los impresos incluyen, folletos, catálogos, prensa periódica y revistas de hasta dos (2) kg.

Infraestructuras Logísticas Especializadas (ILE). Son áreas delimitadas donde se realizan, por parte de uno o varios operadores, actividades relativas a la logística, el transporte, manipulación y distribución de mercancías, funciones básicas técnicas y actividades de valor agregado para el comercio de mercancías nacional e internacional.

Contemplan los nodos de abastecimiento mayorista, centros de transporte terrestre, áreas logísticas de distribución, centros de carga aérea, zonas de actividades logísticas portuarias, puertos secos y zonas logísticas multimodales.

En las Infraestructuras Logísticas Especializadas (ILE) se podrán realizar las operaciones aduaneras que defina la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), de modo que estas infraestructuras se integren a los corredores logísticos de importancia estratégica y se facilite el comercio exterior, aprovechando la intermodalidad para el movimiento de mercancías desde y hacia los puertos de origen o destino.

En las Infraestructuras Logísticas Especializadas (ILE) podrán concurrir diferentes usuarios aduaneros y desarrollarse las actividades aduaneras propias de los regímenes aduaneros y/o de las operaciones previstas en este decreto, en las condiciones y términos que establezca la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Inspección Aduanera. Es la actuación que realiza la autoridad aduanera competente con el fin de verificar la naturaleza, descripción, estado, cantidad, peso y medida; así como el origen, valor y clasificación arancelaria de las mercancías; para la correcta determinación de los tributos aduaneros, régimen aduanero y cualquier otro recargo percibido por la aduana y para asegurar el cumplimiento de la legislación aduanera y demás disposiciones, cuya aplicación o ejecución sean de competencia o responsabilidad de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Cuando la inspección aduanera implica la verificación de la mercancía, será física y cuando se realiza únicamente con base en la información contenida en la declaración y en los documentos que la acompañan, será documental.

La inspección aduanera física será no intrusiva, cuando la revisión se realice a través de equipos de alta tecnología que no implique la apertura de las unidades de carga o de los bultos.

Inspección previa de la mercancía. Es la que efectúa el importador o agente de aduanas, previo aviso a la autoridad aduanera, de las mercancías importadas al Territorio Aduanero Nacional, una vez presentado el informe de descargue e inconsistencias y con anterioridad a la presentación y aceptación de la declaración aduanera de importación.

El declarante o agencia de aduanas podrá efectuar la inspección previa, después de presentada una declaración anticipada y antes de que se active la selectividad como resultado de la aplicación del sistema de gestión del riesgo.

Instalaciones industriales. Son los lugares privados destinados para llevar a cabo,

principalmente, las operaciones de perfeccionamiento o de transformación y/o ensamble, de mercancías de procedencia extranjera, de conformidad con lo previsto en el presente Decreto.

Intervención de la autoridad aduanera.

Consiste en la acción de la autoridad aduanera, en el control previo, simultáneo o posterior, que se inicia con la notificación del acto administrativo que autoriza la acción de control de que se trate.

Levante. Es el acto por el cual la autoridad aduanera permite a los interesados la disposición de la mercancía, previo el cumplimiento de los requisitos legales o el otorgamiento de garantía, cuando a ello haya lugar.

Lista de empaque. Documento comercial que tiene por objeto detallar las mercancías contenidas en cada bulto.

Mandato aduanero. Es el contrato en virtud del cual el importador o exportador faculta a una agencia de aduanas para que, en su nombre y representación, lleve a cabo los trámites aduaneros necesarios para el cumplimiento de un régimen aduanero o modalidad o actividades conexas con los mismos.

Manifiesto de carga. Es el documento que contiene la relación de todos los bultos que comprende la carga y la mercancía a granel, a bordo del medio de transporte, y que va a ser cargada o descargada en un puerto o aeropuerto, o ingresada o exportada por un paso de frontera, excepto los efectos correspondientes a pasajeros y tripulantes. **Manifiesto Expreso.** Es el documento que contiene la individualización de cada uno de los documentos de transporte correspondientes a los envíos urgentes.

Manifiesto de tráfico postal. Es el documento que contiene la individualización de

cada uno de los envíos de correo que ingresan o salen por la red del operador postal oficial.

Matrícula de depósito. Es el documento físico o electrónico que hace constar la recepción para el almacenamiento, guarda y custodia de las mercancías aprehendidas, decomisadas y abandonadas - mercancías ADA en el recinto de almacenamiento autorizado y puesto a disposición por el operador logístico integral, contratado por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Entiéndase por documento equivalente de la matrícula de depósito, el acta de ingreso al recinto de almacenamiento (acta de aprehensión, acta de ingreso y avalúo de mercancías en abandono (AIAMA) o Acta de ingreso de Bienes Muebles Adjudicados a la Nación, etc.) o el que genere el operador logístico integral a nombre de un beneficiario de donación de mercancías.

Medio de transporte. Es cualquier nave, aeronave, vagón de ferrocarril o vehículo de transporte por carretera, incluidos los remolques y semirremolques, cuando están incorporados a un tractor o a otro vehículo automóvil que movilizan mercancías.

Medios irregulares. Son todos los métodos, mecanismos, prácticas o herramientas que se utilicen fuera de los parámetros legales para obtener beneficios de las operaciones de comercio exterior.

Menaje. Es el conjunto de muebles, aparatos, enseres y demás accesorios de utilización normal en una vivienda.

Mercancía. Son todos los bienes susceptibles de ser clasificados en la nomenclatura arancelaria y sujetos a control aduanero.

Mercancía declarada. Es la mercancía nacional o extranjera que se encuentra descrita en una declaración aduanera conforme con las exigencias previstas en este decreto.

Mercancía de disposición restringida. Es aquella mercancía cuya circulación, enajenación o destinación está sometida a condiciones o restricciones aduaneras.

Mercancía diferente. Es aquella mercancía que, verificada documental o físicamente, se advierte que no tiene correspondencia en sus características fundamentales respecto a la mercancía declarada.

También es mercancía diferente aquella que presenta omisión o error total en el serial, sin perjuicio de la aplicación del análisis integral.

Los errores en digitación del documento de transporte y de la planilla de envío o de descripción errada o incompleta de la mercancía contenidos en la declaración aduanera o en la factura de nacionalización, no significarán que se trata de mercancía diferente, salvo los casos expresamente previstos en el presente decreto.

Mercancía en libre disposición. Es la mercancía que no se encuentra sometida a restricción aduanera alguna.

Mercancía nacionalizada. Es la mercancía de origen extranjero que se encuentra en libre disposición por haberse cumplido todos los trámites exigidos por las normas aduaneras.

Mercancía oculta. Aquella que se encuentre escondida o encubierta del control aduanero.

Mercancía presentada. Mercancía de procedencia extranjera introducida al Territorio Aduanero Nacional por lugar habilitado, relacionada en el manifiesto de carga y amparada en el documento de transporte, que ha sido puesta a disposición de la autoridad

aduanera en la oportunidad señalada en las normas aduaneras.

También se considera mercancía presentada aquella de que tratan los eventos expresamente contemplados en el presente decreto.

Mercancías ADA. Son aquellas mercancías aprehendidas, decomisadas, abandonadas o que sean objeto de cualquier otra medida cautelar prevista en el Decreto número 920 de 2023.

Mercancía diferente. Es aquella mercancía que, verificada documental o físicamente, se advierte que no tiene correspondencia en sus características fundamentales respecto a la mercancía declarada.

Nacionalización de mercancías. Consiste en el cumplimiento de todos los trámites exigidos por las normas aduaneras para permitir a las mercancías introducidas al territorio aduanero nacional, ser sometidas a la modalidad de importación que corresponda. La nacionalización comprende desde la presentación de la declaración aduanera hasta la culminación del régimen de importación correspondiente que, mediante el otorgamiento del levante por parte de la autoridad aduanera, garantice su libre disposición.

Obligación categorizada. Es una obligación prevista en la normatividad aduanera cuyo incumplimiento es susceptible de sancionarse de acuerdo con las infracciones categorizadas en el parágrafo 1 del artículo 15 del Decreto número 920 de 2023.

Operación aduanera. Toda actividad de embarque, desembarque, entrada, salida, traslado, circulación y almacenamiento de las mercancías sujeta al control aduanero.

Operación de perfeccionamiento. Es la transformación, elaboración, manufactura, procesamiento, o reparación de las mercancías

importadas o exportadas temporalmente para la obtención de productos compensadores que serán objeto de exportación o de reimportación.

Operador Logístico Integral de mercancías ADA. Es la empresa especializada encargada de realizar las actividades necesarias de recepción, transporte, almacenamiento, guarda, custodia, conservación, control de inventarios, despacho, entrega y demás servicios complementarios asociados a la administración de las mercancías aprehendidas, decomisadas o abandonadas a favor de la Nación o que sean objeto de cualquier otra medida cautelar, en los lugares y bajo las condiciones requeridas por la entidad.

Planilla de entrega. Es el registro mediante el que se hace efectiva la entrega de la carga en el lugar de arribo, donde se relacionan los datos del documento de transporte, dejando constancia de la cantidad, estado de los bultos entregados y de los dispositivos electrónicos de seguridad.

Planilla de envío. Es el registro mediante el que se autoriza y ampara el traslado de la carga bajo control aduanero de un lugar a otro ubicados en la misma jurisdicción aduanera, de acuerdo a lo previsto en el presente decreto.

Planilla de recepción. Es el registro mediante el que se relacionan los datos del documento de transporte recibido, dejando constancia de la carga recibida, de la cantidad, descripción genérica, peso y estado de los bultos, y del estado de los dispositivos electrónicos de seguridad, en los términos previstos en el presente decreto.

Planilla de traslado. Es el registro mediante el que se ampara el traslado de la carga o mercancía objeto de exportación, desde zona secundaria aduanera o depósito, a zona

primaria aduanera, para su salida del Territorio Aduanero Nacional.

Potestad aduanera. Es el conjunto de facultades y atribuciones que tiene la administración aduanera para controlar el ingreso, permanencia, traslado y salida de mercancías, unidades de carga y medios de transporte, hacia y desde el Territorio Aduanero Nacional, y para hacer cumplir las disposiciones legales y reglamentarias que conforman el ordenamiento jurídico aduanero.

Productos compensadores. Son aquellos productos obtenidos como resultado de una operación de perfeccionamiento activo o pasivo de mercancías.

Producto defectuoso. Es cualquier producto resultante de un proceso productivo que no cumple con las normas de calidad o estándares exigidos.

Provisiones de a bordo para consumo. Son las mercancías destinadas al consumo de los pasajeros y miembros de la tripulación, a bordo de los buques, aeronaves o trenes que realicen viajes internacionales, ya sean objeto de venta o no, y las mercancías necesarias para el funcionamiento y la conservación de los mismos, incluyendo los combustibles, carburantes y lubricantes. Se excluyen las piezas de recambio y de equipo del medio de transporte, que se encuentren a bordo a la llegada o que se embarquen durante su permanencia en el territorio aduanero nacional.

Provisiones de a bordo para llevar. Son las mercancías para la venta a los pasajeros y a los miembros de la tripulación, de los buques y aeronaves, para ser desembarcadas y que se encuentran a bordo a la llegada, o que se embarcan durante la permanencia en el territorio aduanero nacional, de los buques o aeronaves utilizados en el tráfico internacional

para el transporte oneroso de personas o para el transporte industrial o comercial de mercancías, sea o no oneroso.

Prueba de origen. Documento físico o electrónico en el que se hace constar que la mercancía califica como originaria para acceder a las preferencias arancelarias en el marco de un acuerdo comercial.

Para el efecto, se puede considerar como prueba de origen los documentos que para tal fin se encuentren previstos en cada acuerdo comercial.

Recinto de almacenamiento. Es la bodega, almacén, depósito y, en general, el inmueble contratado o designado por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para la recepción, almacenamiento, guarda, custodia, conservación, restitución o pago de las mercancías aprehendidas, decomisadas, abandonadas a favor de la Nación u objeto de cualquier otra medida cautelar.

Reconocimiento de carga. Es la operación que puede realizar la autoridad aduanera con la finalidad de verificar peso, número de bultos y estado de los mismos, sin que para ello sea procedente su apertura, sin perjuicio de que se pueda examinar la mercancía cuando por perfiles de riesgo resulte necesario.

En el reconocimiento se podrán utilizar equipos de alta tecnología que permitan la inspección no intrusiva que no implique la apertura de las unidades de carga o de los bultos, en cuyo caso la imagen permitiría identificar mercancía no presentada.

Red de Transporte. Corresponde al conjunto de personas jurídicas utilizado por el operador de mensajería especializada para la recolección en origen, el transporte y la consolidación hasta la entrega al destinatario de las mercancías que

ingresan al país bajo la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes.

Residente en el exterior. Para los efectos de los Programas Especiales de Exportación (PEX) y de los menajes, es la persona que habita en el exterior por lo menos veinticuatro (24) meses continuos o discontinuos, durante los tres (3) años inmediatamente anteriores a su llegada al país.

Residente en el país. Según lo previsto en el Estatuto Tributario y normas que lo reglamenten, es la persona natural que permanece de manera continua o discontinua en el Territorio Aduanero Nacional por más de ciento ochenta y tres (183) días calendario, incluyendo días de entrada y salida del país, durante un período cualquiera de trescientos sesenta y cinco (365) días calendario consecutivos. También se consideran residentes las personas naturales nacionales que conserven la familia o el asiento principal de sus negocios en el país, aun cuando permanezcan en el exterior.

Residuo. Es el material que queda como inservible después de un proceso productivo o como consecuencia de la destrucción o desnaturalización de una mercancía, y que no se puede aprovechar para el fin inicialmente previsto. Los residuos están sujetos al pago de los tributos aduaneros, cuando se destinen a un régimen que cause el pago de los mismos, de conformidad con lo previsto en este decreto.

Saldos. Aquellos productos que, por cambio de moda, modelo, tecnología o por problemas de calidad, entre otros factores, se encuentren en desuso y, por consiguiente, su valor comercial sufre un menoscabo.

Servicios Informáticos Electrónicos. Son aquellos dispuestos por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos

y Aduanas Nacionales (DIAN), para la realización de los trámites, operaciones, procesos y procedimientos en materia aduanera, soportados en el software y hardware destinado para tal efecto. **Subproducto.** Un subproducto es un producto secundario, generalmente útil y comercializable, derivado de un proceso productivo, que no es el producto primario resultante de este proceso. No es un desecho o residuo porque no se elimina, y se usa para otro proceso distinto.

Territorio Aduanero Nacional.

Demarcación dentro de la cual se aplica la legislación aduanera; cubre todo el territorio nacional, incluyendo el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva, el espacio aéreo, el segmento de la órbita geoestacionaria, el espectro electromagnético y el espacio donde actúa el Estado colombiano, de conformidad con el derecho internacional o con las leyes colombianas a falta de normas internacionales.

Tráfico postal. Son todos los envíos de objetos postales que llegan o salen del Territorio Aduanero Nacional por la red del Operador Postal Oficial, en interconexión con la red de operadores designados de los países miembros de la Unión Postal Universal y/o con operadores privados de transporte en los países que se requiera por necesidades del servicio.

Trámite aduanero. El trámite aduanero es el conjunto de pasos, actuaciones y diligencias que deben llevarse a cabo en el marco del procedimiento aduanero, desde su inicio hasta su culminación.

Transporte multimodal. Es el traslado de mercancías por dos o más modos de transporte diferentes, en virtud de un único contrato de transporte multimodal, desde un lugar situado en un país en que el operador de transporte

multimodal toma las mercancías bajo su custodia y responsabilidad, hasta otro lugar designado para su entrega, y en el que se cruza por lo menos una frontera.

Tributos aduaneros. Los derechos de aduana y todos los otros derechos, impuestos o recargos percibidos en la importación o con motivo de la importación de mercancías, salvo los recargos cuyo monto se limite al costo aproximado de los servicios prestados o percibidos por la aduana por cuenta de otra autoridad nacional.

El impuesto a las ventas causado por la importación de las mercancías al Territorio Aduanero Nacional está comprendido dentro de esta definición.

No se consideran tributos aduaneros las sanciones, las multas y los recargos al precio de los servicios prestados.

Tripulantes. Son las personas que forman parte del personal que opera o presta sus servicios a bordo de un medio de transporte.

Turista. Persona natural que se traslada de su país de origen o procedencia al territorio del país de destino, sin que pueda ser considerado residente en el país de destino o tenga por finalidad establecer su residencia o lugar de domicilio en el mismo.

Unidad de carga. El continente utilizado para el acondicionamiento de mercancías con el objeto de posibilitar o facilitar su transporte, susceptible de ser remolcado, pero que no tenga tracción propia. Estas unidades de carga son las que se detallan a continuación: Barcazas o planchones, contenedores, furgones, paletas, los remolques y semirremolques, tanques, vagones o plataformas de ferrocarril y otros elementos similares.

Unidad Funcional. Se entiende por unidad funcional una máquina o una combinación de

máquinas que están constituidas por elementos individualizados para realizar conjuntamente una función definida, comprendida en una de las partidas de los Capítulos 84, 85 o 90, de conformidad con lo dispuesto en la Nota 4 de la Sección XVI y la Nota 3 del Capítulo 90 del Arancel de Aduanas, o la norma que haga sus veces, clasificada en la partida correspondiente a la función que realice.

Usuario aduanero. Es la persona natural, la persona jurídica o sucursal de sociedad extranjera, que hace parte o interviene, como importador, exportador, consorcio, unión temporal o declarante en los regímenes, modalidades, operaciones aduaneras o en cualquier trámite aduanero. También se considera usuario aduanero toda aquella persona que requiera autorización, habilitación o registro para actuar ante la administración aduanera.

De igual forma se considera usuario aduanero, la Nación, las Entidades Territoriales y las Entidades Descentralizadas, los organismos y entidades administrativos del orden nacional y territorial, los funcionarios diplomáticos acreditados y los Organismos Internacionales, cuando actúen como importador, exportador o declarante en los regímenes, modalidades, operaciones aduaneras o en cualquier trámite aduanero.

Viajeros. Son personas residentes en el país que salen al exterior y regresan al Territorio Aduanero Nacional, así como personas no residentes que llegan al país para una permanencia temporal o definitiva. El concepto de turista queda comprendido dentro de esta definición.

Viajeros en tránsito. Son personas que llegan del exterior y permanecen en el país a la espera de continuar su viaje hacia el extranjero, de

conformidad con las normas de inmigración que rigen en el país.

Zona Primaria Aduanera. Es aquel lugar del Territorio Aduanero Nacional, habilitado por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para la realización de las operaciones materiales de recepción, almacenamiento, movilización o embarque de mercancías que entran o salen del país, donde la administración aduanera ejerce sin restricciones su potestad de control y vigilancia.

También se considera Zona Primaria Aduanera el área declarada como Zona Franca, para efectos del ejercicio de la potestad de control y vigilancia por parte de la autoridad aduanera.

Zona Secundaria Aduanera. Es la parte del Territorio Aduanero Nacional que no constituye zona primaria aduanera, en donde la administración aduanera ejerce sin restricciones su potestad de control y vigilancia.

Anexo B: Glosario de Términos de Comercio Exterior

Aduana. Autoridad encargada del control, vigilancia y fiscalización de las mercancías que ingresan o salen del territorio aduanero nacional. En Colombia, esta función la ejerce la DIAN.

Agencia de Aduanas. Persona jurídica autorizada por la DIAN para prestar servicios de agenciamiento aduanero (representación ante la autoridad aduanera).

Agenciamiento Aduanero. Actividad mediante la cual una agencia de aduanas actúa como representante del importador o exportador ante la DIAN, realizando trámites y gestiones del proceso aduanero.

Almacén de Depósito. Lugar autorizado por la DIAN para el almacenamiento temporal de mercancías bajo control aduanero, antes de su nacionalización o reexportación.

Arancel de Aduanas. Conjunto de normas que determinan la clasificación, gravámenes y regulaciones aplicables a mercancías importadas en Colombia.

Autorización Previa (Licencia Previa). Permiso requerido para importar ciertas mercancías antes de su embarque, otorgado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT).

Balanza Comercial. Diferencia entre el valor de las exportaciones e importaciones de un país en un periodo determinado.

Base Grable Aduanera. Valor sobre el cual se calculan tributos aduaneros (arancel e IVA). En Colombia, generalmente corresponde al valor CIF.

Bill of Lading (B/L). Documento de transporte marítimo que acredita el contrato de transporte, el embarque y la titularidad de la mercancía.

Canal de Inspección. Resultado del análisis de riesgo de la DIAN:

- **Canal Verde:** Levante automático.
- **Canal Naranja:** Revisión documental.
- **Canal Rojo:** Inspección física.

Certificado de Origen. Documento que acredita el país de origen de la mercancía, para acceder a preferencias arancelarias en TLC o acuerdos.

Clasificación Arancelaria. Identificación numérica de la mercancía dentro del Arancel de Aduanas (Sistema Armonizado). Determina tributos, vistos buenos y restricciones.

Comercio Exterior. Intercambio de bienes y servicios entre Colombia y otros países, bajo normas aduaneras, cambiarias, tributarias y comerciales.

Consignatario. Persona a quien va dirigida la mercancía en un documento de transporte y que normalmente será quien la nacionalice.

Control Aduanero. Conjunto de acciones realizadas por la DIAN para verificar legalidad, exactitud y cumplimiento normativo en operaciones de comercio exterior.

DAE – Declaración de Exportación. Documento mediante el cual se declara formalmente la salida de mercancías del país.

Declaración de Importación. Documento aduanero que formaliza la importación, permitiendo la nacionalización y pago de tributos.

Depósito Aduanero. Régimen mediante el cual mercancías pueden almacenarse sin pagar tributos mientras permanezcan bajo control aduanero.

DIAN. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Autoridad tributaria y aduanera de Colombia.

Documento de Transporte. Soporte legal del traslado internacional de mercancías (B/L, AWB, CRT, etc.).

Embarque. Acción de cargar mercancías en un medio de transporte internacional.

Exportación. Salida legal de mercancías del territorio aduanero nacional con destino al exterior.

Exportación Definitiva. Régimen en el que la mercancía sale permanentemente del país.

Exportación Temporal. Salida de mercancía por un tiempo determinado, con obligación de retorno.

Factura Comercial. Documento expedido por el vendedor extranjero o nacional, base del valor aduanero y soporte de la operación.

Flete Internacional. Costo del transporte internacional de mercancías desde el país de origen hasta Colombia (o viceversa).

FOB (Free On Board). Incoterm en el cual el vendedor entrega la mercancía a bordo del buque; desde allí el riesgo es del comprador.

Gravámenes Arancelarios. Tributos aplicables a la importación (arancel), calculados según la subpartida.

Garantía Aduanera. Respaldo económico exigido por la DIAN en ciertos regímenes o procesos para asegurar obligaciones aduaneras.

Importación. Ingreso legal de mercancías al territorio aduanero nacional, cumpliendo requisitos y pagando tributos.

Importación Ordinaria. Régimen general en el cual la mercancía queda en libre disposición en Colombia.

Incoterms. Reglas internacionales que definen responsabilidades de comprador y vendedor en transporte, seguros y costos.

IVA en Importación. Impuesto al valor agregado causado al nacionalizar mercancías (generalmente 19%, salvo excepciones).

Levante Aduanero. Autorización que otorga la DIAN para disponer de la mercancía, una vez cumplidos requisitos y pagos.

Licencia de Importación. Autorización previa exigida para ciertos productos controlados o restringidos.

Manifiesto de Carga. Documento presentado por el transportador ante la DIAN, que contiene la relación de mercancías transportadas.

Mercancía Nacionalizada. Mercancía importada que ya cumplió proceso aduanero y tributos, quedando en libre circulación.

MinCIT. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Autoridad en política comercial y autorizaciones de importación/exportación.

Operador Económico Autorizado (OEA). Empresa certificada por la DIAN por cumplir altos estándares de seguridad y cumplimiento en comercio exterior.

Origen de Mercancías. Criterio legal que determina de qué país se considera originaria una mercancía, según reglas de origen de acuerdos comerciales.

Pago de Tributos Aduaneros. Pago de arancel, IVA y demás impuestos aplicables para nacionalizar mercancías.

Plan Vallejo. Régimen especial que permite importar insumos con beneficios arancelarios si se destinan a producción de bienes exportables.

Régimen Aduanero. Conjunto de normas que regulan un tipo de operación aduanera (importación, exportación, tránsito, depósito, etc.).

Riesgo Aduanero. Probabilidad de irregularidad en una operación, utilizada por la DIAN para definir inspecciones.

SIA – Sistema Informático Aduanero. Plataforma digital para realizar trámites aduaneros (actualmente MUISCA y sistemas complementarios).

Subpartida Arancelaria. Código numérico del Sistema Armonizado que clasifica mercancías.

TLC – Tratado de Libre Comercio. Acuerdo internacional mediante el cual Colombia otorga y recibe preferencias arancelarias.

Tránsito Aduanero. Régimen mediante el cual mercancía se transporta bajo control aduanero de un punto a otro sin nacionalizar.

Tributos Aduaneros. Arancel, IVA y otros impuestos que se causan en importación.

Valor en Aduana. Valor reconocido por la DIAN para liquidar tributos. Se basa en el valor de transacción (según Acuerdo OMC).

Vistos Buenos. Autorizaciones o certificaciones exigidas por entidades (INVIMA, ICA, ANLA, MinDefensa, etc.) para importar/exportar.

Zona Franca. Área geográfica delimitada donde rige un régimen especial tributario y aduanero.

Anexo C: Glosario de Integración Económica

Acuerdo Comercial. Tratado o instrumento internacional mediante el cual dos o más países establecen condiciones preferenciales para el intercambio de bienes, servicios, inversiones y cooperación económica.

Acuerdo de Alcance Parcial (AAP). Tipo de acuerdo comercial donde solo se liberalizan ciertos productos o sectores, sin abarcar toda la economía.

Acuerdo de Complementación Económica (ACE). Acuerdo orientado a promover el comercio recíproco y la integración económica, común en el marco de la ALADI. Incluye preferencias arancelarias, disciplinas y reglas de origen.

Acuerdo Preferencial. Instrumento en el cual un país otorga reducciones arancelarias a otro país sin eliminar completamente el arancel.

Aduana Común. Sistema en el cual varios países unifican procedimientos aduaneros, controles y normativa para facilitar el comercio dentro del bloque.

ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración). Organismo regional creado para promover la integración económica en América Latina mediante acuerdos de alcance regional y parcial.

Arancel Externo Común (AEC). Arancel uniforme aplicado por los países de una unión aduanera a las importaciones provenientes de terceros países.

Área de Libre Comercio. Etapa de integración donde los países eliminan aranceles entre sí, pero cada uno mantiene su propio arancel frente a terceros.

Balanza Comercial. Registro estadístico de exportaciones e importaciones de un país. Un déficit comercial ocurre cuando las importaciones superan las exportaciones.

Barreras Arancelarias. Impuestos aplicados a productos importados (aranceles), que encarecen el ingreso de mercancías.

Barreras No Arancelarias (BNA). Medidas que restringen el comercio sin ser impuestos: licencias, cuotas, requisitos sanitarios, certificaciones, normas técnicas, entre otros.

Bienes Originarios. Productos que cumplen las reglas de origen establecidas en un acuerdo comercial, lo que permite acceder a preferencias arancelarias.

Cláusula de Nación Más Favorecida (NMF). Principio de la OMC según el cual un país debe otorgar a todos los miembros el

mismo trato comercial que concede al más favorecido.

Cláusula de Trato Nacional. Principio OMC que obliga a dar a productos importados el mismo trato que a los nacionales una vez ingresan al mercado interno.

Comercio Intraindustrial. Intercambio de productos similares entre países (por ejemplo, exportación e importación de vehículos o autopartes).

Comercio Interindustrial. Intercambio de productos diferentes según ventajas comparativas (por ejemplo, exportación de café e importación de maquinaria).

Convergencia Económica. Proceso de reducción de brechas económicas entre países de un bloque, buscando niveles similares de desarrollo.

Cooperación Económica. Acciones conjuntas entre países para mejorar competitividad, infraestructura, tecnología, empleo y productividad.

Creación de Comercio. Efecto por el cual un acuerdo permite sustituir producción interna costosa por importaciones más baratas provenientes de un país miembro.

Desgravación Arancelaria. Reducción progresiva o inmediata de aranceles según cronograma establecido en un acuerdo.

Desviación de Comercio. Efecto por el cual se sustituye una importación barata de un país externo por una más costosa de un miembro, debido a la preferencia arancelaria.

Dumping. Práctica de exportar un producto a un precio inferior al del mercado interno del exportador, afectando la competencia del importador.

Derechos Antidumping. Medidas aplicadas para contrarrestar el dumping, consistentes en aranceles adicionales.

Economía de Escala. Reducción del costo unitario al aumentar la producción. La integración permite mercados más grandes para producir más eficientemente.

Espacio Económico Integrado. Zona donde se facilita la movilidad de bienes, servicios, capitales y, en algunos casos, personas.

Excepción Arancelaria. Producto excluido temporal o permanentemente del programa de desgravación de un acuerdo.

Facilitación del Comercio. Medidas orientadas a reducir tiempos y costos en el comercio internacional: digitalización, ventanilla única, controles coordinados, entre otros.

Frontera Integrada. Gestión conjunta entre países en zonas fronterizas, facilitando comercio, movilidad y controles.

FTA (Free Trade Agreement). Sigla en inglés para Tratado de Libre Comercio (TLC).

Globalización. Proceso de interdependencia económica mundial, con crecimiento del comercio, inversión extranjera, tecnología y cadenas globales de valor.

Gravamen Arancelario. Impuesto aplicado a una mercancía importada. Puede ser ad valorem, específico o mixto.

Harmonización Normativa. Proceso de ajuste de leyes y reglamentos nacionales para compatibilizarlos con normas regionales del bloque.

Integración Económica. Proceso mediante el cual dos o más países eliminan barreras comerciales y coordinan políticas económicas para aumentar el comercio y el desarrollo.

Integración Comercial. Forma de integración enfocada principalmente en eliminar barreras al comercio de bienes y servicios.

Integración Regional. Modelo de integración entre países de una misma región (por ejemplo, CAN, Mercosur, Unión Europea).

Integración Profunda. Incluye no solo aranceles, sino también inversión, compras públicas, propiedad intelectual, servicios, competencia y normas técnicas.

Integración Superficial. Se limita a reducción de aranceles y cuotas.

Interdependencia Económica. Dependencia mutua entre economías, donde decisiones económicas de un país afectan a otros.

Inversión Extranjera Directa (IED). Capital invertido por una empresa extranjera para establecer operaciones productivas en otro país.

Libre Circulación. Principio de mercados comunes: eliminación de restricciones al movimiento de bienes, servicios, capitales y personas.

Lista de Excepciones. Conjunto de productos que no se incluyen en el programa de desgravación o liberalización de un acuerdo.

Mercado Común. Etapa avanzada donde además de libre comercio, se permite libre circulación de factores productivos (capital y trabajo).

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF). Requisitos para proteger la salud humana, animal y vegetal. Pueden convertirse en barreras no arancelarias si son excesivas.

Mercosur. Bloque regional del Cono Sur integrado por Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y otros asociados.

Movilidad Laboral. Derecho o facilidad para que ciudadanos de países miembros trabajen en otro país del bloque, según normas migratorias y acuerdos.

Negociación Comercial. Proceso diplomático y técnico donde países acuerdan compromisos sobre acceso a mercados, reglas de origen, servicios y demás disciplinas.

Normas de Origen. Criterios para determinar si un producto es originario de un país miembro, requisito esencial para aplicar preferencias arancelarias.

OMC (Organización Mundial del Comercio). Entidad internacional que regula el comercio global, administra acuerdos multilaterales y resuelve disputas comerciales.

Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC). Regulaciones técnicas, certificaciones o estándares que pueden limitar el comercio si no están armonizados o son discriminatorios.

Origen Preferencial. Condición otorgada a productos que cumplen reglas de origen de un TLC, permitiendo pagar arancel reducido o cero.

Origen No Preferencial. Origen determinado para estadísticas, medidas antidumping, salvaguardias, etiquetado o prohibiciones.

Política Comercial Común. Política unificada de comercio exterior adoptada por un bloque, especialmente en uniones aduaneras.

Preferencia Arancelaria. Beneficio otorgado en un acuerdo para pagar un arancel menor al general.

Protocolo Adicional. Instrumento jurídico que complementa un acuerdo principal.

Regionalismo. Estrategia de integración económica basada en bloques regionales.

Regionalismo Abierto. Modelo en el cual un bloque se integra internamente, pero mantiene apertura al comercio con terceros países.

Salvaguardia. Medida temporal que restringe importaciones cuando un aumento súbito causa daño a una industria nacional.

Servicios Transfronterizos. Servicios prestados desde un país hacia otro sin presencia física (por ejemplo, consultoría digital).

Subsidios. Apoyos estatales a empresas. Si afectan comercio, pueden ser sancionados por OMC o acuerdos.

TLC (Tratado de Libre Comercio). Acuerdo entre países para reducir o eliminar barreras al comercio de bienes y servicios, con reglas adicionales.

Trato Preferencial. Condición de ventajas comerciales otorgadas a países socios.

Transición Arancelaria. Periodo en el cual se reduce progresivamente el arancel hasta llegar a 0%.

Unión Aduanera. Etapa de integración donde se eliminan aranceles internos y se adopta un arancel externo común.

Unión Económica. Etapa avanzada donde, además del mercado común, se armonizan políticas monetarias, fiscales y macroeconómicas.

Unión Monetaria. Etapa en la que varios países adoptan una misma moneda y política monetaria.

Ventaja Comparativa: Capacidad de un país para producir un bien a menor costo relativo que otro, lo cual impulsa el comercio. Ventanilla Única de Comercio

Exterior (VUCE): Sistema digital para centralizar trámites de comercio exterior. Facilita procesos y compromisos de modernización en acuerdos de integración.

Zona de Libre Comercio. Bloque en el cual los países eliminan aranceles internos, manteniendo políticas arancelarias propias frente a terceros.

Etapas clásicas de la integración económica (resumen)

1. Acuerdo preferencial
2. Zona de libre comercio
3. Unión aduanera
4. Mercado común
5. Unión económica
6. Unión monetaria
7. Integración económica total

Anexo D : Glosario de Logística

Admisión Temporal. Régimen de aduana por el cual se permite el ingreso dentro del territorio aduanero de un país, con suspensión de los derechos y tasas a la importación, de mercaderías importadas con un propósito definido y destinadas a ser reexportadas, ya sea en su estado originario o como resultado de determinadas transformaciones o reparaciones dentro de un plazo preestablecido en la normativa que regula este régimen.

Aduana. Unidad administrativa encargada de la aplicación de la legislación relativa a la importación y exportación de mercadería, como el control del tráfico de los bienes que se internan o externa de un territorio aduanero, realizando su valoración, clasificación y verificación, y de la aplicación y la fiscalización de un régimen arancelario y de prohibiciones, estas últimas pueden ser: económicas y no económicas.

Aeropuerto. Es una estación o terminal situada en un terreno llano que cuenta con pistas, instalaciones y servicios destinados al tráfico de aviones. Los aeropuertos permiten el despegue y el aterrizaje de aviones de pasajeros o de carga, además de proveerles combustible y el mantenimiento.

Aeropuerto Internacional. Es un aeropuerto típicamente equipado con instalaciones de aduanas e inmigración para gestionar vuelos internacionales con otros países.

Aforo. Evaluación de una mercadería por la autoridad aduanera a los fines del pago de los derechos de aduana.

Agencia Naviera. Las agencias navieras son los representantes del Armador en un puerto determinado, por su ello su función primordial es la de representar a su cliente.

Agente Aduanal (Custom Bróker). Un agente aduanal es la persona autorizada por el Servicio de Administración Tributaria, que al igual que una agencia aduanal despacha mercancías en los diferentes regímenes aduaneros previstos en la Ley Aduanera mexicana. Conoce más sobre qué es una agencia aduanal o agente aduanal y sus funciones.

Agente de Carga (Freight Forwarders). Es un agente que actúa en nombre de los exportadores, importadores y empresas con el fin de organizar el envío o transporte de la mercancía de forma rentable, fiable y eficiente. En inglés, este término se denomina Freight Forwarder. El transitario es un elemento clave en las operaciones de comercio internacional, pues se ocupa de gestionar el envío de las mercancías a nivel global. Los transitarios están especializados en reducir costes, facilitando y optimizando la logística del transporte.

Agentes Consolidadores. Es un operador distinto al porteador (persona física o jurídica que se encarga de realizar el transporte internacional de mercancías), que carga de forma agrupada bajo su propio nombre y responsabilidad las mercancías de uno o más consignatarios finales.

Agente De Transporte Aduanero. Es la persona de existencia visible o ideal que, en representación de los transportistas, tiene a su cargo las gestiones relacionadas con la presentación del medio transportador y de sus cargas ante la Aduana. No existe distinción respecto del tipo de transporte que se utilice, sea terrestre, marítimo, o aéreo.

Almacén Particular. Recinto debidamente individualizado en el documento de destinación, donde mercancía extranjera permanece dentro de un plazo determinado (máximo 90 días) bajo potestad aduanera.

Almacén General de Depósito. Son organizaciones auxiliares de crédito. Su objetivo principal es el almacenamiento, guarda, control, conservación, manejo, distribución o comercialización de los bienes o mercancías que se destinan a su custodia amparados por un certificado de depósito y un bono de prenda

Apoderado Aduanal. Es en pocas palabras, una persona física o moral, autorizada por otra persona física o moral para poder realizar actividades de comercio exterior.

Arancel. Es un impuesto o derecho de aduana, que se cobra sobre una mercancía cuando ésta se importa o exporta.

Área Aduanera. Es la parte del territorio político limitada por la línea aduanera, o sea, la extensión territorial en la cual, para que tenga acceso la mercancía procedente del exterior y también para franquear la salida a las del país, se hacen efectivos los preceptos de la legislación

específica aduanera y, cuando procede, los derechos o impuestos del arancel o tarifa, que es consecuencia natural de aquella legislación.

Armador. Persona bajo cuyo nombre y responsabilidad directa gira la expedición o la Es la “gestión comercial o náutica” de la nave gestión de la explotación del buque, tanto náutico como comercial.

Auxiliares Del Servicio Aduanero.

También auxiliares del comercio; son personas de existencia visibles o ideal, conocidos como agentes de comercio exterior, para gestionar en nombre y por cuenta de un tercero las registraciones y los trámites de introducción y extracción de mercadería ante el organismo fiscalizador. Es importante advertir que al ser estos, el nexo entre el importador o exportador y los organismos de contralor, dada la importancia que posee la labor que desarrollan; deben estar previamente habilitados por la Aduana, por lo cual se le exige aprobar un examen de idoneidad en la materia.

Balance Comercial. Conjunto de las transacciones comerciales realizadas por un país con el exterior, en un periodo determinado (un año), consistentes en la importaciones y exportaciones de mercancías consideradas en su conjunto, exteriorizándose el resultado de tres maneras distintas, conforme a los resultados de los valores totales intercambiados, a saber: balance comercial nivelada (cuando la importación y la exportación se equilibran), deficitaria o favorable (exceso de importación sobre exportación) y, favorables o con superávit (exceso de exportación sobre importación).

Balanza De Capital. Es aquella parte de la balanza de pagos que recoge los movimientos de capital tanto a corto y largo plazo y la variación de las reservas de divisas de un país frente al resto. Incluye también las ayudas del extranjero y las compras de bienes y servicios.

Barco. Artefacto de madera, hierro o acero que flota en el agua y puede transportar personas o cosas también se le denomina con los sinónimos: Navío, buque o embarcación.

Barrera Comercial. Son aquellos obstáculos impuestos a nivel nacional que limitan el libre intercambio a fin de proteger la economía tales como: tarifas, cuotas, depósitos por importación, etc.

Bróker. En un mercado organizado, es el agente que sirve como intermediario entre el comprador y el vendedor de una mercancía o servicio. / Distribuidor que actúa en un área o mercado. Suele ser una especie de mayorista que consolida demanda y ofertas a través de una gran red de compradores y vendedores. Este puede poner en contacto al vendedor con una serie de compradores, por ello bien sea que se le paga una comisión o un contrato para que dé seguimiento a sus operaciones.

Buque De Carga General. Son conocidos por multipropósito. Transportan mercancías diversas, carga general, a granel, contenedores e incluso pueden llevar algún pequeño tanque. Se transporta carga de todo tipo, generalmente paletizada, también pueden llevar contenedores sobre cubierta.

Cabotaje. Navegación o tráfico que hacen los buques entre los puertos de su nación sin perder de vista la costa, o sea, siguiendo derrota de cabo a cabo. La legislación marítima y la aduanera de cada país suelen alterar sus límites en el concepto administrativo, pero sin modificar, por lo común, su concepto técnico.

Camión. Vehículo motorizado concebido para el transporte de mercancías, provisto de cabina y carrocería, y con una capacidad de carga útil mínima de 2.000 kg. / Vehículo automotor de operación libre destinado al transporte de carga.

Excluye los vehículos livianos de dos ejes, que asimilan a los pasajeros.

Carga. Se denomina así a aquellas mercaderías que son objeto de transporte mediante el pago de un precio. También se puede denominar carga a las mercaderías que un buque, un avión u otro tipo de vehículo transportador, tiene en su bodega o depósito en un momento dado. También cabe entender por tal al tonelaje de la carga que un buque puede transportar en sus bodegas.

Carta de Crédito. Una carta de crédito es una herramienta de pago que se rige de acuerdo a normas internacionales. Este instrumento permite que una persona indique a un banco que concrete un pago a un tercero, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones.

Carta de Porte. Es un documento jurídico de carácter declarativo que prueba la existencia de un contrato de transporte. Informa acerca de los términos en que se produjo el acuerdo y atribuye derechos sobre la mercancía transportada.

Certificado de Origen. Es un formato oficial mediante el cual el exportador de un bien o una autoridad certifica que el bien es originario del país o de la región por haber cumplido con las reglas de origen establecidas. Este documento se exige en el país de destino con objeto de determinar el origen de las mercancías.

Comercio Exterior. Es aquel que se refiere al conjunto de transacciones de naturaleza comercial y financiera, que implica el intercambio de bienes y servicios entre un país en particular con otros países o naciones.

Conductor. Persona a cargo de un vehículo. Los agentes o representantes legales de la Empresa de Transporte. conocimiento de embarque o B/L (por sus iniciales en inglés, Bill of Lading) es un documento propio del transporte marítimo que se utiliza en el marco

de un contrato de transporte de las mercancías en un buque en línea regular. La finalidad de este documento es establecer las reglas de la relación contractual entre el cargador, el consignatario (o destinatario) y el transportista, dando confianza a cada parte respecto al comportamiento de las otras.

Consignante o Consignatario con Licencia para Despachar. Persona natural o jurídica que por cuenta propia y habitualmente reciben o remiten a su nombre u orden, como destinatarios finales en los conocimientos de embarque, cartas de porte, guías aéreas o manifiestos.

Contenedor. Es un recipiente de carga para el transporte marítimo o fluvial, transporte terrestre y transporte multimodal. Se trata de unidades estancas que protegen las mercancías de la climatología y que están fabricadas de acuerdo con la normativa ISO (International Organization for Standardization), en concreto, ISO-668;2 por ese motivo, también se conocen con el nombre de contenedores ISO.

Control a Bordo y Visita a los Medios de Transporte. Operación por la cual la Aduana se constituye a bordo de un medio de transporte para recoger informaciones sobre: Responsables del medio, control documentos (comerciales-transporte-cargamento) productos de aprovisionamiento (rancho), tripulación y pasajeros.

Consignatario. Persona designada por el expedidor del Producto para que se haga cargo de ella y la entregue al importador; el consignatario y el importador podrán ser la misma persona física o moral, si así lo determina el remitente de la misma. Corredores (Brokers): Personas que tienen por profesión habitual el acercamiento a la oferta y la demanda, o sea, de los vendedores o compradores de bienes y servicios.

Crédito Documentario. Instrumento comercial mediante el cual se acredita el acuerdo o compromiso por medio del cual un banco, actuando a pedido y según las instrucciones de un cliente, deben pagar al beneficiario o deberá pagar, aceptar o negociar letras de cambio o autorizar que estas sean pagadas, aceptadas o negociadas por otros bancos, contra la entrega de los documentos estipulados en los términos y condiciones del crédito.

Declaración de Aduana. Se denomina así al formulario impreso, debidamente cumplimentado por el importador/exportador que tiene como objetivos principales: permitir la liquidación y el cobro de los derechos, impuestos u otros gravámenes que se deba pagar por las mercancías, y; fiscalizar la importación/exportación de mercancías sujetas a limitaciones y/o protecciones (flora, fauna) y/o prohibiciones y/o exenciones (derechos).

Deposito Fiscal. Consiste en el almacenamiento de mercancías de procedencia extranjera o nacional en almacenes generales de depósito que puedan prestar este servicio en los términos de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y además sean autorizados para ello, por las autoridades aduaneras. El régimen de depósito fiscal se efectúa una vez determinados los impuestos al comercio exterior, así como las cuotas compensatorias.

Derechos o Impuestos Aduaneros. Son aquellos que recaen sobre mercancías que entran (derecho de importación) o salen (derechos de exportación) de un territorio aduanero.

Divisa. Medio de pago internacional representado por una moneda extranjera emergente de los créditos que un país tiene contra otro por el suministro de mercancías,

capitales o servicios, o por las autorizaciones que éste le haya conferido para efectuar pagos girando temporariamente en descubierto.

Documentos para el Despacho Aduanero.

Son aquellos documentos comerciales que representan formalmente la existencia y el dominio de la mercadería a que se refieren y que son, en definitiva, el objeto último de la transacción respectiva. Los requisitos en los diferentes países de destino no suelen ser iguales en materia de documentación exigida y a veces son variables, inclusive, en el mismo país, atendiendo al tipo de mercadería. Los documentos exigidos con mayor frecuencia son: facturas comerciales, certificados de origen, certificado de valor, certificado de sanidad o veterinario, lista de bultos, conocimiento de embarque, guía aérea o carta de porte, póliza o certificado de seguro.

Drawback. Restitución o devolución, total o parcial, de los derechos de importación u otros impuestos internos sobre materias primas o mercancías importadas, cuando son reexportadas, ya sea con un mayor grado de elaboración o formando parte, en mayor o menor proporción, de otros artículos que se exportan.

Derechos de Aduana. Derechos establecidos en el Arancel Aduanero y/o Legislación Nacional, a los cuales estén sujetas las mercancías que entran o salen del País.

Derecho Específico. Tributo que grava las importaciones en una cantidad fija de dinero por cada unidad de medida (previamente establecida) que puede ser kilogramo, litro, docena, metro, etc.

Despachador De Aduana. Es aquella persona natural o persona jurídica facultada para efectuar el despacho aduanero de las mercancías.

Despacho Aduanero. Conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional y a su salida del mismo, que de acuerdo con los diferentes tráficlos y regímenes aduaneros establecidos en el presente ordenamiento, deben realizar ante la aduana, las autoridades aduaneras y quienes introducen o extraen mercancía del territorio nacional, ya sean los consignatarios, destinatarios, propietarios poseedores o tenedores de las importaciones y los remitentes en las exportaciones, así como los agentes aduanales, empleando el sistema electrónico aduanero.

Destinación Aduanera. Es la manifestación de voluntad del declarante, expresada mediante la declaración aduanera de mercancías, con la cual se indica el régimen aduanero al que debe ser sometida la mercancía que se encuentra bajo la potestad aduanera.

División De Mercancías. Separación física a que pueden someterse las mercancías amparadas por un mismo conocimiento de embarque u otro documento que le sustituya.

Domicilio Fiscal. Es el lugar de localización del obligado tributario en sus relaciones con la Administración tributaria. Para las personas físicas, el domicilio fiscal será el lugar donde tenga su residencia habitual.

Embarque. Se entiende la acción de cargar las mercaderías sobre los medios de transporte en que han de salir del recinto aduanero con destino al exterior o a otras Aduanas del país.

Efectos Personales. Son los artículos que, por su naturaleza y cantidad, el pasajero pueda razonablemente utilizar en el transcurso del viaje, tomando en cuenta la duración, circunstancias y objetivo del viaje, así como la profesión, actividad y características del mismo, con exclusión de mercancías que por su tipo,

cantidad o valor hagan presumir que tengan carácter o objetivos comerciales.

Embalaje. El embalaje o empaque es un recipiente o envoltura que contiene productos de manera temporal principalmente para agrupar unidades de un producto pensando en su manipulación, transporte y almacenaje. Otras funciones del embalaje son: proteger el contenido, facilitar la manipulación, informar sobre sus condiciones de manejo, requisitos legales, composición, ingredientes, etc.

Empaque. Es todo aquello que protege y conserva las cualidades del producto, facilita su transporte y manejo. Este puede proporcionar mayores índices de venta por medio de la presentación que le da al producto.

Empresas de Correo Rápido (Courier). Personas jurídicas con una organización destinada a la prestación de servicios de transporte internacional expreso por vía aérea o terrestre de correspondencia, documentos y envíos de mercancías que requieran un traslado urgente y disposición inmediata de parte del destinatario.

Exportación. Se define como el envío de un producto o servicio a un país extranjero con fines comerciales. Son los que realizan la declaración de exportación.

Flete. Precio pagado por el transporte de mercancía, destinándose a esta última con la denominación de la carga.

F.O.B. Del Inglés “free on board”. Significa, en las relaciones entre fletante y fletador, que los gastos de embarque corren por cuenta del segundo, y que el transportador entregará la carga en el puerto al costado del buque.

Garantía. Obligación y accesoria con el objeto de asegurar: pago de derechos, impuestos,

multas, otros gravámenes y el cumplimiento de otras obligaciones ante el Servicio.

Gravamen Aduanero. Se conoce como tipo de gravamen a la tasa que se aplica a la base imponible y que supone la cuota tributaria. Esta tasa puede ser fija o variable y se expresa a través de un porcentaje. La aplicación específica del término dependerá de la rama del derecho en cuestión.

Guía Aérea. La guía aérea es instrumento no negociable que sirve como recibo para el remitente y es emitida por la aerolínea o por el consolidador; la AirWay Bill indica que el transportista ha aceptado la mercancía contenida en la lista y que se compromete a transportar el envío al aeropuerto de destino, de acuerdo con el contexto anotado en el reverso del original de la guía.

Guía Courier. Documento constancia del contrato entre expedidor y Empresa de Correo Rápido (Courier), que equivale al Conocimiento de Embarque por cada envío. Debe especificar detalladamente el contenido de cada uno de los bultos que ampara.

Importación. Son el transporte de bienes y servicios del extranjero, los cuales son adquiridos por un país para distribuirlos en el interior de este. Las importaciones pueden ser cualquier producto o servicio recibido dentro de la frontera de un Estado nacional con propósitos comerciales. El importador es la persona física o jurídica que adquiere mercancías extranjeras o contrata servicios prestados por extranjeros.

Impuesto al Valor Agregado (IVA). Tributo que se fija en las Importaciones, calculándose por porcentaje sobre valor aduanero más los derechos de Aduana.

Intermediario (Bróker). Persona o empresa que frecuentemente actúa como intermediario entre el comprador y el vendedor, por lo general,

mediante el pago de una comisión. También llamado “agente” o “bróker”.

Jurisdicción Aduanera. Porción del territorio aduanero dentro del cual las mercaderías están sujetas a la vigilancia y reglamentación aduanera. Ella comprende, no sólo los puertos u otros lugares donde están situadas las aduanas, sino también el radio de vigilancia costera o terrestre hasta donde se extiende esa jurisdicción. El área o territorio aduanero se confunde generalmente con el territorio político, siendo la jurisdicción aduanera el lugar o recinto concreto donde se cumplen las formalidades de índole arancelaria otro tipo.

Legalización. Acto administrativo, mediante el cual la autoridad competente acredita la autenticidad de un documento o de una firma, atribuyéndole efectos legales.

Legislación Aduanera. Ley de aduanas que se encarga de regular las mercancías que ingresan y salen del país, simplificando, adecuando, vigilando y modificando los procesos aduaneros que se realizan en el territorio nacional, lo que facilita el cumplimiento de los compromisos que se adquieren respecto a los acuerdos comerciales y las prácticas internacionales.

Levante. Acto por el cual se autoriza a los interesados disponer de las mercancías que son objeto de desaduanamiento.

Líneas Aéreas. Una aerolínea es una organización o compañía de transporte aéreo que se dedica exclusivamente al transporte de pasajeros, de carga, o de animales, mediante el uso de un avión o aeronave.

Líneas De Créditos. Se refiere a los créditos que los bancos ponen a disposición del usuario para determinados fines. La liquidación es la acción y el resultado de liquidar, que significa,

entre otras cosas, concretar el pago total de una cuenta, ajustar un cálculo o finalizar un cierto estado de algo la logística es el conjunto de los medios y métodos que permiten llevar a cabo la organización de una empresa o de un servicio. La logística empresarial implica un cierto orden en los procesos que involucran a la producción y la comercialización de mercancías.

Manifiesto. Relación detallada de todo el cargamento de un transporte, que debe ser presentada por el transportista a las autoridades competentes que se la requieran. Este documento contiene detalle de marca, número, especie de mercadería, kilos, cargadores, consignatario o cualquier otra información que pueda ser requerida por la autoridad aduanera o consular en los países de exportación y/o importación.

Manifiesto de Courier. Documento que debe contener la individualización de cada una de las Guías Courier que transporta un vehículo o Mensajero Internacional (aéreo o terrestre) y mediante el cual las mercancías se presentan y entregan a la Aduana a fin de acceder al tratamiento Courier.

Maniobra. Arte de dar a las embarcaciones todos sus movimientos. Facha hecha a bordo de un buque con sus aparejos.

Medios de Pago Internacionales. Los que se emplean en el comercio internacional como consecuencia de operaciones del exterior. Los medios de pago resultan insustituibles en el mercado internacional.

Mercado. En el lenguaje común se entiende por mercado un lugar –que puede ser una plaza o un edificio- donde se vende y se compra determinados bienes y se contrata algunos servicios, con intervención o no de intermediarios, por tanto, el mercado es un elemento necesario de toda organización

económica fundada en la división del trabajo y sobre el cambio.

Mercado Común. Es la eliminación de las barreras al comercio entre un grupo de países, para que los productos de cada uno de ellos tengan libre acceso al interior de los demás como si fuera su propio territorio, sin más costo adicional que el transporte. Para los efectos del comercio entre estos países y también con el resto del mundo, todos los que formen el grupo constituyen un solo territorio o mercado, con una tarifa aduanera externa uniforme respecto de los demás.

Mercancía. Una mercancía es cualquier objeto factible de ser comercializado o intercambiado en el mercado. Se caracteriza por poder satisfacer alguna necesidad del consumidor. Es decir, una mercancía es cualquier bien que las personas pueden comprar y/o vender. Así, por medio de esa transacción, se busca cubrir una demanda.

Mercancía Courier. Aquellas que sean susceptibles de importarse o exportarse a través de Empresas de Correo Rápido (Courier): Documentos – Envíos – Encomiendas. Envíos o Encomiendas que requieran de despacho expreso constatado. Todo lo que no se enmarque dentro de los conceptos establecidos deberán someterse a tratamiento normal.

Mercancía Extranjera. La que proviene del exterior, cuya importación no se ha consumado legalmente, la colocada bajo regímenes suspensivos, temporales o de perfeccionamiento, así como la producida o manufacturada en el país y que ha sido nacionalizada en el extranjero.

Mercancía Nacional. La producida o manufacturada en el país con materias primas nacionales o nacionalizadas.

Mercancía Nacionalizada. Es la mercancía extranjera cuya importación se ha consumado y queda liberada a disposición de los interesados.

Mercancía Presuntivamente Abandonada. Aquellas que cumplido los plazos de ley permanecen sin tramitación de despacho ni notificación del consignatario o propietario quedando a disponibilidad -de hecho- del Servicio.

Muestras. Desempeñan un papel importante en el comercio internacional en general. Casi todas las operaciones de compra en el exterior suelen basarse en el estudio previo, por parte del importador, de algunas muestras del producto de que se trate. También se exponen, muestras de productos, en ferias internacionales como vidrieras a futuras operaciones comerciales. La Administraciones aduaneras contienen en sus respectivas legislaciones regulaciones específicas y flexibles para el ingreso de muestras por lo general con facilidades impositivas.

Multa. Sanción pecuniaria que se impone a los responsables de infracciones administrativas aduaneras.

Operadores de Comercio Exterior. Despachadores de Aduana, conductores de recintos aduaneros autorizados, transportistas, concesionarios del servicio postal, dueños, consignatarios, y en general cualquier persona natural y/o jurídica interviniente o beneficiaria, por sí o por otro, en operaciones o regímenes aduaneros previstos en la Ley, sin excepción alguna.

Organización Internacional de Normalización. En inglés. International Organization for Standardization (I.S.O.). Organización internacional especializada en normalización, que agrupa a un conjunto muy importante de centros nacionales de

normalización de distintos países. El objeto de la I.S.O., según su Constitución, es el favorecer el desarrollo de la normalización en el mundo con miras a facilitar los intercambios de mercancías y las prestaciones de servicios entre las naciones, y de desarrollar la cooperación en los dominios intelectuales, científicos, técnicos y económicos. Esta organización fue instituida en 1946, su sede está en Ginebra, Suiza.

País de Origen. Por tal se entiende, si se trata de productos naturales, allí donde son producidos, y si de manufacturas, el lugar donde se ha efectuado la transformación para darles la condición con que son introducidas en el país importador.

País de Procedencia. Se entiende el país del cual llega directamente la mercadería, sin considerar si fue producida o manufacturada en él.

Perímetro Fronterizo de Vigilancia Especial. Porción de territorio ubicado en las zonas secundarias, en el cual la existencia y tráfico de mercancías se encuentran sujetos a las prohibiciones y restricciones que establezca el Servicio.

Plazo. Época que se fija para el cumplimiento de una obligación.

Póliza de Seguro. Documento en que constan las condiciones estipuladas entre asegurador y asegurado con respecto al contrato de seguro. Las primas aplicables se calculan en función del tiempo de vigencia de los contratos, del valor asegurado y las de los riesgos propios de la carga y de los riesgos corridos durante su manipuleo y transporte.

Potestad Aduanera. Es el conjunto de atribuciones que tiene el Servicio para controlar el ingreso y salida de mercancías hacia y desde el territorio nacional y para dar cumplimiento a

las disposiciones legales y reglamentarias que regulan las actuaciones aduaneras.

Precio. Estimación que se hace de una mercancía en términos de otra, respecto al valor que cada una individualmente representa.

Precio de Mercado. Precio que en un momento dado y actuando la demanda y la oferta con relativa libertad pone los bienes espontáneamente en el tráfico comercial.

Precinto. Hilo – bramante – banda o artículos similares destinados a ser utilizados en combinación con un sello.

Precio Normal. En el mercado, existiendo libre juego de la oferta y demanda, hay un precio normal que no es de circunstancia, sino de tendencia, hacia el cual se dirigen las ofertas.

Presentación de las Mercancías a la Aduana. Entrega a la Aduana de documentación entre la cual se incluye el manifiesto de carga que hace la persona a cargo de un vehículo.

Productos Básicos. Son aquellos productos agrícolas, ganaderos o de la minería que no tienen o no han sufrido mayores tratamientos industriales.

Producto Perecedero. Es aquel producto cuya vida comercial es corta.

Puerto. Por extensión, aquel espacio destinado y orientado especialmente al flujo de mercancías, personas, información o a dar abrigo y seguridad a aquellas embarcaciones o naves encargadas de llevar a cabo dichas tareas.

Puerto Libre o Puerto Franco. Es un puerto con una jurisdicción relajada con respecto al resto del país. En la mayoría de los casos, esto significa que está libre de impuestos o con una regulación favorable. Estas regiones suelen

tener una política autonómica especial y más desarrollada.

Recintos Especiales. Áreas que pertenecen a los Almacenes Aduaneros, destinados a la conservación de mercancías peligrosas en los que se deberán observar las medidas de seguridad necesarias.

Recinto Portuario. Espacio comprendido entre las obras de abrigo o línea externa de demarcación del área operativa acuática, y el límite perimetral terrestre del área en que se ubican las instalaciones portuarias

Reconocimiento Físico. Operación que consiste en verificar lo declarado, mediante una o varias de las siguientes actuaciones: reconocer las mercancías, verificar su naturaleza y valor, establecer su peso o medida.

Reconocimiento Previo. Facultad del dueño, consignatario o sus comitentes de realizar en presencia del depositario la contratación y verificación de la situación o la condición de la mercancía sin intervención de la autoridad aduanera.

Reexportación. Cuando una mercadería proveniente del exterior se despacha a plaza a un país, para luego volverla a embarcar con c destinos. Se dice que esa mercadería ha sido “reexportadas”, porque ha sufrido dos exportaciones: desde su país de origen asía el territorio de tal o cual país y desde ahí asía un tercero después.

Régimen Aduanero. Tratamiento aplicable a las mercancías que se encuentran bajo potestad aduanera y que, según la naturaleza y fines de la operación puede ser definitivo, temporal suspensivo o de perfeccionamiento.

Restricciones o Prohibiciones Aduaneras. A las franquicias aduaneras se les suele oponer numerosos procedimientos de

restricciones del comercio de importación y exportación; estas prohibiciones pueden ser generales, limitadas, permanentes o temporales, se explican por diversas finalidades: fiscales, protección industrial o comercial, protección de la salud pública, defensa de la propiedad intelectual o artística, etc.

Retiro. Acto por el cual se permite a los interesados disponer de las mercaderías que son objeto de desaduanamiento.

Retorno. Regreso al lugar de origen en el mismo vehículo de la carga llegada al lugar de su destino y no desembarcada.

Terminales de Almacenamiento. Almacenes destinados a depositar la carga que se embarque o desembarque, transportada por vía aérea, marítima, terrestre, postal, fluvial y/o lacustre. Deberán ser considerados para todos los efectos como una extensión de la Zona primaria de la jurisdicción aduanera a la que pertenecen, por tanto, en ella, se podrán recibir y despachar las mercancías que serán objeto de los regímenes y operaciones aduaneras que establece la Ley General de Aduanas.

Terminales de Almacenamiento Postal. Almacenes instalados y operados por los Concesionarios de Servicio Postal, a los que son conducidos los envíos postales y o de correspondencia para su clasificación, almacenamiento y despacho.

Término de la Descarga. Se entiende para efectos de control aduanero como el último día en el que se termina de descargar el vehículo transportador, para lo cual la autoridad aduanera deberá dejar constancia de dicho acto en el correspondiente documento.

Transbordo. Traslado directo o indirecto de mercancías de un vehículo a otro o al mismo en diverso viaje, incluso su descarga a tierra con el mismo fin de continuar a su destino

(transcurriendo cierto plazo entre llegada y salida).

Tránsito. Paso de mercancías extranjeras a través del País cuando esta forma parte de un trayecto total comenzado en el extranjero y que debe terminar fuera de sus fronteras. Se considerará también “tránsito” el caso de mercaderías extranjeras descargadas por error u otras causas calificadas en zonas primarias o lugares habilitados y que no hayan salido de dichos recintos y siempre que la llegada y el posterior envío se haya efectuado por vía marítima o aérea.

Transporte Intermodal. Se refiere a la articulación entre diferentes modos de transporte utilizando una única unidad de carga (generalmente contenedores), a fin de realizar más rápida y eficazmente las operaciones de trasbordo de materiales y mercancías, durante el traslado de la carga desde un punto de origen hasta un punto de destino. Se consideran como modos de transporte diferentes, dentro del transporte terrestre, el camión y el ferrocarril, y dentro del transporte por agua, el transporte marítimo y transporte por vías navegables interiores.

Transporte Internacional. Tráfico de naves o aeronaves -nacionales o extranjeras- (cargas o pasajeros) hacia o desde el exterior, autorizadas por la Dirección de Aeronáutica Civil – Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, según corresponda.

Transporte Interno. Transporte de personas (embarcadas) o mercancías (cargadas) en un lugar dentro del Territorio Nacional para ser desembarcadas o descargadas en un lugar situado dentro del mismo Territorio Nacional.

Transporte Multimodal Internacional. Porte de mercancía por dos o más modos diferentes de transportes (camión, vagón,

buque, aéreo), en virtud de un contrato de transporte multimodal, plurimodal o combinado, desde un lugar situado en un país en que el operador del transporte multimodal toma las mercancías, bajo su responsabilidad y custodia, para entregarla posteriormente en otro lugar situado en un país diferente.

Transportista. Persona que traslada efectivamente las mercancías o que tienen el mando del transporte o de la responsabilidad de éste.

Usuario. Persona natural o jurídica que haya convenido con la Sociedad Administradora el derecho a desarrollar actividades instalándose en Zona Franca.

Zona Especial de Reconocimiento. Área habilitada dentro de los almacenes aduaneros destinada al reconocimiento físico de las mercancías, de acuerdo a Ley.

Zona Franca. Parte del territorio nacional debidamente delimitada, en la que las mercancías que en ella se introduzcan se consideran como si no estuviesen en el territorio aduanero con respecto a los derechos y tributos de importación, y no están sometidos al control habitual de ADUANAS.

Zona Primaria. Parte del territorio aduanero que comprende los recintos aduaneros, espacios acuáticos o terrestres destinados o autorizados para las operaciones de desembarque, embarque, movilización o depósito de las mercancías; las oficinas, locales o dependencias destinadas al servicio directo de una aduana; aeropuertos, predios o caminos habilitados y cualquier otro sitio donde se cumplen normalmente las operaciones aduaneras.

Zona Secundaria. Es aquella parte del territorio aduanero que le corresponde a cada aduana en la distribución de que ellos hagan el Superintendente Nacional de Aduanas para

efectos de la competencia, intervención y obligaciones de cada una.

Anexo E : Glosario de Términos de Seguros

Avería gruesa. Se dice que existe un acto de avería gruesa cuando, y solamente cuando, se ha hecho intencionada y razonablemente un daño o sacrificio extraordinario para la seguridad común, con el objeto de preservar de un peligro mayor las propiedades comprometidas en una aventura marítima común. Es declarada por el capitán de un buque e implica arrojar parcial o totalmente las mercancías al mar, con el fin de evitar el daño de pérdida parcial o total de la carga y del buque, en beneficio del interés común. Se presenta cuando embarcación, carga y flete deben enfrentar peligro común.

Bróker de seguro o corredores de seguros. Es una persona natural o jurídica autorizada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP para ser intermediarios entre el cliente y la aseguradora. Puede ser intermediario de una aseguradora o trabajar para varias compañías simultáneamente, pues su ganancia se dará en forma de comisión por cada contrato o suscripción que consiga con el cliente. Un bróker de seguros les ofrecerá a los clientes asesoría en las mejores soluciones en pólizas de seguros, ayudándolos a escoger el que mejor se adapte a sus necesidades y desempeñando un papel de intermediario.

Cobertura de seguro. Es el compromiso asumido por la aseguradora de pagar una indemnización al asegurado (o a sus beneficiarios), con el objetivo de reparar las consecuencias de un siniestro. La cobertura se establece en el contrato de seguro, de acuerdo a la lista de riesgos que cubre la póliza y se celebra por el consentimiento de las partes. Cuando sucede un siniestro que está protegido por la

póliza, el asegurado está en la capacidad de solicitar una retribución.

Fortuito. Que sucede inesperadamente y por casualidad.

Indemnización. En el ámbito de los seguros, la indemnización es la cantidad de dinero que la compañía aseguradora está obligada a pagar en caso de siniestro. Este importe se pacta al firmar un contrato con el asegurado, que paga una prima acordada para protegerse de posibles perjuicios.

Inspección. implica realizar la constatación ocular o la comprobación de un producto, proceso, servicio o instalación —o su diseño— para evaluar su conformidad con unos requisitos en un momento determinado. La Inspección en un contrato de Seguro es la técnica analítica previa o posterior al accidente/incidente para prevenir riesgos o dimensionar daños y pérdidas.

Institute Cargo Clauses ICC (A, B, C). Las cláusulas de carga, aquellas que se incorporan en una póliza de seguro marítimo que cubre la carga en tránsito. La integración de estas cláusulas en el seguro se hace con el objetivo de especificar en detalle, qué tipo de artículos en la carga están cubiertos, si se presenta la pérdida o el daño durante el envío. Existen tres conjuntos básicos de cláusulas en el Institute Cargo Clauses. De esta manera tenemos, la Cláusula A, la Cláusula B, y la Cláusula C. La cobertura de cada una de estas cláusulas se encuentra relacionada directamente con la prima y los riesgos cubiertos por el seguro. Por lo tanto, cuanto mayor sea la prima del seguro marítimo que se paga, más amplia será la cobertura que se obtenga.

Institute of London Underwriters (ILU) - Instituto de Aseguradores de Londres. Que desde 1998 forma parte de la IUA

(Underwriting Association of London). Son líderes en el mercado de los seguros marítimos, ya que en él se contrata el 40% de los mismos y por esta razón sus criterios marcan las pautas que va a seguir el resto de las compañías aseguradoras. Las coberturas que se ofrecen desde el ILU son las más conocidas en todo el mundo. Desde sus orígenes en esta institución siempre se han estudiado y perfeccionado las cláusulas del seguro marítimo, que son el modelo que siguen las pólizas de este tipo de seguros. Asimismo, anualmente el ILU publica unas estadísticas sobre la evolución del mercado asegurador marítimo que constituyen un puerto de referencia troncal para las compañías aseguradoras del sector.

Póliza de Seguro. Es el documento que describe las condiciones del contrato de seguro. Está compuesto por cláusulas, normas, derechos y obligaciones de las partes involucradas. Mediante la póliza, la compañía aseguradora asume el riesgo de su asegurado, dentro de unos límites pactados, mediante el cobro periódico o único de una prima o pago adelantado, que servirá para cubrir ese riesgo en caso de producirse.

Siniestro. En los seguros, el siniestro es el evento dañoso, la producción del riesgo asegurado. Es un acontecimiento que produce daños, los cuales están garantizados en la póliza por la suma asegurada. Como respuesta frente al siniestro, la entidad aseguradora está obligada a satisfacer, total o parcialmente, al asegurado o a sus beneficiarios, la suma asegurada o garantizada en el contrato. Algunos ejemplos de siniestros son: incendio, accidente de circulación, naufragio, granizo u otra situación ajena a la voluntad del asegurado.

Anexo F: Glosario de Formas y Medios De Pago

Banco emisor. En las operaciones que se pagan con crédito documentario o carta de crédito, es el banco del importador, porque emite la carta de crédito a solicitud de éste y a favor del beneficiario (el exportador).

Carta de Crédito, L/C Letter of Credit, Crédito Documentario. Es un medio de pago que permite que el importador se comprometa a pagar al exportador a través de su banco. Es un compromiso irrevocable de pago que asume el banco emisor, ante el beneficiario (el exportador), por orden de un importador. La finalidad de las cartas de crédito es otorgar seguridad al beneficiario de que va a recibir su pago por la mercancía que está vendiendo, puesto que los bancos asumen este compromiso ante él, siempre y cuando se presenten los documentos solicitados, de acuerdo con los términos y condiciones del crédito y conforme a las reglas internacionales aplicables. También, le da confianza al comprador de que recibirá la mercancía en las condiciones pactadas, mediante la evaluación de documentos (tales como facturas, documentos de embarque, documentos de seguro y certificados de origen, calidad, peso, entre otros).

Cuenta abierta. Mediante esta forma de pago, el exportador envía la mercancía, la factura y los documentos de embarque directamente al importador y espera el pago; es decir, el importador «compra ahora y paga después». Por tanto, la forma de cobranza constituye más riesgo para el exportador. Esta forma de pago es común cuando se vende en el mercado local, pero no lo es tanto en el comercio internacional, debido al incremento de riesgo que presenta para el vendedor. El exportador debería aceptar este sistema únicamente si tiene confianza

absoluta en su cliente y en la estabilidad y normas del país del importador.

Letra de cambio. Es un documento mercantil que generalmente es impulsado por un vendedor o exportador para que el comprador o importador pague a un plazo. Cuando el librado o importador firma la letra de cambio, se está comprometiendo a pagar y adquiere una obligación. Las letras de cambio poseen una fecha de vencimiento, que corresponde al día en que éstas deberán ser pagadas.

Orden de pago. O transferencia bancaria, es el conjunto de instrucciones que como titulares de una cuenta bancaria damos a la entidad financiera o banco para que proceda a retirar fondos de la cuenta de la que somos titulares y se los abone al vendedor, puede ser mediante abono en la cuenta del beneficiario o bien para que éste pase a retirar los fondos en una determinada entidad y sucursal.

Pago a la vista. Pago contado/contra documentos. Se denomina así a todo pago que recibe el exportador una vez efectuado el embarque y contra la presentación al importador de los documentos representativos de la mercadería y/o servicios.

Sistema SWIFT: Sistema de la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Es el sistema de mensajería interbancario que utilizan la mayoría de los bancos del mundo para enviar mensajes. Su función es proporcionar un sistema seguro de intercambio de información entre bancos. Los códigos del sistema permiten realizar o recibir una transferencia internacional si el banco es miembro de SWIFT. El código SWIFT de un banco está formado por el código del país, el código del banco y una serie de datos adicionales, tales como la localización o el tipo de sucursal.

Referencias

- ARAUJO, Alejandro. Evolución histórica del comercio internacional. 2025-11-25. Disponible en <https://www.academia.edu/9581652>
- INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR. Curso de especialistas. Comercio exterior. 2ª Edición. Madrid. ICEX, Concejo Superior de Cámara de Comercio. Industria y Navegación de España, 1996.
- ARTÍCULOS ESPECIALES. La Historia del Comercio Exterior en Colombia. 2025-01-30. Disponible en <https://sectorial.co/articulos-especiales/la-historia-del-comercio-exterior-en-colombia/>
- CASTAÑO TAMAYO, Ramón Abel. Ideas económicas mínimas. Primera edición. Medellín: Editorial Bedout, 1996.
- RUGMAN Alan M – HODGETTS, Richard M. Negocios internacionales, Un enfoque a la administración estratégica. Primera edición. México: Editorial McGRAW-HILL, 1999.
- KEEGAN, Warren J – GREEN, Mark C. Fundamentos de mercadotecnia internacional. Primera edición. México: Editorial PRENTICE HALL, 1997.
- MECALUX, Logística internacional: qué es y cómo optimizar sus operativas. 2025-11-29. Disponible en <https://www.mecalux.com.co/blog/logistica-internacional>
- MUÑOZ Z, Rubén Darío – MORA G, Luis Aníbal. Diccionario de logística y negocios internacionales. Segunda edición. Bogotá: ECOE Ediciones, 2005.
- MARIN, Carlos Rivera – Universidad de San Marcos. Teorías del comercio internacional. 2025-11-29. Ubicación en <https://repositorio.usam.ac.cr/xmlui/handle/11506/1668>
- TUGORES QUES, Juan. Economía Internacional e Integración Económica. Tercera Edición. Madrid: Editorial McGRAW-HILL, 1997.
- APLEYARD, Dennis R. – FIELD JR, Alfred J. Economía Internacional. Primera Edición. Madrid: Editorial McGRAW-HILL/INTERAMERICANA DE ESPAÑA S.A., 1997.
- REINA TORRES, Reina. Sesenta Años de la Política Comercial en Colombia. Primera Edición. Bogotá: Editorial Universidad Jorge Tadeo Lozano, 2011.
- ANIF, Analistas. Balanza comercial de Colombia en 2024: aumentó el déficit. (en línea). 14 de marzo de 2025. Disponible en <https://www.larepublica.co/analisis/anif-3478852/balanza-comercial-de-colombia-en-2024-aumento-el-deficit-4073093>
- TUGORES QUES, Juan. Economía Internacional, Globalización e Integración Regional. Cuarta Edición. Madrid: McGRAW-HILL/INTERAMERICANA DE ESPAÑA S.A., 2000.
- MINCOMERCIO, Noticias de Comercio. Política de Comercio Exterior, Clave en la Internacionalización Justa y Equilibrada de las Empresas y los Territorios. (en línea). 22 de junio de 2023. Disponible en [Política de Comercio Exterior, clave en la internacionalización justa y equilibrada de las empresas | MINCIT - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo](#)
- BONILLA CALLE, Daniel. Entorno global de las organizaciones: Estrategias para la internacionalización empresarial. Primera edición: Sabaneta: Fondo Editorial CEIPA, 2021.

LOGISTICA ADUANERA Y COMERCIO EXTERIOR

- GARCIA GARCIA, Jorge. Comercio exterior en Colombia. Política, instituciones, costos y resultados. Primera edición. Bogotá: Banco de la República, 2019.
- NAVARRO PRADO, María José. Evolución de la legislación aduanera en Colombia (en línea). 2019. Disponible en:
https://www.academia.edu/39024764/Evoluci%C3%B3n_de_la_legislaci%C3%B3n_aduanera_en_Colombia
- ACOSTA RAMOS, Carolina. Fundamentos de derecho aduanero y comercio exterior en Colombia. Primera edición: Bogotá: Universidad Externado de Colombia, febrero de 2024.
- YEPES LONDOÑO, Yamile Adaira. Aspectos prácticos para la correcta clasificación arancelaria. Segunda edición: Medellín: Biblioteca Jurídica Diké, 2016.
- OSPINA PARRA, Hugo. La clasificación arancelaria de las mercancías en aduanas. Segunda edición: Bogotá: Centro de Estudios y Negocios Internacionales CENI S.A. 2003.
- CALDERON, Alexia. ¿Cómo determinar el origen de las mercancías? Y los diferentes métodos que existen (en línea). 2025. Disponible en: <https://internacionalmente.com/origen-de-las-mercancias/>
- DIAN. Origen de las mercancías (en línea). Ubicación: <https://www.dian.gov.co/aduanas/aspectecmercancias/Paginas/OrigenMercancias.aspx>. 2025-01-14.
- BARBOSA, Juan David – POTDEVIN, Nicolas. La valoración aduanera en Colombia. Primera edición: Bogotá: Legis Editores S.A. 2015.
- LEGIS. Régimen de aduanas y nuevo régimen sancionatorio y de decomiso. Decreto 1165 de 2019 actualizado y Decreto Ley 920 de 2023. Primera edición. Funza. Legis Editores S.A. 2023.
- MINCOMEX COLOMBIA. Guía para importar en Colombia. Única edición. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia. 2001.
- CABALLERO MIGUEZ, Iria – PADIN FABEIRO, Carmen – CONTRERAS FIERRO, Néstor. Comercio Internacional. Una visión general de los instrumentos operativos de comercio exterior. Primera edición: Bogotá. Ediciones de la U. 2012.
- LORENZO ORTIZ, Gustavo Adolfo. Los instrumentos de promoción al comercio exterior. Primera edición: Bogotá: Legis Editores S.A. 2019.
- MUÑOZ S., Ruben Dario – MORA G., Luis Anibal. Diccionario de logística y negocios internacionales. Segunda edición. Bogotá D.C. Ecoe ediciones Ltda. 2005.
- COLOMBIA.** CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1609 de 2013. Por la cual se dictan normas generales para la organización y funcionamiento del comercio exterior en Colombia. Diario Oficial. Bogotá D.C., 2 de enero de 2013.
- COLOMBIA.** MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO (MinCIT). Decreto 2550 de 2010. Por el cual se regula el régimen de zonas francas. Diario Oficial. Bogotá D.C., 2010.
- COLOMBIA.** MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO (MinCIT). Decreto 1074 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo. Diario Oficial. Bogotá D.C., 2015.
- COLOMBIA.** MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Decreto 1165 de 2019. Por el cual se dicta el Régimen de Aduanas en Colombia. Diario Oficial. Bogotá D.C., 2 de julio de 2019.

COLOMBIA. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN). Resolución 000046 de 2019. Por la cual se reglamenta el Decreto 1165 de 2019. Bogotá D.C., 2019.

COLOMBIA. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN). Conceptos y doctrina aduanera vigente. Bogotá D.C.: DIAN, [consulta en línea].

COLOMBIA. BANCO DE LA REPÚBLICA. Régimen cambiario colombiano. Circular Reglamentaria Externa DCIN-83. Bogotá D.C.: Banco de la República, [consulta en línea].

COLOMBIA. INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA). Normativa sanitaria y fitosanitaria aplicable a importaciones y exportaciones. Bogotá D.C.: ICA, [consulta en línea].

COLOMBIA. INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS (INVIMA). Requisitos sanitarios para importación y exportación de productos regulados. Bogotá D.C.: INVIMA, [consulta en línea].

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC). Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del GATT de 1994 (Acuerdo de Valoración Aduanera). Ginebra: OMC, 1994.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC). Acuerdo sobre Facilitación del Comercio. Ginebra: OMC, 2013.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ADUANAS (OMA). Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (SA). Bruselas: OMA, última edición.

CÁMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL (ICC). Incoterms® 2020: reglas oficiales para la interpretación de términos comerciales. París: ICC, 2020.

NACIONES UNIDAS. CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIO Y DESARROLLO (UNCTAD). Manual de estadísticas de comercio internacional. Ginebra: Naciones Unidas, última edición.

COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA. Decisión 571. Valor en aduana de las mercancías importadas. Lima: CAN, 2003.

COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA. Decisión 416. Normas especiales para la calificación y certificación del origen de las mercancías. Lima: CAN, 1997.

ICONTEC. Norma Técnica Colombiana NTC 1486. Documentación. Presentación de trabajos de investigación. Bogotá D.C.: ICONTEC, última actualización.

